# Weserfunken Darlehensverfahren Bremen

Landgericht Bremen | 4 O 1186/26 | Aktenstand 28.09.2026 | Export 21.10.2026

Dokumentenregister; Seitenzahlen beziehen sich auf diese Lesefassung.


| | |
|---|---|
| 01_eingang/00_Gerichtliche_Verfuegung.pdf | 4–5 |
| 01_eingang/01_Klage_20260908.pdf | 6–30 |
| 01_eingang/01_K1_Eroeffnungsbeschluss.pdf | 31–33 |
| 01_eingang/02_K2_Loan_Agreement.pdf | 34–49 |
| 01_eingang/03_K3_Auszahlung.pdf | 50–50 |
| 01_eingang/04_K4_Kontoauszuege.pdf | 51–68 |
| 01_eingang/05_K5_Zahlungsaufforderungen.pdf | 69–72 |
| 01_eingang/06_K6_Antwort_Frontbank.pdf | 73–75 |
| 01_eingang/07_K7_Kreditorenunterlagen.pdf | 76–81 |
| 01_eingang/08_K8_Mitteilung_Vertragsuebernahme.pdf | 82–84 |
| 01_eingang/09_K9_Lieferantenbelege.pdf | 85–90 |
| 01_eingang/10_K10_Registerunterlagen.pdf | 91–93 |
| 01_eingang/11_K11_Kreditangebot.pdf | 94–97 |
| 01_eingang/12_K12_Mailverkehr.pdf | 98–105 |
| 02_klageerwiderung/00_Klageerwiderung_20260928.docx | 106–125 |
| 02_klageerwiderung/01_B1_Transfer_Assumption_Agreement.docx | 126–137 |
| 02_klageerwiderung/02_B2_Payment_Routing.pdf | 138–140 |
| 02_klageerwiderung/03_B3_Vellio_Darlehenskonto.pdf | 141–144 |
| 02_klageerwiderung/04_B4_Bankabschluss.pdf | 145–147 |
| 02_klageerwiderung/05_B5_Kreditentscheidung.pdf | 148–150 |
| 02_klageerwiderung/06_B6_Mandantenkorrespondenz.pdf | 151–154 |
| 03_korrespondenz/00_Verteidigungsanzeige_20260922.pdf | 155–155 |

# Weserfunken Darlehensverfahren Bremen

Landgericht Bremen | 4 O 1186/26 | Aktenstand 28.09.2026 | Export 21.10.2026

Dokumentenregister; Seitenzahlen beziehen sich auf diese Lesefassung.


| | |
|---|---|
| 03_korrespondenz/01_Mail_20240312_Ratenplan_Abgleich.eml | 156–156 |
| 03_korrespondenz/02_Mail_20240314_Zahlungskennzeichen.eml | 157–157 |
| 03_korrespondenz/03_Mail_20240409_Ansprechpartner_Nexora.eml | 158–158 |
| 03_korrespondenz/04_Mail_20240416_Endzahlung_Zuordnung.eml | 159–159 |
| 03_korrespondenz/05_Mail_20240418_Zahlungshistorie_Vellio.eml | 160–160 |
| 03_korrespondenz/06_Mail_20260610_Grothe_Vertragsgespraeche.eml | 161–161 |
| 03_korrespondenz/07_Mail_20260616_Auskunft_Vellio.eml | 162–162 |
| 03_korrespondenz/08_Mail_20260619_Vellio_Unterlagenumfang.eml | 163–163 |
| 03_korrespondenz/09_Mail_20260707_Nexora_Buchungsabgrenzung.eml | 164–164 |
| 03_korrespondenz/10_Mail_20260713_Vellio_Abrechnungszuordnung.eml | 165–165 |
| 03_korrespondenz/20_Telefonnotiz_20240410_Terminabstimmung.txt | 166–166 |
| 03_korrespondenz/21_Telefonnotiz_20260710_Unterlagen_Streitstand.txt | 167–167 |
| 03_korrespondenz/30_Buchungsdaten_Geschaeftskonto.csv | 168–201 |
| 03_korrespondenz/04_vertiefung/41_Completion_Confirmation_20221014.docx | 202–203 |
| 03_korrespondenz/04_vertiefung/42_Zahlungszuordnung_20260713.xlsx | 204–206 |
| 03_korrespondenz/04_vertiefung/43_Kontoabgleich_20260611.xlsx | 207–211 |
| 03_korrespondenz/04_vertiefung/44_Risikorueckfrage_20240409.eml | 212–212 |
| 03_korrespondenz/04_vertiefung/45_Vellio_Buchungsanlagen_20260713.eml | 213–213 |
| 03_korrespondenz/04_vertiefung/46_Kroeger_Kontoabgleich_20260611.eml | 214–214 |
| 03_korrespondenz/04_vertiefung/47_Posteingang_Fristen_20260922.docx | 215–216 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/51_Bankauskunft_Zahlungslauf_20260917.pdf | 217–217 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/52_Nordkai_Kontoerklaerung_20260918.pdf | 218–218 |

# Weserfunken Darlehensverfahren Bremen

Landgericht Bremen | 4 O 1186/26 | Aktenstand 28.09.2026 | Export 21.10.2026

Dokumentenregister; Seitenzahlen beziehen sich auf diese Lesefassung.


| | |
|---|---|
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/53_Nordhafen_Abrechnung_N42_20240402.pdf | 219–219 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/54_N42_Rueckabwicklung_20240502.pdf | 220–220 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/55_Kroeger_Erinnerungsvermerk_20260921.docx | 221–222 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/56_Grothe_Rueckmeldung_20260922.docx | 223–224 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/57_Wendt_Gespraechsauskunft_20260923.docx | 225–226 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/58_Tettenborn_Nachforderung_20260924.docx | 227–228 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/59_Stichtage_und_Belegluecken_20260924.xlsx | 229–230 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/60_Zahlungswege_und_Vorschlaege_20260924.xlsx | 231–232 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/61_Nordkai_Lieferstopp_20240411.eml | 233–233 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/62_Grothe_Direktzahlung_20240416.eml | 234–234 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/63_Nordhafen_Kein_Auftrag_20240416.eml | 235–235 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/64_Feistlein_Keine_Zahlung_20240417.eml | 236–236 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/65_Bank_Belegantwort_20260917.eml | 237–237 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/66_Feistlein_Archivantwort_20260918.eml | 238–238 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/67_Kroeger_Erinnerung_20260921.eml | 239–239 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/68_Grothe_Abweichende_Erinnerung_20260922.eml | 240–240 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/69_Wendt_Archivgrenze_20260923.eml | 241–241 |
| 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/70_Tettenborn_Arbeitsauftrag_20260924.eml | 242–242 |

**Landgericht Bremen, 4. Zivilkammer**

Domsheide 16, 28195 Bremen

2026-09-10 | 4 O 1186/26

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

# Schriftliches Vorverfahren und Zustellungsunterlagen

## 1. Verfügung

In dem Rechtsstreit Kunigunde von Tettenborn als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH gegen Nexora Frontbank AG wird das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Die Klageschrift vom 08.09.2026 nebst den Anlagen K1 bis K12 ist der Beklagten zuzustellen.

Die Beklagte wird aufgefordert, binnen einem Monat nach Zustellung der Klageschrift durch einen Rechtsanwalt anzuzeigen, ob sie sich gegen die Klage verteidigen will. Wegen der Zustellung in Österreich gilt Paragraf 276 Absatz 1 Satz 3 ZPO; eine längere Frist wird nicht bestimmt. Vor dem Landgericht besteht Anwaltszwang. Eine persönliche Mitteilung der Partei ersetzt die anwaltliche Verteidigungsanzeige nicht.

Für die schriftliche Klageerwiderung wird eine Frist von zwei weiteren Wochen nach Ablauf der Anzeigefrist gesetzt. Sie ist durch den bestellten Rechtsanwalt bei Gericht einzureichen; maßgeblich ist der Eingang. Einwendungen, Beweismittel und etwaige Zuständigkeitsrügen sind darzulegen. Verspätete Verteidigungsmittel können unberücksichtigt bleiben, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und die Verspätung nicht genügend entschuldigt ist. Die Beklagte kann dadurch den Prozess auch bei sachlich berechtigter Verteidigung verlieren. Zu Einzelrichter und Videoverhandlung soll sie sich gemäß Paragraf 277 Absatz 1 Satz 2 ZPO äußern.

Bei unterbliebener rechtzeitiger Verteidigungsanzeige kann auf Antrag ohne mündliche Verhandlung ein Versäumnisurteil ergehen. Die Klägerin hat dies beantragt. Bei einer Verurteilung hätte die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen; das Versäumnisurteil wäre ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin könnte daraus vor Rechtskraft vollstrecken. Die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen werden vom Gericht geprüft.

Die elektronische Einreichung anwaltlicher Schriftsätze richtet sich nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung. Anlagen sind eindeutig zu bezeichnen. Das gerichtliche Aktenzeichen ist bei jeder Eingabe anzugeben. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung wird derzeit nicht bestimmt.

gez. Dr. Merz, Richter am Landgericht
Für die Geschäftsstelle: S. Hagedorn, Justizfachangestellter
Abschrift zur Zustellung, ausgefertigt am 10.09.2026

**Landgericht Bremen, 4. Zivilkammer**

Domsheide 16, 28195 Bremen

2026-09-10 | 4 O 1186/26

## 2. Rücklauf Zustellung

Zustellungsbezug: Landgericht Bremen, 4 O 1186/26. Empfänger: Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. Übermittelt wurden die Verfügung vom 10.09.2026, die Klageschrift vom 08.09.2026 und die Anlagen K1 bis K12.

Übergabe an der Geschäftsanschrift am Dienstag, 15.09.2026, um 10:24 Uhr. Entgegengenommen durch Lena Berger, Empfang. Die Sendung wurde noch am selben Vormittag an Dr. Falk Neubauer weitergegeben. Eingangsstempel der Rechtsabteilung: 15.09.2026, 11:02 Uhr.

Der Empfangsbeleg und die Umschlagvorderseite wurden am 16.09.2026 um 08:46 Uhr als gemeinsamer Scan an die Kanzlei Rademacher Westhoff übermittelt. Die bei der Bank aufbewahrte Sendung enthält 100 Blatt Klage und Anlagen sowie die gerichtliche Verfügung. Auf dem Umschlag befindet sich keine andere Zustellanschrift.

Bearbeitungsvermerk Empfang: Der zunächst angekündigte Kurier für den Quartalsabschluss war eine andere Sendung. Die Gerichtsunterlagen wurden nicht mit dieser Post zusammengeführt. Rückfragen zur Entgegennahme an empfang@nexora.example, Lena Berger.

Abschrift des Eingangsvermerks: L. Berger, 16.09.2026. Die Unterschrift auf dem Papierbeleg verbleibt in der Wiener Poststelle.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-08 | 4 O 1186/26

Landgericht Bremen

# Klage

## 1. Parteien und Gegenstand der Klage

An das Landgericht Bremen. In dem Rechtsstreit zum Aktenzeichen 4 O 1186/26 erhebt Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen, als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, Klage gegen die Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich, vertreten durch ihren Vorstand. Die Klägerin führt den Rechtsstreit als Partei kraft Amtes und vertritt sich als Rechtsanwältin selbst. Ihr Geschäftszeichen lautet WT-24-118. Die Schuldnerin ist beim Amtsgericht Bremen unter HRB 38124 HB eingetragen, die Beklagte beim Handelsgericht Wien unter FN 582741 b.

Die Klägerin beantragt, die Beklagte zur Zahlung von 590.000 EUR an die Klägerin zur Insolvenzmasse nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu verurteilen. Hilfsweise wird innerhalb desselben Rückgewährbegehrens die Verurteilung zur Zahlung von 515.000 EUR nebst entsprechenden Zinsen beantragt. Daneben soll die Beklagte weitere 68.000 EUR als Ersatz eigenständig verursachter Schäden der Schuldnerin nebst denselben Rechtshängigkeitszinsen zahlen. Die Zahlungsbegehren werden durch die unter den Ziffern 22 und 23 konkretisierten Auskunftsanträge ergänzt.

Das Amtsgericht Bremen Insolvenzgericht eröffnete am 1. Juli 2024 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin unter dem Aktenzeichen 508 IN 146/24 und bestellte die Klägerin zur Insolvenzverwalterin. Der Eröffnungsantrag war am 2. Mai 2024 gestellt worden. Zum Nachweis der Amtsstellung und Verfahrenseröffnung wird der dreiseitige Eröffnungsbeschluss als Anlage K1 vorgelegt.

Die Klage betrifft das Darlehen NF-WP-221014-01 vom 14. Oktober 2022. Nach Auffassung der Klägerin hat die Beklagte die Rückflüsse unter Einschaltung der Vellio Finance GmbH wirtschaftlich vereinnahmt. Die rechtliche Einordnung dieser Gesellschaft als bloße Einziehungsstelle ist ausdrücklich Bestandteil des klägerischen Vorbringens und zwischen den Beteiligten streitig. Die zusätzlichen Schäden werden demgegenüber auf eigenes Verhalten der Beklagten bei der Kreditanbahnung gestützt.

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 2. Zuständigkeit für die Insolvenzanfechtung

Für den Rückgewähranspruch sind die deutschen Gerichte nach Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung EU 2015/848 über Insolvenzverfahren international zuständig. Dieser Anspruch setzt die Verfahrenseröffnung und die besondere Anfechtungsbefugnis der Insolvenzverwalterin voraus. Er geht unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervor und steht damit in engem Zusammenhang. Die Klägerin verlangt nicht lediglich die Erfüllung einer vertraglichen Rückzahlungspflicht der Beklagten, sondern die Wiederherstellung der durch vorinsolvenzliche Zahlungen verkürzten Haftungsmasse nach den Paragrafen 129 und 143 InsO.

Der Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit der Schuldnerin liegt in Bremen. Dort befinden sich ihre Geschäftsanschrift, ihr Fertigungsbetrieb und die für die Unternehmensleitung maßgeblichen Personen. Der Eröffnungsbeschluss K1 betrifft dieses Insolvenzverfahren. Der österreichische Sitz der Beklagten beseitigt die durch Artikel 6 Absatz 1 begründete Zuständigkeit nicht. Auch die Einschaltung eines weiteren österreichischen Unternehmens ändert nichts daran, dass ein insolvenzrechtlicher Rückgewähranspruch gegen die hier verklagte Bank geltend gemacht wird.

Die örtliche Zuständigkeit folgt, soweit kein anderer inländischer Gerichtsstand eingreift, aus Artikel 102c Paragraf 6 Absatz 1 EGInsO. Danach knüpft der Gerichtsstand für diese Annexklagen an den Sitz des Insolvenzgerichts an. Wegen des geltend gemachten Zahlungsbetrags ist das Landgericht sachlich zuständig. Die Klägerin stützt die örtliche Zuständigkeit nicht auf einen allgemeinen Aktivgerichtsstand der Insolvenzverwaltung. Entscheidend sind vielmehr die insolvenzrechtliche Anspruchsqualifikation und die hierfür vorgesehene gesetzliche Zuständigkeitszuweisung.

Die in K2 enthaltene Vereinbarung eines ausschließlichen Gerichtsstands Wien für vertragliche Streitigkeiten verdrängt nach Auffassung der Klägerin die zwingende Zuständigkeit für die Insolvenzanfechtung nicht. Die ebenfalls vereinbarte Anwendung deutschen materiellen Rechts bestätigt zwar den rechtlichen Ausgangspunkt des Darlehensverhältnisses, ersetzt jedoch keine Zuständigkeitsnorm. Soweit die begehrte Auskunft ausschließlich der Feststellung des Anfechtungsgegners und der Zuordnung angefochtener Zahlungen dient, beansprucht die Klägerin dieselbe insolvenzrechtliche Einordnung. Weitergehende Auskünfte und die gesonderten Verschuldensansprüche werden im folgenden Abschnitt hiervon abgegrenzt.

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 3. Gesonderte Einordnung der Verschuldensansprüche

Der zusätzliche Zahlungsanspruch über 68.000 EUR beruht auf behaupteten Aufklärungsfehlern der Beklagten gegenüber der Schuldnerin. Er hätte grundsätzlich auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens entstehen und verfolgt werden können. Die Klägerin leitet seine internationale Zuständigkeit deshalb nicht allein aus Artikel 6 Absatz 1 EU-InsVO ab. Ebenso wenig führt die gemeinsame Behandlung mit dem Rückgewähranspruch automatisch dazu, dass jede vertragliche oder vorvertragliche Forderung am Insolvenzort eingeklagt werden darf.

Die Klägerin hält gleichwohl Bremen als Erfolgsort einer eigenständigen vorvertraglichen Schädigung für zuständig und beruft sich insoweit auf Artikel 7 Nummer 2 der Verordnung EU 1215/2012. Sie behauptet, die unzutreffende Darstellung einer fortbestehenden bankseitigen Verantwortung habe die Geschäftsführung am Bremer Unternehmenssitz zu den später näher bezeichneten Beschaffungsentscheidungen veranlasst. Dort seien die nachteiligen Bindungen eingegangen und die betriebsbezogenen Vermögensschäden unmittelbar verwirklicht worden. Der bloße Sitz der Geschädigten oder die Führung eines Kontos in Bremen soll hierfür nicht genügen; maßgeblich ist nach dem Klägervortrag der konkrete Ort dieser Dispositionen.

Die Reichweite der Wiener Gerichtsstandsvereinbarung bleibt gesondert zu prüfen. Nach Klägerauffassung erfasst sie nicht eine vom späteren Vertragserfüllungsinteresse abgrenzbare Irreführung bei der Anbahnung. Dass vorvertragliche Pflichten rechtlich mit dem Vertrag verbunden sein können und die Klausel weiter auszulegen sein könnte, wird nicht übergangen. Für den Fall einer abweichenden gerichtlichen Beurteilung wird um einen Hinweis gebeten, bevor über diesen selbständigen Streitgegenstand entschieden wird. Eine automatische Unwirksamkeit der Klausel wegen der Insolvenz wird nicht behauptet.

Auch Artikel 6 Absatz 2 EU-InsVO wird nicht als allgemeine Erweiterung des Bremer Gerichtsstands verstanden. Die dort geregelte Verbindung mit anderen Klagen knüpft an Gerichte im Mitgliedstaat des Beklagtenwohnsitzes und deren Zuständigkeit nach der Verordnung EU 1215/2012 an. Die Klägerin beantragt erforderlichenfalls eine getrennte Behandlung des Schadensersatzbegehrens. Über den insolvenzrechtlichen Kern soll unabhängig davon entschieden werden. Entsprechendes gilt für Auskünfte, soweit diese allein der zusätzlichen Verschuldenshaftung dienen sollten.

## 4. Betrieb und Anbahnung der Finanzierung

Die Weserfunken Präzisionsbau GmbH fertigte mit 18 Beschäftigten Ventilblöcke und Messgehäuse für maritime Antriebstechnik. Geschäftsführer war Martin Grothe; die laufende Buchhaltung betreute Jutta Kröger. Der Betrieb erforderte eine Vorfinanzierung von Material und Bearbeitung, während Erlöse aus den gefertigten Teilen erst nach den jeweiligen Lieferabläufen verfügbar wurden. Die Klägerin beschreibt damit den betrieblichen Finanzierungsbedarf, nicht bereits eine feststehende Zahlungsunfähigkeit im Oktober 2022. Die wirtschaftliche Situation zu diesem Zeitpunkt ist von der späteren Liquiditätskrise zu unterscheiden.

Die Beklagte trat der Schuldnerin als Darlehensgeberin gegenüber. Das Kreditangebot, vorgelegt als vierseitige Anlage K11, und der achtseitige Mailwechsel, vorgelegt als Anlage K12, bilden den Ausgangspunkt für die behauptete Vertrauensstellung. Nach dem Vortrag der Klägerin wurde der Schuldnerin der Eindruck vermittelt, sie erhalte eine Finanzierung mit einer verantwortlichen Bank als Ansprechpartnerin während der Laufzeit. Die Klägerin macht geltend, dass die Geschäftsführung gerade dieser Verbindung zwischen Finanzierung und bankseitiger Betreuung Bedeutung beimaß. Eine verbindliche Zusage weiterer Kredite wird damit noch nicht behauptet.

Die Klägerin behauptet ferner, die Beklagte habe die vorgesehene Rolle der Vellio Finance GmbH nicht so erläutert, dass der Geschäftsführer einen vollständigen Austausch der Darlehensgeberin mit befreiender Wirkung hätte erkennen können. Nach seinem der Klage zugrunde gelegten Verständnis sollte Vellio die praktische Abwicklung übernehmen. Ob dieses Verständnis mit den abgegebenen rechtsgeschäftlichen Erklärungen übereinstimmt, ist streitig. Zum Inhalt der Anbahnung und zu den für ihn entscheidenden Vorstellungen wird Martin Grothe als Zeuge angeboten, erreichbar über die Geschäftsanschrift der Schuldnerin.

Aus dem späteren Scheitern des Unternehmens allein folgt kein Beratungsfehler. Die Klägerin beanstandet vielmehr eine bestimmte, bereits vor Auszahlung erzeugte Vorstellung über die Zuständigkeit für das Kreditverhältnis. Sie wird diese behauptete Pflichtverletzung von der Frage trennen, wer die späteren Raten erhalten hat. Beide Gesichtspunkte erklären, weshalb die Klage gegen die Beklagte gerichtet ist, beruhen aber nicht auf derselben Anspruchsgrundlage.

## 5. Darlehensbedingungen und Belastungsstruktur

Der am 14. Oktober 2022 geschlossene Darlehensvertrag über 500.000 EUR trägt die Kennung NF-WP-221014-01. Er wird als Loan Agreement mit 16 Seiten unter K2 vorgelegt. Vereinbart wurden zwölf Prozent Nominalzins jährlich und 18 feste monatliche Zinsperioden zu jeweils 5.000 EUR. Die erste Rate war am 15. November 2022 und die letzte am 15. April 2024 fällig. Die gesamte Valuta von 500.000 EUR war ebenfalls am 15. April 2024 zurückzuzahlen. Eine laufende Verringerung des Kapitals durch die monatlichen Raten war damit nicht vorgesehen.

Fiel ein Zahlungstermin nicht auf einen Bankarbeitstag, verschob sich die Abwicklung auf den nächsten Bankarbeitstag, ohne dass zusätzliche Zinsen anfielen. Aus solchen Verschiebungen wird keine weitere Zinsperiode abgeleitet. Die vertragliche Gesamtbelastung setzt sich folglich aus 90.000 EUR Zinsen und 500.000 EUR Kapital zusammen. Die Klägerin verlangt weder einen rechnerisch hinzugesetzten neunzehnten Monatszins noch einen nur wegen des Kalenderlaufs erhöhten Schlussbetrag.

Für die Schuldnerin bedeutete die Endfälligkeit, dass die monatlichen Zahlungen den offenen Kapitalbetrag nicht minderten. Die Geschäftsführung musste die Rückzahlung der vollständigen Valuta neben den betrieblichen Verpflichtungen vorbereiten. Nach Klägerauffassung hätte die Beklagte bei der Anbahnung deutlich zwischen einer bloßen Zinsbedienung während der Laufzeit und einer tragfähigen Finanzierung der Schlusszahlung unterscheiden müssen, soweit sie hierzu konkrete Vorstellungen hervorrief. Eine allgemeine Verpflichtung der kreditgebenden Bank, jedes unternehmerische Finanzierungsrisiko zu übernehmen, wird dagegen nicht zur Anspruchsgrundlage gemacht.

Die vereinbarte Zinshöhe ist außerdem Gegenstand der späteren Prüfung nach Paragraf 138 BGB. Zwölf Prozent allein belegen weder ein sittenwidriges Geschäft noch seine Unbedenklichkeit. Die Klägerin hält die Konditionen im Zusammenhang mit der behaupteten wirtschaftlichen Abhängigkeit für aufklärungsbedürftig. Eine belastbare Bewertung verlangt jedoch einen Vergleich mit Krediten entsprechender Laufzeit, Rückzahlungsstruktur und Ausfallgefahr. Das Kreditangebot K11 wird insoweit für die konkret angebotenen Bedingungen herangezogen, nicht als Ersatz für einen gesamten Marktvergleich.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 6. Auszahlung und Bedeutung der Übernahmemitteilung

Die Valuta von 500.000 EUR wurde am 14. Oktober 2022 um 10:11 Uhr ausgezahlt. Hierfür wird der einseitige Auszahlungsbeleg als Anlage K3 vorgelegt. Die Klägerin bestreitet weder diesen Zufluss noch die Möglichkeit der Schuldnerin, die Mittel für ihren Geschäftsbetrieb einzusetzen. Ihr Vorwurf betrifft die anschließende rechtliche und wirtschaftliche Zuordnung des Kreditverhältnisses sowie die Voraussetzungen der späteren Rückgewähr. Die Auszahlung selbst wird nicht als bloßer Scheinvorgang dargestellt.

Als Anlage K8 wird eine dreiseitige Übernahmemitteilung vorgelegt. Diese Mitteilung ist von einem vollständigen, von sämtlichen Beteiligten unterzeichneten Übernahmevertrag zu unterscheiden. Ein solcher Vertrag ist nicht Bestandteil der von der Klägerin mit dieser Klage vorgelegten Unterlagen. Die Klägerin behauptet weder dessen vollständigen Inhalt zu kennen noch daraus einzelne Freistellungs-, Garantie- oder Rückkaufklauseln zitieren zu können. Insbesondere wird aus K8 keine Kenntnis sämtlicher Erklärungen der Schuldnerin, der Beklagten und der Vellio Finance GmbH abgeleitet.

Nach der von der Klägerin vertretenen Auslegung wurde mit der Mitteilung im Außenverhältnis vor allem der Ansprechpartner für Zahlungen und Abwicklung bezeichnet. Sie hält an der Behauptung fest, Vellio habe insoweit eine Einziehungsfunktion wahrgenommen. Die Bezeichnung als Übernahme versteht sie nicht als ausreichenden Nachweis dafür, dass die Beklagte jede künftige Gläubigerstellung und sämtliche Pflichten wirksam verloren habe. Diese Schlussfolgerung ist die streitige Bewertung der Klägerin; sie wird nicht als zwingende Rechtsfolge einer bloßen Mitteilung ausgegeben.

Die Beklagte wird deshalb zur Erklärung aufgefordert, auf welche konkrete Vereinbarung sie ihre behauptete Entlassung stützt. Die Klägerin regt die Vorlage dieser bestimmten, in der Übernahmemitteilung angesprochenen Vertragsgrundlage an. Erst anhand der Erklärungen und ihres Zusammenhangs lässt sich die Reichweite eines Gläubigerwechsels beurteilen. Unabhängig davon bleibt gesondert zu prüfen, ob bereits zuvor durch eigenes Verhalten der Beklagten begründete Ersatzansprüche fortbestehen. Ein späterer Wechsel der Vertragspartei beantwortet diese Frage nicht allein.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen



## 7. Einziehung und wirtschaftliche Zuordnung zur Beklagten

Die Zahlungen der Schuldnerin liefen auf das für Vellio bezeichnete Konto AT61 1904 3002 3457 3201. Vellio Finance GmbH hat ihren Sitz in der Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich, und ist beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz unter FN 591826 m eingetragen. Als Ansprechpartnerin ist Nora Wendt benannt. Die Klägerin stellt den abweichenden Kontoinhaber nicht in Abrede. Sie behauptet jedoch, dieser habe die Darlehensleistungen wirtschaftlich für die Beklagte eingezogen und innerhalb der Finanzierungsstruktur abgerechnet.

Zur Begründung verweist sie auf den unveränderten Ursprung des Darlehens, die fortgeführte Vertragskennung und die Verknüpfung zwischen Kreditangebot, Auszahlung und Zahlungsanweisung. Aus ihrer Sicht kennzeichnet die Beklagte weiterhin die Finanzierungsleistung, während Vellio die Zahlungsabwicklung organisiert. Die Klägerin setzt damit die fortbestehende wirtschaftliche Bedeutung des ursprünglichen Kreditgeschäfts auch für die Empfängerzuordnung an. Dass Vertragsinhaberschaft, Kontoinhaberschaft und wirtschaftliche Begünstigung rechtlich auseinanderfallen können, ist gerade Gegenstand der erforderlichen Aufklärung und wird durch diese Argumentation nicht abschließend entschieden.

Die unter K10 vorgelegten Registerunterlagen mit drei Seiten dienen der Identifizierung der Unternehmen. Die Klägerin ordnet die Finanzierungsstruktur dem Umfeld der Asterquay Holding SE zu. Daraus allein folgt weder ein Anspruch gegen jedes Gruppenunternehmen noch eine allgemeine Zurechnung fremder Zahlungseingänge. Auch die Registrierung der Beklagten als Bank beweist nicht, dass jede auf einem Plattformkonto eingegangene Zahlung ihr Vermögen vermehrt. Der geltend gemachte Anspruch setzt vielmehr die von der Klägerin behauptete konkrete Einziehungs- und Abrechnungsbeziehung voraus.

Die Beklagte soll deshalb erläutern, ob sie Rückflüsse, Verrechnungen oder darlehensbezogene Vergütungen erhalten hat. Eine solche Erläuterung könnte den Vortrag der Klägerin bestätigen oder widerlegen. Die Klägerin hält es für unzureichend, allein auf die Kontobezeichnung zu verweisen, solange die Abrechnung des einzelnen Darlehens ungeklärt bleibt. Sie beansprucht allerdings keinen gesellschaftsrechtlichen Durchgriff als feststehende Folge einer Konzernzugehörigkeit. Ihr Zahlungsbegehren bleibt auf die behauptete Empfängerstellung der Beklagten bezogen.

## 8. Verlauf und Abgrenzung der angefochtenen Zahlungen

Die Kontoauszüge werden als Anlage K4 mit insgesamt 18 Seiten vorgelegt. Nach der daraus vorgenommenen Zuordnung leistete die Schuldnerin sämtliche 18 vereinbarten Zinsraten von jeweils 5.000 EUR und die Schlusszahlung auf die Valuta. Auf die beiden Zinsperioden mit Fälligkeit im November und Dezember 2022 entfallen zusammen 10.000 EUR. Die zwölf Perioden des Jahres 2023 ergeben 60.000 EUR. Die vier Perioden von Januar bis April 2024 ergeben weitere 20.000 EUR. Zusammen belaufen sich die Zinsleistungen damit auf 90.000 EUR.

Die Endtilgung von 500.000 EUR erfolgte am 15. April 2024. Zusammen mit der letzten Zinsrate entfielen auf diesen Tag 505.000 EUR. Insgesamt flossen somit 590.000 EUR aus dem Vermögen der Schuldnerin ab. Die Klägerin begehrt diesen Betrag als Rückgewähr und nicht als erneute vertragliche Auszahlung. Die Darlehensvaluta wird deshalb nicht zusätzlich zu den bereits in der Gesamtsumme enthaltenen 500.000 EUR nochmals angesetzt.

Der hilfsweise verfolgte Betrag von 515.000 EUR betrifft ausschließlich die drei letzten Zinsraten mit Fälligkeit am 15. Februar, 15. März und 15. April 2024 sowie die Endtilgung. Die Januarrate 2024 gehört nicht zu diesem engeren Zahlungsblock. Auf die davorliegenden 15 Zinsperioden entfallen 75.000 EUR. Die Differenz zwischen Hauptbetrag und Hilfsbetrag ist damit vollständig erklärt. Der Hilfsantrag tritt nur an die Stelle des weitergehenden Rückgewährbegehrens und wird nicht zusätzlich dazu verlangt.

Für die zeitliche Anfechtungsprüfung sind die tatsächlich wirksam gewordenen Belastungen und Gutschriften maßgeblich. Die vereinbarte Verschiebung auf den nächsten Bankarbeitstag wird dabei berücksichtigt, ohne den Zinsbetrag zu verändern. K4 wird zum Beweis der Abflüsse und ihrer Zuordnung zur Darlehenskennung angeboten. Welche internen Weiterleitungen oder Verrechnungen nach dem Eingang auf dem Vellio-Konto erfolgten, ergibt sich aus den Kontoauszügen der Schuldnerin dagegen nicht. Gerade diese verbleibende Lücke begründet den ergänzenden Auskunftsbedarf.

## 9. Liquiditätslage im März 2024

K4 Blatt 17 weist für März 2024 einen Anfangsbestand von 421.800 EUR aus. Nach den bis zum 8. März gebuchten Kundenzahlungen und Ausgaben betrug das Kontoguthaben 573.900 EUR. Die nächste ausgewiesene Buchung ist die Zinszahlung von 5.000 EUR am 15. März; danach verblieben 568.900 EUR. Nach den weiteren Monatsbewegungen betrug der Schlussbestand 431.000 EUR. Die Klägerin legt diese tatsächlich ausgewiesenen Salden zugrunde und behauptet keine hiervon abweichende, aus K4 errechnete Tagesliquidität.

K7 enthält eine Auswahl von Kreditorenposten zum 15. April, keinen vollständigen Liquiditätsstatus für den 15. März. Von den ausgewählten Rechnungen war zu diesem früheren Zeitpunkt die Nordkai-Rechnung über 42.840 EUR seit dem 12. März fällig. Die übrigen ausgewiesenen Fälligkeiten lagen später. K9 belegt die betreffende Rechnung und die spätere Mahnung. Diese Unterlagen rechtfertigen deshalb weder die Rückdatierung sämtlicher Aprilrückstände auf März noch die Behauptung, der ausgewählte Forderungsbestand habe das damalige Kontoguthaben überschritten.

Die Klägerin behauptet darüber hinaus weitere fällige betriebliche Verpflichtungen, die in dieser Lieferantenauswahl nicht vollständig enthalten sind. Deren Gläubiger, Fälligkeiten, Erfüllungsstände und Bedeutung für die gesamte Zahlungsfähigkeit sind anhand der weiteren Buchhaltung noch einzeln zu konkretisieren. Ein bestimmter Gesamtbetrag oder eine daraus berechnete Deckungslücke wird ohne diese Aufstellung nicht angegeben. Jutta Kröger wird für die Kontenabstimmung und die Zuordnung der offenen Rechnungen als Zeugin angeboten; die rechtliche Bewertung ersetzt ihre tatsächlichen Wahrnehmungen nicht.

Die Klägerin hält an der Anfechtung der Märzrate fest, stützt den erforderlichen Nachweis aber nicht auf einen durch K4 bereits bewiesenen Zahlungsmittelmangel. Ein positiver Kontostand ist keine vollständige Unternehmensbilanz; umgekehrt belegt eine unbezahlte Rechnung allein keine Zahlungsunfähigkeit. Soweit deren Eintritt anspruchserheblich ist, sind sämtliche verfügbaren Mittel und damals fälligen Verpflichtungen zeitbezogen gegenüberzustellen. Weder eine Kontosperre noch eine drei Wochen fortbestehende rechnerische Unterdeckung wird aus den vorgelegten Kontoauszügen abgeleitet. Die Aprilzahlung wird nach ihren eigenen Buchungsdaten behandelt.

## 10. Schlusszahlung und Liquiditätslage im April 2024

Nach K4 Blatt 18 erhöhte insbesondere die Kundenzahlung von 598.600 EUR am 2. April den aus März vorgetragenen Bestand. Unter Berücksichtigung der weiteren ausgewiesenen Buchungen betrug das Guthaben vor den Darlehenszahlungen am 15. April 1.025.900 EUR. Nach der Zinsrate von 5.000 EUR verblieben 1.020.900 EUR; nach der anschließenden Endtilgung von 500.000 EUR waren es 520.900 EUR. Der Schlussbestand von 383.000 EUR zum Monatsende berücksichtigt spätere Buchungen und ist kein Tagesbestand am 15. April.

Die zwölf in K7 ausgewählten Lieferantenposten waren am 15. April mit zusammen 478.380 EUR fällig und nach dem Zahlungslauf weiterhin offen. Das verbliebene Kontoguthaben überstieg diese Auswahl um 42.520 EUR. Auch unter Einbeziehung der Darlehenszahlung ergibt sich aus diesen Positionen allein keine Unterdeckung am Zahlungstag. K7 erfasst ausdrücklich nicht sämtliche Verbindlichkeiten. Die Klägerin behauptet weitere fällige Verpflichtungen, deren konkrete Aufstellung noch vorzulegen ist; sie setzt dafür keinen unbelegten Zusatzbetrag ein und behandelt den ausgewählten Bestand nicht als vollständigen Liquiditätsstatus.

Die interne Nachricht Jutta Krögers vom 12. April und die Freigabe Martin Grothes vom 15. April dokumentieren gleichwohl eine bewusste Reihenfolge der Zahlungen. Die Darlehensleistung wurde freigegeben, die Lieferantenrechnungen blieben zurückgestellt. Hierzu werden beide als Zeugen angeboten. Aus der Anweisung allein folgt jedoch weder, dass das Guthaben für die ausgewählten Lieferanten nicht ausgereicht hätte, noch dass Nexora oder Vellio diese interne Auswahl kannten. K9 ergänzt den Nachweis der Rechnungen und Mahnungen, nicht einen vollständigen Finanzstatus.

Die Klägerin hält die Zahlung wegen der behaupteten Empfängerstellung und Inkongruenz weiterhin für anfechtbar. Für die Aprilzahlung wird insbesondere Paragraf 131 Absatz 1 Nummer 1 InsO herangezogen, dessen weitere Voraussetzungen gesondert darzulegen sind. Die Entwicklung bis zum Insolvenzantrag am 2. Mai ist durch die ausgewählten Aprilunterlagen nicht vollständig erklärt. Der Antrag erlaubt keine Rückrechnung einer Zahlungsunfähigkeit auf den 15. April. Ebenso werden die damaligen Lieferantenposten nicht ohne Prüfung späterer Ausgleiche dem Kontobestand am Monatsende gegenübergestellt.

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 11. Krisenmitteilungen und Kenntnis der Beteiligten

K12 enthält die Anfrage Martin Grothes vom 5. März 2024 an Nora Wendt, deren Antwort vom 11. März und seine Anfrage vom 8. April an Dr. Falk Neubauer mit Abschrift an Vellio. Diese Nachrichten behandeln Fertigungstermine, erwartete Kundenzahlungen und die Zuständigkeit für eine mögliche Terminänderung. Die Klägerin bewertet sie als Anzeichen finanziellen Abstimmungsdrucks. Ihr Wortlaut enthält jedoch weder eine vollständige Aufstellung fälliger Verpflichtungen noch die ausdrückliche Erklärung, sämtliche Gläubiger könnten nicht bezahlt werden.

Die internen Nachrichten in K7 vom 12. und 15. April dokumentieren dagegen die Auswahl der tatsächlich zurückgestellten Lieferantenrechnungen. Als Empfänger sind Jutta Kröger und Martin Grothe ausgewiesen. Ein Versand dieser Nachrichten an die Beklagte oder Vellio ist damit nicht belegt. Auch die Empfangsbestätigung der Insolvenzverwaltung unterscheidet interne Unterlagen von nachzuweisenden externen Mitteilungen. Die Klägerin behandelt deshalb die Kenntnis der Geschäftsführung vom Lieferantenlauf nicht ohne zusätzlichen Nachweis als Kenntnis der Finanzierungsseite.

Die Klägerin hält an ihrer Behauptung fest, dass der Empfängerseite die nachteiligen Folgen der bevorzugten Rückführung bekannt gewesen seien. Sie stützt dies auf eine Gesamtwürdigung der Anfragen und der behaupteten Aufgabenverbindung und bietet Nora Wendt für Inhalt, Bearbeitung und Weiterleitung tatsächlich empfangener Mitteilungen als Zeugin an. Ob daraus Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit oder eines Benachteiligungsvorsatzes folgt, bleibt streitig. Eine automatische Wissenszurechnung innerhalb der Asterquay-Gruppe wird nicht als feststehender Rechtssatz vorausgesetzt.

Für die Februarrate ist weiteres zeitbezogenes Tatsachenvorbringen erforderlich. Keine der in K7 aufgeführten Rechnungen war bereits am 15. Februar fällig; aus ihrem späteren Offenstand lässt sich kein damaliger Rückstand ableiten. Ebenso beginnen die vorgelegten betrieblichen Nachrichten in K12 erst im März. Die spätere Bankantwort K6 ersetzt weder diesen früheren Nachweis noch die Feststellung des damaligen Informationsstands. Die Klägerin verfolgt den Zahlungsblock weiter, ohne den Inhalt und die zeitliche Reichweite der vorhandenen Belege auszuweiten.

## 12. Gläubigerbenachteiligung durch die Rückflüsse

Die angefochtenen Überweisungen sind vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommene Rechtshandlungen im Sinne von Paragraf 129 Absatz 1 InsO. Sie verminderten den Bestand frei verfügbarer Zahlungsmittel der Schuldnerin. Nach dem Klägervortrag hätte dieser Bestand ohne die Zahlungen zur gemeinschaftlichen Befriedigung der Insolvenzgläubiger zur Verfügung gestanden. Die Klägerin beanstandet gerade die vollständige Bedienung des Darlehensverhältnisses, während andere fällige Forderungen unbeglichen blieben. Das betrifft insbesondere die am 15. April 2024 abgeflossenen 505.000 EUR.

Der Einwand, mit der Zahlung sei zugleich eine gleich hohe Schuld erloschen, greift nach Auffassung der Klägerin für die Benachteiligungsprüfung zu kurz. Die insolvenzrechtliche Betrachtung erschöpft sich nicht in der bilanziellen Veränderung von Aktiv- und Passivposten. Auch die Befriedigung einer wirksam begründeten und fälligen Forderung kann den Zugriff der übrigen Gläubiger verschlechtern. Die Frage der Kongruenz wird dadurch nicht vorentschieden; sie betrifft die zusätzlichen Voraussetzungen des jeweiligen Anfechtungstatbestands.

Der ursprüngliche Zufluss von 500.000 EUR wird bei dieser Betrachtung nicht verschwiegen. Er erfolgte jedoch im Oktober 2022, während sich die angefochtenen Leistungen über die nachfolgenden 18 Zinsperioden bis April 2024 erstreckten. Eine zeitgleich mit der Schlusszahlung neu in das Vermögen gelangte Gegenleistung wird von der Klägerin nicht festgestellt. Die frühere Kreditgewährung erklärt den Zahlungsgrund, schließt aber die spätere gläubigerbenachteiligende Wirkung der Rückführung nicht automatisch aus. Dasselbe gilt für die laufenden Zinsleistungen, deren jeweiliger Abfluss gesondert zu betrachten ist.

Die Klägerin muss außerdem die Beklagte als zutreffende Rückgewährschuldnerin nachweisen. Der bloße Vermögensabfluss bei der Schuldnerin beantwortet diese zweite Frage nicht. Sie hält den Nachweis aufgrund der behaupteten Einziehung für Rechnung der Beklagten für geführt und bietet hierzu K2, K3, K8 sowie die beantragte Auskunft über die darlehensbezogenen Buchungen an. Die wirtschaftliche Gesamtbetrachtung soll die Zahlungswege erklären, nicht den erforderlichen Zusammenhang zwischen konkreter Leistung und konkreter Empfängerin durch eine allgemeine Verantwortung der Finanzierungsgruppe ersetzen.

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 13. Anfechtung unter dem Gesichtspunkt inkongruenter Deckung

Die Klägerin beruft sich für den engeren Zahlungsblock auf Paragraf 131 InsO. Ihre Argumentation setzt an der von der Beklagten behaupteten Trennung zwischen ursprünglicher Kreditgewährung und späterer Gläubigerstellung an: Sollte die Beklagte keine eigenen vertraglichen Zahlungsansprüche mehr gehabt, die Leistungen aber wirtschaftlich weiterhin vereinnahmt haben, habe sie eine ihr nicht zustehende Befriedigung erhalten. Die Klägerin sieht darin eine inkongruente Deckung. Diese Einordnung folgt ihrer streitigen Verbindung von wirtschaftlicher Empfängerrolle und fehlendem eigenen Forderungsrecht; sie ist keine allgemeine Regel für jede Vertragsübernahme.

Die Zahlung vom 15. April 2024 über insgesamt 505.000 EUR liegt im letzten Monat vor dem Eröffnungsantrag vom 2. Mai 2024. Bei nachgewiesener Inkongruenz macht die Klägerin deshalb Paragraf 131 Absatz 1 Nummer 1 InsO geltend. Dafür sind weder Zahlungsunfähigkeit am Zahlungstag noch deren Kenntnis zusätzliche Voraussetzungen. Die positiven Kontosalden schließen diesen Angriff deshalb nicht allein aus. Nachzuweisen bleiben insbesondere Gläubigerbenachteiligung, Empfängerstellung und das Fehlen eines Anspruchs auf gerade diese Befriedigung.

Die Februarrate fällt in den dritten, die Märzrate in den zweiten Monat vor dem Antrag. Für sie werden Paragraf 131 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 InsO geltend gemacht. Die Klägerin verfolgt die Behauptungen der Zahlungsunfähigkeit beziehungsweise der Kenntnis der Benachteiligung weiter, muss sie jedoch durch die noch zu konkretisierenden Verpflichtungen und Informationsstände unterlegen. K4 beweist keinen Zahlungsmittelmangel; K7 und K12 tragen insbesondere keine Rückdatierung von Aprilrückständen oder späteren Nachrichten auf Februar. Die dafür erforderlichen Tatsachen bleiben gesondert darzulegen.

Waren die Zahlungen dagegen dem berechtigten Gläubiger in geschuldeter Art und zur geschuldeten Zeit zugeordnet, begründet der Zahlungsweg über Vellio für sich keine Inkongruenz. Für diese rechtliche Alternative stützt die Klägerin den engeren Zahlungsblock ergänzend auf Paragraf 130 Absatz 1 Nummer 1 InsO. Dann sind Zahlungsunfähigkeit und entsprechende Empfängerkenntnis zu den jeweiligen Zahlungstagen nachzuweisen. Die behauptete Konzernnähe ersetzt keine dieser Voraussetzungen.

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 14. Benachteiligungsvorsatz und Reichweite der Gesamtanfechtung

Für die Rückgewähr sämtlicher 590.000 EUR beruft sich die Klägerin auf Paragraf 133 InsO. Da die Zahlungen der Befriedigung einer Darlehensforderung dienten, ist der vierjährige Zeitraum des Absatzes 2 maßgeblich. Sämtliche angegriffenen Leistungen liegen innerhalb dieses Zeitraums. Die zeitliche Erfassung allein genügt allerdings nicht: Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin und Kenntnis des anderen Teils sind für die betreffenden Handlungen festzustellen. Die Klägerin leitet diese Voraussetzungen aus dem behaupteten Vorrang der Finanzierungsrückführung vor der Bedienung anderer Gläubiger ab.

Die in K7 dokumentierte Freigabe der Endtilgung bei Zurückstellung der Lieferantenrechnungen wertet die Klägerin als bewusste Bevorzugung. Daraus zieht sie den streitigen Schluss, die Geschäftsführung habe Nachteile für andere Gläubiger hingenommen. Das nach Zahlung verbleibende Guthaben deckte allerdings die ausgewählten Posten. Ein weitergehender Benachteiligungsvorsatz verlangt deshalb zusätzliche Feststellungen zur gesamten Verpflichtungslage und zu den Vorstellungen der handelnden Personen. Martin Grothe wird für seine Zahlungsentscheidung als Zeuge angeboten; die Klägerin behauptet keinen durch die Auswahl bereits bewiesenen Fehlbetrag.

Auch für die früheren Leistungen hält die Klägerin ihren Vorwurf bevorzugter Rückführung aufrecht. Sie leitet jedoch aus den erstmals im März und April fälligen Rechnungen keinen schon im Februar oder seit November 2022 bestehenden Rückstand ab. Für die vor dem engeren Zahlungsblock geleisteten 75.000 EUR bedarf es eigenständigen Vortrags zu den damaligen Verpflichtungen, Zahlungsentscheidungen und Empfängerkenntnissen. K4 belegt zunächst die Leistungen, nicht die inneren Vorstellungen. Die spätere Verfahrenseröffnung schließt diese Nachweislücke nicht rückwirkend.

Bei kongruenter Deckung berücksichtigt die Klägerin Paragraf 133 Absatz 3 InsO: Für die dortige Kenntnisvermutung ist die eingetretene statt der lediglich drohenden Zahlungsunfähigkeit maßgeblich. Eine gewährte Zahlungserleichterung wäre unter der gesetzlichen Gegenvermutung zu würdigen. Die Kenntnis auf Empfängerseite wird unter den Einschränkungen der Ziffer 11 behauptet und bleibt beweisbedürftig. Interne Buchhaltungskorrespondenz und bloße Anfragen nach einer Terminänderung ersetzen diesen Nachweis nicht. Das Rückgewährbegehren bleibt bestehen; für die Aprilzahlung wird daneben der eigenständig zu prüfende Angriff nach Paragraf 131 Absatz 1 Nummer 1 InsO aufrechterhalten.

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 15. Zinshöhe und behauptete sittenwidrige Gestaltung

Die Klägerin hält ergänzend eine Prüfung des Kreditgeschäfts an Paragraf 138 BGB für geboten. Sie beanstandet das Zusammenwirken der endfälligen Kapitalbelastung, des Nominalzinses von zwölf Prozent und der nach ihrer Auffassung unzureichend erläuterten Verlagerung der laufenden Kreditbetreuung. Daraus leitet sie den Vorwurf ab, die Finanzierungsseite habe die eingeschränkten Ausweichmöglichkeiten der Schuldnerin zu einer einseitig vorteilhaften Gestaltung genutzt. Dies ist eine klägerische Bewertung und keine aus dem Zinssatz unmittelbar folgende gesetzliche Unwirksamkeit.

Für ein auffälliges Missverhältnis ist ein Vergleich mit tatsächlich vergleichbaren Unternehmensfinanzierungen erforderlich. Zu berücksichtigen sind insbesondere Laufzeit, Bonität, Endfälligkeit, Besicherung und die bei Vertragsschluss erkennbare Ausfallgefahr. Die Klägerin setzt deshalb keinen frei gewählten Durchschnittszins als feststehenden Marktwert an. K11 belegt die angebotenen Bedingungen, nicht die Konditionen sämtlicher Wettbewerber. Soweit die Vergleichbarkeit streitig bleibt, wird ein Sachverständigengutachten zu den marktüblichen Konditionen für das konkrete Risikoprofil im Oktober 2022 angeboten.

Hinzu treten müssen die jeweils erforderlichen subjektiven Umstände. Für Paragraf 138 Absatz 2 BGB behauptet die Klägerin eine erkannte und ausgenutzte wirtschaftliche Zwangslage und bietet hierfür das Zeugnis des Geschäftsführers an. K12 enthält spätere Rückfragen und Erinnerungen, keinen Finanzstatus vom Vertragsschluss. Der Bedarf an einem Betriebsmittelkredit beweist eine Ausbeutung noch nicht. Für die Bewertung nach Absatz 1 verlangt die Klägerin eine Gesamtwürdigung und behauptet eine verwerfliche Ausnutzung, ohne deren Nachweis allein durch die spätere Insolvenz ersetzen zu wollen.

Eine etwaige Unwirksamkeit würde außerdem nicht automatisch dazu führen, dass die Schuldnerin das ausgezahlte Kapital ohne jede Rückabwicklung behalten dürfte. Ebenso bliebe zu klären, gegen wen ein bereicherungsrechtlicher Anspruch gerichtet wäre. Die Klägerin hält deshalb den insolvenzrechtlichen Rückgewähranspruch als Hauptbegründung aufrecht. Die Sittenwidrigkeitsargumentation soll die angegriffene Gestaltung und gegebenenfalls fehlende Zahlungsberechtigung ergänzend erklären; sie begründet weder einen zweiten Anspruch auf dieselben 590.000 EUR noch eine von den Zahlungswegen losgelöste Haftung der gesamten Unternehmensgruppe.

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 16. Rückgewährumfang und außergerichtliche Inanspruchnahme

Als Rechtsfolge verlangt die Klägerin nach Paragraf 143 Absatz 1 InsO die Rückgewähr der angefochtenen Leistungen zur Insolvenzmasse. Der Hauptbetrag beträgt 590.000 EUR. Die ursprüngliche Auszahlung wird hiervon nicht vorweg saldiert, als hätte die Beklagte am Tag jeder angefochtenen Zahlung einen entsprechenden neuen Vermögenswert zugewendet. Ob und in welcher Weise nach erfolgter Rückgewähr Forderungen des Anfechtungsgegners zu behandeln sind, ist von dem hier begehrten Leistungsurteil zu unterscheiden. Eine doppelte Befriedigung der Masse wird nicht beansprucht.

Sollte das Gericht die Voraussetzungen nur für die letzten drei Zinsraten und die Endtilgung feststellen, wird die Verurteilung auf 515.000 EUR beschränkt begehrt. Innerhalb dieses Betrags bleiben die einzelnen Zahlungen trennbar. Die Klägerin verlangt daher nicht die Abweisung des gesamten Hilfsbegehrens, falls beispielsweise nur der Nachweis für die Februarrate misslingt. Der geltend gemachte Gesamtbetrag setzt sich aus bestimmten Teilzahlungen zusammen, über die nach ihrem jeweiligen rechtlichen und tatsächlichen Befund entschieden werden kann.

Die Klägerin hat die Beklagte außergerichtlich zur Rückgewähr und Erläuterung der Zahlungszuordnung aufgefordert. Die Aufforderungen werden als Anlage K5 mit vier Seiten vorgelegt. Die dreiseitige Bankantwort bildet Anlage K6. Die Beklagte hat nach der klägerischen Darstellung ihre Verantwortung unter Hinweis auf die Beteiligung Vellios zurückgewiesen, ohne die verlangte vollständige darlehensbezogene Abrechnung zu liefern. Die Klägerin hält diese Antwort für unzureichend, weil sie aus ihrer Sicht die streitige wirtschaftliche Zuordnung nicht nachvollziehbar auflöst.

Zinsen werden bewusst erst ab Rechtshängigkeit verlangt. Paragraf 143 Absatz 1 InsO begründet keinen davon unabhängigen Anspruch auf Verzinsung ab Verfahrenseröffnung; erforderlich sind die gesetzlichen Voraussetzungen des Verzugs oder der Prozessverzinsung. Der Antrag ist auf fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz begrenzt. Die gesonderten 68.000 EUR werden ebenfalls erst ab Rechtshängigkeit verzinst. Damit ergeben sich ohne Zinsen Zahlungsbegehren von insgesamt 658.000 EUR, bei vollständigem Erfolg nur des engeren Rückgewährbegehrens zuzüglich Schadensersatz von insgesamt 583.000 EUR.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 17. Eigenständige Pflichtverletzung bei der Kreditanbahnung

Der zusätzliche Ersatzanspruch wird auf Paragraf 280 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraf 311 Absatz 2 und Paragraf 241 Absatz 2 BGB gestützt. Die Beklagte stand als Anbieterin und ursprüngliche Darlehensgeberin in unmittelbarem vorvertraglichem Kontakt zur Schuldnerin. Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe vor Auszahlung eine eigene fortdauernde Zuständigkeit für die Finanzierung dargestellt, obwohl sie eine hiervon abweichende Rollenverteilung vorbereitete. Beanstandet wird damit eine der Beklagten selbst zugerechnete Erklärung bei der Anbahnung, nicht allein ein späteres Verhalten Vellios.

Nach dem Klägervortrag ging es dabei nicht lediglich um eine unverbindliche Werbeaussage. Der Geschäftsführer habe vor seiner Entscheidung nachgefragt, wer bei Schwierigkeiten mit der Endtilgung über eine Anpassung sprechen könne. Ihm sei die Beklagte als verantwortliche Bank vermittelt worden, während die Plattform als Abwicklungsstelle erschien. Die Klägerin sieht hierin eine pflichtwidrige Unklarheit über einen für die Finanzierung wesentlichen Umstand. Zum Gesprächsinhalt und seiner Entscheidungserheblichkeit wird Martin Grothe als Zeuge angeboten; K11 und K12 werden als begleitende Urkunden herangezogen.

Eine feste Anschlusskreditzusage wird nicht behauptet. Die Pflichtverletzung liegt nach Klägerauffassung vielmehr darin, dass eine sachgerechte Entscheidung über die angebotene Finanzierung durch die unzutreffende Rollenbeschreibung beeinträchtigt wurde. Bei zutreffender Unterrichtung hätte die Schuldnerin ihre Materialbindungen und Lieferzusagen nicht in gleichem Umfang auf die Erwartung einer bankseitig betreuten Fortsetzung gestützt. Die Klägerin macht insoweit ein enttäuschtes Vertrauen in die richtige Information geltend, nicht einen Anspruch auf Finanzierung jedes späteren Liquiditätsbedarfs.

Sollte eine wirksame Vertragsübernahme nachgewiesen werden, wäre gesondert zu prüfen, ob sie auch einen bereits begründeten Ersatzanspruch aus eigenem vorangegangenem Verhalten erfasst. Aus der bloßen Übernahmemitteilung K8 lässt sich nach Klägerauffassung kein solcher Verzicht entnehmen. Ergänzend wird Paragraf 826 BGB unter der Behauptung bewusst irreführender Gestaltung angeführt. Dessen besondere Voraussetzungen, insbesondere Schädigungsvorsatz und Sittenwidrigkeit des Verhaltens, werden nicht mit einfacher Fahrlässigkeit oder einer bloßen Enttäuschung geschäftlicher Erwartungen gleichgesetzt.

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 18. Beschaffungsmehrkosten von 28.000 EUR

Die erste Schadensposition betrifft zusätzliche Beschaffungskosten von 28.000 EUR. Nach dem Klägervortrag hatte die Schuldnerin Material für die Fertigung von Ventilblöcken in einer Weise disponiert, die eine kontinuierliche Finanzierung und rechtzeitige Abstimmung mit der verantwortlichen Kreditgeberin voraussetzte. Als diese Abstimmung im Vorfeld der Endtilgung nicht in der erwarteten Weise möglich gewesen sei, hätten bereits vorbereitete Lieferabrufe kurzfristig umgestellt werden müssen. Die Klägerin führt die Mehrbelastung auf die zuvor erzeugte falsche Vorstellung über die Zuständigkeiten zurück.

Von den 28.000 EUR entfallen nach ihrer Berechnung 22.000 EUR auf zusätzliche Einkaufspreise für die ersatzweise beschafften Materialien und 6.000 EUR auf dadurch erforderlich gewordene beschleunigte Transporte. Verlangt werden allein die Mehrbeträge gegenüber der vorgesehenen regulären Beschaffung. Die gewöhnlichen Materialkosten werden nicht als Schaden angesetzt, weil sie auch bei ungestörtem Ablauf entstanden wären. Die Klägerin behandelt die Positionen netto; ein durchlaufender oder erstattungsfähiger Umsatzsteuerbetrag wird nicht zusätzlich gefordert.

K9 enthält Rechnungen über reguläre Warenlieferungen und Mahnungen, keine Belege über die behaupteten zusätzlichen Einkaufspreise oder Eiltransporte. Die Klägerin hält an diesen Positionen fest; zu ihrer Konkretisierung sind die entsprechenden Einzelbelege noch vorzulegen. Jutta Kröger wird für die buchhalterische Zuordnung und die behaupteten zusätzlichen Zahlungen als Zeugin angeboten. Martin Grothe wird für die Beschaffungsentscheidungen und deren behauptete Vermeidbarkeit benannt. Die in K9 enthaltenen regulären Frachtkosten werden nicht nochmals als zusätzliche Transportkosten angesetzt. Die Mehrkosten werden nicht als bereits durch K9 bezifferter Schaden dargestellt.

Die Klägerin behauptet, die Schuldnerin hätte bei rechtzeitiger Klarheit über die Gläubigerstellung eine zurückhaltendere Beschaffungsplanung vorgenommen und die betroffenen Abrufe früher angepasst. Eine allgemeine Verteuerung des Marktes wird der Beklagten nicht zugerechnet. Ebenso wenig wird die Rückzahlung des Darlehens als Beschaffungsmehrkosten erneut erfasst. Soweit Lieferantenforderungen in der Liquiditätsübersicht erscheinen, kennzeichnet dies deren Zahlungswirksamkeit; als Schaden zählt hier ausschließlich der behauptete zusätzliche Aufwand. Der Nachweis einer späteren anderweitigen Nutzung oder Erstattung wäre bei der Schadenshöhe zu berücksichtigen.

## 19. Ausgefallener Deckungsbeitrag und nutzlose Finanzierungskosten

Die zweite Position beläuft sich auf 24.000 EUR entgangenen Deckungsbeitrag aus der verzögerten Fertigung von Messgehäusen. Die Klägerin behauptet, dass wegen der kurzfristigen Materialumstellung ein bereits disponierter Lieferumfang nicht rechtzeitig abgearbeitet werden konnte und der hierfür erwartete wirtschaftliche Beitrag endgültig entfiel. Sie verlangt nicht den vollen Verkaufserlös. Von dem zugrunde gelegten Erlös sind nach ihrer Berechnung ersparte variable Material-, Bearbeitungs- und Versandkosten abgezogen, sodass nur der verbleibende Beitrag von 24.000 EUR geltend gemacht wird.

Nach dem Klägervortrag betrifft diese Position einen anderen Fertigungsbedarf als die Ersatzbeschaffungen für Ventilblöcke. Die Trennung soll eine doppelte Erfassung desselben Ausfalls verhindern und ist noch anhand der Aufträge zu belegen. K9 dokumentiert gelieferte Waren und Mahnungen, nicht den behaupteten endgültigen Kundenausfall oder dessen Deckungsbeitrag. Martin Grothe wird für Produktionsplanung, Aufgabe der betreffenden Lieferung und fehlenden Ersatzauftrag als Zeuge angeboten. Eine lediglich zeitlich verschobene Einnahme würde keinen endgültigen Verlust begründen; die Klägerin behauptet deshalb einen darüber hinausgehenden, noch nachzuweisenden Ausfall.

Weitere 16.000 EUR verlangt die Klägerin für nutzlos gewordene Aufwendungen zur Vorbereitung einer anderweitigen Finanzierung. Nach ihrem Vortrag ließ die Schuldnerin im Vertrauen auf die zuvor dargestellte bankseitige Zuständigkeit eine Anpassung ihres Finanzierungsplans vorbereiten, bevor sich die fehlende Bereitschaft der angesprochenen Stelle zur Behandlung als fortdauernde Kreditgeberin herausstellte. Der Betrag umfasst nach der klägerischen Abrechnung externe Bearbeitungs- und Beratungsleistungen für diesen erfolglosen Vorgang. Allgemeine Betriebskosten, interne Arbeitszeit und Kosten des vorliegenden Rechtsstreits sind darin nicht enthalten.

K12 belegt Fragen zur Finanzierung, keine Beauftragung externer Berater. K4 weist keine entsprechend bezeichnete Zahlung über 16.000 EUR aus und wird hierfür nicht als Zahlungsnachweis angeführt. Für die behaupteten Aufwendungen und ihren fehlenden bleibenden Nutzen wird Jutta Kröger als Zeugin angeboten; Auftrags- und Zahlungsbelege sind nachzureichen. Die Klägerin hält den Anspruch aufrecht. Die drei behaupteten Schadenspositionen ergeben 68.000 EUR; Zinsrückgewähr und Kapitalrückzahlung sind darin nicht nochmals enthalten.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 20. Ursächlichkeit und Abgrenzung des geltend gemachten Schadens

Die Klägerin führt die beschriebenen Folgeschäden nicht schon darauf zurück, dass Vellio an dem Kreditverhältnis beteiligt war. Maßgeblich ist nach ihrem Vortrag die unterlassene eindeutige Aufklärung vor der Finanzierungsentscheidung. Der Geschäftsführer habe dadurch die Zuständigkeit für spätere Anpassungsgespräche falsch eingeschätzt und seine betrieblichen Dispositionen auf eine tatsächlich nicht bestehende organisatorische Grundlage gestellt. Bei richtiger Information hätte er den Umfang der Beschaffungsbindungen reduziert und die Finanzierungsvorbereitung unmittelbar an den entscheidungsbefugten Vertragspartner gerichtet.

Die Klägerin behauptet damit keinen gesicherten Abschluss eines bestimmten günstigeren Ersatzkredits. Ein solcher Alternativvertrag ist nicht als bereits vorhandene Zusage Gegenstand der Klage. Der behauptete günstigere Verlauf liegt vielmehr in vermiedenen Mehrkosten, zurückhaltenderen Lieferverpflichtungen und nicht ausgelösten Beratungsaufwendungen. Für diese Entscheidungen wird Martin Grothe als Zeuge angeboten. Seine Aussage muss auch erklären, weshalb die Information über die Rollenverteilung für die konkrete Disposition maßgeblich war und nicht lediglich nachträglich als Begründung für das wirtschaftliche Scheitern herangezogen wird.

Die Klägerin hält den zeitlichen Abstand zwischen Anbahnung und Schadenseintritt für überbrückt, weil die ursprüngliche Vorstellung nach ihrem Vortrag während der Laufzeit fortwirkte. Die Übernahmemitteilung K8 habe diese Vorstellung nicht ausreichend berichtigt. Sollte das Gericht dagegen eine eindeutige, von der Schuldnerin verstandene Unterrichtung oder eine entsprechende vertragliche Zustimmung feststellen, wäre deren Bedeutung für Ursächlichkeit und Mitverantwortung zu würdigen. Die Klägerin wendet sich gegen einen pauschalen Ausschluss ihrer Ansprüche, nicht gegen die Prüfung des konkreten Erkenntnisstands der Geschäftsführung.

Ebenso sind allgemeine Absatzrisiken, eigene Planungsfehler und die Folgen ohnehin bestehender Zahlungsprobleme auszuscheiden. Die geltend gemachten Nettobeträge sollen nur den behaupteten zusätzlichen Nachteil erfassen. Aufwendungen mit fortbestehendem Nutzen, ersparte Kosten und Ersatzleistungen Dritter sind anzurechnen. Die Klägerin beantragt keine Schadensschätzung ohne tatsächliche Grundlage, sondern erforderlichenfalls eine Bewertung auf Grundlage der zu belegenden Einzelvorgänge. Die eigenständige Verschuldenshaftung bleibt deshalb auch dann gesondert entscheidungsbedürftig, wenn die Beklagte als Anfechtungsgegnerin ausscheiden sollte.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 21. Grundlage und Begrenzung des Auskunftsbegehrens

Die begehrte Auskunft wird auf Paragraf 242 BGB in Verbindung mit der behaupteten rechtlichen Sonderbeziehung aus dem Darlehensgeschäft und dessen insolvenzrechtlicher Rückabwicklung gestützt. Die Klägerin kennt die Abflüsse aus dem Vermögen der Schuldnerin, nicht aber die anschließende interne Verbuchung auf der Finanzierungsseite. Die Beklagte kann demgegenüber nach Klägerauffassung aus ihren darlehensbezogenen Unterlagen erläutern, welche Beträge sie selbst erhielt, verrechnete oder als Vergütung behandelte. Gerade diese Ungewissheit betrifft die Bestimmung der richtigen Anspruchsgegnerin.

Die Klägerin behauptet eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Rückgewähranspruchs aufgrund der ursprünglichen Kreditgeberstellung, der Auszahlung durch die Beklagte und der von ihr angenommenen Einziehungsfunktion Vellios. Sie verlangt keine allgemeine Offenlegung des Geschäftsmodells und keine Durchsicht sämtlicher Konzerngeschäfte. Paragraf 242 BGB wird nicht als voraussetzungsloser Anspruch auf Beschaffung beliebiger Beweise verstanden. Die Auskunft soll eine konkret bezeichnete Wissenslücke schließen, die aus der arbeitsteiligen Abwicklung gerade dieses Darlehens entstanden ist.

Die eigenen Erkenntnismöglichkeiten wurden nach klägerischem Vortrag durch Auswertung von K2, K3, K4 und K8 sowie die Aufforderungen K5 ausgeschöpft. Die Bankantwort K6 beseitigte die Unklarheit nicht. Eine Verpflichtung zur Mitteilung objektiv unbekannter Vorgänge außerhalb ihres Zugriffs wird der Beklagten nicht angesonnen. Für eigene Buchungen, eigene Vergütungsabreden und die von ihr vereinbarte Übertragung verlangt die Klägerin jedoch eine geordnete Erklärung. Sollten bestimmte Unterlagen nicht vorhanden sein, ist zwischen fehlender Dokumentation und dem behaupteten Nichtstattfinden eines Vorgangs zu unterscheiden.

Die Auskunft wird neben bereits bezifferten Zahlungsanträgen verfolgt. Es handelt sich deshalb nicht um eine unbezifferte Leistungsstufe, deren Betrag erst nach Auskunft festgelegt werden soll. Auch eine eidesstattliche Versicherung wird derzeit nicht ohne Darlegung ihrer besonderen Voraussetzungen verlangt. Die Abstufung erfolgt durch bestimmte Haupt- und Hilfsanträge mit zunehmend engerem Gegenstand. Das Gericht kann damit die Reichweite der behaupteten Informationspflicht begrenzen, ohne einen unbestimmten Auftrag zur Aufklärung sämtlicher Verbindungen zwischen Bank, Plattform und Holding erteilen zu müssen.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 22. Hauptanträge auf darlehensbezogene Auskunft

22.1 Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin durch eine geordnete schriftliche Aufstellung Auskunft darüber zu erteilen, welchen Empfängern die 18 Zinszahlungen zu jeweils 5.000 EUR mit Fälligkeiten vom 15. November 2022 bis 15. April 2024 sowie die Kapitalrückzahlung von 500.000 EUR am 15. April 2024 auf das Darlehen NF-WP-221014-01 zugeordnet wurden. Für jede Zahlung sind Eingangsdatum, Betrag, Name des Empfängers, Kontoinhaber und die bei der Beklagten dokumentierte Zweckbestimmung anzugeben.

22.2 Die Beklagte wird ferner verurteilt, den in ihren Unterlagen erfassten Buchungsweg dieser Zahlungen vom Eingang auf dem Konto AT61 1904 3002 3457 3201 bis zu einer Gutschrift, Weiterleitung oder Verrechnung zugunsten der Beklagten darzustellen. Anzugeben sind jeweils Buchungsdatum, Betrag, beteiligter Rechtsträger und Art der Buchung; auch eine Verrechnung ohne gesonderte Überweisung ist zu bezeichnen. Eine ausschließlich rechtliche Bewertung als wirtschaftliche Empfängerin wird nicht verlangt.

22.3 Die Beklagte wird verurteilt, die von ihr vereinbarte Gegenleistung für eine Übertragung dieses Darlehens nach Zahlungspflichtigem, Betrag, Fälligkeit und tatsächlichem Erhalt beziehungsweise Verrechnung mitzuteilen. Ist keine solche Gegenleistung vereinbart oder erfolgt, ist dies ausdrücklich zu erklären. Der Antrag betrifft nur dieses Darlehen und nicht die Preisbildung anderer Finanzierungen.

22.4 Die Beklagte wird verurteilt, die von ihr für Anbahnung, Übertragung oder Abwicklung dieses Darlehens vereinbarten und erhaltenen Plattform-, Vermittlungs- oder Bearbeitungsvergütungen nach Schuldner, Empfänger, Berechnungsgrundlage, Betrag und Buchungsdatum mitzuteilen. Darlehenszinsen und eigenständige Vergütungen sind in der Aufstellung getrennt auszuweisen, damit dieselben Mittel nicht mehrfach als Rückfluss erfasst werden.

22.5 Die Beklagte wird verurteilt, ihre dieses Darlehen betreffenden Vereinbarungen mit Vellio Finance GmbH oder Asterquay Holding SE über Einziehung, Erlösverteilung und Verrechnung im Zeitraum vom 14. Oktober 2022 bis 15. April 2024 nach Beteiligten, Abschlussdatum und darlehensbezogenem Regelungsinhalt zu bezeichnen. Nicht darlehensbezogene Geschäftsbedingungen und Daten anderer Kunden sind vom Antrag ausgenommen. Die Klägerin begehrt diese Angaben zur Unterscheidung von Forderungskaufpreis, Vergütung und weitergeleiteter Schuldnerzahlung.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 23. Hilfsweise beschränkte Auskunft und Urkundenvorlage

23.1 Hilfsweise, soweit die weitergehenden Auskunftsanträge unter Ziffer 22 nicht zugesprochen werden, wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, sämtliche bei ihr selbst verbuchten Gutschriften und Verrechnungen aus den in Ziffer 22.1 bezeichneten Schuldnerzahlungen schriftlich nach Datum, Betrag, zahlendem oder verrechnendem Rechtsträger und Buchungszweck mitzuteilen. Der Antrag erfasst nur eigene Buchungen der Beklagten und deren Zuordnung zu den 18 Zinsraten beziehungsweise zur Endtilgung. Eine Offenlegung vorgelagerter Kontenbewegungen Vellios oder allgemeiner Gruppenvereinbarungen wird insoweit nicht verlangt.

23.2 Weiter hilfsweise, soweit auch Ziffer 23.1 nicht zugesprochen wird, wird beantragt, die Beklagte zur entsprechenden Mitteilung ausschließlich für die Zinszahlungen vom 15. Februar, 15. März und 15. April 2024 sowie die Kapitalrückzahlung vom 15. April 2024 zu verurteilen. Der Gegenstand ist damit auf den Zahlungsblock von 515.000 EUR und dessen etwaige Verbuchung bei der Beklagten begrenzt. Für den Fall, dass keine solchen Gutschriften oder Verrechnungen erfolgten, wird eine ausdrückliche negative Auskunft begehrt.

Die Hilfsanträge werden nicht kumulativ neben inhaltsgleichen, bereits zugesprochenen Hauptauskünften verfolgt. Ihre Reihenfolge richtet sich nach dem jeweils verbleibenden, nicht zuerkannten Gegenstand. Die Einschränkung auf eigene Buchungen soll insbesondere dem möglichen Einwand begegnen, die Beklagte habe keinen Zugriff auf fremde Kontounterlagen. Auch der engste Antrag betrifft konkrete, nach Betrag und Zahlungstag identifizierte Leistungen; er fordert keine pauschale Erklärung über irgendeinen wirtschaftlichen Nutzen aus dem gesamten Geschäftsmodell.

Ergänzend wird nach Paragraf 142 ZPO angeregt, der Beklagten die Vorlage des in K8 bezeichneten Übernahmevertrags sowie der eigenen Abrechnung über die Gegenleistung für die Übertragung des Darlehens aufzugeben. Die Unterlagen sind durch Darlehenskennung, Beteiligte und Übertragungsvorgang bestimmt. Die Klägerin kennt den vollständigen Vertragstext nicht und behauptet keinen bestimmten Seitenumfang. Die Vorlage soll die streitige Rollenverteilung aufklären. Sie wird als gerichtliche Beweisanordnung angeregt, nicht als allgemeine Pflicht zur Herausgabe jeder möglicherweise interessanten Geschäftsunterlage.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen



## 24. Anlagen und Zuordnung der Beweismittel

Die Klägerin legt zwölf Anlagen mit insgesamt 75 Seiten vor. Anlage K1 enthält den Eröffnungsbeschluss auf drei Seiten und dient dem Nachweis der Amtsstellung sowie der Verfahrenseröffnung. Anlage K2 enthält das Loan Agreement auf 16 Seiten und belegt die vereinbarten Kreditbedingungen einschließlich Rechtswahl und Gerichtsstand. Anlage K3 enthält den Auszahlungsbeleg auf einer Seite und wird zum Nachweis von Betrag und Zeitpunkt des ursprünglichen Mittelzuflusses herangezogen. Diese Unterlagen betreffen unterschiedliche Vorgänge und werden nicht als austauschbare Belege behandelt.

Anlage K4 umfasst die Kontoauszüge auf 18 Seiten. Sie wird für die Zins- und Tilgungsabflüsse sowie die darauf bezogenen Kontenabstimmungen angeboten. Anlage K5 enthält die außergerichtlichen Aufforderungen auf vier Seiten; Anlage K6 enthält die Bankantwort auf drei Seiten. Beide zusammen belegen Gegenstand und Verlauf der vorgerichtlichen Inanspruchnahme. Die Klägerin leitet aus der späteren Antwort keine rückwirkende unmittelbare Wahrnehmung der Bank von sämtlichen früheren Liquiditätsständen ab.

Anlage K7 enthält auf sechs Seiten die ausgewählten Kreditorenposten und interne Korrespondenz, keinen vollständigen Liquiditätsstatus. Anlage K8 ist ausschließlich die dreiseitige Übernahmemitteilung, nicht der vollständige Übernahmevertrag. Anlage K9 umfasst sechs Seiten mit Lieferantenrechnungen und Mahnungen. Sie belegt die bezeichneten Lieferungen und Rückstände, nicht die gesondert behaupteten Beschaffungsmehrkosten oder den Deckungsbeitragsausfall. Der Abgleich mit K4 dient der zeitlichen Zuordnung der Buchungen. Aus dem unveränderten historischen Offenstand darf ohne Prüfung späterer Ausgleiche kein aktueller Gesamtbestand abgeleitet werden.

Anlage K10 enthält Registerunterlagen auf drei Seiten zur Identifizierung der Gesellschaften. Anlage K11 enthält das Kreditangebot auf vier Seiten; Anlage K12 umfasst den Mailwechsel auf acht Seiten. K11 betrifft die angebotene Finanzierung, K12 insbesondere spätere Zuständigkeitsfragen und Erinnerungen an frühere Gespräche. Die vorgelegten Nachrichten ersetzen keine zeitgenössische Gesprächsniederschrift vom Vertragsschluss. Für darüber hinausgehende persönliche Wahrnehmungen bleiben die angebotenen Zeugen erforderlich. Die Klägerin hält ihre aus den Unterlagen gezogenen Schlussfolgerungen aufrecht, unterscheidet jedoch zwischen dem dokumentierten Inhalt und zusätzlich behaupteten, noch zu beweisenden Tatsachen.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-08 | 4 O 1186/26

## 25. Abschließende Sach- und Verfahrensanträge

25.1 Abschließend beantragt die Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Rückgewähr von 590.000 EUR, hilfsweise 515.000 EUR, an die Klägerin zur Insolvenzmasse, jeweils nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit. Hauptbetrag und Hilfsbetrag stehen im beschriebenen Alternativverhältnis; eine doppelte Zahlung wird nicht verlangt. Zusätzlich wird die Verurteilung zur Zahlung von 68.000 EUR Schadensersatz an die Klägerin zur Insolvenzmasse nebst denselben Rechtshängigkeitszinsen beantragt.

25.2 Ferner werden die Auskunftsanträge unter Ziffern 22.1 bis 22.5 und in der dort erläuterten Rangfolge die Hilfsanträge unter Ziffern 23.1 und 23.2 gestellt. Die Klägerin beantragt, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen und das Urteil nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Für den Fall eines Anerkenntnisses oder einer Säumnis wird eine Entscheidung unter den jeweils gesetzlichen Voraussetzungen beantragt.

25.3 Die Klägerin bittet um Erörterung der gesonderten Zuständigkeit für den Schadensersatzanspruch und erforderlichenfalls um getrennte Behandlung dieses Streitgegenstands. Vor einer Entscheidung wegen unzureichender Bestimmtheit eines Auskunftsantrags oder fehlender Substantiierung wird um einen konkreten gerichtlichen Hinweis und Gelegenheit zur Ergänzung gebeten. Die Anregung zur Vorlage der unter Ziffer 23 bezeichneten Urkunden wird aufrechterhalten.

25.4 Zum Beweis werden die Anlagen K1 bis K12 sowie Martin Grothe und Jutta Kröger, jeweils erreichbar über Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, für die bezeichneten betrieblichen Wahrnehmungen angeboten. Nora Wendt, zu laden über Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz, wird für Bearbeitung und Weiterleitung der Darlehenskommunikation benannt. Soweit erforderlich, wird Sachverständigenbeweis zur Vergleichbarkeit der Kreditkonditionen und zur betriebswirtschaftlichen Ermittlung der behaupteten Nettoschäden angeboten. Die Klägerin bittet um Entscheidung auf Grundlage dieser konkreten Beweisthemen.

Bremen, den 8. September 2026. Kunigunde von Tettenborn, Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin.

**Amtsgericht Bremen Insolvenzgericht**

Ostertorstraße 25, 28195 Bremen

2024-07-01 | 508 IN 146/24

Weserfunken Präzisionsbau GmbH; Verfahrensbeteiligte

# Anlage K1 - Eröffnungsbeschluss vom 1. Juli 2024

## 1. Beschluss über die Verfahrenseröffnung

Amtsgericht Bremen Insolvenzgericht. In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, eingetragen beim Amtsgericht Bremen unter HRB 38124 HB, vertreten durch den Geschäftsführer Martin Grothe, wird auf den am 2. Mai 2024 eingegangenen Antrag am 1. Juli 2024 folgender Beschluss erlassen. Geschäftszweig der Schuldnerin ist die Fertigung von Ventilblöcken und Messgehäusen für maritime Antriebstechnik.

1.1

Über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit heute, am 1. Juli 2024, um 12:00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet. Es handelt sich um ein Hauptinsolvenzverfahren. Die Schuldnerin unterhält ihren Sitz, ihre Geschäftsleitung und ihren Fertigungsbetrieb in Bremen.

1.2

Zur Insolvenzverwalterin wird Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen, bestellt. Mit der Eröffnung geht die Verwaltung und Verfügung über das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen auf die Insolvenzverwalterin über. Eigenverwaltung wird nicht angeordnet.

1.3

Die Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 2. August 2024 bei der Insolvenzverwalterin unter der vorstehend genannten Anschrift schriftlich anzumelden. Grund und Betrag sind gesondert zu bezeichnen. Belege sollen als Abschriften beigefügt werden. Die Anmeldung ist nicht an das Insolvenzgericht zu richten. Bei jeder Anmeldung sind die Firma der Schuldnerin und das gerichtliche Aktenzeichen anzugeben. Die Verwalterin führt das Verfahren unter ihrem Geschäftszeichen WT-24-118. Nachrangige Forderungen sind erst nach besonderer gerichtlicher Aufforderung anzumelden.

2024-07-01 | 508 IN 146/24

## 2. Termine, Sicherungsrechte und Zahlungsverkehr

2.1

Termin zur ersten Gläubigerversammlung, in der auf der Grundlage des Berichts der Insolvenzverwalterin über den Fortgang des Verfahrens beschlossen wird, und zugleich zur Prüfung der angemeldeten Forderungen wird bestimmt auf Montag, den 12. August 2024, 10:00 Uhr, im Amtsgericht Bremen, Ostertorstraße 25, 28195 Bremen, Sitzungssaal 101. Die Tagesordnung umfasst den Bericht der Verwalterin, die Entscheidung über die weitere Verwertung oder Fortführung sowie die Prüfung der angemeldeten Forderungen nach Betrag und Rang.

2.2

Gläubiger haben der Insolvenzverwalterin unverzüglich die von ihnen beanspruchten Sicherungsrechte an beweglichen Gegenständen oder Rechten der Schuldnerin mitzuteilen. Dabei sind der betroffene Gegenstand, die Art des Rechts, dessen Entstehung und die gesicherte Forderung konkret anzugeben. Eine schuldhaft unterlassene oder verspätete Mitteilung kann zum Ersatz des dadurch verursachten Schadens verpflichten. Eigentumsvorbehalte an gelieferten Bauteilen sind unter Angabe von Rechnung, Lieferschein und noch identifizierbaren Beständen mitzuteilen.

2.3

Personen, die der Schuldnerin Geld oder andere Leistungen schulden, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern an die Insolvenzverwalterin zu leisten. Zahlungsanweisungen und Rückfragen zur Empfangsverbindung sind unmittelbar mit der Verwalterin abzustimmen. Diese Aufforderung enthält keine Aufforderung zur Rückzahlung bereits geleisteter Beträge.

2.4

Die Geschäftsstelle hat diesen Beschluss unverzüglich öffentlich bekannt zu machen, den gesetzlich bestimmten Beteiligten besonders zuzustellen und dem Registergericht zu übermitteln. Im Termin handelnde Vertreter haben ihre Vertretungsbefugnis nachzuweisen. Forderungsanmeldung und Teilnahme an der Gläubigerversammlung sind voneinander unabhängige Verfahrenshandlungen.

2024-07-01 | 508 IN 146/24

## 3. Gründe, Rechtsmittel und Bekanntmachung

3.1

Der Antrag ist zulässig. Nach den im Eröffnungsverfahren erhobenen Angaben kann die Schuldnerin ihre fälligen Zahlungspflichten nicht erfüllen. Die Verfahrenskosten sind gedeckt. Die Voraussetzungen für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens liegen damit vor. Der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen befindet sich am Bremer Unternehmenssitz; die internationale Zuständigkeit folgt aus Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung EU 2015/848. Die Feststellungen tragen die Eröffnung zum heutigen Zeitpunkt. Über Bestand oder Rückgewähr einzelner Zahlungen wird mit diesem Beschluss nicht entschieden.

3.2

Der Schuldnerin steht gegen die Eröffnung die sofortige Beschwerde zu. Sie ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen beim Amtsgericht Bremen Insolvenzgericht, Ostertorstraße 25, 28195 Bremen, schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. Der angefochtene Beschluss ist zu bezeichnen; es muss erklärt werden, dass gegen ihn Beschwerde eingelegt wird. Für anwaltliche Einreichungen gelten die gesetzlichen Anforderungen des elektronischen Rechtsverkehrs. Eine gewöhnliche E-Mail wahrt die Form nicht.

3.3

Die Frist beginnt mit der Zustellung. Die öffentliche Bekanntmachung wirkt als Zustellungsnachweis; sie gilt als bewirkt, wenn nach dem Veröffentlichungstag zwei weitere Tage verstrichen sind. Für den Fristbeginn ist eine früher wirksame Zustellung maßgeblich. Die Daten der Verfahrensbekanntmachungen werden spätestens sechs Monate nach Aufhebung oder rechtskräftiger Einstellung des Verfahrens gelöscht; sonstige Bekanntmachungen nach der Insolvenzordnung einen Monat nach dem ersten Veröffentlichungstag. Maßgeblich ist Paragraf 3 InsBekV.

Bremen, 1. Juli 2024. Dr. Leonie Behrens, Richterin am Amtsgericht.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

Weserfunken Präzisionsbau GmbH

# Individually Negotiated Unsecured SME Loan Agreement

## 1 Parties and Commercial Purpose | Loan NF-WP-221014-01

1.1

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich, registered with Handelsgericht Wien under FN 582741 b, enters into this agreement as the original lender. Its contractual contact is Dr. Falk Neubauer. Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, registered with Amtsgericht Bremen under HRB 38124 HB, enters into this agreement as borrower, represented by its managing director, Martin Grothe.

1.2

The Borrower manufactures valve blocks and measuring housings for maritime propulsion technology and employs eighteen people. The financing supports that operating business, including materials, production expenditure and working capital pending collection of customer invoices. The Borrower shall use the proceeds for its own commercial operations. The facility does not finance private expenditure by its managing director, employees or shareholders and is not a consumer loan.

1.3

The Lender agrees to advance EUR 500,000 without security. The Borrower agrees to pay eighteen monthly interest instalments of EUR 5,000 and to repay the entire principal at final maturity. The parties individually agree the amount, fixed rate, bullet repayment structure, absence of origination charges and allocation of operational responsibilities recorded here. No general banking terms, platform conditions or separate fee schedule are incorporated by reference.

1.4

This agreement is dated 14 October 2022 and identifies the facility exclusively as NF-WP-221014-01. References to the Lender mean Nexora Frontbank AG until an effective contractual substitution and thereafter the properly substituted lender. A contemplated transfer to Vellio Finance GmbH requires the separate express consent and assumption arrangements described in clause 13; merely naming that company here does not itself replace the Lender.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 2 Facility Structure and Interpretation | Loan NF-WP-221014-01

2.1

The facility is a single advance of EUR 500,000, denominated and repayable in euro. It is neither a revolving credit line nor an overdraft. Amounts repaid cannot be redrawn. The agreed commercial tenor comprises eighteen fixed monthly interest periods, beginning with the disbursement on 14 October 2022 and ending with final repayment on 15 April 2024. No interim principal amortisation is scheduled.

2.2

The nominal borrowing rate is fixed at twelve per cent per annum. Each scheduled monthly instalment equals EUR 500,000 multiplied by twelve per cent and divided by twelve, producing EUR 5,000. Scheduled interest therefore totals EUR 90,000, and scheduled principal and interest together total EUR 590,000. These totals assume performance of the agreed schedule, without early repayment, default or a legally required adjustment.

2.3

A Banking Day means a day other than Saturday or Sunday on which banks in Bremen and Vienna are open for ordinary euro payments and the euro settlement system is operating. A payment falling on another day becomes due on the next Banking Day. That adjustment does not increase interest, shorten the following fixed period or defer the identification of the scheduled interest instalment.

2.4

All clock times in the execution and disbursement records are local Central European Summer Time, UTC+02:00, on 14 October 2022. A reference to a clause is to this agreement unless expressly stated otherwise. Headings identify subject matter but do not replace operative wording. Principal means the amount actually advanced and remaining unpaid, not the purchase price of a later transfer between finance parties.

## 3 Advance and Availability of Funds | Loan NF-WP-221014-01

3.1

The Lender shall make the full EUR 500,000 available to the Borrower on 14 October 2022 by euro bank transfer to the Borrower's operating account designated for disbursement. The parties record the disbursement timestamp as 10:11:00 UTC+02:00. The Lender shall retain the corresponding payment record identifying the Borrower, the amount and this loan reference, and shall supply a copy on reasonable request.

3.2

Disbursement must be made without deduction of an arrangement fee, platform fee, origination charge, purchase discount or reserve. The Borrower's obligation to repay principal corresponds to funds made available to it, not to an internal accounting entry between the Lender and another finance party. A payment by a purchaser of this facility to the Lender is separate consideration and is not an additional advance to the Borrower.

3.3

Execution by the authorised representatives identified on the final page is the contractual condition for the advance. There is no further drawdown request, security document or shareholder guarantee to be delivered. Any identity or authority verification performed by the Lender remains its responsibility and does not permit it to deduct its administrative expenses from the agreed principal or add them to the Borrower's debt.

3.4

The Borrower shall promptly notify the Lender of any discrepancy between the agreed principal and funds actually credited. The Lender shall investigate and correct a demonstrated shortfall without imposing a second interest charge. Receipt of a payment confirmation does not waive a claim for an undelivered amount. The facility cannot be increased by an account statement, an automated platform message or the Borrower's silence.

## 4 Fixed Interest and Period Boundaries | Loan NF-WP-221014-01

4.1

The first fixed interest period runs from disbursement on 14 October 2022 to the scheduled payment date of 15 November 2022. Each subsequent fixed period runs from the preceding scheduled payment date to the next scheduled payment date. The eighteenth period ends on 15 April 2024. Each period carries the same EUR 5,000 interest amount while the entire principal remains outstanding under the agreed schedule.

4.2

The parties expressly select fixed monthly amounts rather than daily accrual for scheduled performance. The initial interval between 14 October and 15 November does not generate an additional day of interest, a separate broken-period charge or a nineteenth instalment. Calendar-month length and leap-year days likewise do not alter the stated amounts. A Banking Day adjustment affects the payment deadline only, without additional interest for the intervening days.

4.3

The twelve per cent nominal rate is not variable and is not linked to a reference rate, the Lender's funding costs or a platform score. Neither a transfer of the facility nor a change in the identity or funding arrangements of the Lender permits repricing. The Lender shall not compound scheduled interest or increase principal by capitalising an unpaid interest instalment without a separate lawful agreement.

4.4

The payment dates and amounts in clauses 5 and 6 constitute the complete ordinary interest schedule. The Borrower may request a calculation explaining any claimed departure from it. Early repayment is addressed in clause 7 and payment default in clause 12. Neither provision authorises duplicate compensation for the same period or makes the contractual interest rate conclusive evidence that every charge is legally recoverable.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 5 Interest Schedule: Periods 1 to 9 | Loan NF-WP-221014-01

5.1

For period 1, the Borrower shall pay EUR 5,000 interest on 15 November 2022. For period 2, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 December 2022. For period 3, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 January 2023, subject to the Banking Day adjustment. These three instalments total EUR 15,000 and do not include any repayment of the EUR 500,000 principal.

5.2

For period 4, the Borrower shall pay EUR 5,000 interest on 15 February 2023. For period 5, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 March 2023. For period 6, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 April 2023, subject to the Banking Day adjustment. After these six scheduled instalments, cumulative scheduled interest is EUR 30,000 and the scheduled principal balance remains EUR 500,000.

5.3

For period 7, the Borrower shall pay EUR 5,000 interest on 15 May 2023. For period 8, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 June 2023. For period 9, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 July 2023, subject to the Banking Day adjustment. The first nine instalments together total EUR 45,000; none is a fee for introducing or transferring the loan.

5.4

Each payment shall quote NF-WP-221014-01 and identify the relevant scheduled date. The Lender shall allocate it to that instalment and provide a payment history distinguishing due dates from actual receipt dates. A weekend adjustment shall not be recorded as an arrear before the adjusted deadline. Cumulative figures in this clause describe the agreed schedule and do not constitute an acknowledgement that a future payment has already been received.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 6 Interest Schedule: Periods 10 to 18 and Maturity | Loan NF-WP-221014-01

6.1

For period 10, the Borrower shall pay EUR 5,000 interest on 15 August 2023. For period 11, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 September 2023. For period 12, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 October 2023. The Banking Day rule applies to each date where required. Cumulative scheduled interest after period 12 is EUR 60,000, with no scheduled reduction of principal.

6.2

For period 13, the Borrower shall pay EUR 5,000 interest on 15 November 2023. For period 14, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 December 2023. For period 15, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 January 2024. These payments bring cumulative scheduled interest to EUR 75,000. They do not accelerate, replace or prepay the final three interest instalments.

6.3

For period 16, the Borrower shall pay EUR 5,000 interest on 15 February 2024. For period 17, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 March 2024. For period 18, it shall pay EUR 5,000 interest on 15 April 2024. On that final date, it shall also repay the EUR 500,000 principal in a single bullet payment, making the final scheduled payment EUR 505,000.

6.4

The eighteen interest instalments total EUR 90,000. Together with the single principal repayment, the Borrower's scheduled payments total EUR 590,000. No balloon amount additional to that principal is due. The Lender shall separately identify principal and the final interest instalment in its closing statement, even if the Borrower makes one combined transfer. The Banking Day rule applies without increasing the aggregate scheduled interest.

## 7 Payment Mechanics and Early Repayment | Loan NF-WP-221014-01

7.1

The Borrower shall pay in euro to the account notified in a durable written communication by the person then entitled as Lender. An effective tripartite transfer may itself supply that instruction. A change of account must identify its holder and this facility and must be authenticated through the established contractual contact before implementation. The Borrower need not follow an inconsistent message from an unverified sender.

7.2

Payment is effective when credited to the properly designated account, subject to statutory debtor protections. The Borrower retains statutory rights of set-off, retention and discharge. The Lender shall honour an effective allocation made by the Borrower; absent one, statutory allocation rules apply. A disputed entry shall be investigated against the underlying payment record. An account statement alone does not create an independent acknowledgement of indebtedness.

7.3

The Borrower may repay all or part of the principal early upon ten Banking Days' written notice without a prepayment premium. Completed fixed periods remain payable. For an incomplete period, interest is calculated proportionately by actual elapsed days within that scheduled period and by the principal outstanding during those days. Later fixed instalments decrease in the same proportion as principal; repaid principal attracts no further ordinary interest.

7.4

The Lender shall provide an early repayment calculation and revised schedule before the notified repayment date. Early repayment does not create a redraw right or shorten the remaining contractual maturity unless expressly agreed. Statutory termination and repayment rights remain available independently. On full discharge, the Lender shall provide a closing account showing principal, interest, payments and any separately established recoverable amount, without charging a closure fee.

## 8 Business Use and Unsecured Status | Loan NF-WP-221014-01

8.1

The Borrower shall apply the advance to its Bremen manufacturing business, including procurement of materials for maritime valve blocks and measuring housings, production costs and ordinary working capital. It may allocate funds between those purposes as operational requirements change. No fixed purchasing quota, named supplier or individual customer contract is made a condition of this financing. The Borrower retains responsibility for production and commercial decisions.

8.2

The facility is unsecured. This agreement creates no pledge, mortgage, assignment by way of security, retention of title, account control arrangement or charge over receivables, inventory or machinery. Martin Grothe does not borrow or guarantee repayment personally. Neither Jutta Kröger, the Borrower's accounting contact, nor any employee becomes a co-debtor by administering payments or providing financial information under this agreement.

8.3

The Borrower shall maintain ordinary business records and comply with laws applicable to its operations. It shall not intentionally divert the advance to shareholder distributions or unrelated private expenditure. Ordinary wages, supplier payments and operating expenses remain permitted. The Lender receives no right to manage the Borrower's workforce, approve individual manufacturing orders or collect the Borrower's customer receivables directly under this agreement.

8.4

No shareholder, parent company or other third party promises financial support through this agreement. In particular, naming Asterquay Holding SE does not make it a lender, security provider or guarantor. The absence of collateral is part of the agreed financing structure, not an undertaking to deliver collateral later. A request for additional security therefore requires a separate agreement and cannot itself amend the fixed pricing or payment schedule.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 9 Financial Information and Account Access | Loan NF-WP-221014-01

9.1

While principal remains outstanding, the Borrower shall provide its annual accounts within thirty days after their approval and ordinary quarterly management figures within forty-five days after each quarter. Information shall address turnover, liquidity, receivables and material payment obligations relevant to repayment. The Lender shall not require audited interim statements where these are not otherwise prepared, or impose a separate reporting platform as a chargeable condition.

9.2

The Borrower shall promptly notify the Lender when it becomes aware of a material disruption to production or liquidity that reasonably threatens performance of this facility. Such notice shall describe the issue and any proposed response to the extent then known. Providing a forecast does not guarantee future trading results. The Borrower shall distinguish estimates from established figures and correct material errors it subsequently identifies.

9.3

Jutta Kröger may coordinate routine accounting communications for the Borrower. That administrative role does not authorise her to increase principal, change the fixed interest rate, consent to a contractual substitution or waive the Borrower's claims. Those acts require a representative with appropriate corporate authority. The Lender shall direct material contractual notices to the Borrower's managing director at the address stated in clause 1.

9.4

The Lender shall maintain an intelligible loan account and provide a transaction statement on reasonable request, showing amounts received, value dates, allocation and the remaining balance. Information requests shall be proportionate to this unsecured facility and respect customer confidentiality. The Borrower need not disclose technical manufacturing drawings where ordinary financial records adequately answer the request. The Lender shall not treat silence following a statement as approval of an incorrect balance.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 10 Authority, Information and Lender Performance | Loan NF-WP-221014-01

10.1

Each party represents that it has the corporate capacity and internal authority necessary to enter into and perform this agreement. Each person executing it confirms authority to bind the identified company, not personal liability for that company's obligations. The Borrower's managing director acts for the Borrower in accepting the facility and its payment obligations. The Lender remains responsible for the authority of the employee executing on its behalf.

10.2

The Borrower shall provide information about its business and repayment resources honestly and with reasonable care. It does not warrant a particular future order volume, customer payment date or refinancing outcome. The Lender shall assess the credit exposure on its own responsibility and shall not describe the unsecured facility as protected by collateral, a government guarantee or a commitment from the Borrower's shareholders that has not been agreed.

10.3

The Lender shall perform the disbursement obligation, administer the loan account accurately and give clear payment instructions. It shall correct erroneous charges and return amounts received without entitlement, subject to applicable law. If the lender position is effectively transferred, the incoming lender must assume these continuing contractual duties. The original lender remains answerable for independently incurred liabilities arising from its own conduct before that transfer.

10.4

The parties' description of this facility as individually negotiated records their agreement on its commercial terms; it does not exclude mandatory controls or establish a conclusive presumption about statutory requirements. Neither party waives claims for inaccurate pre-contractual information, fraud, culpable misrepresentation or other independently actionable conduct. The fixed rate and the Borrower's business status do not by themselves settle any legal objection to the transaction.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 11 Charges, Taxes and Transaction Expenses | Loan NF-WP-221014-01

11.1

No arrangement fee, origination fee, processing fee, commitment fee, brokerage commission, platform charge or contractual account maintenance charge is payable by the Borrower for this facility. The Lender shall neither deduct such an amount from the advance nor add it to principal or interest. Ordinary administration, payment allocation, transfer documentation and issue of routine statements are covered without additional compensation from the Borrower.

11.2

Each finance party shall bear its own funding, origination and transaction expenses. Any purchase price payable for a transfer of the lender position is owed solely by the purchaser to the seller. Any fee or allocation agreed between Nexora Frontbank AG, Vellio Finance GmbH or another finance business remains outside the Borrower's payment obligations and cannot be recovered through a disguised increase in a scheduled instalment.

11.3

If mandatory law requires the Borrower to withhold tax from a payment, it shall make the required remittance to the competent authority and provide available evidence to the Lender. This agreement creates no contractual gross-up obligation. The parties shall reasonably cooperate in obtaining lawful relief or correcting an erroneous withholding. Each remains responsible for taxes imposed on its own income and for its own reporting obligations.

11.4

The Borrower remains responsible for ordinary charges independently agreed with its own payment service provider. Those charges are not consideration payable to the Lender and do not change this loan's scheduled EUR 590,000 aggregate. Following a breach, only costs recoverable under applicable law may be claimed, with their basis and amount explained. No fixed collection surcharge, automatic legal-fee indemnity or internal staff charge is established by this agreement.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 12 Term, Breach and Remedies | Loan NF-WP-221014-01

12.1

The facility continues until the final maturity of 15 April 2024 unless earlier discharged or lawfully terminated. The Lender has no contractual right to demand early repayment merely because its funding costs increase, its investment policy changes or the loan is transferred. Statutory rights of extraordinary termination remain available subject to their actual requirements; this agreement does not deem those requirements satisfied by a platform classification.

12.2

If a scheduled payment is not received when due, the Lender shall send a notice identifying the instalment, the unpaid amount and the payment account. Before relying on that failure for contractual acceleration, it shall allow ten Banking Days for payment. Statutory default consequences remain governed by applicable law. An adjusted Banking Day deadline must have expired before the Lender treats the relevant instalment as overdue.

12.3

For a remediable material non-monetary breach, the Lender shall identify the conduct and allow twenty Banking Days to remedy it before seeking termination on that ground, unless mandatory law permits immediate action in the circumstances. No breach under an unrelated contract automatically accelerates this loan. A late accounting report is not by itself a demand for immediate repayment where the delay has no material bearing on repayment risk.

12.4

Following lawful acceleration, the Lender may claim outstanding principal, properly accrued interest and any independently recoverable statutory amount, but not automatically all future unearned interest. Default interest on overdue principal must be stated separately and cannot duplicate ordinary interest for the same exposure and period. Overdue interest is not itself subject to default interest. Insolvency-related enforcement and termination remain subject to mandatory insolvency law.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 13 Transfer of the Lender Position | Loan NF-WP-221014-01

13.1

A complete transfer of the Lender's contractual position requires an agreement among the Borrower, the outgoing lender and the incoming lender. The Borrower must expressly consent to the substitution, and the incoming lender must expressly assume the continuing duties as well as the rights. A notice of assignment or appointment of a collection agent alone does not satisfy those requirements or release the outgoing lender from future contractual duties.

13.2

The contemplated incoming lender is Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich, registered with Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz under FN 591826 m. If the parties execute their tripartite Transfer and Assumption Agreement effective at 12:30:00 UTC+02:00 on 14 October 2022, Vellio Finance GmbH shall replace Nexora Frontbank AG as Lender from that time on the terms of that agreement.

13.3

An effective substitution shall leave principal, maturity, interest amounts, the absence of collateral and the Borrower's existing defences unchanged. It shall carry all future rights to principal and interest and the corresponding account administration, correction and communication duties. The original bank shall have no continuing servicing role. A purchase price paid between the finance parties shall neither discharge nor increase the Borrower's principal obligation.

13.4

The outgoing lender's release from future performance does not release liabilities independently incurred through its own earlier conduct. No borrower claim against it is waived merely by consent to a new lender. Later transfers require the same express tripartite arrangements. The Borrower may request the operative transfer document and authenticated payment instructions without charge, and shall not be required to pay the same instalment twice because of competing lender instructions.

## 14 Notices, Confidentiality and Personal Data | Loan NF-WP-221014-01

14.1

Contractual notices to the Borrower shall be addressed to Martin Grothe at Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Notices to Nexora Frontbank AG shall be addressed to Dr. Falk Neubauer at Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich, or legal@nexora.example. A notice must identify NF-WP-221014-01 and its subject. Receipt, rather than mere dispatch, determines effectiveness unless mandatory law provides otherwise. The sender shall retain evidence of delivery.

14.2

Following an effective substitution by Vellio Finance GmbH, lender notices shall instead be addressed to Nora Wendt at Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich, or servicing@vellio.example. The substituted lender shall acknowledge a material contractual communication within a reasonable time. Each party shall notify address changes through its established contact. Neither a portal upload without notification nor an automated failed-delivery message establishes receipt by the intended recipient.

14.3

The parties shall protect non-public commercial information obtained through this financing and disclose it only as needed for performance, professional advice, a permitted transfer or compliance with law. Recipients must be subject to appropriate confidentiality duties where legally possible. Disclosure to a court, regulator or lawfully appointed insolvency officeholder is permitted to the extent required or justified by the relevant proceedings and shall not be obstructed by this clause.

14.4

Personal information concerning directors and employees shall be processed only for a lawful purpose connected with this facility and retained no longer than law and legitimate recordkeeping require. Consent to a lender substitution is not blanket consent to marketing or unrelated data sharing. A transferring lender may retain records necessary for legal obligations and its own historic responsibilities, without retaining an operational mandate to administer the transferred loan.

## 15 Governing Law and Contractual Jurisdiction | Loan NF-WP-221014-01

15.1

This agreement and the contractual obligations arising from it are governed by German substantive law. The choice does not exclude overriding mandatory rules applicable irrespective of the chosen law. The agreement is made in English; any translation assists communication only unless expressly adopted by both parties. Neither the location of the Lender nor a later change of lender changes the substantive law selected here.

15.2

For contractual disputes arising out of or in connection with this agreement, including its formation, validity, interpretation, performance and termination, the parties agree exclusive jurisdiction of the courts in Vienna, Austria, having the appropriate subject-matter jurisdiction. This is a mutual jurisdiction agreement, not an option exercisable only by the Lender. It does not prevent interim protective measures available from another competent court under applicable law.

15.3

The Vienna agreement does not displace mandatory insolvency jurisdiction. In particular, jurisdiction for actions deriving directly from insolvency proceedings and closely connected with them remains governed by the applicable insolvency rules, including Article 6 of Regulation (EU) 2015/848. The involvement of an insolvency officeholder alone does not classify every claim as an insolvency action. Additional non-contractual claims remain subject to the jurisdiction rules applicable to their own legal character.

15.4

Changes should be recorded in a durable written agreement identifying this facility, without excluding the priority of legally effective individual agreements or mandatory formal requirements. Invalidity of a provision does not authorise unilateral replacement or preservation of an unlawful charge; the consequences follow applicable law. This document records the agreed facility terms but does not waive pre-contractual duties, independent claims, statutory defences or mandatory rights of third parties.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 16 Execution and Disbursement Record | Loan NF-WP-221014-01

16.1

The parties execute this sixteen-page agreement on 14 October 2022. Each adopts the typed name line below as its representative's method of execution and agrees to exchange and retain the complete text in a durable record. The name lines identify the individuals acting for the companies; they are not representations of handwritten signatures. No witness, personal guarantee or execution by a shareholder is required under this agreement.

16.2

For Nexora Frontbank AG, the typed name is Dr. Falk Neubauer. Dr. Falk Neubauer executes as the Bank's duly authorised employee and confirms authority to agree the advance, pricing, unsecured terms and jurisdiction provision on its behalf. The execution date is 14 October 2022, before the disbursement recorded in clause 16.4. His execution binds Nexora Frontbank AG in its capacity as original lender.

16.3

For Weserfunken Präzisionsbau GmbH, the typed name is Martin Grothe. Martin Grothe executes as managing director with authority to bind the Borrower to the complete agreement, including its payment schedule and jurisdiction provision. The execution date is 14 October 2022, before the disbursement recorded in clause 16.4. He does not execute in a personal borrowing capacity or assume personal responsibility for repayment.

16.4

The completion record identifies loan NF-WP-221014-01 and records the EUR 500,000 disbursement from Nexora Frontbank AG to Weserfunken Präzisionsbau GmbH at 2022-10-14T10:11:00+02:00. That payment follows execution and is the single advance under this agreement. Any later 12:30 contractual substitution and 12:31 purchase-price settlement are governed and recorded separately; neither is a second disbursement to the Borrower or an amendment to the interest schedule.

**Nexora Frontbank AG**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

Weserfunken Präzisionsbau GmbH

# Anlage K3 | Ausführungsbestätigung

## 1. EUR-Zahlung ausgeführt

Sehr geehrter Herr Grothe, die Auszahlung des Darlehens ist heute um 10:11 Uhr ausgelöst und mit Wertstellung 14.10.2022 bestätigt worden. Der Auszahlungsauftrag wurde nicht um ein Disagio oder eine Bearbeitungsgebühr gekürzt. Der überwiesene Betrag beträgt 500.000,00 EUR.

Auftraggeber ist Nexora Frontbank AG. Begünstigter ist Weserfunken Präzisionsbau GmbH. Die empfangende Bank führt das Geschäftskonto 01728400. Als End-to-End-Referenz wurde NF-WP-221014-01-DRAW verwendet. Die Zahlungsbestätigung enthält ausschließlich diesen Auszahlungsvorgang; sie ist keine Saldenbestätigung für die weitere Vertragslaufzeit.

Die noch heute vorgesehene Übernahme wird separat bestätigt. Bis zum Wirksamkeitszeitpunkt erreichen Sie unsere Kreditabwicklung unter legal@nexora.example. Für die Unterzeichnung durch alle drei Beteiligten wird Ihnen die unterschriebene Fassung des Transfer and Assumption Agreement nach Abschluss der letzten Signatur zugeleitet.

Bitte reichen Sie diese Bestätigung an Frau Kröger weiter. Die Buchhaltung benötigt für die Zuordnung nicht nur den Kontoauszug, sondern auch die Darlehensnummer. Ein abweichender Verwendungszweck bei späteren Rückzahlungen verzögert die Zuordnung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Falk Neubauer
Nexora Frontbank AG
Kreditabwicklung Wien

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

Weserfunken Präzisionsbau GmbH

# Anlage K4 | Geschäftskonto, November 2022 bis April 2024

## 1. Kontoauszug 11/2022

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 84.300,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:10 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.11. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 164.900,00 | 249.200,00 |
| 04.11. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2022-11 | -21.300,00 | 227.900,00 |
| 06.11. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2022-11 | 26.800,00 | 254.700,00 |
| 08.11. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 245.500,00 |
| 15.11. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 01 | -5.000,00 | 240.500,00 |
| 18.11. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 232.100,00 |
| 20.11. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 227.400,00 |
| 22.11. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 208.800,00 |
| 25.11. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 144.600,00 |
| 27.11. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 116.700,00 |
| 28.11. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 100.500,00 |

Neuer Saldo: 100.500,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 2. Kontoauszug 12/2022

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 100.500,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:11 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.12. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 158.700,00 | 259.200,00 |
| 04.12. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2022-12 | -21.300,00 | 237.900,00 |
| 06.12. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2022-12 | 26.800,00 | 264.700,00 |
| 08.12. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 255.500,00 |
| 15.12. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 02 | -5.000,00 | 250.500,00 |
| 18.12. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 242.100,00 |
| 20.12. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 237.400,00 |
| 22.12. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 218.800,00 |
| 25.12. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 154.600,00 |
| 27.12. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 126.700,00 |
| 28.12. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 110.500,00 |

Neuer Saldo: 110.500,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 3. Kontoauszug 01/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 110.500,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:12 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.01. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 149.100,00 | 259.600,00 |
| 04.01. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-01 | -21.300,00 | 238.300,00 |
| 06.01. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-01 | 26.800,00 | 265.100,00 |
| 08.01. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 255.900,00 |
| 16.01. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 03 | -5.000,00 | 250.900,00 |
| 18.01. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 242.500,00 |
| 20.01. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 237.800,00 |
| 22.01. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 219.200,00 |
| 25.01. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 155.000,00 |
| 27.01. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 127.100,00 |
| 28.01. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 110.900,00 |

Neuer Saldo: 110.900,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 4. Kontoauszug 02/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 110.900,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:13 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.02. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 177.200,00 | 288.100,00 |
| 04.02. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-02 | -21.300,00 | 266.800,00 |
| 06.02. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-02 | 26.800,00 | 293.600,00 |
| 08.02. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 284.400,00 |
| 15.02. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 04 | -5.000,00 | 279.400,00 |
| 18.02. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 271.000,00 |
| 20.02. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 266.300,00 |
| 22.02. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 247.700,00 |
| 25.02. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 183.500,00 |
| 27.02. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 155.600,00 |
| 28.02. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 139.400,00 |

Neuer Saldo: 139.400,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 5. Kontoauszug 03/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 139.400,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:14 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.03. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 169.400,00 | 308.800,00 |
| 04.03. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-03 | -21.300,00 | 287.500,00 |
| 06.03. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-03 | 26.800,00 | 314.300,00 |
| 08.03. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 305.100,00 |
| 15.03. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 05 | -5.000,00 | 300.100,00 |
| 18.03. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 291.700,00 |
| 20.03. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 287.000,00 |
| 22.03. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 268.400,00 |
| 25.03. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 204.200,00 |
| 27.03. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 176.300,00 |
| 28.03. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 160.100,00 |

Neuer Saldo: 160.100,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 6. Kontoauszug 04/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 160.100,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:15 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.04. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 184.500,00 | 344.600,00 |
| 04.04. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-04 | -21.300,00 | 323.300,00 |
| 06.04. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-04 | 26.800,00 | 350.100,00 |
| 08.04. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 340.900,00 |
| 17.04. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 06 | -5.000,00 | 335.900,00 |
| 18.04. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 327.500,00 |
| 20.04. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 322.800,00 |
| 22.04. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 304.200,00 |
| 25.04. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 240.000,00 |
| 27.04. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 212.100,00 |
| 28.04. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 195.900,00 |

Neuer Saldo: 195.900,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

## 7. Kontoauszug 05/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 195.900,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:16 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.05. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 173.800,00 | 369.700,00 |
| 04.05. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-05 | -21.300,00 | 348.400,00 |
| 06.05. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-05 | 26.800,00 | 375.200,00 |
| 08.05. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 366.000,00 |
| 15.05. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 07 | -5.000,00 | 361.000,00 |
| 18.05. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 352.600,00 |
| 20.05. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 347.900,00 |
| 22.05. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 329.300,00 |
| 25.05. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 265.100,00 |
| 27.05. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 237.200,00 |
| 28.05. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 221.000,00 |

Neuer Saldo: 221.000,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

## 8. Kontoauszug 06/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 221.000,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:17 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.06. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 159.600,00 | 380.600,00 |
| 04.06. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-06 | -21.300,00 | 359.300,00 |
| 06.06. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-06 | 26.800,00 | 386.100,00 |
| 08.06. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 376.900,00 |
| 15.06. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 08 | -5.000,00 | 371.900,00 |
| 18.06. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 363.500,00 |
| 20.06. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 358.800,00 |
| 22.06. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 340.200,00 |
| 25.06. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 276.000,00 |
| 27.06. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 248.100,00 |
| 28.06. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 231.900,00 |

Neuer Saldo: 231.900,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

## 9. Kontoauszug 07/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 231.900,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:18 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.07. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 181.900,00 | 413.800,00 |
| 04.07. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-07 | -21.300,00 | 392.500,00 |
| 06.07. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-07 | 26.800,00 | 419.300,00 |
| 08.07. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 410.100,00 |
| 17.07. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 09 | -5.000,00 | 405.100,00 |
| 18.07. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 396.700,00 |
| 20.07. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 392.000,00 |
| 22.07. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 373.400,00 |
| 25.07. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 309.200,00 |
| 27.07. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 281.300,00 |
| 28.07. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 265.100,00 |

Neuer Saldo: 265.100,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 10. Kontoauszug 08/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 265.100,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:19 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.08. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 167.700,00 | 432.800,00 |
| 04.08. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-08 | -21.300,00 | 411.500,00 |
| 06.08. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-08 | 26.800,00 | 438.300,00 |
| 08.08. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 429.100,00 |
| 16.08. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 10 | -5.000,00 | 424.100,00 |
| 18.08. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 415.700,00 |
| 20.08. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 411.000,00 |
| 22.08. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 392.400,00 |
| 25.08. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 328.200,00 |
| 27.08. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 300.300,00 |
| 28.08. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 284.100,00 |

Neuer Saldo: 284.100,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 11. Kontoauszug 09/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 284.100,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:20 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.09. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 173.300,00 | 457.400,00 |
| 04.09. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-09 | -21.300,00 | 436.100,00 |
| 06.09. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-09 | 26.800,00 | 462.900,00 |
| 08.09. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 453.700,00 |
| 15.09. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 11 | -5.000,00 | 448.700,00 |
| 18.09. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 440.300,00 |
| 20.09. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 435.600,00 |
| 22.09. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 417.000,00 |
| 25.09. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 352.800,00 |
| 27.09. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 324.900,00 |
| 28.09. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 308.700,00 |

Neuer Saldo: 308.700,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 12. Kontoauszug 10/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 308.700,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:21 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.10. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 169.500,00 | 478.200,00 |
| 04.10. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-10 | -21.300,00 | 456.900,00 |
| 06.10. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-10 | 26.800,00 | 483.700,00 |
| 08.10. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 474.500,00 |
| 16.10. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 12 | -5.000,00 | 469.500,00 |
| 18.10. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 461.100,00 |
| 20.10. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 456.400,00 |
| 22.10. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 437.800,00 |
| 25.10. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 373.600,00 |
| 27.10. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 345.700,00 |
| 28.10. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 329.500,00 |

Neuer Saldo: 329.500,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 13. Kontoauszug 11/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 329.500,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:22 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.11. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 178.200,00 | 507.700,00 |
| 04.11. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-11 | -21.300,00 | 486.400,00 |
| 06.11. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-11 | 26.800,00 | 513.200,00 |
| 08.11. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 504.000,00 |
| 15.11. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 13 | -5.000,00 | 499.000,00 |
| 18.11. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 490.600,00 |
| 20.11. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 485.900,00 |
| 22.11. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 467.300,00 |
| 25.11. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 403.100,00 |
| 27.11. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 375.200,00 |
| 28.11. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 359.000,00 |

Neuer Saldo: 359.000,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

## 14. Kontoauszug 12/2023

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 359.000,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:23 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.12. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 165.400,00 | 524.400,00 |
| 04.12. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2023-12 | -21.300,00 | 503.100,00 |
| 06.12. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2023-12 | 26.800,00 | 529.900,00 |
| 08.12. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 520.700,00 |
| 15.12. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 14 | -5.000,00 | 515.700,00 |
| 18.12. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 507.300,00 |
| 20.12. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 502.600,00 |
| 22.12. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 484.000,00 |
| 25.12. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 419.800,00 |
| 27.12. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 391.900,00 |
| 28.12. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 375.700,00 |

Neuer Saldo: 375.700,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

## 15. Kontoauszug 01/2024

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 375.700,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:24 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.01. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 171.800,00 | 547.500,00 |
| 04.01. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2024-01 | -21.300,00 | 526.200,00 |
| 06.01. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2024-01 | 26.800,00 | 553.000,00 |
| 08.01. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 543.800,00 |
| 15.01. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 15 | -5.000,00 | 538.800,00 |
| 18.01. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 530.400,00 |
| 20.01. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 525.700,00 |
| 22.01. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 507.100,00 |
| 25.01. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 442.900,00 |
| 27.01. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 415.000,00 |
| 28.01. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 398.800,00 |
| 28.01. | Altmetall Nordufer GmbH<br>Ankauf Späne und Reststücke | 2.100,00 | 400.900,00 |

Neuer Saldo: 400.900,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 16. Kontoauszug 02/2024

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 400.900,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:25 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.02. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 167.500,00 | 568.400,00 |
| 04.02. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2024-02 | -21.300,00 | 547.100,00 |
| 06.02. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2024-02 | 26.800,00 | 573.900,00 |
| 08.02. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 564.700,00 |
| 15.02. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 16 | -5.000,00 | 559.700,00 |
| 18.02. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 551.300,00 |
| 20.02. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 546.600,00 |
| 22.02. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 528.000,00 |
| 25.02. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 463.800,00 |
| 27.02. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 435.900,00 |
| 28.02. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 419.700,00 |
| 28.02. | Altmetall Nordufer GmbH<br>Ankauf Späne und Reststücke | 2.100,00 | 421.800,00 |

Neuer Saldo: 421.800,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 17. Kontoauszug 03/2024

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 421.800,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:26 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.03. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 155.800,00 | 577.600,00 |
| 04.03. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2024-03 | -21.300,00 | 556.300,00 |
| 06.03. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2024-03 | 26.800,00 | 583.100,00 |
| 08.03. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 573.900,00 |
| 15.03. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 17 | -5.000,00 | 568.900,00 |
| 18.03. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 560.500,00 |
| 20.03. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 555.800,00 |
| 22.03. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 537.200,00 |
| 25.03. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 473.000,00 |
| 27.03. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 445.100,00 |
| 28.03. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 428.900,00 |
| 28.03. | Altmetall Nordufer GmbH<br>Ankauf Späne und Reststücke | 2.100,00 | 431.000,00 |

Neuer Saldo: 431.000,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

2026-06-06 | Konto 01728400 / NF-WP-221014-01

## 18. Kontoauszug 04/2024

Kontoinhaber: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Geschäftskonto 01728400, Währung EUR. Vortrag aus dem vorherigen Auszug: 431.000,00 EUR. Elektronisch abgerufen von Jutta Kröger am 06.06.2026, 09:27 Uhr.

Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den aufgeführten Überweisungen überein. Empfängerangaben stammen aus dem gespeicherten Zahlungsauftrag. Zinszahlungen an Vellio Finance GmbH gehen an AT61 1904 3002 3457 3201.

| Datum | Buchung / Verwendungszweck | Betrag EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 02.04. | Nordhafen Antriebstechnik GmbH<br>Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 598.600,00 | 1.029.600,00 |
| 04.04. | Hanseblech Zuschnitt GmbH<br>Werkstofflieferung HB-2024-04 | -21.300,00 | 1.008.300,00 |
| 06.04. | Werftkomponenten Kroll KG<br>Messgehäuse WK-2024-04 | 26.800,00 | 1.035.100,00 |
| 08.04. | Gewerbehof Hüttenstraße KG<br>Miete Halle 4 und Nebenkosten | -9.200,00 | 1.025.900,00 |
| 15.04. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Zinsperiode 18 | -5.000,00 | 1.020.900,00 |
| 15.04. | Vellio Finance GmbH<br>NF-WP-221014-01 Endtilgung | -500.000,00 | 520.900,00 |
| 18.04. | Prüftechnik Bruns GmbH<br>Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | -8.400,00 | 512.500,00 |
| 20.04. | Versorgungswerke Weserbogen GmbH<br>Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | -4.700,00 | 507.800,00 |
| 22.04. | Finanzkasse Bremen<br>Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | -18.600,00 | 489.200,00 |
| 25.04. | Beschäftigte Weserfunken<br>Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | -64.200,00 | 425.000,00 |
| 27.04. | Sozialkassen<br>Beitragsnachweise laufender Monat | -27.900,00 | 397.100,00 |
| 28.04. | Werkzeugservice Evers GmbH<br>Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | -16.200,00 | 380.900,00 |
| 28.04. | Altmetall Nordufer GmbH<br>Ankauf Späne und Reststücke | 2.100,00 | 383.000,00 |

Neuer Saldo: 383.000,00 EUR. Die Darlehenszahlung ist im SEPA-Einzelauftrag gespeichert; Sammelüberweisungen betreffen ausschließlich die gesondert bezeichneten Zahlungen. Ansprechpartner für Auszugsduplikate: Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-06-24 | WT-24-118 / NF-WP-221014-01

Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

# Anlage K5 - Zahlungsaufforderungen vom 8. und 24. Juni 2026

## 1 Zahlungsaufforderung vom 8. Juni 2026

Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen. An die Nexora Frontbank AG, zu Händen Dr. Falk Neubauer. Bremen, 8. Juni 2026. Unser Zeichen: WT-24-118. Betreff: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Darlehen NF-WP-221014-01, Rückgewähr der geleisteten Zahlungen.

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer, als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH fordere ich Ihre Bank zur Rückgewähr von 590.000 EUR an die Insolvenzmasse auf. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. Juli 2024 durch das Amtsgericht Bremen Insolvenzgericht unter 508 IN 146/24 eröffnet; der Antrag datiert vom 2. Mai 2024. Gegenstand meines Verlangens sind die Zahlungen auf das Darlehen vom 14. Oktober 2022, nicht dessen ursprüngliche Auszahlung an die Schuldnerin.

Die Schuldnerin hat 18 monatliche Zinsleistungen von jeweils 5.000 EUR und die endfällige Darlehenssumme von 500.000 EUR erbracht. Die letzte Zahlung erfolgte am 15. April 2024. Ich ordne diese Abflüsse nach bisheriger Auswertung wirtschaftlich Ihrer Bank zu. Die Vellio Finance GmbH erscheint mir trotz der abweichenden Empfängerbezeichnung als eingeschaltete Einziehungsstelle. Diese Bewertung beruht insbesondere auf dem bankseitigen Auftreten bei Vertragsschluss und dem fortgeführten Darlehenskennzeichen; ich erwarte hierzu Ihre konkrete Stellungnahme.

Bitte erklären Sie bis zum 22. Juni 2026, ob Sie die Rückgewähr leisten werden. Die Zahlungsabwicklung auf ein Massekonto stimmen Sie ausschließlich mit meiner Kanzlei unter kanzlei@tettenborn.example ab. Eine Zahlung an die frühere Geschäftsführung wäre nicht die von mir verlangte Leistung. Soweit Sie Ihre Verantwortlichkeit bestreiten, genügt ein allgemeiner Verweis auf Vellio nicht; ich benötige die auf der folgenden Seite bezeichneten Unterlagen zu diesem einzelnen Darlehen.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-06-24 | WT-24-118 / NF-WP-221014-01

## 2 Zahlungsaufforderung vom 8. Juni 2026 - Auskunft und Belege

Bitte legen Sie für jede Zinsleistung und die Kapitalrückführung offen, welche Gesellschaft den Betrag erhalten hat, auf welchem Konto er einging und welcher anschließende Buchungsweg vorgesehen war. Ich benötige eine nachvollziehbare Zuordnung der Schuldnerzahlungen zu den jeweiligen Empfangs- und Verrechnungsvorgängen. Eine bloße Übersicht der Sollraten beantwortet diese Frage nicht. Kontobewegungen anderer Darlehensnehmer dürfen Sie ausblenden, solange die Zuordnung unseres Darlehens und die beteiligten Rechtsträger erkennbar bleiben.

Ferner erbitte ich die vollständige Abtretungs- und Übernahmevereinbarung einschließlich der Zustimmung der Schuldnerin, den Nachweis der Übernahmegegenleistung sowie die einschlägigen Abreden über Plattformvergütungen und konzerninterne Verrechnung. Die Einbindung der Asterquay Holding SE interessiert mich nur, soweit sie dieses Darlehen und die behauptete Zurechnung der Rückflüsse betrifft. Ich unterstelle nicht, dass jede konzerninterne Leistung zugleich eine Zahlung der Schuldnerin an Ihre Bank darstellt; gerade deshalb verlange ich die einzelnen Grundlagen.

Unabhängig davon bleiben Ansprüche wegen eigener Angaben Ihrer Bank bei der Kreditanbahnung vorbehalten. Herr Grothe beschreibt eine aus seiner Sicht fortdauernde bankseitige Betreuung. Ich bitte um Sicherung der damaligen Angebotsfassungen, Begleitschreiben und an ihn gerichteten Nachrichten. Eine spätere Übertragung des Vertrags würde nach meinem Verständnis nicht ohne Weiteres beantworten, ob zuvor eine eigenständige Pflichtverletzung begangen wurde.

Meine Auskunftsanfrage ist weder ein Anerkenntnis der Wirksamkeit sämtlicher Vertragsbedingungen noch die Erklärung, nur gegen Vellio vorgehen zu wollen. Bitte trennen Sie in Ihrer Antwort den Vertragswechsel, den tatsächlichen Geldempfang und etwaige eigene Erklärungen vor Vertragsschluss. Für die Antwort gilt die auf der ersten Seite genannte Frist. Mit freundlichen Grüßen, Kunigunde von Tettenborn, Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-06-24 | WT-24-118 / NF-WP-221014-01

## 3 Erneute Zahlungsaufforderung vom 24. Juni 2026

Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen. An die Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer. Bremen, 24. Juni 2026. Unser Zeichen: WT-24-118. Ihr Schreiben vom 18. Juni 2026 zur Finanzierung NF-WP-221014-01.

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer, ich halte mein Rückgewährverlangen über 590.000 EUR aufrecht. Ihre Unterscheidung zwischen Forderungsabtretung und Vertragsübernahme ist zur Kenntnis genommen. Sie beantwortet aus meiner Sicht jedoch noch nicht, ob die Vellio Finance GmbH die Zahlungen im eigenen wirtschaftlichen Interesse behalten oder im Rahmen einer bankseitig gesteuerten Einziehung abgerechnet hat. Ich behaupte weiterhin eine Inkassofunktion; die rechtliche Bezeichnung der Vereinbarung allein räumt meine Einwände nicht aus.

Das fortgeführte Darlehenskennzeichen und die Rolle der Bank bei der Anbahnung sind für mich Anhaltspunkte, keine Ersatzbelege für jede einzelne Kontobewegung. Deshalb erwarte ich weiterhin einen Abgleich Ihrer Abrechnung mit den tatsächlichen Zahlungen der Schuldnerin. Bitte erläutern Sie insbesondere, ob Ihre als Übernahmegegenleistung bezeichnete Buchung von späteren Rückflüssen abhängig war oder unabhängig davon Bestand hatte. Auch eine etwaige Verpflichtung zur Rücknahme des Darlehens oder zur Übernahme eines Ausfalls gehört in diese Antwort.

Hilfsweise beschränke ich das Rückgewährverlangen innerhalb desselben Zahlungsbegehrens auf 515.000 EUR. Dieser Betrag betrifft die Zinsleistungen vom 15. Februar, 15. März und 15. April 2024 sowie die Endtilgung am 15. April 2024. Er tritt nicht zusätzlich neben den Gesamtbetrag. Die Fragen nach Ihrer Empfängerstellung und den Voraussetzungen einer Rückgewähr bleiben auch für diese zeitliche Eingrenzung bestehen. Aus der bloßen Fälligkeit der Zahlungen leite ich weder deren Unangreifbarkeit noch eine abschließende Haftung Ihrer Bank ab.

**Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung**

Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-06-24 | WT-24-118 / NF-WP-221014-01

## 4 Erneute Zahlungsaufforderung vom 24. Juni 2026 - Ergänzende Ansprüche

Zusätzlich mache ich einen Schadensersatzanspruch von 68.000 EUR geltend. Er betrifft nach meiner Bewertung eigenständige Nachteile aus Beschaffungsdispositionen der Schuldnerin, die Herr Grothe auf Angaben Ihrer Bank über deren fortdauernde Rolle zurückführt. Damit verlange ich nicht nochmals die Rückzahlung derselben Zinsen unter anderer Bezeichnung. Die Zuordnung der einzelnen Dispositionen und ihre Veranlassung werde ich gesondert darlegen. Eine Aufteilung dieses Betrags auf weitere, hier nicht belegte Positionen nehme ich mit diesem Schreiben nicht vor.

Bitte teilen Sie mit, welche konkreten Informationen Ihre Bank Herrn Grothe vor Unterzeichnung über den vollständigen Austausch der Darlehensgeberin erteilt hat. Die Übersendung einer späteren Empfangsbestätigung genügt mir hierfür allein nicht. Mich interessieren insbesondere der Zeitpunkt der Erläuterung und die Frage, ob zwischen einer bloßen Betreuung der Zahlungen und der Übernahme sämtlicher künftiger Pflichten verständlich unterschieden wurde. Mit dieser Anfrage behaupte ich keine Zusage einer Anschlussfinanzierung.

Für Zahlung und substantiierte Auskunft setze ich eine letzte außergerichtliche Frist bis zum 8. Juli 2026. Bitte beantworten Sie die noch offenen Fragen zu Empfänger, Buchungsweg, Übernahmegegenleistung, Plattformvergütung und konzerninternen Vereinbarungen jeweils gesondert. Soweit Sie Unterlagen wegen darin enthaltener Angaben zu anderen Kunden zurückhalten, benennen Sie bitte das konkrete Hindernis und ermöglichen Sie eine auf dieses Darlehen beschränkte Einsicht.

Eine Erledigung durch bloße Weiterleitung meiner Schreiben an Vellio akzeptiere ich nicht. Bleibt eine tragfähige Verständigung aus, werde ich die gerichtliche Geltendmachung vorbereiten. Dieses Schreiben enthält weder einen Verzicht auf weitergehende Auskunft noch die Zustimmung zu einem ausschließlichen Ansprechpartnerwechsel für meine Ansprüche gegen Ihre Bank. Mit freundlichen Grüßen, Kunigunde von Tettenborn, Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin.

**Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

2026-07-02 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Contrescarpe 82, 28195 Bremen

# Anlage K6 - Antworten der Nexora Frontbank AG vom 18. Juni und 2. Juli 2026

## 1 Antwort vom 18. Juni 2026 - Wechsel der Darlehensgeberin

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. An Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung. Wien, 18. Juni 2026. Ihr Zeichen WT-24-118; Darlehen NF-WP-221014-01.

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, wir weisen Ihr Zahlungsbegehren vom 8. Juni 2026 zurück. Die von Ihnen angenommene Einziehung für Rechnung unserer Bank entspricht nach unserer Auffassung nicht der vereinbarten Abwicklung. Vellio Finance GmbH hat nicht lediglich die Aufgabe übernommen, unsere Forderungen einzuziehen. Neben der Übertragung der Forderungsrechte wurde mit ausdrücklicher Zustimmung der Weserfunken Präzisionsbau GmbH die gesamte künftige Darlehensgeberstellung übertragen. Maßgeblich ist die von allen drei Beteiligten unterzeichnete Übernahmevereinbarung.

Die ursprüngliche Auszahlung unserer Bank erfolgte am 14. Oktober 2022 um 10:11 Uhr. Der vereinbarte Wechsel trat am selben Tag um 12:30 Uhr in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt sollte Vellio an unsere Stelle treten und die künftigen Rechte und Pflichten aus dem Darlehen übernehmen. Wir berufen uns deshalb nicht allein auf eine Abtretungsanzeige, sondern auf die ausdrückliche Entlassung und Ersetzung der bisherigen Darlehensgeberin. Die Abrechnung der Übernahme um 12:31 Uhr ist von den erst später fälligen Schuldnerzahlungen zu unterscheiden.

Das unveränderte Darlehenskennzeichen diente der eindeutigen Zuordnung der Unterlagen über den Wechsel hinweg. Es sollte keine fortbestehende Gläubigerstellung unserer Bank ausweisen. Ebenso wenig verstehen wir die Bezeichnung Servicing als Zusage einer bloßen Inkassotätigkeit. Bitte berücksichtigen Sie die tatsächlich vereinbarten Befugnisse und Verpflichtungen. Ihre gegenteilige rechtliche Würdigung teilen wir nicht; mit diesem Schreiben beanspruchen wir jedoch keine verbindliche Entscheidung über sämtliche von Ihnen angesprochenen Ansprüche.

**Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

2026-07-02 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

## 2 Antwort vom 18. Juni 2026 - Abrechnung und Unterlagen

Als Zahlungskonto war nach dem Wechsel das Konto der Vellio Finance GmbH mit der IBAN AT61 1904 3002 3457 3201 benannt. Unsere Bank hat Vellio weder eine Rückkaufpflicht für dieses Darlehen noch eine Garantie für den Ausfall der Schuldnerin eingeräumt. Eine Verpflichtung, die von Weserfunken vereinnahmten Raten als solche an Nexora weiterzuleiten, ergibt sich nach unserer Prüfung aus der Übernahmevereinbarung ebenfalls nicht. Bitte teilen Sie uns mit, auf welche abweichende Einzelabrede Sie Ihre Annahme stützen.

Die Übernahmegegenleistung ist von einer Rückzahlung der Schuldnerin zu unterscheiden. Eine Abrechnung zwischen den beiden Darlehensgeberinnen am Auszahlungstag belegt aus unserer Sicht nicht, dass die späteren Zahlungen der Schuldnerin wirtschaftlich unserer Bank zustanden. Zur Vermeidung von Missverständnissen werden wir die hierzu vorhandenen Belege anhand des Darlehenskennzeichens zusammenstellen. Einen bestimmten weiteren Geldbetrag erkennen wir damit weder als Forderung der Masse noch als Zahlung der Schuldnerin an.

Ihre Anfrage nach Plattformvergütungen und konzerninternen Vereinbarungen prüfen wir auf den Bezug zu diesem Kredit. Die bloße Zugehörigkeit beteiligter Gesellschaften zu einer Unternehmensgruppe ersetzt nach unserer Auffassung keine konkrete Zahlungszuordnung. Ebenso stellen interne Buchungsbezeichnungen keine Zusage dar, dass die Asterquay Holding SE für dieses Darlehen haftet. Bitte grenzen Sie die verlangten Unterlagen soweit möglich auf den behaupteten Rückfluss ein.

Eigenständig vor dem Wirksamkeitszeitpunkt begründete Verbindlichkeiten sind durch die Übernahmevereinbarung nicht erlassen worden. Ob solche Ansprüche bestehen, ist deshalb getrennt zu betrachten. Bitte benennen Sie die beanstandete Erklärung, ihren Adressaten und die daran anknüpfende Disposition. Bis dahin können wir eine eigene Pflichtverletzung nicht nachvollziehen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

**Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

2026-07-02 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

## 3 Antwort vom 2. Juli 2026 - Aufrechterhaltung der Zurückweisung

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. An Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn. Wien, 2. Juli 2026. Betreff: Ihr Schreiben vom 24. Juni 2026, WT-24-118.

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, wir halten unsere Zurückweisung aufrecht. Auch die hilfsweise Beschränkung auf 515.000 EUR beantwortet aus unserer Sicht nicht, weshalb gerade unsere Bank diese Zahlungen zurückgewähren soll. Wir stützen diese Position auf die vereinbarte Abtretung in Verbindung mit der befreienden Vertragsübernahme und der benannten Zahlungsempfängerin. Wir behaupten nicht, dass eine vertragsgemäße Tilgung schon wegen ihrer schuldbefreienden Wirkung jeder insolvenzrechtlichen Prüfung entzogen wäre.

Ihre Annahme eines Inkassoverhältnisses bestreiten wir. Eine Rückkaufpflicht oder Ausfallgarantie war nicht vereinbart. Die um 12:31 Uhr am 14. Oktober 2022 erfolgte Übernahmeabrechnung ist kein Nachweis eines späteren Eingangs der Endtilgung bei Nexora. Die bereits angeforderte Zusammenstellung der auf das Darlehen bezogenen Buchungsbelege werden wir hiervon getrennt behandeln. Die Prüfung Ihrer Unterlagenanforderung enthält kein Anerkenntnis einer umfassenden Auskunftspflicht über sämtliche Geschäfte innerhalb der Unternehmensgruppe.

Zum zusätzlich verlangten Schadensersatz von 68.000 EUR fehlen uns weiterhin die konkret beanstandete Erklärung und eine nachvollziehbare Verbindung zu den behaupteten Beschaffungsdispositionen. Wir verweisen insoweit nicht auf einen Erlass vorvertraglicher Ansprüche. Eine eigenständige Haftung unserer Bank bestreiten wir vielmehr nach dem bisher mitgeteilten Sachverhalt. Auch aus der vereinbarten Zinshöhe allein lässt sich nach unserer Auffassung kein Ersatzanspruch herleiten.

Eine Zahlung oder Vergleichszusage werden wir innerhalb Ihrer Frist bis zum 8. Juli 2026 nicht erklären. Für den Austausch konkret bezeichneter Unterlagen bleiben wir erreichbar. Bitte verstehen Sie diese Bereitschaft nicht als Zustimmung zu Ihrer rechtlichen oder tatsächlichen Zuordnung der Rückflüsse. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

**Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Jutta Kröger und Martin Grothe**

Hüttenstraße 43, 28237 Bremen

2024-07-03 | WP-OP-20240415 / WT-24-118

Geschäftsführung; Tettenborn Insolvenzverwaltung

# Anlage K7 - Offene Kreditorenposten und Buchhaltungskorrespondenz

## 1. Begleitschreiben zur Übergabe der Kreditorenbelege

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. An Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Contrescarpe 82, 28195 Bremen. Bremen, 3. Juli 2024. Betreff: Übergabe der Lieferantenkonten zum Geschäftszeichen WT-24-118. Sehr geehrte Frau von Tettenborn, ich übergebe Ihnen die gespeicherte Auswahl offener Kreditorenposten vom 15. April 2024 sowie die dazu abgelegte Korrespondenz. Die Auswahl enthält zwölf Rechnungen für Material, Bearbeitung und betriebliche Leistungen; sie ist kein Verzeichnis sämtlicher Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Die drei Rechnungen über zusammen 96.390,00 EUR betreffen Ventilkomponenten, Dichtungssätze und Messgehäuse. Rechnungskopien und Mahnungen befinden sich im Lieferantenordner. Weitere neun Posten über 381.990,00 EUR stammen aus der laufenden Fertigung und größeren Materiallosen. Die Beträge werden einschließlich Umsatzsteuer geführt. Ein Skontoabzug wurde bei diesen Posten weder gebucht noch mit einem Lieferanten vereinbart.

Der Auszug wurde nach der Zahlungsbearbeitung am 15. April gespeichert. Die Darlehenszahlung an Vellio ist auf dem Finanzierungskonto erfasst und nicht als Kreditorenrechnung aufgenommen. In den zwölf dargestellten Lieferantenkonten steht zum Stichtag keine Ausgleichsbuchung. Das Geschäftskonto weist Guthaben auf; dieser Auszug enthält weder dessen Tagesbestand noch eine Gegenüberstellung aller verfügbaren Mittel und Verpflichtungen. Löhne, Steuern und noch nicht fällige Rechnungen sind hier nicht zusammengestellt.

Bitte richten Sie Rückfragen zu den Belegnummern an mich. Zu mündlichen Absprachen mit Lieferanten kann Herr Grothe ergänzend Auskunft geben. Ich habe keine nachträglichen Zahlungszusagen in die historischen Buchungstexte eingefügt. Mit freundlichen Grüßen, Jutta Kröger, Buchhaltung.

2024-07-03 | WP-OP-20240415 / WT-24-118

## 2. Kreditorenjournal zum 15. April 2024, 16:30 Uhr

Weserfunken Präzisionsbau GmbH. Buchungskreis Bremen; Währung EUR; Bearbeitung Jutta Kröger. Erstes Blatt der zwölf zur Zahlungsbesprechung ausgewählten Rechnungen. Auf die dargestellten Belege sind bis 15. April, 16:30 Uhr, keine Zahlungen oder Gutschriften gebucht. Die drei ersten Rechnungen stammen von Nordkai Armaturentechnik GmbH, Hanseatische Dichtungswerke GmbH und Unterweser Messgehäuse GmbH.

Die weiteren Rechnungen betreffen Hafenrohling Metallhandel GmbH, Materiallos Edelstahlrohlinge, Fockenhafen Lohnbearbeitung GmbH, Bearbeitungslose Ventilblöcke, und Förde Steuerungstechnik GmbH, Steuerungskomponenten für maritime Baugruppen. Alle sechs Belege sind sachlich freigegeben. Die Summe dieses Blatts beträgt 453.390,00 EUR. Die Rechnungsfälligkeiten wurden nicht nachträglich verändert; Mahnungen werden nicht als zusätzliche Forderung gebucht.

| Konto / Gläubiger | Rechnung / Datum | Fällig | Offen brutto EUR |
|---|---|---|---|
| 70011 Nordkai | NA-240212-17 / 12.02.2024 | 12.03.2024 | 42.840,00 |
| 70012 Dichtungswerke | HD-240223-09 / 23.02.2024 | 22.03.2024 | 32.130,00 |
| 70013 Unterweser | UM-240307-22 / 07.03.2024 | 04.04.2024 | 21.420,00 |
| 70031 Hafenrohling | HM-240311-08 / 11.03.2024 | 10.04.2024 | 178.500,00 |
| 70032 Fockenhafen | FL-240312-04 / 12.03.2024 | 11.04.2024 | 95.200,00 |
| 70033 Förde | FS-240315-16 / 15.03.2024 | 15.04.2024 | 83.300,00 |
| Summe Blatt 1 | 6 Rechnungen | | 453.390,00 |

2024-07-03 | WP-OP-20240415 / WT-24-118

## 3. Kreditorenjournal Blatt 2 und Mahneingang am 15. April 2024

Fortsetzung des Kontenabgleichs von Jutta Kröger am 15. April 2024. Die folgenden sechs Rechnungen sind ebenfalls sachlich freigegeben und ohne Ausgleichsbuchung. Lieferanten sind Dockmetall Zuschnitt GmbH, Strompfad Industrietechnik GmbH, Fräswerk Werkzeugservice GmbH, Hafenlinie Transport GmbH, Küstengas Technik GmbH und Maßpunkt Kalibrierung GmbH. Leistungen: Edelstahlzuschnitte, Maschineninstandsetzung, Fräswerkzeuge, Transporte, technische Gase und Messmittelkalibrierung.

Nordkai mahnte am 8. April, Hanseatische Dichtungswerke am 9. April und Unterweser am 12. April. Die Rechnungen dieser drei Lieferanten sind heute 34, 24 und 11 Kalendertage überfällig. Im übrigen übergebenen Ordner liegen keine gesonderten Mahnungen. Eine bestätigte Stundung ist bei keinem der zwölf Belege vermerkt. Die Gesamtsumme beider Blätter beträgt 478.380,00 EUR; Verzugszinsen und Mahnkosten sind nicht enthalten.

| Konto / Gläubiger | Rechnung / Datum | Fällig | Offen brutto EUR |
|---|---|---|---|
| 70021 Dockmetall | DZ-240219-04 / 19.02.2024 | 20.03.2024 | 7.140,00 |
| 70022 Strompfad | SI-240225-11 / 25.02.2024 | 25.03.2024 | 4.760,00 |
| 70023 Fräswerk | FW-240305-18 / 05.03.2024 | 02.04.2024 | 5.950,00 |
| 70024 Hafenlinie | HT-240308-31 / 08.03.2024 | 05.04.2024 | 3.570,00 |
| 70025 Küstengas | KT-240311-05 / 11.03.2024 | 08.04.2024 | 2.380,00 |
| 70026 Maßpunkt | MK-240315-08 / 15.03.2024 | 12.04.2024 | 1.190,00 |
| Summe Blatt 2 | 6 Rechnungen | | 24.990,00 |
| Summe Blatt 1 + 2 | 12 Rechnungen | | 478.380,00 |

2024-07-03 | WP-OP-20240415 / WT-24-118

## 4. E-Mail der Buchhaltung vom 12. April 2024

Von: Jutta Kröger, Buchhaltung Weserfunken Präzisionsbau GmbH. An: Martin Grothe, Geschäftsführung. Gesendet: Freitag, 12. April 2024, 14:18 Uhr. Betreff: Lieferantenrückstände und Zahlungslauf Montag. Herr Grothe, die zwölf besprochenen Rechnungen ergeben 478.380,00 EUR. Davon sind heute 395.080,00 EUR fällig; weitere 83.300,00 EUR an Förde werden Montag fällig. Heute ist die Mahnung von Unterweser eingegangen. Die Rechnung war bereits erfasst. Nordkai hatte um Zahlung bis heute gebeten; einen freigegebenen Zahlungsauftrag habe ich dazu nicht erhalten.

Am Montag stehen bei Vellio zwei Aufträge über insgesamt 505.000,00 EUR an: 500.000,00 EUR Kapital und gesondert 5.000,00 EUR Zins. Diese Positionen stammen nicht aus dem Lieferantenlauf. Bitte geben Sie mir vor Freigabe der Aufträge eine eindeutige Anweisung, welche Lieferantenbeträge am Montag ausgeführt werden können. Ich kann auf die Mahnungen derzeit keinen verbindlichen Zahlungstag nennen.

Die Ventilkörper und Dichtungssätze sind für unsere maritime Fertigung eingegangen. Aus der Wareneingangsprüfung liegt mir bei diesen Rechnungen keine Kürzungsfreigabe vor. Eine Zahlungssperre wegen Mengenabweichung habe ich deshalb nicht eingetragen. Nordkai fragt auch nach der Freigabe der nächsten Lieferung; bitte führen Sie dieses Gespräch selbst, falls wir den Rückstand nicht ausgleichen können.

Ich halte die Unterlagen für die Besprechung am Montag bereit. Eine mögliche spätere Kundenzahlung habe ich nicht als verfügbares Guthaben in den Zahlungslauf übernommen. Bitte bestätigen Sie Ihre Entscheidung schriftlich, damit ich die Lieferanten nicht unterschiedlich informiere. Jutta Kröger.

2024-07-03 | WP-OP-20240415 / WT-24-118

## 5. Antwort der Geschäftsführung vom 15. April 2024

Von: Martin Grothe, Geschäftsführung Weserfunken Präzisionsbau GmbH. An: Jutta Kröger, Buchhaltung. Gesendet: Montag, 15. April 2024, 09:06 Uhr. Betreff: AW: Lieferantenrückstände und Zahlungslauf Montag. Frau Kröger, bitte führen Sie die abgestimmten Aufträge über 500.000,00 EUR Kapital und 5.000,00 EUR Zins an Vellio getrennt aus. Verwenden Sie die bekannte österreichische Kontoverbindung und den jeweiligen Darlehensverwendungszweck. Es handelt sich um die Schlusszahlungen; bitte danach keine weitere monatliche Zinszahlung vormerken.

Die heute besprochenen zwölf Lieferantenrechnungen gebe ich für diesen Zahlungslauf noch nicht frei. Ich werde Nordkai und die Dichtungswerke anrufen. Bitte teilen Sie Unterweser lediglich mit, dass die Rechnung bei uns erfasst ist und wir die Zahlungsabstimmung noch nicht abgeschlossen haben. Nennen Sie keinen neuen festen Überweisungstag. Das vorhandene Kontoguthaben ist in der gesonderten Bankübersicht ausgewiesen; diese Anweisung ist keine Mitteilung über einen ausgeschöpften Kreditrahmen.

Mir ist bewusst, dass Nordkai seit März auf die Zahlung wartet und weitere Lieferungen von einem Ausgleich abhängig macht. Die Komponenten werden im Betrieb benötigt. Bitte lassen Sie die Rechnungen in der Offene-Posten-Liste stehen und erfassen Sie meine Anweisung nicht als Reklamation. Eine Einigung über Raten oder einen Forderungsverzicht gibt es nicht.

Nachtrag Jutta Kröger, 15. April 2024, 16:35 Uhr: Die beiden Aufträge an Vellio wurden ausgeführt. Die zwölf Lieferantenbelege stehen unverändert offen. Ich habe die Liste mit dem Stand nach dem Zahlungslauf gespeichert. Rückmeldungen über eine mit Lieferanten vereinbarte Stundung liegen mir heute nicht vor.

2024-07-03 | WP-OP-20240415 / WT-24-118

## 6. Nordhafen N42 - Rückabwicklung und Mitteilung vom 2. Mai 2024

Nordhafen Antriebstechnik GmbH, Einkauf, an Martin Grothe, Weserfunken Präzisionsbau GmbH. 2. Mai 2024, 09:20 Uhr. Betreff: N42, Rückabwicklung der im April abgerechneten Ventilblöcke. Sehr geehrter Herr Grothe, bei der abschließenden Temperaturwechselprüfung wurden heute an den Baugruppen der Lose N42-2402 und N42-2403 Risse im Anschlussbereich festgestellt. Wir sperren die betroffenen Baugruppen. Wie heute telefonisch abgestimmt, nehmen Sie die vollständige Lieferung zurück und erstatten unsere Sammelzahlung vom 2. April über 598.600,00 EUR. Der Erstattungsbetrag ist heute fällig; die Abholung erfolgt nach gesonderter logistischer Abstimmung. Bitte bestätigen Sie die Rückabwicklung schriftlich. Nordhafen Antriebstechnik GmbH, Einkauf.

Antwort Martin Grothe, 2. Mai 2024, 10:05 Uhr: Ich bestätige für Weserfunken die vereinbarte Rücknahme und die Rückzahlung von 598.600,00 EUR mit heutiger Fälligkeit. Der gesamte erstattete Betrag bezieht sich auf die von Ihnen benannte April-Sammelzahlung. Eine Aufrechnung mit neuen Lieferungen ist nicht vereinbart. Einen ausgeführten Zahlungsauftrag kann ich derzeit nicht vorlegen.

Jutta Kröger an Martin Grothe, 2. Mai 2024, 11:10 Uhr: Die neue Erstattungsverpflichtung ist unter N42-R240502 getrennt erfasst. Das Geschäftskonto schloss am 30. April mit einem Guthaben von 383.000,00 EUR; heute ist kein weiterer Zahlungseingang gebucht. Die Erstattung übersteigt diesen Betrag allein um 215.600,00 EUR. Diese Forderung war im April-Auszug noch nicht enthalten.

Martin Grothe an Jutta Kröger, 2. Mai 2024, 15:40 Uhr: Eine zusätzliche Finanzierung für die heute entstandene Erstattung steht nicht bereit. Ich habe heute den Insolvenzantrag eingereicht. Bitte die Rückabwicklung, Bankauszüge und offenen Lieferantenbelege unverändert sichern.

**Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG; Martin Grothe, Weserfunken Präzisionsbau GmbH; Nora Wendt, Vellio Finance GmbH**
Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

Weserfunken Präzisionsbau GmbH; Nexora Frontbank AG; Vellio Finance GmbH

# Anlage K8 - Mitteilung der Vertragsübernahme, Zustimmung und Übergabebestätigung

## 1 Mitteilung an die Darlehensnehmerin vom 14. Oktober 2022

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. An Herrn Martin Grothe, Geschäftsführer der Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Wien, 14. Oktober 2022. Betreff: Wechsel der Darlehensgeberin für NF-WP-221014-01.

Sehr geehrter Herr Grothe, die Auszahlung des vereinbarten Darlehens von 500.000 EUR wurde heute um 10:11 Uhr durch unsere Bank ausgeführt. Im Anschluss ist auf Grundlage der dreiseitigen Übernahmevereinbarung der Eintritt der Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich, als neue Darlehensgeberin zum heutigen Tag um 12:30 Uhr vorgesehen. Bitte bewahren Sie dieses Schreiben zusammen mit dem Darlehensvertrag und der von allen Beteiligten zu unterzeichnenden Übernahmevereinbarung auf.

Der Vorgang umfasst neben der Abtretung der Darlehensforderungen die Übernahme aller künftigen Rechte und Pflichten der Darlehensgeberin. Nexora soll ab dem Wirksamkeitszeitpunkt aus dieser Stellung entlassen und durch Vellio ersetzt werden. Vellio wird daher nicht lediglich unsere Zahlungen einziehen. Ihre ausdrückliche Zustimmung zu diesem Austausch ist Bestandteil der dreiseitigen Vereinbarung. Dieses Anschreiben allein ersetzt weder Ihre Erklärung noch die Annahme durch die neue Darlehensgeberin.

Die vereinbarten Konditionen bleiben bestehen: zwölf Prozent Nominalzins jährlich, 18 feste monatliche Zinsperioden zu jeweils 5.000 EUR und Endtilgung am 15. April 2024. Zahlungen nach dem Wechsel richten Sie bitte unter Angabe der unveränderten Darlehenskennung an Vellio auf das Konto AT61 1904 3002 3457 3201. Ihre Ansprechpartnerin ist Nora Wendt, servicing@vellio.example. Eigenständig vor dem Wechsel begründete Ansprüche gegen unsere Bank werden durch die Übernahme nicht erlassen. Bitte senden Sie Ihre unterzeichnete Zustimmung an beide beteiligten Gesellschaften. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 2 Unterzeichnete Empfangs- und Zustimmungserklärung vom 14. Oktober 2022

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, Amtsgericht Bremen HRB 38124 HB. An Nexora Frontbank AG, Wien, und Vellio Finance GmbH, Graz. Bremen, 14. Oktober 2022. Darlehen NF-WP-221014-01.

Für die Weserfunken Präzisionsbau GmbH bestätige ich den Erhalt der Mitteilung über den Darlehensgeberwechsel sowie der dreiseitigen Übernahmevereinbarung. Ich stimme dem Eintritt der Vellio Finance GmbH in die gesamte künftige Darlehensgeberstellung mit Wirkung zum 14. Oktober 2022, 12:30 Uhr, ausdrücklich zu. Meine Erklärung bezieht sich nicht lediglich auf eine andere Bankverbindung oder die Beauftragung einer Zahlstelle. Die Nexora Frontbank AG wird für die Zeit ab Wirksamwerden aus ihrer bisherigen Darlehensgeberstellung entlassen und durch Vellio ersetzt.

Die Gesellschaft wird ihre nach diesem Zeitpunkt fälligen Zahlungen an Vellio leisten. Frau Jutta Kröger erhält die Angaben zum Zahlungskonto für die Buchhaltung. Das Darlehenskennzeichen NF-WP-221014-01 soll in den Zahlungsaufträgen unverändert erscheinen, damit die Zuordnung erhalten bleibt. Rückfragen zu Raten, Salden und der späteren Endtilgung werden wir an Frau Nora Wendt richten. Aus dieser organisatorischen Anweisung folgt keine persönliche Zahlungspflicht von Frau Kröger oder mir.

Die Übernahme ändert weder den vereinbarten Zins noch den Tilgungstermin. Ich erkläre keinen Verzicht auf Ansprüche, die durch eigenständiges Verhalten der bisherigen Darlehensgeberin vor dem Wirksamkeitszeitpunkt bereits begründet worden sein sollten. Ebenso enthält diese Erklärung keinen Antrag auf Verlängerung der Laufzeit und keine Vereinbarung einer Anschlussfinanzierung. Die unterschriebene Erklärung ist für beide Darlehensgeberinnen bestimmt; eine Ausfertigung verbleibt bei unseren Vertragsunterlagen. Bitte übermitteln Sie uns nach Vollzug die Bestätigung der Übergabe.

Bremen, 14. Oktober 2022. Für die Weserfunken Präzisionsbau GmbH: Martin Grothe, Geschäftsführer. Unterschrift: Martin Grothe.

**Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG; Martin Grothe, Weserfunken Präzisionsbau GmbH; Nora Wendt, Vellio Finance GmbH**
Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

## 3 Übergabebestätigung von Nexora und Vellio vom 14. Oktober 2022

Nexora Frontbank AG, Wien, und Vellio Finance GmbH, Graz. An Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Herrn Martin Grothe und Frau Jutta Kröger. 14. Oktober 2022. Übergabe des Darlehens NF-WP-221014-01.

Sehr geehrter Herr Grothe, sehr geehrte Frau Kröger, wir bestätigen den Vollzug des vereinbarten Darlehensgeberwechsels mit Wirkung zum heutigen Tag um 12:30 Uhr. Die von der Darlehensnehmerin abgegebene Zustimmung liegt beiden Gesellschaften vor. Vellio übernimmt ab diesem Zeitpunkt die künftigen Rechte und Pflichten aus dem Darlehen. Die zwischen Nexora und Vellio hierzu vorgenommene Abrechnung ist um 12:31 Uhr erfasst worden. Sie ist keine zusätzliche Auszahlung an Weserfunken und keine bereits erbrachte Zins- oder Tilgungsleistung Ihres Unternehmens.

Die Übergabe umfasst die Vertragsunterlagen, die Zuordnung der Auszahlung und den vereinbarten Ratenplan. Die erste Zinsleistung ist am 15. November 2022, die letzte am 15. April 2024 vorgesehen. Fällt ein Ratentermin nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt die Zahlung am nächsten Bankarbeitstag ohne Mehrzins. Die Endtilgung von 500.000 EUR bleibt zum 15. April 2024 geschuldet. Vellio führt die Zahlungshistorie mit getrenntem Ausweis von Zinsen und Kapital.

Nexora übernimmt gegenüber Vellio weder eine Rückkaufpflicht für das Darlehen noch eine Ausfallgarantie. Eine bloße Einziehung für Rechnung der bisherigen Darlehensgeberin ist nicht vereinbart. Für die laufende Vertragsabwicklung verwenden Sie bitte servicing@vellio.example und das bereits mitgeteilte Konto der Vellio Finance GmbH. Fragen zu eigenständigen Erklärungen der Nexora vor dem Wechsel können weiterhin an legal@nexora.example gerichtet werden. Der Vollzug enthält keinen Verzicht auf zuvor eigenständig begründete Ansprüche.

Mit freundlichen Grüßen. Für Nexora Frontbank AG: Dr. Falk Neubauer. Für Vellio Finance GmbH: Nora Wendt.

2024-04-12 | NA-240212-17 / HD-240223-09 / UM-240307-22

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen

# Anlage K9 - Lieferantenrechnungen und Mahnungen für maritime Ventilkomponenten

## 1. Nordkai Armaturentechnik GmbH - Rechnung NA-240212-17

Nordkai Armaturentechnik GmbH, Werftstraße 18, 27568 Bremerhaven. Umsatzsteuer-ID DE349182607. Rechnung an Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Rechnungsdatum: 12. Februar 2024. Kundennummer WP-043; Bestellung WP-EK-240129; Lieferung vom 12. Februar 2024, Lieferschein NA-L240212-06. Lieferort: Wareneingang Hüttenstraße 43. Für die gelieferten Bauteile zur Fertigung seewasserführender Ventilblöcke berechnen wir die nachstehenden Positionen.

Die fünf Positionen bilden jeweils 80 zusammengehörige Baugruppen für die Nennweite DN25. Ventilkörper und Deckel sind aus Edelstahl 1.4404 gefertigt; die Sitzringe bestehen aus PEEK. Die Chargenbezeichnung NA-24-0212 ist auf den Verpackungsetiketten angegeben. Druckprüfung und Endmontage des vollständigen Ventilblocks sind nicht Gegenstand dieser Lieferung.

Zahlbar ohne Abzug bis zum 12. März 2024 unter Angabe der Rechnungsnummer. Versand und Verpackung sind im Preis enthalten. Es werden keine weiteren Zuschläge berechnet. Die Lieferung erfolgte in fünf gekennzeichneten Positionseinheiten; der Lieferschein wurde im Wareneingang mit der Bestellung abgeglichen. Rückfragen zu einer Position bitten wir unter Angabe von Artikelnummer und Charge an unsere Auftragsbearbeitung zu richten. Nordkai Armaturentechnik GmbH, Rechnungswesen.

| Artikel / Bezeichnung | Menge | Einzel netto EUR | Netto EUR |
|---|---|---|---|
| NV25-01 Ventilkörper DN25, 1.4404 | 80 Stück | 210,00 | 16.800,00 |
| NV25-02 Ventildeckel, 1.4404 | 80 Stück | 120,00 | 9.600,00 |
| NV25-03 Spindelsatz M12 | 80 Satz | 60,00 | 4.800,00 |
| NV25-04 Sitzring PEEK | 80 Stück | 40,00 | 3.200,00 |
| NV25-05 Befestigungssatz A4 | 80 Satz | 20,00 | 1.600,00 |
| Summe netto | | | 36.000,00 |
| Umsatzsteuer 19 % | | | 6.840,00 |
| Rechnungsbetrag brutto EUR | | | 42.840,00 |

2024-04-12 | NA-240212-17 / HD-240223-09 / UM-240307-22

## 2. Nordkai Armaturentechnik GmbH - Mahnung vom 8. April 2024

Nordkai Armaturentechnik GmbH, Werftstraße 18, 27568 Bremerhaven. An Weserfunken Präzisionsbau GmbH, zu Händen Martin Grothe, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Bremerhaven, 8. April 2024. Kundennummer WP-043. Betreff: Offene Rechnung NA-240212-17 über 42.840,00 EUR. Sehr geehrter Herr Grothe, unsere Rechnung vom 12. Februar 2024 war am 12. März 2024 zur Zahlung fällig. Bis zum heutigen Kontenabgleich ist kein Zahlungseingang zu dieser Rechnung verbucht.

Die Rechnung betrifft 80 Ventilkörper DN25 mit Deckeln, Spindelsätzen, PEEK-Sitzringen und Befestigungssätzen für Ihre maritime Fertigung. Die Lieferung erfolgte vollständig mit Lieferschein NA-L240212-06. Eine Rückgabe oder eine von uns bestätigte Rechnungskürzung ist nicht erfasst. Sollte Ihnen ein anderer Sachstand vorliegen, bitten wir um Übersendung der konkreten Belegnummer und des betreffenden Betrags.

Bitte überweisen Sie den offenen Betrag bis zum 12. April 2024 und senden Sie uns die Ausführungsbestätigung. Falls bereits gezahlt wurde, benötigen wir Überweisungsdatum, Betrag und Verwendungszweck, damit wir einen möglicherweise nicht zugeordneten Eingang prüfen können. Dieses Schreiben berechnet keine Mahngebühr und keine zusätzlichen Zinsen; der angemahnte Betrag entspricht unverändert der Bruttorechnung.

Die Freigabe weiterer Lieferungen auf Rechnung ist bis zur Abstimmung des Rückstands ausgesetzt. Bereits gelieferte Teile werden dadurch nicht erneut berechnet. Eine Verschiebung der ursprünglichen Rechnungsfälligkeit oder eine Ratenvereinbarung haben wir bislang nicht bestätigt. Mit freundlichen Grüßen, Nordkai Armaturentechnik GmbH, Debitorenbuchhaltung.

2024-04-12 | NA-240212-17 / HD-240223-09 / UM-240307-22

## 3. Hanseatische Dichtungswerke GmbH - Rechnung HD-240223-09

Hanseatische Dichtungswerke GmbH, Industriestraße 27, 28199 Bremen. Umsatzsteuer-ID DE352907146. Rechnung an Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Rechnungsdatum: 23. Februar 2024. Kundennummer 1843; Bestellung WP-EK-240202; Lieferschein HD-L240223-03, Leistungsdatum 23. Februar 2024. Wir berechnen die Lieferung von Dichtungs- und Führungsteilen für Ihre Ventilblockserie MV-25. Die Waren wurden an Ihren Wareneingang in Bremen geliefert.

Die Packstücke enthalten jeweils getrennt gekennzeichnete Sätze. Der FKM-Dichtungssatz umfasst die für eine Baugruppe vorgesehenen O-Ringe; Stützringe und Führungsbuchsen sind als eigene Positionen ausgewiesen. Eine Vermischung der Satznummern ist bei der Montage zu vermeiden. Sämtliche Preise beziehen sich auf die angegebene Einheit, nicht auf einzelne Ringe innerhalb eines Satzes.

Die Zahlung ist bis zum 22. März 2024 ohne Abzug fällig. Die vereinbarten Preise enthalten die Standardverpackung und den Transport zur angegebenen Lieferanschrift. Teilzahlungen sind unter derselben Rechnungsnummer zu kennzeichnen. Eine Verarbeitung der gelieferten Teile ist keine neue Bestellung. Für Rückfragen zur Zuordnung verwenden Sie bitte die Artikelkennungen HD-MV25 und die Chargennummer 240223. Hanseatische Dichtungswerke GmbH, Rechnungswesen.

| Artikel / Bezeichnung | Menge | Einzel netto EUR | Netto EUR |
|---|---|---|---|
| HD-MV25-10 Dichtungssatz FKM 80 | 300 Satz | 40,00 | 12.000,00 |
| HD-MV25-20 Stützringsatz PTFE | 300 Satz | 25,00 | 7.500,00 |
| HD-MV25-30 Führungsbuchse PEEK | 300 Stück | 15,00 | 4.500,00 |
| HD-MV25-40 Flanschdichtung DN25 | 300 Stück | 10,00 | 3.000,00 |
| Summe netto | | | 27.000,00 |
| Umsatzsteuer 19 % | | | 5.130,00 |
| Rechnungsbetrag brutto EUR | | | 32.130,00 |

2024-04-12 | NA-240212-17 / HD-240223-09 / UM-240307-22

## 4. Hanseatische Dichtungswerke GmbH - Zahlungsaufforderung vom 9. April 2024

Hanseatische Dichtungswerke GmbH, Industriestraße 27, 28199 Bremen. An die Buchhaltung der Weserfunken Präzisionsbau GmbH, zu Händen Jutta Kröger. Bremen, 9. April 2024. Betreff: Rechnung HD-240223-09, Kundennummer 1843. Sehr geehrte Frau Kröger, zu unserer Rechnung über 32.130,00 EUR vom 23. Februar ist die vereinbarte Zahlungsfrist am 22. März abgelaufen. Wir haben den vollständigen Betrag weiterhin als offenen Posten in unserem Debitorenkonto stehen.

Geliefert wurden 300 FKM-Dichtungssätze, 300 PTFE-Stützringsätze, 300 PEEK-Führungsbuchsen und 300 Flanschdichtungen DN25. Die Auslieferung ist unter HD-L240223-03 dokumentiert. Für diesen Beleg besteht bei uns keine Gutschrift. Eine angekündigte Prüfung des Zahlungslaufs können wir ohne konkrete Rückmeldung nicht als Zahlungseingang buchen.

Bitte bestätigen Sie uns bis zum 12. April den vorgesehenen Überweisungstermin und veranlassen Sie den Ausgleich des vollständigen Rechnungsbetrags. Wir benötigen eine belastbare Angabe, weil weitere Abrufe derselben Dichtungsserie für die Materialdisposition vorgemerkt sind. Die bereits gelieferte Menge ist unabhängig von diesen künftigen Abrufen abzurechnen. Bitte beziehen Sie Ihre Antwort ausdrücklich auf die oben genannte Rechnung.

Mit diesem Schreiben berechnen wir keine zusätzlichen Kosten. Der offene Betrag setzt sich aus 27.000,00 EUR Warenwert und 5.130,00 EUR Umsatzsteuer zusammen. Eine Ratenzahlung oder Stundung ist bisher nicht vereinbart. Sollte Ihre Zahlungsbestätigung dieses Schreiben kreuzen, senden Sie uns bitte deren Buchungsreferenz. Mit freundlichen Grüßen, Hanseatische Dichtungswerke GmbH, Debitorenbuchhaltung.

2024-04-12 | NA-240212-17 / HD-240223-09 / UM-240307-22

## 5. Unterweser Messgehäuse GmbH - Rechnung UM-240307-22

Unterweser Messgehäuse GmbH, Gewerbering 14, 26919 Brake. Umsatzsteuer-ID DE347650218. Rechnung an Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Rechnungsdatum und Leistungsdatum: 7. März 2024. Kundennummer 6071; Bestellung WP-EK-240219; Lieferschein UM-L240307-12. Wir berechnen 60 Messgehäuse für den Anbau an maritime Ventilblöcke sowie die separat ausgewiesenen Deckel, Druckanschlussadapter und Montagesätze.

Die Gehäuse der Serie MG-60 sind aus Edelstahl 1.4404 gefertigt und mit zwei Anschlussbohrungen G1/4 versehen. Die Deckel wurden mit umlaufender Dichtnut geliefert. Drucksensoren, elektrische Leitungen und die abschließende Dichtigkeitsprüfung nach Einbau gehören nicht zum Lieferumfang. Die Artikelpositionen sind in der Verpackung nach Gehäuse, Deckel und Zubehör getrennt.

Der Rechnungsbetrag ist am 4. April 2024 ohne Abzug fällig. Verpackung und Fracht sind in den Einzelpreisen enthalten. Bitte nennen Sie bei der Überweisung Rechnung UM-240307-22 und Kundennummer 6071. Mengen- oder Artikelabweichungen melden Sie bitte mit Bezug auf den Lieferschein. Die Bestellung wurde mit dieser Lieferung vollständig ausgeführt; ein weiterer Abruf wird nicht durch diese Rechnung ausgelöst. Unterweser Messgehäuse GmbH, Rechnungswesen.

| Artikel / Bezeichnung | Menge | Einzel netto EUR | Netto EUR |
|---|---|---|---|
| MG60-01 Messgehäuse, 1.4404, 2 x G1/4 | 60 Stück | 180,00 | 10.800,00 |
| MG60-02 Gehäusedeckel mit Dichtnut | 60 Stück | 70,00 | 4.200,00 |
| MG60-03 Druckanschlussadapter G1/4 | 60 Stück | 30,00 | 1.800,00 |
| MG60-04 Montagesatz Edelstahl | 60 Satz | 20,00 | 1.200,00 |
| Summe netto | | | 18.000,00 |
| Umsatzsteuer 19 % | | | 3.420,00 |
| Rechnungsbetrag brutto EUR | | | 21.420,00 |

2024-04-12 | NA-240212-17 / HD-240223-09 / UM-240307-22

## 6. Unterweser Messgehäuse GmbH - Mahnung vom 12. April 2024

Unterweser Messgehäuse GmbH, Gewerbering 14, 26919 Brake. An Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Buchhaltung, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Brake, 12. April 2024. Betreff: Zahlungserinnerung UM-240307-22 über 21.420,00 EUR. Sehr geehrte Damen und Herren, für die am 7. März gelieferten 60 Messgehäuse mit Deckeln und Zubehör ist das Zahlungsziel am 4. April abgelaufen. Unser heutiger Kontenabgleich weist den Rechnungsbetrag weiterhin vollständig offen aus.

Wir bitten Sie, 21.420,00 EUR bis zum 19. April 2024 zu überweisen. Die Nachfrist betrifft allein den Ausgleich des Rückstands und ändert nicht das auf der Rechnung ausgewiesene ursprüngliche Zahlungsziel. Bitte senden Sie uns bei bereits ausgeführter Überweisung eine Zahlungsbestätigung mit Datum, Betrag und Rechnungsnummer. Ein angekündigter Zahlungslauf ist für unsere Zuordnung noch keine Ausführungsbestätigung.

Im Warenausgang ist die Bestellung WP-EK-240219 als vollständig geliefert verzeichnet. Eine Reklamation zu den Bohrungen G1/4, den Deckeln oder den Montagesätzen ist bei unserer Auftragsbearbeitung nicht eingegangen. Sollte eine Beanstandung bestehen, benötigen wir die Artikelnummer, Stückzahl und Beschreibung der Abweichung. Bitte unterscheiden Sie eine technische Rückfrage von einer Bitte um späteren Zahlungsausgleich.

Der Mahnbetrag enthält ausschließlich 18.000,00 EUR Nettowarenwert und 3.420,00 EUR Umsatzsteuer. Gebühren oder Zinsen setzen wir mit diesem Schreiben nicht an. Die Lieferung weiterer Gehäuse wird erst nach gesonderter Bestellung und Bestätigung disponiert. Mit freundlichen Grüßen, Unterweser Messgehäuse GmbH, Debitorenbuchhaltung.

2026-08-26 | FN 582741 b / FN 591826 m / HRB 38124 HB

Tettenborn Insolvenzverwaltung

# Anlage K10 - Registerauszüge zu Nexora, Vellio und Weserfunken

## 1. Firmenbuch - Nexora Frontbank AG

Firmenbuch des Handelsgerichts Wien. Stammdatenauszug zur Firmenbuchnummer FN 582741 b. Abruf vom 26. August 2026. Abfragegegenstand: Firma, Rechtsform, Sitz und Geschäftsanschrift. Die Firma lautet Nexora Frontbank AG. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien; ihre Geschäftsanschrift befindet sich am Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. Die nachstehende Wiedergabe beschränkt sich auf die bezeichneten Stammdaten.

Abrufvermerk Tettenborn Insolvenzverwaltung, WT-24-118: Der Rechtsträger wird in unserer Akte unter der Firmenbuchnummer und nicht allein unter dem Namensbestandteil Nexora geführt. Im Darlehensangebot vom 11. Oktober 2022 und im Vertrag NF-WP-221014-01 vom 14. Oktober 2022 ist dieselbe Firma mit derselben Anschrift bezeichnet. Für die Korrespondenz ist Dr. Falk Neubauer unter legal@nexora.example angegeben; diese Kontaktangabe stammt aus den Geschäftsunterlagen und nicht aus dem hier abgefragten Registerfeld.

Das abgerufene Blatt enthält keine Kontoverbindung. Die österreichische Zahlungsadresse AT61 1904 3002 3457 3201 wurde daher nicht in den Stammdatensatz der Bank übernommen. Geschäftsunterlagen zur Vellio Finance GmbH werden unter deren eigenständiger Firmenbuchnummer abgelegt. Beteiligungsquoten, Vollmachten und Zeichnungsberechtigungen sind nicht Gegenstand dieser Teilabfrage. Ein historischer Stand der Organvertretung zum Tag des Darlehensabschlusses wurde mit diesem Abruf nicht bestellt.

| Registerfeld | Eintragung |
|---|---|
| Registergericht / Nummer | Handelsgericht Wien / FN 582741 b |
| Firma / Rechtsform | Nexora Frontbank AG / Aktiengesellschaft |
| Sitz | Wien, Österreich |
| Geschäftsanschrift | Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich |

2026-08-26 | FN 582741 b / FN 591826 m / HRB 38124 HB

## 2. Firmenbuch - Vellio Finance GmbH

Firmenbuch des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz. Stammdatenauszug zur Firmenbuchnummer FN 591826 m. Abruf vom 26. August 2026. Abfragegegenstand: Firma, Rechtsform, Sitz und Geschäftsanschrift. Eingetragen ist die Vellio Finance GmbH mit Sitz in Graz und der Geschäftsanschrift Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich. Der Abruf wurde unter dieser Firmenbuchnummer ausgeführt; ein gemeinsamer Datensatz mit einer anderen Finanzierungsgesellschaft ist nicht Bestandteil der Abfrage.

Abrufvermerk Tettenborn Insolvenzverwaltung, WT-24-118: Die Firma und Anschrift stimmen mit der Bezeichnung der übernehmenden Gesellschaft im dreiseitigen Vertragsverhältnis zu NF-WP-221014-01 überein. In der Zahlungskorrespondenz wird Nora Wendt als Ansprechpartnerin unter servicing@vellio.example genannt. Die Geschäftsunterlagen verwenden dieselbe Firmenbezeichnung für die Inhaberin des Empfangskontos AT61 1904 3002 3457 3201. Ansprechpartnerin und Kontoverbindung werden in unserer Akte als Angaben der Geschäftskorrespondenz geführt, nicht als zusätzliche Firmenbucheintragungen.

Die Teilabfrage enthält keine Angaben zu einzelnen Darlehensforderungen, Zahlungsbuchungen oder Abrechnungsverhältnissen. Unterlagen mit dem Namen Asterquay Holding SE werden getrennt von diesem Stammdatenauszug aufbewahrt. Aus der gewählten Abfrage wurden keine Beteiligungsquoten oder Vertretungsbefugnisse übernommen. Für die Zuordnung eingehender Schreiben wird die vollständige Firma einschließlich Rechtsform verwendet; die verkürzte Zahlungsbezeichnung Vellio wird nur im Buchungstext geführt. Der Abruf umfasst keine historischen Vertretungsverhältnisse zum 14. Oktober 2022.

| Registerfeld | Eintragung |
|---|---|
| Registergericht / Nummer | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz / FN 591826 m |
| Firma / Rechtsform | Vellio Finance GmbH / Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Sitz | Graz, Österreich |
| Geschäftsanschrift | Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich |

2026-08-26 | FN 582741 b / FN 591826 m / HRB 38124 HB

## 3. Handelsregister - Weserfunken Präzisionsbau GmbH

Handelsregister des Amtsgerichts Bremen. Stammdatenauszug HRB 38124 HB. Abruf vom 26. August 2026. Abfragegegenstand: Firma, Rechtsform, Sitz und Geschäftsanschrift. Eingetragen ist die Weserfunken Präzisionsbau GmbH mit Sitz in Bremen und der Geschäftsanschrift Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Die Registerbezeichnung wird einschließlich des Zusatzes HB wiedergegeben. Die Teilabfrage umfasst nicht die historischen Gesellschafterlisten oder den vollständigen chronologischen Registerinhalt.

Abrufvermerk Tettenborn Insolvenzverwaltung, WT-24-118: Der Rechtsträger stimmt mit der im Eröffnungsbeschluss des Amtsgerichts Bremen Insolvenzgericht vom 1. Juli 2024 bezeichneten Schuldnerin überein. Das Insolvenzverfahren wird unter 508 IN 146/24 geführt. Zur Insolvenzverwalterin ist Kunigunde von Tettenborn bestellt. Diese Angaben wurden dem gesondert verwahrten Eröffnungsbeschluss entnommen und nicht als neue Registerfelder in die Teilabfrage eingefügt.

Martin Grothe ist in den Darlehensunterlagen als Geschäftsführer benannt. Jutta Kröger betreut die Buchhaltung. Die Geschäftsunterlagen beschreiben den Betrieb als Fertigung von Ventilblöcken und Messgehäusen für maritime Antriebstechnik mit 18 Beschäftigten. Diese betrieblichen Angaben bleiben von den unten wiedergegebenen Registerdaten getrennt. Rechnungen und Zahlungsvorgänge werden der Gesellschaft und nicht dem Geschäftsführer persönlich zugeordnet. Für Rückfragen zur Verwaltung wird die Anschrift Contrescarpe 82, 28195 Bremen, verwendet; die Geschäftsanschrift der Schuldnerin wird dadurch in unserem Stammdatenblatt nicht ersetzt.

| Registerfeld | Eintragung |
|---|---|
| Registergericht / Nummer | Amtsgericht Bremen / HRB 38124 HB |
| Firma / Rechtsform | Weserfunken Präzisionsbau GmbH / Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Sitz | Bremen, Deutschland |
| Geschäftsanschrift | Hüttenstraße 43, 28237 Bremen |

**Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

2022-10-11 | Angebot NF-WP-221014-01

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Martin Grothe

# Anlage K11 - Kreditangebot vom 11. Oktober 2022

## 1. Angebot einer unbesicherten Betriebsmittelfinanzierung

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. An Weserfunken Präzisionsbau GmbH, zu Händen Herrn Martin Grothe, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Wien, 11. Oktober 2022. Sehr geehrter Herr Grothe, für die Vorfinanzierung Ihrer Fertigung von Ventilblöcken und Messgehäusen bieten wir Ihnen ein Darlehen von 500.000,00 EUR zu den nachstehenden Konditionen an. Vorgesehener Vertrags- und Auszahlungstag ist der 14. Oktober 2022. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der abschließenden Kreditfreigabe und der beiderseitigen Unterzeichnung des Darlehensvertrags.

Der feste Nominalzinssatz beträgt 12 Prozent jährlich. Vereinbart werden 18 feste monatliche Zinsbeträge von jeweils 5.000,00 EUR, erstmals am 15. November 2022 und letztmals am 15. April 2024. Während der Laufzeit wird kein Kapital durch die Zinsraten zurückgeführt. Die gesamte Darlehenssumme von 500.000,00 EUR ist zusätzlich zur letzten Zinsrate am 15. April 2024 zurückzuzahlen.

Die Auszahlung erfolgt vollständig, ohne Abzug. Wir verlangen für dieses Angebot weder Bearbeitungsgebühren noch Vermittlungs-, Plattform- oder Abschlussentgelte. Die vertragsgemäßen Zahlungen betragen insgesamt 590.000,00 EUR. Die Finanzierung ist unbesichert; eine persönliche Bürgschaft von Ihnen wird nicht verlangt.

Bitte prüfen Sie insbesondere die Konzentration der Kapitalrückzahlung auf den Endtermin. Die laufenden Zinszahlungen ersetzen keine Ansparung für diese Rückzahlung. Eine zusätzliche Kreditlinie oder eine Verlängerung über den 15. April 2024 hinaus ist mit diesem Angebot nicht zugesagt.

## 2. Zahlungsplan des Angebots

Die Tabelle enthält die 18 vertraglichen Zahlungstermine. Fällt ein Termin auf keinen Bankarbeitstag, erfolgt die Zahlung am nächsten Bankarbeitstag ohne Mehrzins. Der erste Zeitraum beginnt mit der Auszahlung am 14. Oktober 2022; der zusätzliche Kalendertag begründet weder einen Sonderzins noch eine weitere Rate. Alle Beträge lauten auf EUR. Die Schlusszeile addiert die Zinsen und das einmal zurückzuzahlende Kapital getrennt.

Der für die konkrete Zahlung maßgebliche Bankarbeitstag wird im Fälligkeitshinweis angegeben. Die Verschiebung eines Termins ändert weder die Periodennummer noch die nominale Verzinsung. Es ist kein laufender Tilgungsanteil in den Beträgen von 5.000,00 EUR enthalten.

| Periode | Plantermin | Zins EUR | Tilgung EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2022 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 15.12.2022 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3 | 15.01.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4 | 15.02.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5 | 15.03.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6 | 15.04.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7 | 15.05.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8 | 15.06.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 9 | 15.07.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10 | 15.08.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11 | 15.09.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12 | 15.10.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 13 | 15.11.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 14 | 15.12.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15 | 15.01.2024 | 5.000,00 | 0,00 |
| 16 | 15.02.2024 | 5.000,00 | 0,00 |
| 17 | 15.03.2024 | 5.000,00 | 0,00 |
| 18 | 15.04.2024 | 5.000,00 | 500.000,00 |
| Summe | | 90.000,00 | 500.000,00 |

## 3. Vorgesehene Vertragsübernahme und Ansprechpartner

Die Nexora Frontbank AG soll das Darlehen zunächst als ursprüngliche Darlehensgeberin auszahlen. Für die anschließende Finanzierung ist eine Vertragsübernahme durch Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz, vorgesehen. Dazu erhalten Sie neben dem Darlehensvertrag eine gesonderte Vereinbarung, die von Ihrem Unternehmen, Nexora und Vellio unterzeichnet werden soll. Dieses Angebot allein bewirkt den Wechsel noch nicht.

Mit dem dort vereinbarten Wirksamkeitszeitpunkt soll Vellio an die Stelle von Nexora als Darlehensgeberin treten und die künftigen Rechte und Pflichten aus dem Darlehensvertrag übernehmen. Ihre danach fälligen Zins- und Kapitalzahlungen sollen an Vellio erfolgen. Vellio wird damit nicht lediglich Zahlungen im Namen der Bank einsammeln. Nexora soll aus der künftigen Darlehensgeberstellung ausscheiden; eine vorher eigenständig entstandene Verantwortlichkeit wird durch die vorgesehene Vereinbarung nicht pauschal erlassen.

Bis zur Unterzeichnung erreichen Sie mich unter legal@nexora.example. Für die spätere Kontobetreuung wird Nora Wendt unter servicing@vellio.example benannt. Die maßgebliche Zahlungsanweisung mit Kontoinhaberin und vollständiger Kontoverbindung erhalten Sie im Zusammenhang mit der Vertragsübernahme. Bitte verwenden Sie keine allein mündlich mitgeteilte Ersatzkontoverbindung.

Die geplante Übernahme verändert weder den angebotenen Nominalzins noch die 18 Zinsperioden oder die Schlussfälligkeit. Der Kaufpreis zwischen Vellio und Nexora ist kein zusätzlich von Ihrem Unternehmen zu zahlendes Entgelt. Kosten dieser Übernahme werden Ihnen nicht gesondert berechnet. Bitte teilen Sie uns Fragen zur Aufteilung der Ansprechpartner vor Unterzeichnung mit.

## 4. Angebotsbedingungen und Anschreiben zur Vertragsvorbereitung

Die Darlehensmittel stehen für den betrieblichen Materialeinkauf, Fertigungskosten und das laufende Betriebskapital zur Verfügung. Wir verlangen keine Bindung an einen bestimmten Lieferanten und keine Abtretung Ihrer Kundenforderungen. Die Entscheidung über einzelne Materialbestellungen, die Auslastung Ihrer 18 Beschäftigten und die Freigabe von Lieferantenrechnungen verbleibt bei Ihrem Unternehmen. Aus der Prüfung des Kreditantrags folgt keine Bestätigung einzelner Kundenaufträge oder Absatzannahmen.

Für den Darlehensvertrag ist deutsches materielles Recht vorgesehen. Für vertragliche Streitigkeiten soll ein ausschließlicher Gerichtsstand Wien vereinbart werden; zwingende insolvenzrechtliche Zuständigkeiten bleiben unberührt. Der endgültige Vertrag enthält die ausformulierten Regelungen, auch zu vorzeitiger Rückzahlung und Vertragsbeendigung. Allgemeine Plattformbedingungen oder zusätzliche Preisverzeichnisse werden diesem Angebot nicht als weitere Kostenregelung beigefügt.

Bitte bestätigen Sie uns bis zum 13. Oktober, ob wir die Unterlagen auf dieser Grundlage zur Unterschrift vorbereiten sollen. Eine solche Rückmeldung ersetzt weder die abschließende Kreditfreigabe noch Ihre Zustimmung zur gesonderten Vertragsübernahme. Für die Auszahlung benötigen wir die von Ihrer Gesellschaft bezeichnete betriebliche Bankverbindung und die unterschriebenen Vertragsunterlagen. Ein Vorschuss auf Zinsen ist nicht zu leisten.

Das Angebot ist bis zum vorgesehenen Abschluss am 14. Oktober 2022 befristet. Änderungen der Laufzeit oder eine spätere Aufstockung erfordern eine gesonderte Abstimmung. Bitte führen Sie im Schriftwechsel die Kennung NF-WP-221014-01 an. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

Weserfunken Präzisionsbau GmbH; Vellio Finance GmbH; Nexora Frontbank AG; Tettenborn Insolvenzverwaltung

# Anlage K12 - E-Mail-Verkehr zur Finanzierung und zur späteren Anspruchserhebung

## 1 E-Mail vom 5. März 2024 - Rückzahlung und Fertigungsplanung

Von: Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example>
An: Nora Wendt <servicing@vellio.example>
Cc: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>
Datum: 05.03.2024, 08:42:00 +01:00
Betreff: NF-WP-221014-01 - Apriltermin und unsere Fertigungsplanung

Guten Morgen Frau Wendt, der Termin für die Endtilgung rückt näher und ich möchte die Abstimmung nicht erst in der Zahlungswoche beginnen. Bei unseren Ventilblöcken und Messgehäusen liegen Materialeinsatz, Fertigung und Kundenabnahme zeitlich auseinander. Einzelne Abrufe werden derzeit noch präzisiert. Das erschwert die Abstimmung zwischen Werkstatt und Buchhaltung, auch wenn die Aufträge weiter bearbeitet werden. Ich brauche deshalb eine klare Auskunft, wer eine mögliche Änderung des Rückzahlungstermins überhaupt verbindlich besprechen könnte.

Frau Kröger führt weiterhin die ursprüngliche Darlehenskennung. In unseren älteren Unterlagen steht Nexora als auszahlende Bank; die laufenden Zahlungsfragen bearbeiten wir mit Ihnen. Ich hatte die Aufgabenteilung im Alltag als Bankfinanzierung mit Betreuung durch Vellio eingeordnet. Falls für eine zeitliche Anpassung ausschließlich Ihre Gesellschaft entscheiden kann, sagen Sie mir das bitte ausdrücklich. Ich möchte vermeiden, dass derselbe Vorgang zwischen Wien und Graz weitergereicht wird, während wir die Fertigung planen.

Bitte schicken Sie uns außerdem den für April maßgeblichen Zahlungsplan mit getrenntem Ausweis von Kapital und letzter Zinsrate. Ich bitte zunächst um ein Gespräch über Möglichkeiten und Zuständigkeiten, nicht um eine stillschweigende Änderung des Vertrags. Solange nichts anderes vereinbart ist, richten wir unsere Planung am bestehenden Termin aus. Ob eine Verlängerung wirtschaftlich sinnvoll wäre, müssten wir anschließend anhand der tatsächlichen Lieferabläufe bewerten. Eine Entscheidung hierzu habe ich noch nicht getroffen.

Vielen Dank und freundliche Grüße
Martin Grothe
Geschäftsführer, Weserfunken Präzisionsbau GmbH

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

## 2 E-Mail vom 11. März 2024 - Zuständigkeit und Unterlagenbedarf

Von: Nora Wendt <servicing@vellio.example>
An: Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example>
Cc: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>
Datum: 11.03.2024, 15:18:00 +01:00
Betreff: NF-WP-221014-01 - Ihre Anfrage zum Apriltermin

Guten Tag Herr Grothe, die laufende Vertragsbearbeitung liegt bei Vellio. Eine Änderung des Rückzahlungstermins müsste mit unserer Gesellschaft vereinbart werden; ich kann Ihnen heute weder eine Verlängerung noch eine anschließende Finanzierung zusagen. Die ursprüngliche Darlehenskennung bleibt zur Wiedererkennung bestehen. Sie bedeutet nicht, dass eine Entscheidung über den Termin weiterhin durch die auszahlende Bank getroffen wird. Die Zustimmungserklärung und die Übernahmemitteilung aus Oktober 2022 sollten zusammen mit dem Darlehensvertrag in Ihrer Ablage liegen.

Für eine Besprechung benötigen wir eine aktuelle Übersicht über die erwarteten Kundenzahlungen und die noch offenen Fertigungsschritte. Bitte trennen Sie bestätigte Abnahmetermine von bloßen Planannahmen. Sie müssen dafür keine neue Präsentation erstellen; eine vorhandene betriebliche Übersicht mit erkennbaren Annahmen ist hilfreicher. Aus Ihrer Nachricht kann ich nicht entnehmen, welche Verzögerungen bereits feststehen und welche nur vorsorglich berücksichtigt werden. Darüber sollten wir sprechen, bevor Erwartungen an eine Entscheidung entstehen.

Die bisherige Fälligkeit am 15. April 2024 bleibt unverändert. Der Zahlungsplan sieht die Rückführung des Kapitals und die letzte feste Zinsrate vor; eine zusätzliche Monatsperiode wird dadurch nicht eröffnet. Frau Kröger kann sich wegen der buchhalterischen Zuordnung unmittelbar an mich wenden. Bitte treffen Sie auf Grundlage dieses Austauschs keine Dispositionen in der Annahme, dass eine Terminverschiebung schon genehmigt sei. Nach Eingang Ihrer Übersicht können wir den Gesprächsbedarf genauer eingrenzen.

Freundliche Grüße aus Graz
Nora Wendt
Vellio Finance GmbH

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

## 3 E-Mail vom 3. April 2024 - Abstimmung in der Buchhaltung

Von: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>
An: Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example>
Cc:
Datum: 03.04.2024, 09:06:00 +02:00
Betreff: Darlehensablage und Freigabe für den 15. April

Guten Morgen Herr Grothe, für den nächsten Zahlungslauf habe ich die Unterlagen zu NF-WP-221014-01 nebeneinandergelegt. In der alten Übersicht steht im Text noch Nexora; als Empfänger ist seit der Umstellung Vellio mit der österreichischen Bankverbindung hinterlegt. Ich werde den Beschreibungstext in unserer Ablage ergänzen, damit die Auszahlung und die späteren Zahlungen nicht allein wegen des Namens zusammengeworfen werden. An der Bankverbindung ändere ich ohne schriftliche Bestätigung nichts.

Für April stehen Kapital und letzte Zinsrate getrennt im Plan. Bitte geben Sie mir rechtzeitig Bescheid, ob es inzwischen eine unterschriebene Änderung des Termins gibt. Aus der Nachricht von Frau Wendt entnehme ich bislang nur, dass sie weitere Angaben für ein Gespräch benötigt. Eine bloße telefonische Aussicht würde ich nicht als neue Fälligkeit eintragen. Die Zahlungsfreigabe möchte ich deshalb mit Ihnen anhand des weiterhin gültigen Plans abstimmen.

Bei den erwarteten Kundeneingängen habe ich bestätigte Termine und noch offene Rückmeldungen getrennt markiert. Die Liste ist keine Übersicht aller fälligen Verbindlichkeiten; sie beantwortet nur die Fragen zur zeitlichen Abfolge unserer Aufträge. Bitte verwenden Sie sie gegenüber Vellio nicht ohne diese Erläuterung. Für eine umfassendere Betrachtung müssten die übrigen Buchhaltungsunterlagen hinzukommen. Zu einer Anschlussfinanzierung liegt mir ebenfalls keine verbindliche Zusage vor.

Können wir die Freigabe und die noch fehlenden Rückmeldungen morgen kurz durchgehen? Ich möchte vor allem vermeiden, dass wir mit verschiedenen Versionen des Zahlungskalenders arbeiten.
Viele Grüße
Jutta Kröger
Buchhaltung, Weserfunken Präzisionsbau GmbH

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

## 4 E-Mail vom 8. April 2024 - Anfrage an die auszahlende Bank

Von: Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example>
An: Dr. Falk Neubauer <legal@nexora.example>
Cc: Nora Wendt <servicing@vellio.example>
Datum: 08.04.2024, 16:27:00 +02:00
Betreff: NF-WP-221014-01 - Ansprechpartner vor der Endtilgung

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer, ich wende mich noch einmal unmittelbar an Sie, weil unsere Frage nach dem Ansprechpartner für eine mögliche Terminabstimmung bisher zu keiner Vereinbarung geführt hat. Frau Wendt erklärt, dass Vellio zuständig sei. Im Tagesgeschäft war mir die Abgrenzung zwischen der ursprünglichen Bankfinanzierung und der anschließenden Betreuung nicht in dieser Deutlichkeit präsent. Ich möchte das vor der Endtilgung klären, ohne dadurch eine bereits zugesagte Änderung zu unterstellen.

Unsere Fertigung bearbeitet weiterhin Ventilblöcke und Messgehäuse für maritime Antriebstechnik. Einige Lieferanten verlangen vor den nächsten Abrufen eine engere Zahlungsabstimmung. Zugleich warten wir bei einzelnen Messgehäusen noch auf die Bestätigung des Abnahmetermins. Materialbeschaffung und erwartete Kundenzahlung lassen sich deshalb nicht einfach auf denselben Tag legen. Die Buchhaltung hat für das Gespräch die auftragsbezogenen Termine zusammengestellt. Können Sie uns sagen, welche weiteren betrieblichen Angaben Sie für eine gemeinsame Besprechung benötigen würden?

Bitte sagen Sie mir, ob Ihre Bank an einem Gespräch mit Vellio teilnehmen würde oder ob Sie uns ausschließlich auf die dortige Bearbeitung verweisen. Vor allem benötige ich eine klare Abgrenzung dessen, was Ihr Haus noch bearbeitet. Ich erinnere die Finanzierungsgespräche als Austausch mit einer Bank und habe diese Verbindung bei meinen betrieblichen Überlegungen weiterhin berücksichtigt. Deshalb würde ich gern wissen, an wen ich mich mit Fragen zum damaligen Gespräch wenden kann.

Bis zu einer verbindlichen anderweitigen Vereinbarung bleibt der bestehende Zahlungstermin für unsere Planung maßgeblich. Bitte antworten Sie auch Frau Wendt, damit wir denselben Informationsstand haben.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Grothe
Weserfunken Präzisionsbau GmbH

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

## 5 E-Mail vom 9. Juni 2026 - Rückfrage zu den Nachrichten aus 2024

Von: Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example>
An: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>
Cc:
Datum: 09.06.2026, 10:14:00 +02:00
Betreff: WT-24-118 - Darlehenskorrespondenz und damalige Zahlungsablage

Sehr geehrte Frau Kröger, bei der Durchsicht der Darlehensunterlagen sind die Nachrichten aus März und April 2024 erneut aufgetaucht. Bitte teilen Sie mir aus Ihrer eigenen Erinnerung mit, wie die Empfängerbezeichnung in der Buchhaltung geführt wurde und welche Unterlagen Ihnen zur Zahlungsfreigabe vorlagen. Mich interessiert insbesondere die Trennung zwischen dem ursprünglichen Vertragspartner im Ablagetext und dem tatsächlich in den Überweisungsaufträgen verwendeten Kontoinhaber. Bitte passen Sie die damaligen Bezeichnungen nicht nachträglich an.

Die Bank ist inzwischen zur Rückgewähr aufgefordert worden. Ich vertrete die Auffassung, dass die Rolle von Vellio und die wirtschaftliche Zuordnung der Zahlungen weiter aufgeklärt werden müssen. Für Ihre Antwort sollen Sie diese rechtliche Einordnung jedoch nicht übernehmen, sondern die Ihnen bekannten Abläufe beschreiben. Falls Sie eine Frage nur anhand eines Belegs und nicht aus eigener Wahrnehmung beantworten können, kennzeichnen Sie das bitte in Ihrer Rückmeldung.

Herr Grothe hatte seinerzeit Schwierigkeiten bei der zeitlichen Abstimmung von Aufträgen angesprochen. Welche konkrete Übersicht wurde an welche Empfänger versandt? Aus einer Bitte um ein Gespräch über den Apriltermin kann ich nicht ohne Weiteres ableiten, dass der Bank bereits eine umfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage vorlag. Bitte unterscheiden Sie deshalb zwischen intern geführten Listen und tatsächlich weitergegebenen Angaben. Besonders hilfreich sind die ursprünglichen Nachrichten mit Datum, Empfänger und Betreff.

Bitte lassen Sie mir die vorhandenen Unterlagen unverändert zukommen. Eine nachträgliche Zusammenfassung der gesamten Unternehmensentwicklung benötige ich für diese Rückfrage nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde von Tettenborn
Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

## 6 E-Mail vom 11. Juni 2026 - Erinnerung der Buchhaltung

Von: Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example>
An: Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example>
Cc:
Datum: 11.06.2026, 14:38:00 +02:00
Betreff: WT-24-118 - Empfängerfeld und Unterlagen im Frühjahr 2024

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, ich habe die damalige Ablage noch einmal angesehen. Nexora stand im Beschreibungstext, weil dort der ursprüngliche Darlehensvertrag abgelegt war. Bei den Zahlungsaufträgen war Vellio als Empfängerin hinterlegt. Für mich waren das unterschiedliche Felder. Ich habe aus dem alten Beschreibungstext nicht abgeleitet, wohin Vellio die eingegangenen Beträge anschließend buchte. Dazu hatte ich keinen Einblick und kann auch heute keine Angaben aus eigener Wahrnehmung machen.

Die Schreiben vom Oktober 2022 waren bei den Vertragsunterlagen vorhanden. Die Zahlungsanweisung habe ich für die Buchhaltung verwendet. Bei den Gesprächen vor dem Vertragsabschluss war ich nicht durchgehend dabei. Was Herr Grothe aus diesen Gesprächen über die weitere Rolle der Bank mitgenommen hat, kann ich daher nicht für ihn bestätigen. Meine Aufgabe war vor allem, die fälligen Zinsen und später die Endtilgung anhand der vorhandenen Freigaben zuzuordnen.

Im Frühjahr 2024 haben wir über Kundentermine und die Vorbereitung des Apriltermins gesprochen. Die von mir erwähnte Liste betraf erwartete Kundeneingänge und noch offene Rückmeldungen aus der Fertigung. Sie war keine vollständige Gegenüberstellung aller fälligen Zahlungsverpflichtungen. Welche mündlichen Angaben Herr Grothe zusätzlich gemacht hat, weiß ich nicht. Bitte entnehmen Sie meiner Erinnerung deshalb keine umfassende Aussage dazu, was Nexora oder Vellio damals über die Lage des Unternehmens wussten.

Ich stelle Ihnen die noch vorhandenen Nachrichten mit ihren ursprünglichen Empfängerfeldern zusammen. Eine schriftliche Verlängerung des Darlehens habe ich in meiner Ablage nicht gefunden; die letzte Zahlung ist dort unter dem 15. April 2024 erfasst.
Freundliche Grüße
Jutta Kröger

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

## 7 E-Mail vom 6. Juli 2026 - Offene Fragen zur Zahlungszuordnung

Von: Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example>
An: Dr. Falk Neubauer <legal@nexora.example>
Cc: Nora Wendt <servicing@vellio.example>
Datum: 06.07.2026, 11:22:00 +02:00
Betreff: WT-24-118 - Ihr Schreiben vom 2. Juli und noch offene Buchungsfragen

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer, Ihr Schreiben vom 2. Juli ist eingegangen. Eine Einigung ist damit nicht erreicht. Sie berufen sich erneut auf die befreiende Vertragsübernahme, während ich die wirtschaftliche Einordnung der Zahlungen weiterhin für aufklärungsbedürftig halte. Meine Auffassung einer Inkassofunktion von Vellio bleibt bestehen. Die Frage kann aus meiner Sicht nicht allein dadurch erledigt werden, dass beide Gesellschaften unterschiedliche Bezeichnungen für denselben Ablauf verwenden.

Bitte ordnen Sie die angekündigten Belege eindeutig dem Darlehen NF-WP-221014-01 zu. Ich benötige den Zusammenhang zwischen der Abrechnung am 14. Oktober 2022 und den späteren Zahlungseingängen, ohne von vornherein anzunehmen, dass diese Vorgänge identisch wären. Sollte Ihre Auffassung gerade sein, dass es keinen solchen Rückflusszusammenhang gibt, erläutern Sie bitte die tatsächlichen Buchungsgrundlagen. Eine Aussage zur fehlenden Rückkaufpflicht ersetzt die Unterlagen zum Zahlungsempfang nicht.

Den zusätzlichen Schadensersatzanspruch behandle ich getrennt. Die Unterschrift unter einer Übernahmeerklärung und die Frage, welche Angaben zuvor gemacht wurden, sind nicht derselbe Vorgang. Herr Grothes spätere Nachrichten geben seine damalige Sicht wieder, beweisen aber für sich allein noch keinen bestimmten Wortlaut eines Finanzierungsgesprächs. Ich bitte daher weiterhin um die an ihn gerichteten Unterlagen aus der Anbahnung und nicht lediglich um eine erneute Übersendung des Ratenplans.

Die Frist meines Schreibens vom 24. Juni bleibt bestehen. Bitte bestätigen Sie, welche konkret bezeichneten Unterlagen noch übersandt werden sollen. Eine Rücknahme der Zahlungsaufforderung erkläre ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde von Tettenborn
Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

2026-07-09 | NF-WP-221014-01 / WT-24-118

## 8 E-Mail vom 9. Juli 2026 - Keine außergerichtliche Einigung

Von: Dr. Falk Neubauer <legal@nexora.example>
An: Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example>
Cc: Nora Wendt <servicing@vellio.example>
Datum: 09.07.2026, 16:05:00 +02:00
Betreff: WT-24-118 - Stand nach Ablauf Ihrer Frist

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, Ihre Nachricht vom 6. Juli liegt uns vor. Wir haben weder eine Zahlung freigegeben noch eine vergleichsweise Erledigung zugesagt. Nach unserem derzeitigen Stand besteht zwischen uns weiterhin keine Übereinstimmung über die Zuordnung der Schuldnerzahlungen. Die Bereitschaft, darlehensbezogene Unterlagen zusammenzustellen, ändert nichts an unserer Zurückweisung der geltend gemachten Zahlungsansprüche. Bitte behandeln Sie diese Bereitschaft auch nicht als Anerkennung Ihrer Einordnung von Vellio als Inkassostelle.

Wir berufen uns auf die Abtretung der Forderungen und den darüber hinausgehenden, von der Schuldnerin gebilligten Austausch der Darlehensgeberin. Die zeitlich gesonderte Übernahmeabrechnung ist nach unserem Verständnis ein Vorgang zwischen Nexora und Vellio. Aus dem fortgeführten Darlehenskennzeichen folgt für uns keine Verpflichtung, spätere Rückflüsse der Schuldnerin unserer Bank zuzurechnen. Sie halten diese Darstellung für unzureichend; diesen verbleibenden Unterschied können wir mit einer bloßen Wiederholung der bisherigen Schreiben nicht beseitigen.

Für die Suche nach Unterlagen zur Anbahnung benötigen wir weiterhin eine möglichst konkrete Eingrenzung des behaupteten Gesprächsinhalts. Wir werden vor dem Wirksamkeitszeitpunkt eigenständig entstandene Ansprüche nicht allein mit dem Vertragswechsel zurückweisen. Das bedeutet aber keine Zustimmung zu Ihrer Behauptung eines Aufklärungsfehlers oder zu der angegebenen Schadenshöhe. Auch die wirtschaftlichen Hinweise aus dem Frühjahr 2024 bedürfen einer Betrachtung ihres jeweiligen Inhalts und ihrer Empfänger.

Über einen erneuten Termin sprechen wir gern, sobald zusätzliche Unterlagen oder konkretisierte Fragen vorliegen. Eine Verlängerung Ihrer Frist, eine Stillhaltevereinbarung oder einen Anspruchsverzicht haben wir nicht miteinander vereinbart.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Falk Neubauer
Nexora Frontbank AG

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

Landgericht Bremen

2026-09-28 | 4 O 1186/26

# Klageerwiderung

## 1. Rubrum, Zuständigkeitsrüge und Anträge

Rademacher Westhoff Rechtsanwälte PartG mbB, Am Wall 146, 28195 Bremen. An das Landgericht Bremen. Bremen, 28. September 2026. Unser Zeichen: 26-184-NF. Aktenzeichen des Gerichts: 4 O 1186/26.

In dem Rechtsstreit der Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn, Contrescarpe 82, 28195 Bremen, als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Klägerin, gegen die Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich, eingetragen beim Handelsgericht Wien unter FN 582741 b, Beklagte, erwidern wir namens der Beklagten auf die Klage vom 8. September 2026, zugestellt am 15. September 2026.

Vor jeder Einlassung zur Sache rügen wir die internationale Zuständigkeit für die eigenständigen vertraglichen und deliktischen Begehren sowie für hierauf gestützte selbständige Auskunftsansprüche nach Maßgabe der nachfolgenden Ausführungen. Die Rüge erstreckt sich ausdrücklich nicht auf die originären insolvenzrechtlichen Rückgewähransprüche und deren insolvenzspezifische Hilfsansprüche. Eine rügelose Einlassung hinsichtlich der übrigen Ansprüche erfolgt nicht.

Wir beantragen, die Klage abzuweisen und der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Die Abweisung wird hinsichtlich der von der Zuständigkeitsrüge erfassten Ansprüche vorrangig als unzulässig, hilfsweise als unbegründet, hinsichtlich der insolvenzrechtlichen Rückgewähransprüche als unbegründet beantragt. Dies umfasst das Zahlungsbegehren über 590.000 EUR, die hilfsweise verfolgten 515.000 EUR, die weiteren 68.000 EUR und das Auskunftsbegehren.

Die Verteidigungsanzeige datiert vom 22. September 2026; die Erwiderung erfolgt innerhalb der bis zum 29. Oktober 2026 laufenden Frist. Die Beklagte war ursprüngliche Darlehensgeberin, aber nicht Empfängerin der angefochtenen Zins- und Tilgungsleistungen. Die Vertragsübernahme beseitigt dagegen nicht ohne Weiteres eine etwaige eigene Haftung aus dem Verhalten der Beklagten vor ihrem Ausscheiden. Auch diesem Vorwurf tritt die Beklagte gesondert entgegen.

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

## 2. Insolvenzrechtliche Zuständigkeit in Bremen

Für die Rückgewähr nach Paragrafen 129, 131, 133, 143 InsO begründet der österreichische Sitz der Beklagten keinen Ausschluss der deutschen Gerichtsbarkeit. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH wurde am 1. Juli 2024 beim Amtsgericht Bremen, Insolvenzgericht, unter dem Aktenzeichen 508 IN 146/24 eröffnet. Auf das Verfahren findet die Verordnung (EU) 2015/848 Anwendung. Die Insolvenz betrifft die Produktionsgesellschaft, nicht ein Kreditinstitut; die Branchenzugehörigkeit der Beklagten ändert hieran nichts.

Art. 6 Abs. 1 EUInsVO weist die unmittelbar aus dem Insolvenzverfahren hervorgehenden und eng mit ihm verbundenen Klagen den Gerichten des Eröffnungsmitgliedstaats zu. Die hier erhobene Insolvenzanfechtung fällt darunter. Die Beklagte stellt diesen Zuständigkeitsgrund nicht in Abrede. Für die örtliche Zuständigkeit greift, soweit kein anderer Gerichtsstand besteht, Art. 102c Paragraf 6 Abs. 1 EGInsO mit der Anknüpfung an den Sitz des Insolvenzgerichts. Bei der vorliegenden Forderungshöhe ist das Landgericht das sachlich zuständige Prozessgericht, nicht die Insolvenzabteilung des Amtsgerichts.

Bereits der EuGH hat für die Vorgängerregelung die grenzüberschreitende Anfechtung am Insolvenzforum anerkannt: Urteil vom 12. Februar 2009, Az. C-339/07, Seagon, ECLI:EU:C:2009:83, Rn. 21 und 28. Zur ausschließlichen Zuständigkeit nach damaligem Recht vgl. EuGH, Urteil vom 14. November 2018, Az. C-296/17, Wiemer & Trachte, ECLI:EU:C:2018:902, Rn. 36. Die heutige Verbindungsmöglichkeit nach Art. 6 Abs. 2 EUInsVO bleibt dabei zu beachten.

Die Wiener Gerichtsstandsvereinbarung für Vertragsstreitigkeiten verdrängt diese Insolvenzanknüpfung nicht. Ebenso wenig wird aus der fehlenden materiellen Empfängerstellung ein Zuständigkeitsmangel. Ob die Beklagte aus der angefochtenen Handlung etwas zurückzugewähren hat, ist gerade im zuständigen Anfechtungsprozess zu entscheiden. Die Beklagte begehrt insoweit eine Sachabweisung und keine pauschale Verweisung sämtlicher Streitpunkte nach Österreich.

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

## 3. Eigenständige Vertragsansprüche und Wiener Gerichtsstand

Anders liegt es bei Ansprüchen, die der Schuldnerin unabhängig von der Insolvenz aus dem Darlehensvertrag oder dessen Anbahnung zugestanden haben sollen. Die Insolvenzverwalterin verändert deren Rechtsnatur nicht dadurch, dass sie Zahlung an die Masse verlangt. Der EuGH stellt auf die Rechtsgrundlage und nicht allein auf den prozessualen Zusammenhang ab; EuGH, Urteil vom 6. Februar 2019, Az. C-535/17, NK gegen BNP Paribas Fortis, ECLI:EU:C:2019:96, Rn. 26 bis 30. Art. 1 Abs. 2 Buchst. b Brüssel-Ia-VO nimmt deshalb nicht jeden von einer Insolvenzverwalterin geführten Prozess aus ihrem Anwendungsbereich heraus.

Für diese selbständigen Ansprüche liegt der allgemeine Gerichtsstand nach Artikel 4 in Verbindung mit Artikel 63 Brüssel-Ia-VO in Österreich. Ziffer 15.2 des Darlehensvertrags K2 vereinbart ausschließlich Wien für Vertragsstreitigkeiten einschließlich Vertragsschluss und Wirksamkeit; Ziffer 11 des Übernahmeabkommens B1 bestätigt diese Anknüpfung. Hierauf beruft sich die Beklagte für die erfassten Ansprüche. Die Einbeziehung der Vertragsanbahnung spricht für die Erfassung des behaupteten vertraglichen Informationsmangels, entscheidet aber nicht ohne Auslegung über jeden eigenständigen deliktischen Anspruch. Zwingende Insolvenzgerichtsstände bleiben ausdrücklich unberührt.

Die Formvoraussetzungen und die nachweisbare Zustimmung richten sich nach Art. 25 Brüssel-Ia-VO. Die materielle Wirksamkeit der Gerichtsstandsvereinbarung beurteilt sich nach dem Recht des benannten Mitgliedstaats einschließlich dessen Kollisionsrechts; sie folgt nicht schon aus der Wahl deutschen Sachrechts. Nach Art. 25 Abs. 5 ist die Klausel gegenüber dem Hauptvertrag selbständig. Ein Einwand gegen die Wirksamkeit der Zinsvereinbarung erledigt sie daher nicht automatisch.

Soweit Art. 7 Nr. 1 Brüssel-Ia-VO herangezogen wird, bedarf es einer Zuordnung zur konkret eingeklagten Verpflichtung und zum maßgeblichen Erfüllungs- beziehungsweise Dienstleistungsort. Allein Sitz und Insolvenz der Darlehensnehmerin in Bremen genügen nicht. Für wirksam von der ausschließlichen Wiener Klausel erfasste Ansprüche verdrängt diese einen sonst eröffneten besonderen Vertragsgerichtsstand. Die sachliche Verteidigung erfolgt insoweit ausschließlich hilfsweise unter Aufrechterhaltung der Rüge nach Art. 26 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO.

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

## 4. Delikt, Auskunft und getrennte Kollisionsprüfung

Auch die behauptete eigenständige Schädigung durch die Kreditvergabe ist gesondert einzuordnen. Die Bezeichnung als vorvertragliche Haftung nach deutschem Recht legt die unionsrechtliche Zuständigkeitskategorie nicht abschließend fest. Entscheidend ist, ob eine freiwillig übernommene Verpflichtung oder eine hiervon unabhängige gesetzliche Verhaltenspflicht den Anspruch trägt. Eine vertragliche Gerichtsstandsklausel darf dabei nicht ohne Auslegung auf jeden behaupteten deliktischen Vorgang ausgedehnt werden.

Für einen autonom deliktischen Anspruch ist Artikel 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO zu prüfen. Die Klägerin beruft sich in Ziffer 3 der Klage auf konkrete Beschaffungsdispositionen und einen unmittelbaren Erstschaden in Bremen, nicht lediglich auf den Sitz der Schuldnerin. Die Beklagte hält vorrangig die behauptete vertragliche Rolleninformation für maßgeblich. Wird hingegen eine selbständige gesetzliche Pflichtverletzung mit unmittelbarem Bremer Schaden schlüssig zugrunde gelegt, kann dieser Gerichtsstand eröffnet sein. Soweit Tatsachen zugleich Zuständigkeit und Begründetheit tragen, wird kein vollständiger Haftungsbeweis bereits für die Zulässigkeit verlangt.

Beim Auskunftsbegehren ist zwischen einem insolvenzspezifischen Hilfsanspruch zur Vorbereitung der Anfechtung und einem selbständigen Anspruch aus der früheren Vertragsbeziehung zu unterscheiden. Nur im ersten Fall trägt die Insolvenzanknüpfung ohne Weiteres die hier maßgebliche Qualifikation. Für einen autonomen Auskunftsanspruch sind Art. 4, 7 und gegebenenfalls 25 Brüssel-Ia-VO eigenständig anzuwenden. Art. 6 Abs. 2 EUInsVO gestattet unter seinen Voraussetzungen eine Bündelung im Wohnsitzstaat der Beklagten; er schafft keine umgekehrte allgemeine Zuständigkeit in Bremen für sämtliche Begleitansprüche.

Vom Gerichtsstand ist das Sachrecht zu trennen. Für die Anfechtung gilt grundsätzlich deutsches Insolvenzrecht nach Art. 7 Abs. 2 Buchst. m EUInsVO. Die vereinbarte deutsche Vertragsrechtswahl ist nach Art. 3 Rom-I-VO zu beurteilen. Vorvertragliche außervertragliche Pflichten unterliegen Art. 12 Rom-II-VO; sonstige Delikte bedürfen insbesondere der Prüfung nach deren Art. 4. Die nachfolgenden Ausführungen zu BGB-Ansprüchen erfolgen auf dieser Grundlage, ohne allein aus der Rechtswahl einen deutschen Gerichtsstand abzuleiten.

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

## 5. Abschluss und Vollzug am 14. Oktober 2022

Die Beklagte stellte der Weserfunken Präzisionsbau GmbH aufgrund des Darlehens NF-WP-221014-01 am 14. Oktober 2022 einen Betrag von 500.000 EUR zur Verfügung. Die Auszahlung erfolgte um 10:11 Uhr. Die Schuldnerin betreibt in Bremen die Fertigung von Ventilblöcken und Messgehäusen für maritime Antriebstechnik. Es handelt sich damit um eine Unternehmensfinanzierung. Weder die tatsächliche Auszahlung noch die ursprüngliche Stellung der Beklagten als Darlehensgeberin werden bestritten.

Noch am selben Tag vereinbarten die Schuldnerin, die Beklagte und die Vellio Finance GmbH die vollständige Übernahme der Darlehensgeberstellung durch Vellio. Das englischsprachige Tripartite Transfer and Assumption Agreement wurde von allen drei Vertragsbeteiligten unterzeichnet. Der vereinbarte Wirksamkeitszeitpunkt war der 14. Oktober 2022, 12:30 Uhr. Eine Minute später, um 12:31 Uhr, leistete Vellio den Erwerbspreis von 500.000 EUR an die Beklagte. Die genannten Uhrzeiten beziehen sich auf denselben Tag und dieselbe Zeitzone, UTC+02:00.

Der zeitliche Ablauf widerspricht der Annahme, die ursprüngliche Auszahlung habe die Beklagte während der gesamten Laufzeit zur wirtschaftlichen Empfängerin sämtlicher Zahlungen gemacht. Die Bank gewährte zunächst den Kredit und veräußerte anschließend ihre Vertragsposition. Die Erwerbszahlung stammte von Vellio und erfolgte für den Erwerb dieser Position. Sie war weder eine Zinsleistung der Schuldnerin noch deren Endtilgung, die erst am 15. April 2024 erfolgte.

Zum Beweis der dreiseitigen Vereinbarung und ihres Wirksamkeitszeitpunkts beruft sich die Beklagte auf Anlage B1; für die Trennung der Zahlungswege und den Abschluss des bankseitigen Vorgangs auf Anlagen B2 und B4. Die kurze Zeitspanne zwischen Auszahlung und Übernahme wird nicht verdeckt. Gerade sie verlangt die genaue Unterscheidung der Rechtsgeschäfte und der Beteiligten, statt voneinander verschiedene Leistungen allein wegen ihrer betragsmäßigen Übereinstimmung gleichzusetzen.

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

## 6. Inhalt und Grenzen der Vertragsübernahme

Das Abkommen erschöpft sich nicht in einer Abtretung zum Einzug. Sein Inhalt ist die Ablösung der bisherigen Darlehensgeberin durch die neue Darlehensgeberin mit Zustimmung der Darlehensnehmerin. Ab dem Wirksamkeitszeitpunkt gingen die künftigen Rechte und Pflichten aus der Darlehensgeberstellung auf Vellio über; die Beklagte wurde insoweit ausdrücklich entlassen. Nach deutschem Vertragsrecht ist diese von allen Beteiligten vereinbarte Übernahme als einheitlicher Wechsel der Vertragsposition zu würdigen. Maßgeblich sind die übereinstimmenden Erklärungen, nicht allein die englische Vertragsüberschrift.

Nach Ziffern 2.1 bis 2.3 der Anlage B1 stimmte die Schuldnerin selbst dem Wechsel der Vertragsposition zu. Ziffer 6.1 bestimmt Vellio zur Gläubigerin für eigene Rechnung; Ziffer 7 schließt Rückkaufpflicht und Ausfallgarantie aus. Die Beklagte bestreitet deshalb die in Ziffer 7 der Klage behauptete Einziehung für ihre Rechnung. Die fortgeführte Darlehenskennung bezeichnet dasselbe Vertragsverhältnis, nicht dieselbe Gläubigerin. Auch die zeitliche Abstimmung des Abschlusses belegt keinen von diesen Bestimmungen abweichenden tatsächlichen Vollzug. Eine konkrete abweichende Abrede ist von der Vertragsurkunde zu unterscheiden.

Die Entlassung hat allerdings einen bestimmten zeitlichen und sachlichen Umfang. Unabhängig begründete Verbindlichkeiten aus dem Verhalten der Beklagten vor 12:30 Uhr bleiben nach dem Abkommen unberührt. Die Bank behauptet keinen Erlass etwaiger eigener Beratungs-, Aufklärungs- oder sonstiger Schadensersatzpflichten. Der Übergang künftiger Vertragspflichten ist von der Haftung für bereits gesetzte eigene Ursachen zu unterscheiden. Hierzu wird unter Ziffern 16 und 17 gesondert vorgetragen.

Beweis: Tripartite Transfer and Assumption Agreement, Anlage B1, zwölf Seiten. Die Beklagte stützt sich auf den Gesamtzusammenhang der dreiseitigen Erklärungen und nicht auf ein isoliertes englisches Schlagwort. Soweit das Gericht eine förmliche Übersetzung für erforderlich hält, wird um entsprechende Anordnung nach Paragraf 142 Abs. 3 ZPO gebeten. Eine Übersetzung darf insbesondere die zeitlich begrenzte Entlassung nicht in einen umfassenden Haftungsverzicht umdeuten.

## 7. Zinsleistungen und Endtilgung an Vellio

Der vereinbarte Nominalzins betrug zwölf Prozent jährlich. Bei 500.000 EUR Darlehenskapital waren achtzehn feste monatliche Zinsperioden mit jeweils 5.000 EUR vereinbart. Der Zinslauf führte damit zu insgesamt 90.000 EUR. Die vertraglichen Fälligkeiten lagen jeweils am 15. eines Monats, beginnend am 15. November 2022 und endend am 15. April 2024. Fiel der Termin nicht auf einen Bankarbeitstag, war die Verschiebung auf den nächsten Bankarbeitstag ohne Mehrzins vorgesehen. Es wird kein zusätzlicher tagesgenauer Zwischenzins geltend gemacht oder als Zahlung behauptet.

Sämtliche achtzehn Zinszahlungen und die Endtilgung von 500.000 EUR gingen an Vellio. Das hierfür bestimmte Konto lautete auf Vellio Finance GmbH, IBAN AT61 1904 3002 3457 3201. Der letzte Zahlungstag war der 15. April 2024. Der Gesamtbetrag von 590.000 EUR ist somit rechnerisch nachvollziehbar, bezeichnet jedoch die Zahlungen an die neue Darlehensgeberin und nicht einen Zufluss an die Beklagte. Die Bank bestreitet den behaupteten eigenen Empfang ausdrücklich.

Der Nachweis des Zahlungswegs wird durch die Zahlungsrouting-Unterlagen, Anlage B2, drei Seiten, und die Vellio-Kontoübersicht, Anlage B3, vier Seiten, angeboten. Der bankseitige Abschlussvermerk, Anlage B4, drei Seiten, betrifft demgegenüber den Abschluss der ursprünglichen Bankposition. Eine Zahlungsanweisung und eine tatsächliche Kontogutschrift erfüllen unterschiedliche Beweisfunktionen; die Beklagte stellt sie nicht gleich. Für den tatsächlichen Empfang kommt es auf die Kontobewegungen an.

Die Klägerin muss daher konkret benennen, welcher Teilbetrag entgegen dieser Darstellung der Beklagten zugeflossen oder für deren Rechnung vereinnahmt worden sein soll. Der Darlehensvertrag mit der ursprünglichen Bank und die Summe aller Schuldnerzahlungen ersetzen diesen Nachweis nicht. Auch der Erwerbspreis von 500.000 EUR darf nicht nochmals als Bestandteil der 590.000 EUR Schuldnerzahlungen behandelt werden.

## 8. Keine Rückgewährpflicht aus bloßer wirtschaftlicher Nähe

Paragraf 143 Abs. 1 InsO knüpft die Rückgewähr an das aus dem Schuldnervermögen durch die anfechtbare Handlung Erlangte. Der Anspruch richtet sich nicht schon gegen jedes Unternehmen, das an der Finanzierung beteiligt war. Die Beklagte hat die achtzehn Zinsleistungen und die Endtilgung nicht erhalten. Mit dem Ausscheiden aus der Darlehensgeberstellung entfiel zudem die Grundlage dafür, spätere Leistungen an Vellio als Erfüllung eines fortbestehenden Rückzahlungsanspruchs der Bank zu verstehen.

Die Beklagte verkennt nicht, dass auch mittelbare Leistungen anfechtungsrechtlich erheblich sein können. Allein ein abweichender Kontoinhaber würde die Prüfung nicht beenden, wenn etwa ein Dritter für Rechnung der Bank empfinge oder eine Verbindlichkeit der Bank getilgt würde. Hiergegen sprechen jedoch gerade die vollständige Vertragsübernahme, die fehlende bloße Einziehungsvertretung und das Fehlen einer Rückkaufpflicht oder Ausfallgarantie. Für eine konkrete Weiterleitung oder Befreiung der Beklagten aus den streitigen Zahlungen bedarf es eines gesonderten tatsächlichen Anknüpfungspunkts.

Auch ein unter Hinweis auf die Asterquay Holding SE vorgetragener wirtschaftlicher Zusammenhang ersetzt die Zuordnung nicht. Gesellschaftsrechtliche Nähe macht rechtlich selbständige Vermögen nicht ohne Weiteres zu einem einheitlichen Zahlungsempfänger. Eine bestimmte Beteiligungsquote, ein Gewinnabführungsvertrag oder eine konzerninterne Weiterleitung der Schuldnerzahlungen wird von der Beklagten mit diesem Vortrag nicht zugestanden. Aus der bloßen Nennung einer Holding folgt keiner dieser Umstände.

Die Zahlung von Vellio um 12:31 Uhr ist davon zu unterscheiden. Soll gerade sie als mittelbare Schuldnerleistung angefochten werden, muss die Klägerin die hierzu behauptete Vermögensverschiebung aus dem Schuldnervermögen und deren Rechtsgrund darlegen. Der Erwerb einer Bankforderung gegen Entgelt ist nicht allein deshalb eine Schuldnerrückzahlung, weil der Erwerbspreis der Valuta entspricht. Ebenso setzt eine Rechtsnachfolgerhaftung nach Paragraf 145 InsO einen entsprechenden Erwerb des anfechtbar Erlangten voraus; die zeitlich vorausgehende Veräußererstellung der Bank genügt nicht.

## 9. Gläubigerbenachteiligung und richtiger Anfechtungsgegenstand

Die Beklagte verneint eine objektive Gläubigerbenachteiligung nicht pauschal mit dem Hinweis, die Schuldnerin sei durch jede Zahlung von einer Verbindlichkeit befreit worden. Eine vertragsgemäße Rückzahlung kann die Zugriffsmöglichkeiten der übrigen Gläubiger verschlechtern. Der Abfluss liquider Mittel wird insolvenzrechtlich nicht schon dadurch neutralisiert, dass zugleich eine einfache Darlehensforderung erlischt. Kongruenz und Gläubigerbenachteiligung sind verschiedene Voraussetzungen und gesondert zu prüfen.

Dies führt jedoch nicht zur Haftung eines anderen als des maßgeblich begünstigten Rechtsträgers. Selbst wenn die Klägerin die Benachteiligung durch die Zahlungen an Vellio nachweist, bleibt ihr Anspruch gegen die Beklagte von der behaupteten Empfangs- oder Zurechnungsstellung abhängig. Die Beklagte verteidigt sich daher vorrangig gegen die personelle Zuordnung, nicht mit einer abstrakten Bilanzneutralität der Tilgung. Die Beurteilung eines möglichen Anspruchs gegen Vellio ist nicht Gegenstand eines Anerkenntnisses in diesem Verfahren.

Ebenso sind Kreditgewährung, Übernahmeabkommen und spätere Einzelzahlungen als mögliche Anfechtungsgegenstände auseinanderzuhalten. Die Bank zahlte am 14. Oktober 2022 zunächst 500.000 EUR aus. Soll bereits die Begründung der Zinsverbindlichkeiten oder eine Erklärung im Übernahmeabkommen selbst angefochten werden, bedarf es eines hierauf bezogenen Vortrags zum Nachteil, zum maßgeblichen Zeitpunkt und zum Rückgewährinhalt. Eine solche Prüfung wird durch die fehlenden späteren Bankeingänge nicht ersetzt, ergibt aber auch nicht automatisch eine Bankhaftung über die Summe sämtlicher Zahlungen.

Insbesondere beruft sich die Beklagte für die achtzehn Monate später fällige Endtilgung nicht auf ein Bargeschäft nach Paragraf 142 InsO. Aus der anfänglichen Valutierung folgt kein Schutz jeder späteren Rückzahlung als unmittelbarer Leistungsaustausch. Die Verteidigung verlangt vielmehr, den konkret angefochtenen Vorgang, den hierdurch eingetretenen Nachteil und die in Anspruch genommene Empfängerin miteinander in Übereinstimmung zu bringen.

## 10. Keine schlüssige Inkongruenz nach Paragraf 131 InsO

Die hilfsweise herangezogenen 515.000 EUR entsprechen der Endtilgung von 500.000 EUR und drei Zinsleistungen zu jeweils 5.000 EUR im Februar, März und April 2024. Bei dem Eröffnungsantrag vom 2. Mai 2024 beginnt der Dreimonatszeitraum nach Paragraf 139 InsO am 2. Februar 2024. Maßgeblich ist der Antrag, nicht erst die Eröffnung am 1. Juli 2024. Für den Zeitpunkt der jeweiligen Rechtshandlung sind die rechtlichen Wirkungen nach Paragraf 140 InsO entscheidend; Fälligkeit und tatsächlicher Zahlungsvollzug bleiben zu unterscheiden.

Paragraf 131 InsO setzt voraus, dass der Empfänger die Befriedigung nicht, nicht in dieser Art oder nicht zu dieser Zeit beanspruchen konnte. Nach dem vereinbarten Zahlungsprogramm waren die Zinsen monatlich und das Kapital am 15. April 2024 fällig. Die Zahlung an die durch dreiseitige Vereinbarung eingesetzte neue Darlehensgeberin ist nicht allein wegen dieses Gläubigerwechsels inkongruent. Eine abweichende Leistungsart, eine vorzeitige Tilgung oder eine erzwungene Sonderdeckung folgt aus den vorgetragenen Eckdaten nicht.

Für eine tatsächlich inkongruente Aprilzahlung von 505.000 EUR würde Paragraf 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO innerhalb des letzten Monats weder Zahlungsunfähigkeit noch Kenntnis verlangen. Die Beklagte erhebt insoweit keinen unzutreffenden Kenntniseinwand. Für die Februar- und Märzleistungen wären dagegen die zusätzlichen Voraussetzungen des Paragraf 131 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 InsO festzustellen. Schon deshalb dürfen die drei Monate nicht zu einem einheitlichen kenntnisunabhängigen Tatbestand zusammengezogen werden.

Soweit Inkongruenz mit einer Unwirksamkeit des Darlehens begründet werden soll, muss zunächst diese Unwirksamkeit einschließlich ihrer Auswirkungen auf den jeweiligen Zahlungsanspruch festgestellt werden. Hierzu genügt die Zinshöhe allein nicht. Unabhängig davon bleiben auch die 515.000 EUR Zahlungen an Vellio. Die zeitliche Nähe zum Insolvenzantrag macht die Beklagte weder zur Empfängerin noch zum gesetzlichen Ersatzschuldner der neuen Darlehensgeberin.

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

## 11. Kongruenz schließt Paragraf 130 InsO nicht aus

Die Beklagte setzt sich auch mit Paragraf 130 InsO auseinander. Für kongruente Zahlungen innerhalb der letzten drei Monate verlangt Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Zahlungsunfähigkeit im jeweiligen Leistungszeitpunkt und entsprechende Gläubigerkenntnis. Die in Absatz 2 beschriebenen zwingenden Umstände können dieser Kenntnis gleichstehen. Die Bezeichnung anderer Anfechtungsnormen in der Klage schließt diese Prüfung nicht aus; die Voraussetzungen müssen jedoch zahlungsbezogen festgestellt werden.

Die Klage legt in Ziffern 9 und 10 die aus K4 ersichtlichen Tagesstände zugrunde: Am 15. März waren vor der Zinszahlung 573.900 EUR und danach 568.900 EUR vorhanden. Am 15. April betrug das Guthaben vor Zins und Tilgung 1.025.900 EUR, danach 520.900 EUR. K7 weist zwölf ausgewählte offene Lieferantenposten von 478.380 EUR aus. Das Aprilguthaben nach Zahlung überstieg diese Auswahl um 42.520 EUR. Die Monatsendwerte von 431.000 EUR und 383.000 EUR werden nicht mit den Zahlungstagsbeständen verwechselt.

Aus der Auswahl allein folgt deshalb kein Zahlungsmittelmangel am 15. April, aber auch keine umfassend bewiesene Zahlungsfähigkeit. Die Klägerin behauptet weitere, noch zu konkretisierende fällige Verpflichtungen. Deren Bestand und damaliger Erfüllungsstand werden, soweit außerhalb eigener Wahrnehmung, mit Nichtwissen bestritten; nicht bestritten wird die ausgewiesene Saldenrechnung. K7 Blatt 6 dokumentiert außerdem eine erst am 2. Mai vereinbarte und fällig gewordene Erstattung von 598.600 EUR an Nordhafen. Diese neue Verpflichtung darf nicht auf den Aprilzahlungstag zurückdatiert werden.

Ein vollständiger Liquiditätsstatus ist nicht der einzig zulässige Beweisweg. Die Vermutung bei Zahlungseinstellung nach Paragraf 17 Absatz 2 Satz 2 InsO und die angebotenen Aussagen Krögers und Grothes bleiben zu würdigen. Die internen Anweisungen, Lieferanten zunächst zurückzustellen, bedürfen deshalb einer Gesamtbetrachtung; sie beweisen für sich noch keine allgemeine Zahlungseinstellung. Eigene Bankhandlungen werden nicht mit Nichtwissen bestritten. Selbst ein Nachweis damaliger Zahlungsunfähigkeit ließe schließlich die gesonderte Einwendung fehlenden Zahlungsempfangs der Beklagten unberührt.

## 12. Vorsatzanfechtung und subjektive Voraussetzungen

Eine Vorsatzanfechtung nach Paragraf 133 InsO verlangt mehr als die Feststellung eines wirtschaftlich belastenden Kreditgeschäfts. Für Befriedigungshandlungen beträgt der Anfechtungszeitraum nach Abs. 2 vier Jahre. Die Zahlungen von November 2022 bis April 2024 liegen innerhalb dieses Zeitraums; die Beklagte erhebt insoweit keinen Fristeinwand. Darzulegen und festzustellen bleiben aber der Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin und die Kenntnis des maßgeblichen anderen Teils im Zeitpunkt der jeweiligen Handlung.

Der Bundesgerichtshof hat ausdrücklich klargestellt, dass die subjektiven Voraussetzungen nicht allein aus einer erkannten Zahlungsunfähigkeit abgeleitet werden dürfen. Im Fall kongruenter Deckungen ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Schuldnerin wusste oder billigend in Kauf nahm, ihre übrigen Gläubiger auch künftig nicht vollständig befriedigen zu können. Für den Vollbeweis der Kenntnis des Anfechtungsgegners bedarf es einer entsprechenden Würdigung seines Erkenntnishorizonts; BGH, Urteil vom 6. Mai 2021, Az. IX ZR 72/20, ECLI:DE:BGH:2021:060521UIXZR72.20.0, Rn. 30 bis 36. Die Entscheidung erteilt keinen allgemeinen Freibrief für Krisenzahlungen.

Die gesetzliche Kenntnisvermutung des Paragraf 133 Abs. 1 Satz 2 InsO bleibt daneben bestehen. Bei kongruenter Deckung tritt nach Abs. 3 Satz 1 an die Stelle der drohenden die eingetretene Zahlungsunfähigkeit. Sind die Vermutungsvoraussetzungen bewiesen, muss sich die Beklagte mit deren Rechtsfolgen und gegebenenfalls dem Gegenbeweis auseinandersetzen. Sie verlangt nicht, dass die Klägerin trotz eingreifender Vermutung ausnahmslos unmittelbare Kenntnisbelege vorlegt.

Der vereinbarte Jahreszins von zwölf Prozent beweist weder den Vorsatz der Geschäftsführung noch dessen Kenntnis bei der Bank. Er kann im Zusammenhang mit weiteren Umständen Bedeutung gewinnen, ersetzt diese Umstände aber nicht. Erforderlich ist eine Würdigung der im jeweiligen Zeitpunkt bekannten Liquiditätslage und absehbaren Befriedigungsmöglichkeiten. Ein aus der späteren Insolvenz rückblickend abgeleitetes Wissen wird bestritten.

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

## 13. Kenntnis, Kreditprüfung und Wissenszurechnung

Die Klägerin kann die erforderliche Kenntnis nicht durch die allgemeine Annahme ersetzen, eine Bank kenne aufgrund ihrer Kreditprüfung notwendig jede gegenwärtige und zukünftige Zahlungsschwierigkeit ihres Kunden. Die Kreditentscheidung und die insolvenzrechtliche Kenntnis betreffen unterschiedliche Fragen. Ein prognostisch erhöhtes Ausfallrisiko ist nicht mit dem Wissen gleichzusetzen, dass andere Gläubiger auch künftig unbefriedigt bleiben werden. Umgekehrt wäre eine in den Kreditunterlagen tatsächlich dokumentierte erhebliche Liquiditätslücke nicht wegen der Bezeichnung als Risikoprüfung unbeachtlich.

Die Beklagte bestreitet, einen Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin gekannt zu haben. Für ihre Informationsgrundlage bei Kreditvergabe wird Anlage B5 benannt. Davon sind die Nachrichten aus März und April 2024 in K12 zu trennen: Die Anfrage vom 5. März richtete sich an Vellio. Die Nachricht vom 8. April war dagegen unmittelbar an Dr. Falk Neubauer bei der Beklagten gerichtet. Ein vollständiges Ausbleiben bankseitiger Kommunikation wird deshalb nicht behauptet. Diese Nachricht enthielt aber keinen vollständigen Verbindlichkeitenstatus und keine ausdrückliche Erklärung allgemeiner Zahlungsunfähigkeit.

Für eine Wissenszurechnung bedarf es der Benennung der Person, ihrer Funktion, der erlangten Information und des maßgeblichen Zeitpunkts. Eigene Vertreter- und Organisationskenntnis ist nicht allein deshalb unbeachtlich, weil der Bankvorstand die einzelne Zahlung nicht persönlich bearbeitet hat. Ebenso wenig folgt aber aus der Tätigkeit von Vellio automatisch eine bankseitige Kenntnis sämtlicher späterer Informationen. Die Klägerin muss eine konkrete Vertretungs-, Organisations- oder Informationsbeziehung darlegen; das bloße Zusammenwirken bei der ursprünglichen Finanzierung genügt nicht.

Auch ohne vollständigen Status kann eine Nachricht zusammen mit weiteren Umständen Kenntnis vermitteln. Die Beklagte verlangt deshalb kein ausdrückliches Insolvenzgeständnis. Bestritten wird der Schluss, schon die Bitte um Rollenklärung und Abstimmung von Fertigungs- und Zahlungsterminen habe eine erkannte dauerhafte Nichtbefriedigung anderer Gläubiger belegt. Eine konkret nachgewiesene Weitergabe zusätzlicher Informationen und gesetzliche Kenntnisvermutungen bleiben zu berücksichtigen. Die erst 2026 geführte Anspruchskorrespondenz belegt für sich keinen entsprechenden Wissensstand im Frühjahr 2024.

## 14. Zwölf Prozent und der erforderliche Marktvergleich

Die Klägerin verlangt in Ziffer 15 der Klage eine Gesamtprüfung nach Paragraf 138 BGB und erklärt zwölf Prozent Nominalzins ausdrücklich nicht automatisch für sittenwidrig. Die Beklagte bestreitet das behauptete Missverhältnis und die behauptete Ausnutzung einer Zwangslage. Maßgeblich sind die Verhältnisse bei Vertragsschluss am 14. Oktober 2022. Die spätere Insolvenz ersetzt den erforderlichen Vergleich von Leistung und Gegenleistung nicht.

Nach BGH, Urteil vom 19. Dezember 2017, Az. XI ZR 152/17, ECLI:DE:BGH:2017:191217UXIZR152.17.0, Rn. 24 und 25, kommt es auch bei gewerblichen Krediten auf das Verhältnis zwischen effektivem Vertragszins und marktüblichem Effektivzins an. Als regelmäßige Orientierungsgrößen nennt die Rechtsprechung eine relative Überschreitung um etwa hundert Prozent oder eine absolute Differenz von zwölf Prozentpunkten. Zwölf Prozent Vertragszins sind etwas anderes als zwölf Prozentpunkte Abstand zum Vergleichsmarkt. Auch diese Orientierungsgrößen ersetzen nicht die Gesamtwürdigung.

Ein tragfähiger Vergleich muss hier eine Unternehmensfinanzierung über 500.000 EUR mit achtzehnmonatiger Zinsstruktur und endfälliger Kapitalrückzahlung erfassen. Kreditrisiko, Besicherung, Laufzeit, Tilgungsstruktur und relevante Nebenkosten sind nachvollziehbar abzugleichen. Ein Durchschnitt für private Konsumentenkredite oder grundpfandrechtlich gesicherte Wohnungsfinanzierungen wäre ohne Anpassung nicht aussagekräftig. Umgekehrt darf ein angeblicher Hochrisikomarkt nicht ohne Tatsachenbasis gewählt werden, nur um den Vertragszins zu rechtfertigen.

Die Klägerin bietet hierzu bereits Sachverständigenbeweis an. Die Beklagte verlangt weder ein vorab eingeholtes Privatgutachten noch eine sachverständige Berechnung durch die Klägerin selbst. Dem Gerichtssachverständigen wären die konkreten Vertragsbedingungen und Risikomerkmale zugrunde zu legen. B5 dokumentiert die interne Konditionsentscheidung, aber keine historische Marktvergleichsreihe. Ein unbelegter Vergleichszins wird deshalb auch bankseitig nicht eingeführt. Die 90.000 EUR Vertragszinsen sind Ausgangsdaten; etwaige weitere Kosten und ihr Einfluss auf den Effektivzins müssen anhand des jeweiligen Rechtsgrunds und Kostenträgers gesondert festgestellt werden.

## 15. Subjektive Sittenwidrigkeit und Rückabwicklungsfolgen

Für Paragraf 138 Abs. 2 BGB bedarf es neben einem auffälligen Missverhältnis einer dort bezeichneten Schwächesituation und ihrer Ausbeutung. Die gewerbliche Tätigkeit der Schuldnerin schließt eine solche Lage nicht aus. Sie ersetzt aber auch nicht den konkreten Nachweis. Dass eine Gesellschaft Kredit benötigt und dafür einen hohen Preis akzeptiert, belegt für sich weder eine ausgenutzte Zwangslage noch Unerfahrenheit ihrer handelnden Personen. Die Beklagte bestreitet ein bewusstes Ausnutzen einer solchen Situation.

Für ein wucherähnliches Geschäft nach Paragraf 138 Abs. 1 BGB sind objektive und subjektive Voraussetzungen in einer Gesamtwürdigung zu betrachten. Ein besonders auffälliges Missverhältnis kann beweisrechtlich für die subjektive Seite Bedeutung gewinnen; dieser Gesichtspunkt wird nicht ausgeblendet. Er setzt jedoch einen belastbaren Vergleich voraus. Die Klägerin kann nicht zunächst allein aus zwölf Prozent ein Missverhältnis und anschließend aus demselben ungeprüften Zahlenwert eine verwerfliche Gesinnung herleiten.

Auch die Rechtsfolgen einer unterstellten Nichtigkeit sind anspruchsbezogen zu bestimmen. Sie könnten Zahlungsansprüche und die Kongruenz einzelner Leistungen verändern. Daraus folgt aber nicht ohne Weiteres, dass die ursprüngliche Bank sämtliche später an Vellio geleisteten Beträge nach Paragraf 812 BGB herauszugeben hätte. Es wäre zu prüfen, wer in welcher Leistungsbeziehung etwas erlangt hat, ob mittelbare Leistungen vorliegen und welche Bedeutung die Vertragsübernahme in einer Rückabwicklung besitzt. Die Klägerin muss die dafür beanspruchte Zuordnung darlegen.

Der Erwerbspreis von Vellio und eine etwaige Bereicherung durch Schuldnerleistungen dürfen dabei nicht vermischt werden. Ebenso wenig bewirkt die Übernahme eine automatische Heilung einer etwaigen ursprünglichen Nichtigkeit. Die Beklagte verteidigt die konkrete Vertragsgestaltung, nicht einen allgemeinen Ausschluss jeder Rückabwicklung. Ein eigenständiger Schadensersatzanspruch wegen eigenen vorvertraglichen Fehlverhaltens wäre schließlich auch dann getrennt zu prüfen, wenn ein Bereicherungsanspruch gegen die Bank am fehlenden Empfang scheitert.

## 16. Eigenständige vorvertragliche Haftung der Bank

Die Klage beanstandet eine vor Auszahlung behauptete Darstellung der Beklagten als fortdauernd verantwortliche Kreditgeberin. Die Beklagte bestreitet diese eigene irreführende Erklärung, nicht lediglich eine ihr unbekannte Vorstellung Grothes. Ansprüche aus Paragrafen 280 Absatz 1, 311 Absatz 2 und 241 Absatz 2 BGB können durch eigenes vorvertragliches Verhalten entstehen. Die Übernahme beseitigt solche Ansprüche nicht rückwirkend; ein allgemeiner Ausschluss bankseitiger Aufklärungspflichten wird nicht behauptet.

K8 Blatt 2 enthält Grothes unterzeichnete Empfangs- und Zustimmungserklärung. Sie bezeichnet den Eintritt Vellios in die gesamte künftige Darlehensgeberstellung und die Entlassung Nexoras ausdrücklich als mehr als einen Kontowechsel oder die Beauftragung einer Zahlstelle. Die Beklagte beruft sich auf diese konkrete Rollenaufklärung gegen die behauptete fortdauernde Fehlvorstellung. Die Erklärung enthält allerdings keinen Verzicht auf zuvor eigenständig begründete Ansprüche. Ihr Gewicht für eine frühere mündliche Irreführung und deren fortwirkende Ursächlichkeit ist gesondert zu würdigen.

K12 belegt spätere Zuständigkeitsfragen: Am 11. März 2024 verwies Wendt ausdrücklich auf Vellio als zuständige Vertragspartnerin; Grothes Anfrage vom 8. April an Neubauer verlangte Rollenklärung und ein mögliches Gespräch. Daraus ergibt sich keine Zusage fortdauernder Bankbetreuung. B6 bestätigt, dass Neubauer eine solche gesonderte Zusage nicht dokumentiert hat; dies ist kein lückenloser Beweis sämtlicher Gesprächsinhalte. B5 belegt die interne Übernahmeplanung, nicht allein die tatsächlich erteilte mündliche Aufklärung. Das angebotene Zeugnis Grothes bleibt deshalb zu berücksichtigen.

Die Klägerin trägt die Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründende Pflichtverletzung sowie Schaden und Ursächlichkeit nach den jeweils geltenden Beweismaßstäben. Für fehlendes Vertretenmüssen ist dagegen nach Paragraf 280 Absatz 1 Satz 2 BGB die Beklagte darlegungs- und beweispflichtig. Zur Entlastung beruft sie sich auf die dokumentierte Rollenaufklärung, nicht auf eine von der Klägerin zu beweisende Verschuldensvoraussetzung. Ob diese Unterlagen eine festgestellte frühere Falschauskunft entkräften könnten, bedürfte konkreter Prüfung. Die Zuständigkeitsrüge für den eigenständigen Ersatzanspruch bleibt aufrechterhalten.

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

## 17. Weitere 68.000 EUR, Kausalität und Delikt

Die Klägerin beziffert die weiteren 68.000 EUR als 22.000 EUR Einkaufspreisaufschläge, 6.000 EUR Expressfracht, 24.000 EUR entgangenen Deckungsbeitrag und 16.000 EUR externe Planungskosten. Diese Aufschlüsselung wird nicht als fehlend behandelt. Bestritten werden Entstehung, Höhe und Ursächlichkeit der behaupteten Positionen, nicht ihre rechnerische Summe.

Für Einkaufspreisaufschläge und Expressfracht enthält K9 lediglich reguläre Lieferantenrechnungen und Mahnungen. Die Klägerin räumt selbst ein, dass Mehrkostenbelege nachzureichen sind. Abzugleichen wären die regulär geschuldeten Preise mit der behaupteten Ersatzbeschaffung sowie Anlass und Zusatzkosten beschleunigter Transporte. Die dort bereits eingeschlossene gewöhnliche Fracht darf nicht nochmals angesetzt werden. Krögers und Grothes angebotene Aussagen sind zu würdigen; fehlende Rechnungen schließen andere Beweismittel nicht generell aus.

Die 24.000 EUR werden als entgangener Deckungsbeitrag nach Abzug ersparter variabler Kosten, nicht als voller Umsatz verlangt. Nach Paragraf 252 BGB sind auch gewöhnlicher Verlauf und besondere Vorkehrungen für die Gewinnerwartung erheblich. K9 belegt keinen endgültigen Kundenausfall. Zu konkretisieren bleiben betroffener Auftrag, Ausfall statt bloßer Verschiebung, erwarteter Erlös und ersparte Kosten. Die behauptete Trennung von der Ersatzbeschaffung ist anhand dieser Vorgänge zu prüfen.

Für die 16.000 EUR fehlen in K4 entsprechend bezeichnete Auszahlungen; K12 dokumentiert Zuständigkeitsfragen, keine externe Beratungsbeauftragung. Das beweist nicht das Nichtentstehen der Kosten, lässt deren Anlass, Zahlung und verbleibenden Nutzen aber offen. Die Klägerin behauptet kleinere Beschaffungsbindungen und eine unmittelbar richtige Ansprache der Vertragspartnerin. Sie behauptet keinen gesicherten billigeren Ersatzkredit; dessen Nachweis wird nicht verlangt.

Für Schadenseintritt, haftungsausfüllende Kausalität und Höhe gelten die Beweiserleichterungen des Paragrafen 287 ZPO; lückenlose Einzelbelege sind nicht ausnahmslos erforderlich. Eine Schätzung benötigt jedoch tatsächliche Anknüpfungspunkte. Ersparte Aufwendungen und konkret festgestelltes Mitverschulden nach Paragraf 254 BGB bleiben zu berücksichtigen. Eine Doppelentschädigung wird nicht allein aus der Verbindung mit dem Rückgewähranspruch unterstellt. Für Paragraf 826 BGB werden vorsätzliche Schädigung und Sittenwidrigkeit gesondert bestritten.

## 18. Inhalt und Grenzen des Auskunftsbegehrens

Die Anträge 22.1 und 22.2 betreffen bestimmte Schuldnerzahlungen und deren Buchungsweg. B2 und B3 weisen Vellio als Empfängerin aus; B6 bestätigt für die geprüften Bankbuchungen bis zum 15. April 2024 keine Eingänge dieser Zinsraten oder der Endtilgung und keine geführte Weiterleitungsabrechnung. Das ersetzt nicht sämtliche Einzelangaben zur Kontoführung Vellios. Soweit die Anträge nur eigene Unterlagen der Beklagten erfassen, greift der Einwand fehlenden Zugriffs auf fremde Konten nicht.

Zu Antrag 22.3 erklärt die Beklagte: Vellio schuldete für die Übernahme 500.000 EUR und zahlte diesen Erwerbspreis am 14. Oktober 2022 um 12:31 Uhr. B1 und B4 dokumentieren die Erwerbsabrede und den Ausgleich; ein Restkaufpreis oder Einbehalt blieb danach nicht offen. Die Erwerbszahlung ist von den späteren Leistungen der Schuldnerin zu trennen.

Antrag 22.4 verlangt vereinbarte und erhaltene Vergütungen. B4 verzeichnet für den damaligen Einzelvollzug keine weitere Plattform-, Bearbeitungs- oder Übernahmegebühr. B6 bestätigt kein zusätzliches Entgelt zulasten der Darlehensnehmerin. Daraus folgt nicht ohne Weiteres, dass zwischen Bank, Vellio und Holding niemals weitere Vergütungen vereinbart wurden. Eine umfassende negative Auskunft zu sämtlichen Vereinbarungen, Berechnungsgrundlagen und späteren Buchungen wird durch diese begrenzten Belege nicht ersetzt.

Antrag 22.5 ist bereits auf darlehensbezogene Vereinbarungen beschränkt, nicht auf eine allgemeine Gruppenprüfung gerichtet. B1 und B4 betreffen die Übernahme sowie das Fehlen eines Einziehungsauftrags zugunsten Nexoras. Ob damit sämtliche verlangten Angaben über Erlösverteilung und Verrechnung erfasst sind, bleibt gesondert zu prüfen. Die fehlende Empfängerstellung erledigt diesen Antrag nicht automatisch.

Die Hilfsanträge 23.1 und 23.2 beschränken sich auf eigene Gutschriften und Verrechnungen, zuletzt innerhalb des Zahlungsblocks von 515.000 EUR. B6 beantwortet Eingangsfragen, bestätigt aber nicht ausdrücklich die Prüfung jeder möglichen Verrechnung. Vollständige Erfüllung wird deshalb nicht behauptet. Über verbleibende Auskunft nach Paragraf 242 BGB ist gegenstandsbezogen zu entscheiden. Die angeregte Vorlage des Übernahmevertrags und der Erwerbsabrechnung nach Paragraf 142 ZPO betrifft bestimmte Unterlagen; B1 und B4 werden hierzu vorgelegt, ohne einen unbegrenzten Ausforschungsantrag zu unterstellen.

Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

## 19. Beweisangebote und weitere Verfahrensführung

Zum Abschluss und Inhalt der dreiseitigen Vertragsübernahme sowie zur Entlassung der Beklagten für die Zukunft wird Urkundenbeweis durch Anlage B1 angeboten. Die Zahlungsrouting-Unterlagen B2 betreffen die Zuordnung der Zahlungsströme. Die Vellio-Kontoübersicht B3 wird für den tatsächlichen Empfang der Zins- und Tilgungsleistungen durch Vellio benannt. Der bankseitige Abschlussvermerk B4 betrifft die ursprüngliche Auszahlung, den Erwerbsvorgang und den Abschluss der Bankposition. Diese Beweisthemen sind voneinander zu unterscheiden und dürfen nicht durch einen bloßen Gesamtverweis ersetzt werden.

Die Beklagte verkennt nicht, dass interne Vermerke und Kontoübersichten nicht dieselbe Aussagekraft wie die zugrunde liegenden externen Buchungsbelege haben. Paragraf 416 ZPO setzt eine formgerechte Privaturkunde voraus; eine bloße maschinenschriftliche Namenszeile genügt nicht zum Nachweis dieser Voraussetzungen. Die Beweiswirkung betrifft grundsätzlich die Abgabe der enthaltenen Erklärung, nicht deren sachliche Richtigkeit. Bei Streit über Unterzeichnung oder einzelne Buchungen sind deshalb die Originalerklärungen und konkreten Buchungsgrundlagen heranzuziehen. Eine ungeprüfte Übernahme des Abschlussvermerks als gerichtliche Feststellung wird nicht verlangt.

Die Kreditentscheidung B5 wird allein für die damalige bankseitige Informationsgrundlage benannt. Die ergänzende Mandantenkorrespondenz B6 tritt nicht an die Stelle der zeitnahen Vertrags- und Zahlungsbelege. Aus nachträglichen Erklärungen lässt sich insbesondere nicht ohne Weiteres auf den Wissensstand bei Kreditvergabe oder an jedem späteren Zahlungstag schließen. Die Beklagte hält deshalb an der getrennten Prüfung von objektivem Zahlungsweg, eigenem Verhalten und subjektivem Kenntnisstand fest.

Sollte das Gericht weiteren Vortrag zur räumlichen Anknüpfung eines autonomen Anspruchs, zur Bedeutung einer einzelnen Vertragsbestimmung oder zu einem bestimmten mittelbaren Vermögensvorteil für erforderlich halten, wird um einen gezielten Hinweis nach Paragraf 139 ZPO und Gelegenheit zur Stellungnahme gebeten. Die Beklagte wird zu konkretisierten Tatsachenbehauptungen nach Paragraf 138 ZPO Stellung nehmen. Sie beantragt keine Beweisausforschung der Klägerin, sondern eine auf die entscheidungserheblichen Vorgänge begrenzte Aufklärung.

Einer Entscheidung durch den Einzelrichter stehen aus Sicht der Beklagten die besonderen rechtlichen Schwierigkeiten der Verbindung grenzüberschreitender Anfechtungs-, Vertrags- und Deliktsansprüche entgegen. Gegen eine Videoverhandlung zur Erörterung bestehen derzeit keine Bedenken; über eine etwaige Beweisaufnahme ist gesondert zu befinden. Die internationale Zuständigkeitsrüge bleibt von dieser Stellungnahme nach Paragraf 277 Absatz 1 Satz 2 ZPO unberührt.

## 20. Ergebnis, Nebenforderungen und Anlagenverzeichnis

Die auf Insolvenzanfechtung gestützte Klage ist gegen die Beklagte abzuweisen. Die Bank hat den ursprünglichen Kredit ausgezahlt, ihre Vertragsstellung aber bereits am 14. Oktober 2022 um 12:30 Uhr mit Zustimmung der Schuldnerin auf Vellio übertragen. Die danach geleisteten 90.000 EUR Zinsen und 500.000 EUR Tilgung erhielt Vellio. Eine bloße wirtschaftliche Beteiligung an der Finanzierung ersetzt weder diesen Empfang noch einen konkret nachgewiesenen mittelbaren Vorteil der Beklagten.

Hilfsweise tragen die angeführten zeitlichen und subjektiven Umstände die geltend gemachten Ansprüche nicht ohne die dargestellten zusätzlichen Feststellungen. Die Beklagte verneint weder jede Gläubigerbenachteiligung kongruenter Zahlungen noch jede eigene Verantwortung vor der Übernahme. Sie bestreitet die hierfür behaupteten anspruchsbegründenden Voraussetzungen und den geltend gemachten Schaden. Über eigenständige Vertrags- und Deliktsansprüche sowie autonome Auskunftsansprüche ist zunächst unter Beachtung der ausdrücklich aufrechterhaltenen Zuständigkeitsrüge zu befinden.

Die Klägerin verlangt ausschließlich Zinsen von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit. Die Klage wurde am 15. September 2026 zugestellt. Die Beklagte beantragt die Abweisung dieser Nebenforderungen wegen des bestrittenen Bestands der jeweiligen Hauptforderung. Soweit das Gericht einen Zahlungsanspruch zuspricht, sind die Prozesszinsen nach Paragraf 291 BGB, für die insolvenzrechtliche Rückgewähr in Verbindung mit Paragraf 143 Absatz 1 InsO, zu prüfen. Eine vorgerichtliche Mahnung ist für diesen tatsächlich gestellten Zinsantrag nicht erforderlich. Ein eigenständiger Einwand fehlenden vorprozessualen Verzugs wird ihm nicht entgegengehalten.

Als Anlage B1 wird das Tripartite Transfer and Assumption Agreement mit zwölf Seiten bezeichnet. Anlage B2 umfasst die Zahlungsrouting-Unterlagen mit drei Seiten; Anlage B3 die Vellio-Kontoübersicht mit vier Seiten. Anlage B4 ist der bankseitige Abschlussvermerk mit drei Seiten. Anlage B5 bezeichnet die Kreditentscheidung mit drei Seiten. Anlage B6 umfasst die ergänzende Mandantenkorrespondenz mit vier Seiten.

Dr. Henrik Westhoff, Rechtsanwalt, für Rademacher Westhoff Rechtsanwälte PartG mbB.

Nexora Frontbank AG; Vellio Finance GmbH; Weserfunken Präzisionsbau GmbH

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

# Tripartite Transfer and Assumption Agreement

## 1 Parties and Identified Loan | Loan NF-WP-221014-01

1.1

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich, registered with Handelsgericht Wien under FN 582741 b, enters into this agreement as Original Lender. Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich, registered with Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz under FN 591826 m, enters into it as Incoming Lender. Their respective authorised employee representatives are Dr. Falk Neubauer and Nora Wendt.

1.2

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, registered with Amtsgericht Bremen under HRB 38124 HB, enters into this agreement as Borrower, represented by its managing director, Martin Grothe. It manufactures valve blocks and measuring housings for maritime propulsion technology. Its consent concerns the commercial financing of that business and its working capital, not a personal or consumer credit arrangement.

1.3

The identified Loan Agreement is the sixteen-page unsecured SME loan agreement dated 14 October 2022, reference NF-WP-221014-01, between the Original Lender and the Borrower. It provides EUR 500,000 principal, twelve per cent fixed nominal annual interest, eighteen monthly interest instalments of EUR 5,000 and final bullet repayment on 15 April 2024. Its first scheduled interest date is 15 November 2022.

1.4

The parties enter into this agreement on 14 October 2022 to transfer the complete lender position, not merely collection authority or an economic participation. The Original Lender's EUR 500,000 advance to the Borrower was disbursed at 10:11:00 UTC+02:00 that day. This agreement identifies that existing loan alone and neither establishes a second facility nor increases the Borrower's indebtedness.

## 2 Effective Substitution and Express Borrower Consent | Loan NF-WP-221014-01

2.1

The Effective Time is 12:30:00 UTC+02:00 on 14 October 2022. At that time the Original Lender transfers its entire continuing contractual position under the Loan Agreement to the Incoming Lender. The Incoming Lender accepts that position, assumes all future lender duties and acquires all future lender rights. The Borrower expressly agrees to both the transfer of rights and the assumption of duties.

2.2

The Borrower expressly consents to Vellio Finance GmbH replacing Nexora Frontbank AG as its lender from the Effective Time and releases Nexora Frontbank AG from lender performance falling due thereafter, subject to the preservation of independent liabilities in clause 8. Vellio Finance GmbH undertakes directly to the Borrower to perform the assumed obligations. The Borrower may enforce that undertaking in its own name.

2.3

The substitution is a tripartite contractual transfer with continuing identity of the underlying facility. It is not a cancellation followed by a new cash advance. As a supplementary transfer mechanism, the Original Lender assigns the loan claims to the Incoming Lender, which accepts them, without limiting the simultaneous assumption of the contractual duties. The Borrower's consent is operative, not merely an acknowledgement of notification.

2.4

The substitution takes effect at the specified time independently of the purchase-price settlement scheduled one minute later. A delay or failure in that settlement creates rights between the finance parties only; it does not automatically reverse the substitution. Reinstatement of the Original Lender or substitution of another lender requires a further agreement with the Borrower's express consent.

## 3 Rights Acquired by the Incoming Lender | Loan NF-WP-221014-01

3.1

The Incoming Lender acquires the entire unpaid principal claim of EUR 500,000 and the entitlement to all eighteen scheduled interest instalments of EUR 5,000. This includes the complete first instalment due on 15 November 2022; the Original Lender retains no hourly or daily interest share for the interval before the Effective Time. No scheduled repayment or interest instalment has fallen due before the substitution.

3.2

The transfer also includes future contractual rights to receive information, issue statements, give notices, agree amendments, exercise lawful termination rights and enforce amounts properly due under the Loan Agreement. Those powers are exercisable by the Incoming Lender in its own name and for its own account, subject to the Loan Agreement and applicable law. The Original Lender reserves no approval right over their exercise.

3.3

The Incoming Lender takes the lender position subject to the Borrower's existing contractual and statutory defences, rights of set-off, retention and payment discharge. This agreement creates no independent abstract acknowledgement of debt by the Borrower and supplies no additional security. The Borrower's signature does not certify that every present or future lender demand is correct or waive objections to the underlying transaction.

3.4

No security interest accompanies the transfer because the Loan Agreement is unsecured. No claim against a director, employee or shareholder is created by assignment language. The Original Lender shall not demand scheduled loan payments after the Effective Time or assign the same claims again. Its separate right to the purchase price under clause 5 is not a retained right against the Borrower.

## 4 Assumed Duties and Unchanged Borrower Terms | Loan NF-WP-221014-01

4.1

From the Effective Time, the Incoming Lender shall maintain the loan account, accept and allocate payments, provide statements, investigate discrepancies and issue any required closing calculation. It shall perform all other continuing lender obligations under the Loan Agreement, including confidentiality, lawful handling of personal data and cooperation in correcting erroneous entries. These are obligations owed directly to the Borrower, not merely promises to indemnify the Original Lender.

4.2

The Incoming Lender shall honour the agreed eighteen fixed interest periods, the twelve per cent nominal rate, each EUR 5,000 scheduled instalment and the EUR 500,000 bullet maturity on 15 April 2024. A due date falling on a non-Banking Day moves to the next Banking Day without extra interest. The first period's calendar length does not create a broken-period charge or an additional instalment.

4.3

The substitution leaves the Borrower's scheduled aggregate payments at EUR 590,000, comprising EUR 90,000 interest and EUR 500,000 principal. The Incoming Lender shall apply the Loan Agreement's early repayment provisions and any required resulting reduction. It shall not impose transfer fees, origination charges, additional collateral, a personal guarantee or revised platform conditions as a consequence of becoming the lender.

4.4

The original disbursement has already occurred and is not to be repeated by the Incoming Lender. Responsibility for future performance changes at the Effective Time; accrued independent liability for earlier acts does not disappear. The Incoming Lender shall not refer ordinary post-transfer administration back to the Original Lender, and neither finance party may require the Borrower to resolve their internal allocation disputes before receiving contractual performance.

## 5 Purchase Price and Separate Settlement | Loan NF-WP-221014-01

5.1

The purchase price for the transferred lender position is EUR 500,000. Vellio Finance GmbH shall pay that amount from its own funds to Nexora Frontbank AG, with settlement at 12:31:00 UTC+02:00 on 14 October 2022. The payment reference shall identify NF-WP-221014-01 and the purchase of the lender position. The finance parties shall preserve records identifying payer, recipient, amount and settlement timestamp.

5.2

The purchase price is payable solely by the Incoming Lender to the Original Lender. Weserfunken Präzisionsbau GmbH is not its payer, co-debtor, guarantor or reimbursement debtor. The purchase price shall not be debited to the Borrower's operating account or loan account. It is neither a repayment made by the Borrower nor interest, a platform fee or a further EUR 500,000 drawdown by the Borrower.

5.3

The price settles the sale between the finance parties without deduction for any expected future default or obligation to pass back collections. Each finance party bears its own transaction costs and taxes according to law. No price adjustment depends on the Borrower's future trading performance or payment history. Neither party may seek the purchase price from the Borrower if the other fails to settle.

5.4

Receipt of the purchase price completes the finance parties' settlement obligation but does not extinguish or reduce the principal claim transferred to the Incoming Lender. It shall be booked separately from borrower repayments. The final-page completion record confirms the settlement event without moving the Effective Time or conditioning the Borrower's consent on an undisclosed payment arrangement.

## 6 Borrower Payments and Beneficial Receipt | Loan NF-WP-221014-01

6.1

From the Effective Time, the Borrower shall direct payments under the Loan Agreement to Vellio Finance GmbH, account AT61 1904 3002 3457 3201, quoting NF-WP-221014-01 and the relevant scheduled payment date. Vellio Finance GmbH is the creditor and recipient for its own account, not a collection intermediary for Nexora Frontbank AG. No part of a scheduled payment is contractually payable onward to the Original Lender.

6.2

The instruction covers all eighteen EUR 5,000 instalments scheduled monthly on the fifteenth from 15 November 2022 through 15 April 2024. It also covers the EUR 500,000 principal due on 15 April 2024, when the combined scheduled payment is EUR 505,000. The existing Banking Day adjustment applies. The transfer changes the entitled recipient, not the agreed payment amounts, period numbering or maturity.

6.3

The Borrower acknowledges receipt of this payment instruction through execution of this agreement. Account changes require a durable written instruction from an authorised Incoming Lender representative and independent confirmation through the established contact. The Incoming Lender shall supply receipts and a transaction history on request. An incorrect allocation or duplicate demand shall be investigated without requiring a fresh acknowledgement of the entire debt.

6.4

If the Original Lender receives a misdirected loan payment, it shall notify the Borrower and Incoming Lender promptly and remit the sum without deduction within two Banking Days. Where the payment validly discharges the Borrower, that discharge shall be respected. Handling an accidental receipt is a correction obligation only; it neither authorises future collection nor creates an ongoing servicing relationship.

## 7 Credit Risk and No Recourse for Borrower Default | Loan NF-WP-221014-01

7.1

The Incoming Lender acquires the facility for its own investment account and bears the risk that the Borrower pays late, pays only in part or does not pay. The Original Lender does not guarantee the Borrower's solvency, future liquidity, customer receipts or refinancing prospects. The sale is not a secured advance by the Incoming Lender to the Original Lender and creates no participation payable out of collections.

7.2

The Original Lender has no repurchase obligation, whether on default, deterioration in credit quality, insolvency, early repayment or a shortfall in recoveries. No put option, minimum return, make-whole undertaking or loss reimbursement is agreed. No credit insurance or default guarantee forms part of this transaction. Asterquay Holding SE is not a party and undertakes no payment, support or risk protection through this agreement.

7.3

The Original Lender represents to the Incoming Lender that it has authority to transfer the identified lender position, has not previously disposed of the same rights and has made the recorded advance. These are representations concerning its own acts and entitlement, not promises that the Borrower will perform. Any remedy for an independently established breach requires its own legal basis and is not triggered merely by borrower default.

7.4

The Incoming Lender shall make its own credit assessment and manage recoveries independently after the Effective Time. The Original Lender has no right to direct enforcement, approve concessions or reclaim the lender position following a loss. Nothing in this allocation releases liability for a finance party's own actionable misconduct or requires the Borrower to indemnify either finance party for its investment decision.

## 8 Preservation of Independently Incurred Liabilities | Loan NF-WP-221014-01

8.1

The release in clause 2 concerns the Original Lender's future performance as lender after an effective substitution. It does not waive, compromise or transfer away any liability independently incurred by Nexora Frontbank AG before the Effective Time through its own conduct. This reservation includes legally established liability relating to negotiations, information supplied, origination, disbursement or other conduct for which the Original Lender is itself responsible.

8.2

The Borrower retains any claim it has against the Original Lender on such an independent basis, together with applicable evidential and procedural rights. Consent to the transfer is not a settlement, an acknowledgement that origination was faultless or an acceptance that the nominal interest rate resolves every question of validity. The existence, scope and enforceability of any particular claim remain governed by the applicable substantive law.

8.3

The Incoming Lender's assumption of future contractual duties does not by itself make it the sole debtor of liabilities arising from the Original Lender's earlier misconduct. Conversely, the Original Lender does not remain liable for the Incoming Lender's later conduct merely because it originated the loan. Any liability imposed independently by mandatory law is unaffected. No advance release of fraud or intentional wrongdoing is given.

8.4

The parties shall distinguish a correction of the ongoing loan account from a claim against a party for its own historic conduct. The Incoming Lender must provide account administration without awaiting resolution of a separate liability dispute. Neither the transfer nor the purchase-price payment waives mandatory rights concerning insolvency, restitution or avoidance, or determines in advance the legal treatment of a later borrower payment.

## 9 Document Delivery and End of Original Bank Servicing | Loan NF-WP-221014-01

9.1

The Original Lender shall deliver to the Incoming Lender the complete executed Loan Agreement, its payment schedule, the disbursement record and the borrower information lawfully necessary for performance. The handover shall preserve original dates and distinguish contractual documents from working calculations. The Incoming Lender shall check that the opening loan account records EUR 500,000 principal and the agreed schedule without adding the transfer purchase price.

9.2

From the Effective Time, the Original Lender has no continuing servicing mandate. It shall not issue routine statements, send repayment demands, collect instalments, negotiate extensions or conduct enforcement on behalf of the Incoming Lender. The Incoming Lender assumes those tasks in its own name. There is no agency, trust, fiduciary collection arrangement or power of attorney authorising the Original Lender to continue administering the facility.

9.3

The Original Lender shall reasonably assist with correction of an incomplete handover or an error in its disbursement records. This limited completion obligation does not reinstate servicing or give it authority to instruct the Borrower. Information requests about the continuing loan shall be directed to the Incoming Lender; requests concerning the Original Lender's own earlier conduct may still be addressed to the Original Lender.

9.4

The Original Lender may retain copies required for legal recordkeeping and its own rights or responsibilities, with access restricted to those purposes. The Incoming Lender shall preserve the received records and later transaction history so that principal, interest, transfer consideration and any separate finance-party entries remain distinguishable. Neither party shall describe a retained archival copy as ownership of the loan or authority to receive future borrower payments.

## 10 Communications, Records and Confidential Information | Loan NF-WP-221014-01

10.1

The Incoming Lender's contact is Nora Wendt at Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich, email servicing@vellio.example. The Original Lender's contact is Dr. Falk Neubauer at Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich, email legal@nexora.example. Borrower notices shall be addressed to Martin Grothe at Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Every material notice shall identify NF-WP-221014-01 and shall take effect on receipt, subject to mandatory law.

10.2

Jutta Kröger may receive and reconcile routine accounting material for the Borrower, but that function does not confer authority to amend this agreement or release claims. Each company shall communicate changes of representative or notice address through its established contact. The parties shall retain complete copies of operative notices. A message sent only to the outgoing lender does not automatically constitute notice to the Incoming Lender.

10.3

The finance parties shall disclose borrower information only as needed for the transfer, ongoing performance, professional advice or compliance with law. Personal data shall be processed on an appropriate legal basis and subject to applicable retention and security duties. This agreement provides no consent to advertising, unrelated profiling or unrestricted disclosure to other businesses. Technical manufacturing information shall not be requested where financial records suffice.

10.4

Each finance party shall retain evidence of its own payment flows and provide information where the Borrower or a competent authority is legally entitled to it. Confidentiality does not bar lawful disclosure to courts or insolvency officeholders. The parties shall not combine the purchase-price entry with later borrower repayments in a way that obscures payer, recipient, purpose or date, and shall correct demonstrated recording errors promptly.

## 11 Governing Law, Jurisdiction and Continuing Terms | Loan NF-WP-221014-01

11.1

This agreement and the contractual obligations arising from it are governed by German substantive law, without excluding overriding mandatory rules. The parties agree exclusive jurisdiction of the courts in Vienna, Austria, having the appropriate subject-matter jurisdiction for contractual disputes concerning this transfer, its validity, performance or termination. The Incoming Lender also expressly accepts the Loan Agreement's German-law choice and exclusive Vienna jurisdiction provision for contractual loan disputes.

11.2

Neither jurisdiction provision displaces mandatory insolvency jurisdiction. Actions deriving directly from insolvency proceedings and closely connected with them remain subject to the applicable insolvency jurisdiction rules, including Article 6 of Regulation (EU) 2015/848. The participation of an insolvency officeholder does not itself determine the classification of every claim. Additional non-contractual claims must be considered under the jurisdiction rules applicable to those claims.

11.3

Except for the lender substitution and associated payment instruction expressly agreed here, the Loan Agreement continues unchanged. This agreement governs the mechanism and consequences of the transfer if its wording conflicts with a general transfer provision in the Loan Agreement. It does not override the fixed economics, borrower protections or preservation of independent liabilities. No finance-party side arrangement can impose an obligation on the Borrower.

11.4

Amendments should be recorded in a durable written agreement of the affected parties, subject to legally effective individual agreements and mandatory formal requirements. Invalidity of one term has the consequences prescribed by law, not an automatic enlargement of borrower obligations. This English-language agreement records the full tripartite transfer terms. It may be retained in identical counterparts containing the complete text and the typed execution record below.

## 12 Tripartite Execution and Completion Record | Loan NF-WP-221014-01

12.1

All three parties adopt the typed name lines below to execute this twelve-page agreement and retain its complete text. Execution is completed, and the substitution takes effect, at 2022-10-14T12:30:00+02:00. These are written identification and authorisation lines, not reproduced handwritten signatures. Each signatory confirms authority for the company identified, without assuming its obligations personally.

12.2

For Nexora Frontbank AG, the typed name is Dr. Falk Neubauer, duly authorised employee. At 2022-10-14T12:30:00+02:00, Dr. Falk Neubauer confirms the transfer of the complete continuing lender position and the Bank's agreement to the purchase price, risk allocation and preservation of liabilities for its own prior conduct.

12.3

For Vellio Finance GmbH, the typed name is Nora Wendt, duly authorised employee. At 2022-10-14T12:30:00+02:00, Nora Wendt confirms acquisition of all future loan rights, direct assumption of all future lender duties towards the Borrower and the obligation to pay EUR 500,000 to Nexora Frontbank AG.

12.4

For Weserfunken Präzisionsbau GmbH, the typed name is Martin Grothe, managing director. At 2022-10-14T12:30:00+02:00, Martin Grothe expressly consents to Vellio Finance GmbH replacing Nexora Frontbank AG in both lender rights and lender duties, subject to the preserved borrower claims and unchanged loan economics.

12.5

The completion record for NF-WP-221014-01 records the original EUR 500,000 disbursement to the Borrower at 2022-10-14T10:11:00+02:00, the tripartite substitution at 2022-10-14T12:30:00+02:00 and the separate EUR 500,000 purchase-price payment by Vellio Finance GmbH to Nexora Frontbank AG at 2022-10-14T12:31:00+02:00. The finance parties confirm that last entry following settlement. It records no payment by the Borrower and does not retrospectively change the Effective Time.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01 / Routing 14.10.2022

Vertragsparteien des Darlehens NF-WP-221014-01

# Anlage B2 - Zahlungsanweisung und Bestätigung des Zahlungswegs

## 1. Auszahlungsmitteilung der ursprünglichen Darlehensgeberin

Von: Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG, legal@nexora.example. An: Martin Grothe; Jutta Kröger, Weserfunken Präzisionsbau GmbH. Datum: 14. Oktober 2022, 10:18 Uhr. Betreff: Auszahlung NF-WP-221014-01. Sehr geehrter Herr Grothe, sehr geehrte Frau Kröger, wir bestätigen die Auszahlung der vollständigen Darlehenssumme von 500.000,00 EUR an Ihre Gesellschaft. Der Ausführungszeitpunkt lautet 10:11:00 Uhr MESZ, UTC+02:00. Empfängerin ist Weserfunken Präzisionsbau GmbH auf dem von Ihnen für die Auszahlung benannten betrieblichen Konto.

Vom Auszahlungsbetrag wurden weder Zinsen noch Gebühren einbehalten. Die Zahlungsreferenz lautet NF-WP-221014-01, Auszahlung Darlehen. Diese Mitteilung betrifft die Bereitstellung der Darlehensvaluta. Sie enthält keine Aufforderung, den Betrag heute zurückzuüberweisen. Die erste Zinszahlung ist nach dem vereinbarten Plan am 15. November 2022 vorgesehen.

Die heute ebenfalls vorbereitete Vertragsübernahme wird gesondert vollzogen. Bis zu deren Wirksamwerden bleibt Nexora die ursprüngliche Darlehensgeberin. Sie erhalten die abschließende Zahlungsanweisung von Vellio erst mit dem Vollzugshinweis. Ein zwischen den Finanzierungsgesellschaften abgewickelter Kaufpreis ist von Ihrer Gesellschaft weder anzufordern noch aus der Valuta weiterzuleiten.

Bitte gleichen Sie die Gutschrift anhand der Betragshöhe und Darlehensreferenz mit Ihrer Bankanzeige ab. Bei einer Abweichung melden Sie uns den tatsächlich gutgeschriebenen Betrag und das Buchungsdatum. Verwahren Sie diese Mitteilung getrennt vom späteren Ratenplan; der gleiche Darlehensbezug macht Auszahlung und Rückzahlung nicht zu derselben Buchung. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01 / Routing 14.10.2022

## 2. Vellio - verbindliche Empfangsanweisung nach Vollzug

Von: Nora Wendt, Vellio Finance GmbH, servicing@vellio.example. An: Martin Grothe; Jutta Kröger. Kopie: Dr. Falk Neubauer. Gesendet: 14. Oktober 2022, 12:42 Uhr MESZ. Betreff: NF-WP-221014-01, Vertragsübernahme und Zahlungskonto. Sehr geehrter Herr Grothe, sehr geehrte Frau Kröger, die von allen drei Parteien unterzeichnete Vertragsübernahme ist heute um 12:30:00 Uhr MESZ wirksam geworden. Vellio Finance GmbH hat damit die künftige Darlehensgeberstellung übernommen.

Bitte leisten Sie sämtliche künftig fälligen Zinsen und die Endtilgung ausschließlich auf das Konto AT61 1904 3002 3457 3201. Kontoinhaberin und Zahlungsempfängerin ist Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz. Geben Sie als Verwendungszweck NF-WP-221014-01 und die betreffende Zinsperiode an. Die letzte Überweisung darf 500.000,00 EUR Kapital und 5.000,00 EUR Zins in einem Betrag von 505.000,00 EUR enthalten.

Die Empfangsverbindung ist kein Konto der Nexora Frontbank AG. Wir führen das Darlehenskonto im eigenen Namen. Für diese Zahlungen besteht kein Einziehungsauftrag der Bank und keine Anweisung zur Weiterleitung Ihrer Raten an Nexora. Die feste Verzinsung und die Bankarbeitstagsregel bleiben unverändert.

Unsere heutige Zahlung von 500.000,00 EUR an Nexora um 12:31:00 Uhr MESZ ist der Kaufpreis für die Übernahme und wird aus unseren Mitteln geleistet. Sie ist keine Zahlung Ihrer Gesellschaft. Ihre offene Kapitalverbindlichkeit beträgt nach diesem Vorgang weiterhin 500.000,00 EUR. Bitte bestätigen Sie die Übernahme dieser Empfangsdaten in Ihre Zahlungsverwaltung. Nora Wendt.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01 / Routing 14.10.2022

## 3. Bestätigung der Buchhaltung und Empfängerfreigabe

Von: Jutta Kröger, Buchhaltung Weserfunken Präzisionsbau GmbH. An: Nora Wendt, Vellio Finance GmbH. Kopie: Martin Grothe; Dr. Falk Neubauer. Gesendet: 14. Oktober 2022, 14:05 Uhr MESZ. Betreff: AW: NF-WP-221014-01, Zahlungskonto. Sehr geehrte Frau Wendt, ich bestätige die Übernahme Ihrer Zahlungsanweisung. Im Empfängerstamm habe ich Vellio Finance GmbH mit der IBAN AT61 1904 3002 3457 3201 hinterlegt. Die Zinszahlungen werden unter der Darlehenskennung mit der jeweiligen Periodennummer vorbereitet.

Als erste Fälligkeit ist der 15. November 2022 mit 5.000,00 EUR eingestellt. Die Kapitaltilgung ist gesondert für den 15. April 2024 mit 500.000,00 EUR erfasst. Für diesen Tag ist zusätzlich die achtzehnte Zinsrate von 5.000,00 EUR vorgesehen. Wochenenden und Bankfeiertage berücksichtigen wir nach dem vereinbarten Kalender, ohne die Höhe der festen Zinsrate zu ändern.

Die Auszahlung durch Nexora über 500.000,00 EUR wird bei uns als Eingang der Darlehensvaluta geführt. Ihre Kaufpreiszahlung an Nexora erfassen wir nicht als eigene Überweisung und nicht als Tilgung. Den ursprünglichen Bankkontakt lasse ich im Vertragsarchiv bestehen; er ist nicht der Zahlungsempfänger im eingerichteten Ratenlauf. Für Änderungen der Empfangsverbindung werden wir erneut eine schriftliche Bestätigung anfordern.

Freigabevermerk Martin Grothe, 14. Oktober 2022, 14:16 Uhr: Die Einrichtung des Empfängers Vellio und des beschriebenen Zahlungsplans ist freigegeben. Bitte Unterlagen zur Auszahlung und zum Wechsel der Darlehensgeberin gemeinsam unter NF-WP-221014-01 archivieren.

**Vellio Finance GmbH, Nora Wendt**

Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich

2024-04-16 | NF-WP-221014-01 / VF-WP-01

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Buchhaltung

# Anlage B3 - Vellio-Darlehenskonto und Zahlungsjournal

## 1. Kontoeröffnung und Herkunft des Forderungsbestands

Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz. Darlehenskonto VF-WP-01 für Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Abschlussauszug erstellt am 16. April 2024 durch Nora Wendt. Erfasster Zeitraum: 14. Oktober 2022 bis 15. April 2024. Währung EUR. Empfangskonto für Schuldnerzahlungen: AT61 1904 3002 3457 3201, Kontoinhaberin Vellio Finance GmbH.

Der Anfangsbestand von 500.000,00 EUR wurde am 14. Oktober 2022 um 12:30:00 Uhr MESZ aus der Vertragsübernahme eingebucht. Es handelt sich nicht um eine zweite Auszahlung an die Darlehensnehmerin. Die ursprüngliche Valuta war am selben Tag um 10:11:00 Uhr durch Nexora ausgezahlt worden. Die Zinsen werden als 18 feste Perioden zu 5.000,00 EUR geführt und nicht täglich neu berechnet.

Der Kaufpreis von 500.000,00 EUR an Nexora wurde am Übernahmetag um 12:31:00 Uhr MESZ im eigenen Abrechnungsverkehr von Vellio ausgeführt. Er gehört nicht in die Liste der Zahlungseingänge von Weserfunken. Insbesondere vermindert er den Kapitalanfangsbestand nicht. Die folgenden Journalblätter zeigen ausschließlich die tatsächlich empfangenen Schuldnerzahlungen mit ihren Buchungs- und Wertstellungstagen.

Die gemeinsame Darlehensreferenz dient der Zuordnung, nicht der Zusammenrechnung unterschiedlicher Zahlungsarten. Für das Journal ist jede Periodennummer einmal vergeben. Aufwendungen für Übernahme, Kontoführung oder Plattformbetrieb wurden der Darlehensnehmerin nicht belastet.

**Vellio Finance GmbH, Nora Wendt**

Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich



## 2. Eingangsjournal - Zinsperioden 1 bis 9

Kontoinhaberin des Empfangskontos ist Vellio Finance GmbH. Auftraggeberin sämtlicher nachstehender Eingänge ist Weserfunken Präzisionsbau GmbH. Buchungstag und Wertstellung stimmen bei den angeführten Eingängen überein. Der Plantermin bezeichnet den vertraglichen 15. des Monats; Eingang bezeichnet den tatsächlich gebuchten Tag. Die Eingänge wurden jeweils vollständig der genannten Zinsperiode zugeordnet.

Journalreferenzen VF-WP-Z01 bis VF-WP-Z09 in der Reihenfolge der Tabelle. Die Sonntagsfälligkeit im Januar wurde am 16. Januar abgewickelt, die Samstagsfälligkeiten im April und Juli am jeweiligen Montag, dem 17. Der Betrag blieb jeweils 5.000,00 EUR. Die Summe dieser neun Eingänge beträgt 45.000,00 EUR. Eine Kapitaltilgung ist in diesem Zeitraum nicht gebucht; der Kapitalbestand bleibt 500.000,00 EUR.

| Periode | Plantermin | Eingang / Valuta | Zins EUR | Kapital EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3 | 15.01.2023 | 16.01.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6 | 15.04.2023 | 17.04.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7 | 15.05.2023 | 15.05.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8 | 15.06.2023 | 15.06.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 9 | 15.07.2023 | 17.07.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| Summe | | | 45.000,00 | 0,00 |

**Vellio Finance GmbH, Nora Wendt**

Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich

2024-04-16 | NF-WP-221014-01 / VF-WP-01

## 3. Eingangsjournal - Zinsperioden 10 bis 18 und Endtilgung

Fortsetzung des Journals VF-WP-01. Auftraggeberin ist bei jedem Eingang Weserfunken Präzisionsbau GmbH; Empfängerin ist Vellio Finance GmbH auf AT61 1904 3002 3457 3201. Die Zinsreferenzen lauten VF-WP-Z10 bis VF-WP-Z18. Die gesonderte Kapitalüberweisung trägt die Referenz VF-WP-P01. Zinszahlung und Kapitalzahlung am 15. April beruhen auf zwei Einzelaufträgen.

Der 15. August 2023 war in Österreich Feiertag; der Eingang erfolgte am 16. August. Die Oktoberfälligkeit 2023 wurde am Montag, dem 16. Oktober, ausgeführt. Beide Verschiebungen blieben ohne Mehrzins. Die beiden Eingänge vom 15. April 2024 betragen zusammen 505.000,00 EUR. Die Journalblätter enthalten insgesamt 18 Zinszahlungen und eine Kapitalzahlung; die Kapitalzahlung ist keine weitere Zinsperiode.

| Periode | Plantermin | Eingang / Valuta | Zins EUR | Kapital EUR |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15.08.2023 | 16.08.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 11 | 15.09.2023 | 15.09.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 12 | 15.10.2023 | 16.10.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 13 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 14 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 5.000,00 | 0,00 |
| 15 | 15.01.2024 | 15.01.2024 | 5.000,00 | 0,00 |
| 16 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | 5.000,00 | 0,00 |
| 17 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 5.000,00 | 0,00 |
| 18 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 5.000,00 | 0,00 |
| Tilgung | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 0,00 | 500.000,00 |
| Summe Blatt | | | 45.000,00 | 500.000,00 |
| Gesamt | 19 Eingänge | | 90.000,00 | 500.000,00 |

**Vellio Finance GmbH, Nora Wendt**

Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich



## 4. Abschlussmitteilung an die Darlehensnehmerin

Vellio Finance GmbH an Weserfunken Präzisionsbau GmbH, zu Händen Jutta Kröger. Graz, 16. April 2024. Sehr geehrte Frau Kröger, wir bestätigen Ihre beiden Zahlungseingänge mit Wertstellung 15. April 2024: 5.000,00 EUR für die achtzehnte Zinsperiode und gesondert 500.000,00 EUR für die Endtilgung. Der Kapitalbestand unseres Darlehenskontos VF-WP-01 beträgt danach 0,00 EUR. Die Summe der beiden Schlussüberweisungen beträgt 505.000,00 EUR.

Seit dem ersten Eingang vom 15. November 2022 haben wir 90.000,00 EUR Zinsen und 500.000,00 EUR Kapital, insgesamt 590.000,00 EUR, von Ihrer Gesellschaft empfangen. Die Zahlungen an den drei letzten Zahlungstagen, dem 15. Februar, 15. März und 15. April 2024, belaufen sich zusammen auf 515.000,00 EUR. Diese Teilsumme ist bereits in den 590.000,00 EUR enthalten und wird nicht nochmals hinzugerechnet.

Auf dem Darlehenskonto stehen keine weiteren ordentlichen Zinsen, Plattformgebühren, Bearbeitungsentgelte oder Abschlusskosten offen. Eine neunzehnte Zinsperiode wurde nicht eingerichtet. Bitte entfernen Sie die monatliche Vormerkung aus Ihrer Zahlungsplanung. Für eine erneute Finanzierung wäre ein neuer Vertrag erforderlich; das abgeschlossene Darlehen kann nicht wieder in Anspruch genommen werden.

Die eingegangenen Raten wurden von Vellio im eigenen Darlehenskonto verbucht. Zu diesem Konto ist keine Abrechnung der Schuldnerzahlungen zugunsten der Nexora Frontbank AG geführt. Die Kaufpreiszahlung vom 14. Oktober 2022 bleibt im getrennten Erwerbsjournal. Bitte melden Sie uns Abweichungen Ihrer Zahlungsübersicht unter Angabe des konkreten Zahlungstags. Mit freundlichen Grüßen, Nora Wendt.

**Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich



Kreditabwicklung und Rechnungswesen der Nexora Frontbank AG

# Anlage B4 - Bankseitiger Abschlussvermerk vom 14. Oktober 2022

## 1. Vollzugsbestätigung der Kreditabwicklung

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien. Abschlussvermerk zum Darlehen NF-WP-221014-01, erstellt am 14. Oktober 2022 nach Eingang des Erwerbspreises. Bearbeiter: Dr. Falk Neubauer. Die Darlehensnehmerin ist Weserfunken Präzisionsbau GmbH; übernehmende Darlehensgeberin ist Vellio Finance GmbH. Sämtliche nachfolgenden Uhrzeiten gelten in MESZ, UTC+02:00. Der Vermerk betrifft den heutigen Vollzug und keine späteren Zahlungsbewegungen der Darlehensnehmerin.

Um 10:11:00 Uhr wurden 500.000,00 EUR von Nexora an Weserfunken ausgezahlt. Die Valuta wurde vollständig bereitgestellt; ein Abzug für Bearbeitung oder Vermittlung erfolgte nicht. Der Darlehensvertrag war vor Ausführung des Zahlungsauftrags unterzeichnet. Der Auszahlungsbeleg ist mit NF-WP-221014-01-DRAW archiviert.

Um 12:30:00 Uhr trat die von Weserfunken, Nexora und Vellio unterzeichnete Vertragsübernahme in Kraft. Die Darlehensnehmerin hat dem Austausch ihrer Darlehensgeberin ausdrücklich zugestimmt. Vellio übernimmt ab diesem Zeitpunkt sämtliche künftigen Rechte und Pflichten der Darlehensgeberin. Nexora scheidet aus dieser fortlaufenden Stellung aus.

Um 12:31:00 Uhr ging von Vellio der vereinbarte Kaufpreis von 500.000,00 EUR ein. Der Erwerbspreis entspricht dem übertragenen Kapitalbestand. Er stammt nicht aus einem Rückzahlungsauftrag von Weserfunken. Der Eingang wird deshalb als Erwerbsabrechnung und nicht als Endtilgung des Darlehens gebucht. Die Darlehensnehmerin schuldet das Kapital nach der Übernahme weiterhin Vellio; ihr erster Zinstermin bleibt der 15. November 2022.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01 / Closing 20221014

## 2. Buchungsfreigabe und Abstimmung des Erwerbspreises

Rechnungswesen Nexora Frontbank AG. Die Auszahlung ist dem Darlehensvorgang NF-WP-221014-01 zugeordnet. Mit dem wirksamen Übergang wird der Darlehensbestand ausgebucht und die Erwerbspreisforderung gegen Vellio erfasst. Der Eingang um 12:31 Uhr gleicht diese Erwerbspreisforderung vollständig aus. Ein Restkaufpreis, Einbehalt oder nachträglich mit Schuldnerraten zu verrechnender Betrag verbleibt nicht.

Die Tabelle unterscheidet Gegenpartei und Buchungsgrund. Gleiche Betragshöhen berechtigen nicht zur Umbenennung des Erwerbspreises in eine Zahlung der Darlehensnehmerin. Nach dem heutigen Abschluss werden bei Nexora keine planmäßigen Zinsforderungen gegen Weserfunken für die künftigen 18 Perioden angelegt. Für deren Führung ist Vellio zuständig.

Abstimmungsvermerk Dr. Falk Neubauer: Auszahlungsbetrag, übertragener Kapitalbestand und Erwerbspreis stimmen jeweils mit 500.000,00 EUR überein. Für diesen Einzelvorgang ist keine weitere Plattform-, Bearbeitungs- oder Übernahmegebühr gebucht. Die Erwerbspreisforderung gegen Vellio und der fortlaufende Darlehensbestand gegen Weserfunken schließen im Bankjournal jeweils mit 0,00 EUR. Das ist eine Bestandsabstimmung der Bank und keine Tilgungsbestätigung an die Darlehensnehmerin.

| Zeit / Beleg | Gegenpartei | Buchungsvorgang | Betrag EUR |
|---|---|---|---|
| 10:11 / DRAW | Weserfunken | Auszahlung | 500.000,00 |
| 12:30 / TRANSFER | Vellio | Übertrag Kapitalbestand | 500.000,00 |
| 12:31 / PURCHASE | Vellio | Eingang Erwerbspreis | 500.000,00 |
| Abschluss / SALDO | Vellio | Erwerbspreis offen | 0,00 |

## 3. Übergabe der Betreuung und verbleibende Bankunterlagen

Die laufende Betreuung wird an Vellio Finance GmbH, Ansprechpartnerin Nora Wendt, übergeben. Die Schuldnerzahlungen sind auf das von Vellio benannte eigene Konto zu richten. Für Nexora wird keine Einziehungsvereinbarung geführt. Vellio soll weder die Zinsen noch die Endtilgung für Rechnung der Bank vereinnahmen. Der Übernahmepreis ist mit dem heutigen Eingang abschließend bezahlt und hängt nicht vom späteren Zahlungseingang bei Vellio ab.

Nexora hat für dieses Darlehen keine Rückkaufverpflichtung und keine Garantie für einen Zahlungsausfall der Weserfunken übernommen. Ein späterer Ausfall führt weder zu einer automatischen Rückübertragung noch zu einer Pflicht der Bank, den Erwerbspreis zu erstatten. Im Kreditbestand wird deshalb keine laufende Ausfallbeteiligung aus diesem Darlehen vorgemerkt. Eine ergänzende Nebenabrede mit einer anderen Risikoverteilung ist dem heutigen Vollzug nicht beigefügt.

Die abgeschlossenen Verträge, das Angebot, die Korrespondenz vor Auszahlung und die Auszahlungsbestätigung bleiben im Bankarchiv erhalten. Die Vertragsübernahme enthält keinen pauschalen Erlass von Verpflichtungen, die Nexora durch eigenes Verhalten vor 12:30 Uhr unabhängig begründet hat. Entsprechende Anfragen sind daher weiterhin unter dem ursprünglichen Vorgang zu erfassen und nicht wegen des geschlossenen Darlehenskontos zu löschen.

Der Abschlussvermerk bestätigt nur die ausgeführten Schritte und die dokumentierten Abreden. Eine künftige Unternehmensentwicklung wird damit nicht bestätigt. Die unterschriebene Übernahmefassung und die Zahlungsanweisung wurden zur Versendung an die Darlehensnehmerin freigegeben. Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG, 14. Oktober 2022.

**Nexora Frontbank AG, Kreditabwicklung, Dr. Falk Neubauer**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

2022-10-13 | NF-WP-221014-01 / Entscheidung 13.10.2022

Kreditakte und Auszahlungsstelle der Nexora Frontbank AG

# Anlage B5 - Kreditentscheidung vom 13. Oktober 2022

## 1. Kreditgegenstand und Entscheidungsgrundlage

Kreditentscheidung Nexora Frontbank AG, Wien, 13. Oktober 2022. Antragstellerin: Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, Amtsgericht Bremen HRB 38124 HB. Ansprechpartner der Antragstellerin sind Geschäftsführer Martin Grothe und für die Buchhaltung Jutta Kröger. Bearbeitung auf Bankseite: Dr. Falk Neubauer. Der Betrieb fertigt mit 18 Beschäftigten Ventilblöcke und Messgehäuse für maritime Antriebstechnik.

Zur Entscheidung steht eine einmalige unbesicherte Betriebsmittelfinanzierung über 500.000,00 EUR. Der mitgeteilte Verwendungszweck umfasst die Vorfinanzierung von Material, Fertigung und laufendem Betrieb bis zur Vereinnahmung der Kundenerlöse. Es handelt sich nicht um eine revolvierende Linie. Nach Rückzahlung besteht kein erneutes Abrufrecht. Eine persönliche Mitverpflichtung des Geschäftsführers wird nicht vorgesehen.

Der Vorgang enthält das Kreditangebot vom 11. Oktober 2022, die Angaben der Antragstellerin zu ihrem Geschäftsbetrieb sowie die vorbereiteten Darlehens- und Übernahmebedingungen. Die Entscheidung bezieht sich auf die darin bezeichnete Finanzierung. Einzelne Kundenforderungen werden nicht als Sicherheit bewertet; eine Abtretung des Forderungsbestands ist nicht vorgesehen. Die erwartete Abwicklung einzelner Fertigungsaufträge ist eine Angabe des Unternehmens und wird nicht als bankseitig garantierter Erlös behandelt.

Für die Rückführung ist die volle Endtilgung am 15. April 2024 maßgeblich. Die monatlichen Zahlungen von 5.000,00 EUR bedienen ausschließlich Zinsen. Die Entscheidung umfasst weder eine Anschlussfinanzierung noch eine Zusage zur Finanzierung späterer Ersatzbeschaffungen oder zur Übernahme von Gewährleistungsaufwendungen des Fertigungsbetriebs.

## 2. Genehmigte Konditionen und Auszahlung

Genehmigt wird der Abschluss zu dem am 11. Oktober angebotenen Kapitalbetrag von 500.000,00 EUR und einem festen Nominalzins von 12 Prozent jährlich. Die Zinsbelastung wird mit 18 festen monatlichen Perioden zu 5.000,00 EUR vereinbart. Die erste Rate fällt am 15. November 2022 an; die achtzehnte Rate und die einmalige Kapitaltilgung werden am 15. April 2024 fällig. Die vertraglichen Zinsen betragen zusammen 90.000,00 EUR.

Die volle Valuta ist am vorgesehenen Abschlusstag 14. Oktober 2022 nach Unterzeichnung des Darlehensvertrags an das von der Gesellschaft bezeichnete Geschäftskonto auszuzahlen. Eine Kürzung um Bearbeitungs-, Plattform-, Vermittlungs- oder Übernahmekosten ist nicht freigegeben. Für die Fälligkeit gilt der nächste Bankarbeitstag, wenn der 15. kein Bankarbeitstag ist. Daraus darf keine zusätzliche Zinsbelastung entstehen.

Die Kondition ist für diesen Einzelvorgang freigegeben. Sie enthält keine Feststellung eines allgemeinen Marktzinses für sämtliche Unternehmenskredite. Unbesichertheit, einmalige Auszahlung und Endfälligkeit sind in der Konditionsentscheidung berücksichtigt. Eine Vergleichsreihe zu besicherten oder laufend getilgten Krediten ist nicht Bestandteil dieses Entscheidungsblatts. Die verwendete nominale Jahresrate ist nicht als Effektivzinsangabe bezeichnet.

Die Auszahlungsstelle erhält den unterschriebenen Vertrag und die bestätigte Empfangsverbindung. Eine Änderung des Kapitalbetrags oder der Rückzahlungsstruktur ist von dieser Freigabe nicht gedeckt. Ein späterer Gebührennachtrag darf nicht allein aus dieser Kreditentscheidung hergeleitet werden. Freigegeben für die Vertragsvorbereitung und den beschriebenen Auszahlungsablauf: Dr. Falk Neubauer.

## 3. Übernahmeplanung und Abschluss der Kreditfreigabe

Der Vollzugsplan sieht vor, dass Nexora zunächst selbst Darlehensgeberin wird und die Valuta auszahlt. Anschließend soll Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz, im Einverständnis mit Weserfunken in die vollständige künftige Darlehensgeberstellung eintreten. Die vorgesehene Übernahme ist eine eigenständige dreiseitige Vereinbarung und darf nicht durch einen rein internen Umbuchungsauftrag ersetzt werden.

Die Auszahlungsfreigabe bestätigt nicht vorweg, dass sämtliche Unterschriften zur Übernahme bereits vorliegen. Die Kreditabwicklung hat deren tatsächlichen Eingang sowie den vereinbarten Wirksamkeitszeitpunkt im Abschlussvorgang festzuhalten. Der Kaufpreis zwischen Vellio und Nexora beträgt nach den vorbereiteten Bedingungen 500.000,00 EUR. Er ist getrennt von der Auszahlung an Weserfunken und von deren späteren Rückzahlungen zu verbuchen.

Für den Übergang werden keine Rückkaufpflicht und keine Ausfallgarantie der Nexora vereinbart. Eine bloße Einziehung durch Vellio zugunsten der Bank ist nicht vorgesehen. Falls die vorgesehenen Übernahmebedingungen geändert werden, ist die Kreditabwicklung vor Vollzug erneut einzubeziehen; dieses Blatt ermächtigt nicht zur stillschweigenden Übernahme zusätzlicher Risiken.

Weserfunken soll vor Unterzeichnung den Darlehensvertrag, den Zahlungsplan und die Übernahmevereinbarung erhalten. Fragen zur späteren Zuständigkeit sind schriftlich zu beantworten. Die vorvertragliche Korrespondenz bleibt im Bankarchiv, auch wenn der Kreditbestand nach Vollzug geschlossen wird. Aus der Freigabe entsteht keine Vollmacht der Bank zur Steuerung der Fertigung oder zur Freigabe von Lieferantenzahlungen. Entscheidung abgeschlossen am 13. Oktober 2022. Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

**Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich



Rademacher Westhoff Rechtsanwälte PartG mbB, Dr. Henrik Westhoff

# Anlage B6 - Zur Vorlage freigegebene Mandantenkorrespondenz

## 1. Geschäftliche Bestätigung vom 16. September 2026

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien. An Dr. Henrik Westhoff, Rademacher Westhoff Rechtsanwälte PartG mbB, Am Wall 146, 28195 Bremen. Wien, 16. September 2026. Ihr Zeichen 26-184-NF. Betreff: Zur Vorlage im Verfahren 4 O 1186/26. Sehr geehrter Herr Dr. Westhoff, die Klageschrift vom 8. September 2026 ist unserer Bank am 15. September zugestellt worden. Wir geben die nachfolgenden geschäftlichen Angaben und das beigefügte Tatsachenblatt für die Übermittlung an das Landgericht Bremen und die Gegenseite ausdrücklich frei.

Vertragspartnerin als ursprüngliche Darlehensgeberin war Nexora Frontbank AG, eingetragen beim Handelsgericht Wien unter FN 582741 b. Vellio Finance GmbH, eingetragen beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz unter FN 591826 m, ist ein anderer Rechtsträger. Für unsere Erklärungen zum ursprünglichen Abschluss bin ich Ansprechpartner; die Kontoführung bei Vellio wurde durch Nora Wendt betreut.

Unsere Bank zahlte am 14. Oktober 2022 um 10:11 Uhr 500.000,00 EUR an Weserfunken aus. Die Vertragsübernahme wurde für 12:30 Uhr vereinbart. Der Kaufpreis ging um 12:31 Uhr von Vellio bei Nexora ein. Diese Angaben beruhen auf der Vertragsakte und dem damaligen Abschlussjournal, nicht auf einer Erinnerung an spätere Schuldnerzahlungen.

Die Freigabe gilt für dieses Schreiben und das Tatsachenblatt vom heutigen Tag. Weitere Korrespondenz ist davon nicht umfasst. Die beiden Schriftstücke enthalten unsere geschäftlichen Angaben zur Weitergabe. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

**Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich



## 2. Tatsachenblatt der Bank vom 16. September 2026

Nexora Frontbank AG. Tatsachenbestätigung zu NF-WP-221014-01, Wien, 16. September 2026. Zur Vorlage im Verfahren 4 O 1186/26 freigegeben. Der im Abschlussjournal der Bank gebuchte Eingang von 500.000,00 EUR am 14. Oktober 2022 stammt von Vellio Finance GmbH. Buchungsgrund ist der Erwerb der Darlehensgeberposition. Weserfunken ist bei diesem Zahlungseingang nicht als Auftraggeberin geführt.

Für die späteren Raten wurde das Konto AT61 1904 3002 3457 3201 benannt. Als Kontoinhaberin ist in der Zahlungsanweisung Vellio Finance GmbH angegeben. Es handelt sich nicht um ein Konto der Nexora. Die Bank führt für dieses Darlehen nach der Übernahme keine eigenen Sollstellungen über die monatlichen 5.000,00 EUR und keine Sollstellung zur Endtilgung am 15. April 2024.

Die Durchsicht der darlehensbezogenen Bankbuchungen bis zum 15. April 2024 hat keinen Eingang der 18 Zinsraten oder der Endtilgung bei Nexora ergeben. Das eigene Erwerbsjournal enthält weiterhin nur den bereits genannten Kaufpreis. Die Einzeldaten zu Eingängen bei Vellio stammen aus deren Kontoführung; unsere Bestätigung ersetzt keinen Auszug des Vellio-Empfangskontos.

In der Vertragsakte ist weder eine Verpflichtung zum Rückkauf bei Ausfall noch eine Ausfallgarantie oder ein Einziehungsauftrag zugunsten unserer Bank abgelegt. Eine darlehensbezogene Weiterleitungsabrechnung der Schuldnerraten an Nexora ist nicht geführt. Ebenso ist dort kein zusätzliches Entgelt zu Lasten der Darlehensnehmerin gebucht. Bestätigt und zur Weitergabe freigegeben: Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

2026-09-22 | 26-184-NF / 4 O 1186/26 / NF-WP-221014-01

## 3. Freigabeschreiben der Bank vom 22. September 2026

Von: Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG, legal@nexora.example. An: Dr. Henrik Westhoff, westhoff@rw-kanzlei.example. Datum: 22. September 2026. Betreff: 26-184-NF, freigegebene Geschäftsunterlagen zur Vorlage im Verfahren 4 O 1186/26. Sehr geehrter Herr Dr. Westhoff, wir bestätigen die Freigabe unserer beiden Schreiben vom 16. September und ergänzen sie um dieses Schreiben sowie die beigefügte geschäftliche Erklärung zum Kreditangebot. Diese vier Seiten dürfen als Anlage B6 an das Gericht und die Gegenseite übermittelt werden.

Daneben stimmen wir der Vorlage der Zahlungsrouting-Unterlagen, des von Vellio überlassenen Darlehenskontoauszugs, unseres Abschlussvermerks vom 14. Oktober 2022 und der Kreditentscheidung vom 13. Oktober 2022 zu. Die Unterlagen betreffen den bezeichneten Einzelkredit. Unsere Freigabe erstreckt sich nicht auf andere Kreditkunden oder auf Unterlagen, die diesen vier ausdrücklich benannten Vorgängen nur im Archivordner benachbart sind.

Bitte lassen Sie die Daten der ursprünglichen Erklärungen und die jeweiligen Verfasserangaben unverändert. Unsere Bestätigung vom September 2026 soll nicht als ein im Oktober 2022 verfasstes Schriftstück ausgegeben werden. Bei den Buchungsunterlagen sind Auftraggeber und Empfänger vollständig wiederzugeben; der Erwerbspreis darf nicht lediglich mit dem verkürzten Ausdruck Rückzahlung bezeichnet werden.

Wir bestätigen die geschäftlichen Angaben für die vorgesehene Weitergabe. Eine allgemeine Freigabe weiterer Mandatskorrespondenz ist hiermit nicht verbunden. Dieses Schreiben selbst ist Bestandteil der freigegebenen Anlage. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

**Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer**

Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

2026-09-22 | 26-184-NF / 4 O 1186/26 / NF-WP-221014-01

## 4. Ergänzende Geschäftserklärung vom 22. September 2026

Nexora Frontbank AG, Erklärung von Dr. Falk Neubauer. Wien, 22. September 2026. Zur Vorlage im Verfahren 4 O 1186/26 ausdrücklich freigegeben. Unser Angebot vom 11. Oktober 2022 betraf einen Kredit von 500.000,00 EUR zu 12 Prozent Nominalzins und 18 festen Zinsperioden. Es enthielt weder eine zusätzliche Plattformgebühr noch eine zugesagte Anschlussfinanzierung. Die Bank hat keine Lieferantenrechnung für Weserfunken freigegeben und keinen Auftrag über maritime Bauteile im Namen der Gesellschaft erteilt.

Im Angebot und in der Übernahmevereinbarung ist der vorgesehene Wechsel zu Vellio beschrieben. Ich habe keine gesonderte Zusage dokumentiert, dass Nexora ungeachtet dieses Wechsels während der gesamten Laufzeit die Kreditbetreuung übernehmen werde. Welche Vorstellung Herr Grothe aus den Gesprächen gewonnen hat, kann ich mit dem heutigen Schreiben nicht für ihn bestätigen. Die damaligen schriftlichen Erklärungen bleiben unverändert in der vorgelegten Fassung maßgeblich für unsere Tatsachenangaben.

Zu den verlangten zusätzlichen 68.000,00 EUR enthält unsere Vorgangsakte keine Kostenübernahmebestätigung. Konkrete Beschaffungsentscheidungen oder Lieferausfälle des Bremer Fertigungsbetriebs wurden von unserer Kreditabwicklung nicht angeordnet. Wir können aus unseren eigenen Unterlagen weder die Höhe einzelner Mehrkosten noch deren wirtschaftliche Zuordnung bestätigen.

Unterlagen unter dem Namen Asterquay Holding SE sind kein eigener Zahlungsbeleg für dieses Darlehen. Unsere Angaben zu Zahlungseingängen beruhen auf dem Einzeljournal der Nexora, nicht auf einer Zusammenrechnung von Gruppengesellschaften. Dieses Schreiben enthält ausschließlich unsere zur Weitergabe bestimmten geschäftlichen Angaben. Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

**Rademacher Westhoff Rechtsanwälte PartG mbB**

Am Wall 146, 28195 Bremen

2026-09-22 | 4 O 1186/26

Landgericht Bremen, Domsheide 16, 28195 Bremen

# Verteidigungsanzeige

## 1. Anzeige der Verteidigungsbereitschaft

In dem Rechtsstreit Kunigunde von Tettenborn als Insolvenzverwalterin gegen Nexora Frontbank AG zeigen wir die Vertretung der Beklagten an. Die Beklagte wird sich gegen die Klage verteidigen. Die Klageschrift ist der Beklagten am 15.09.2026 zugestellt worden.

Die Vertretung erstreckt sich auf die Nexora Frontbank AG, nicht auf die Vellio Finance GmbH. Eine Vollmacht zur Vertretung der letztgenannten Gesellschaft liegt uns nicht vor. Wir bitten, diese Unterscheidung bei der Bezeichnung der Parteien und der Zustellung künftiger Verfügungen zu berücksichtigen.

Eine Einlassung zur Hauptsache ist mit dieser Anzeige nicht verbunden. Insbesondere bleibt die Rüge der internationalen Zuständigkeit hinsichtlich der neben der Insolvenzanfechtung geltend gemachten Ansprüche vorbehalten. Eine Zustimmung zu einer Zuständigkeit kraft Einlassung wird nicht erklärt.

Die Klageerwiderung erfolgt innerhalb der gesetzten Frist. Wir bitten um elektronische Zustellung an das Anwaltspostfach des Unterzeichners. Unser Aktenzeichen lautet 26-184-NF.

Dr. Henrik Westhoff
Rechtsanwalt
Elektronisch übermittelt am 22.09.2026, 14:18 Uhr; Eingangsbestätigung 14:18:07 Uhr in der Handakte.

**Datei:** 03_korrespondenz/01_Mail_20240312_Ratenplan_Abgleich.eml

| | |
|---|---|
| Von | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| An | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| Kopie | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| Datum | Tue, 12 Mar 2024 09:24:00 +0100 |
| Betreff | NF-WP-221014-01 - Abgleich der Märzrate und des Schlussplans |

Guten Morgen Frau Wendt,

Herr Grothe hat mir Ihre Nachricht von gestern weitergegeben. Ich kümmere mich um den Abgleich mit unserer Zahlungsliste. Für März habe ich die feste Zinsrate am 15. März eingetragen. Die vollständige Tilgung steht weiterhin im April; aus den monatlichen Zinsüberweisungen habe ich keine Verringerung des Kapitals gebucht.

Bitte bestätigen Sie mir, dass die unveränderte Darlehenskennung für beide Vorgänge ausreicht und wir keine neue Unterkontonummer benötigen. Bei einem älteren Ausdruck erscheint der ursprüngliche Name Nexora noch oberhalb des Ratenplans. Im Empfängerfeld unseres Zahlungsprogramms ist dagegen Vellio mit der mitgeteilten IBAN gespeichert. Bevor ich die Ablage vervollständige, möchte ich diese Abweichung sauber zuordnen.

Die Frage von Herrn Grothe nach einem Gespräch über den Apriltermin läuft davon getrennt. Eine neue Fälligkeit werde ich erst eintragen, wenn eine verbindliche Vereinbarung vorliegt. Für den technischen Zahlungsabgleich erreichen Sie mich bitte direkt per E-Mail.

Freundliche Grüße
Jutta Kröger
Buchhaltung
Weserfunken Präzisionsbau GmbH
Hüttenstraße 43, 28237 Bremen

**Datei:** 03_korrespondenz/02_Mail_20240314_Zahlungskennzeichen.eml

| | |
|---|---|
| Von | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| An | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| Kopie | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| Datum | Thu, 14 Mar 2024 13:52:00 +0100 |
| Betreff | AW: NF-WP-221014-01 - Kennzeichen bleibt unverändert |

Hallo Frau Kröger,

Sie können die Darlehenskennung unverändert verwenden. Bitte ergänzen Sie im Verwendungszweck den jeweiligen Fälligkeitstag. Eine neue Unterkontonummer ist nicht erforderlich. Empfängerin ist Vellio Finance GmbH; für die Zahlung verwenden Sie weiterhin AT61 1904 3002 3457 3201.

Der Name Nexora auf dem ursprünglichen Ratenplan erklärt sich aus der Auszahlung durch die Bank. Für Ihre laufende Zahlungsliste sollten Sie unsere Gesellschaft als Darlehensgeberin nach dem Wechsel führen. Die Mitteilung und die Zustimmung vom 14. Oktober 2022 gehören deshalb zur selben Ablage wie der ursprüngliche Vertrag. Ich möchte nicht, dass Sie einen alten Ausdruck deshalb entfernen; die zeitliche Abfolge soll erkennbar bleiben.

Ihre Trennung zwischen Zins und Kapital entspricht dem Plan. Auch die Anfrage von Herrn Grothe ändert daran bislang nichts. Wenn Sie den Schlussplan für die interne Freigabe ausdrucken, behalten Sie bitte das Fälligkeitsdatum 15. April 2024 bei. Eine geänderte Vereinbarung ist von uns nicht erteilt worden.

Beste Grüße
Nora Wendt
Vellio Finance GmbH
Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich

**Datei:** 03_korrespondenz/03_Mail_20240409_Ansprechpartner_Nexora.eml

| | |
|---|---|
| Von | "Dr. Falk Neubauer" <legal@nexora.example> |
| An | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| Kopie | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| Datum | Tue, 09 Apr 2024 11:41:00 +0200 |
| Betreff | Ihre Anfrage vom 8. April - NF-WP-221014-01 |

Sehr geehrter Herr Grothe,

für eine Änderung des Rückzahlungstermins ist nach der vereinbarten Vertragsübernahme Vellio zuständig. Unsere Bank kann Ihnen insoweit keine verbindliche Zusage geben. Frau Wendt erhält diese Antwort zur Kenntnis, damit Ihre Anfrage nicht nochmals an uns zurückverwiesen wird.

Sie sprechen daneben Ihre Erinnerung an die Finanzierungsgespräche an. Fragen zu damaligen Erklärungen unseres Hauses können Sie weiterhin an mich richten. Bitte bezeichnen Sie dabei möglichst das betreffende Schreiben oder den Gesprächsanlass. Die Bearbeitung solcher Rückfragen ist von einer Entscheidung über die jetzige Fälligkeit zu unterscheiden.

Mit dieser Antwort wird der bestehende Termin nicht verschoben. Eine Teilnahme unseres Hauses an einer Besprechung wäre ebenfalls noch keine Zusage einer Verlängerung oder einer neuen Finanzierung. Bitte stimmen Sie die von Vellio angeforderten betrieblichen Angaben unmittelbar mit Frau Wendt ab. Den von Ihnen beschriebenen Ablauf in der Fertigung kann ich anhand Ihrer E-Mail nicht weiter beurteilen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Falk Neubauer
Nexora Frontbank AG
Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich

**Datei:** 03_korrespondenz/04_Mail_20240416_Endzahlung_Zuordnung.eml

| | |
|---|---|
| Von | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| An | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| Kopie | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| Datum | Tue, 16 Apr 2024 08:56:00 +0200 |
| Betreff | NF-WP-221014-01 - Zuordnung der Zahlung vom 15. April |

Guten Morgen Frau Wendt,

die letzte Zahlung ist bei uns unter dem 15. April 2024 erfasst. Bitte bestätigen Sie den Eingang bei Vellio und die getrennte Zuordnung auf die Endtilgung von 500.000 EUR sowie die letzte Zinsrate von 5.000 EUR. Als Verwendungszweck haben wir die vereinbarte Darlehenskennung verwendet.

Für den Abschluss unserer Darlehensablage brauche ich eine Zahlungshistorie, aus der die einzelnen Zinsperioden und die Kapitalrückführung hervorgehen. Bitte verwenden Sie dabei die ursprünglichen Fälligkeitstage und weisen Sie einen abweichenden Buchungstag getrennt aus. Sonst sieht eine Verschiebung auf den nächsten Bankarbeitstag bei uns wie ein fehlender Monat aus.

Die Abrechnung soll bitte auf Weserfunken Präzisionsbau GmbH lauten und an mich gehen. Herr Grothe erhält sie dann zusammen mit unserer Zuordnung. Eine weitere monatliche Zinsrate habe ich nicht vorgemerkt. Falls Ihre Buchhaltung eine Zuordnung nicht vornehmen kann, schicken Sie mir bitte die konkrete Buchungszeile statt eines allgemeinen offenen Saldos.

Danke und viele Grüße
Jutta Kröger
Weserfunken Präzisionsbau GmbH

**Datei:** 03_korrespondenz/05_Mail_20240418_Zahlungshistorie_Vellio.eml

| | |
|---|---|
| Von | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| An | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| Kopie | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| Datum | Thu, 18 Apr 2024 14:12:00 +0200 |
| Betreff | AW: NF-WP-221014-01 - Eingang und Trennung der letzten Zahlung |

Guten Tag Frau Kröger,

wir bestätigen den Eingang der letzten Zahlung zum 15. April 2024 auf dem benannten Konto der Vellio Finance GmbH. Die Zuordnung erfolgt getrennt auf Kapital und letzte Zinsperiode, wie von Ihnen beschrieben.

In der Zahlungshistorie werden 18 feste Zinsperioden mit insgesamt 90.000 EUR sowie die Kapitalrückführung von 500.000 EUR ausgewiesen. Die erfassten Schuldnerzahlungen ergeben damit insgesamt 590.000 EUR. Eine zusätzliche Zinsperiode wegen einer Verschiebung auf einen Bankarbeitstag setzen wir nicht an.

Für Ihre Ablage kennzeichnen wir die Solltermine und die tatsächlichen Buchungstage in getrennten Spalten. Die ursprüngliche Auszahlung der Nexora gehört nicht in die Summe Ihrer Rückzahlungen an Vellio. Bitte achten Sie beim Zusammenführen der Unterlagen darauf, diese beiden Bewegungsrichtungen auseinanderzuhalten.

Sollte Ihnen bei der Durchsicht eine einzelne Zuordnung auffallen, nennen Sie mir bitte den Fälligkeitstag und den Verwendungszweck. Dann lässt sich die betreffende Zeile unmittelbar mit der Buchhaltung abgleichen.

Freundliche Grüße
Nora Wendt
Vellio Finance GmbH

**Datei:** 03_korrespondenz/06_Mail_20260610_Grothe_Vertragsgespraeche.eml

| | |
|---|---|
| Von | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| An | Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| Datum | Wed, 10 Jun 2026 17:09:00 +0200 |
| Betreff | WT-24-118 - Meine Erinnerung an die Rolle der Bank |

Sehr geehrte Frau von Tettenborn,

Sie hatten nach meinem Verständnis der Zusammenarbeit mit Nexora und Vellio gefragt. Für mich stand bei der Finanzierung zunächst die Bank im Vordergrund. Vellio war später die Stelle, mit der Frau Kröger und ich die Zahlungen und Unterlagen besprochen haben. Im Alltag habe ich das als Betreuung derselben Finanzierung wahrgenommen.

Die Zustimmungserklärung vom Oktober 2022 trägt meine Unterschrift. Ich bestreite nicht, sie für die Gesellschaft unterschrieben zu haben. Ob ich damals alle Folgen dieses Wechsels im Blick hatte, ist eine andere Frage. An eine verbindliche Zusage, die Bank werde uns nach der Endfälligkeit weiterfinanzieren, erinnere ich mich nicht.

Meine Nachricht vom April 2024 zeigt, weshalb ich mich dennoch nochmals an Herrn Neubauer gewandt habe. Für den genauen Wortlaut der früheren Gespräche möchte ich zuerst die damals übersandten Schreiben wiedersehen. Ich kann Ihnen meine Erinnerung schildern, aber nicht nachträglich jedes Gespräch wörtlich wiedergeben. Bitte schicken Sie mir dafür die Unterlagen aus der Anbahnung, die Ihnen inzwischen vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen
Martin Grothe

**Datei:** 03_korrespondenz/07_Mail_20260616_Auskunft_Vellio.eml

| | |
|---|---|
| Von | Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| An | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| Datum | Tue, 16 Jun 2026 09:37:00 +0200 |
| Betreff | WT-24-118 - Zahlungsempfang und Abrechnung NF-WP-221014-01 |

Sehr geehrte Frau Wendt,

bitte benennen Sie für das Darlehen NF-WP-221014-01 die Kontoinhaberin des mitgeteilten Zahlungskontos und übersenden Sie die Zuordnung der Zahlungen der Weserfunken Präzisionsbau GmbH. Mich interessieren außerdem etwaige Weiterleitungen oder Verrechnungen mit Nexora, soweit sie gerade diese Zahlungen betreffen. Die bereits vorhandene Zinsübersicht reicht hierfür nicht aus.

Bitte unterscheiden Sie bei Ihrer Antwort die Abrechnung des Vertragswechsels am 14. Oktober 2022 von den späteren Schuldnerzahlungen. Ebenso bitte ich darum, Plattformvergütungen und sonstige konzerninterne Leistungen nicht ohne Erläuterung mit Tilgungsbeträgen zusammenzufassen. Einen mir nicht belegten Vergütungsbetrag setze ich nicht voraus.

Die Anfrage dient der weiteren Aufklärung. Sie beinhaltet weder die Anerkennung Ihrer rechtlichen Einordnung noch eine Beschränkung meiner Ansprüche auf Ihre Gesellschaft. Mein gegenüber Nexora erhobenes Rückgewährverlangen bleibt bestehen. Bitte bestätigen Sie zunächst den Eingang und teilen Sie mit, welche Unterlagen sich bei Ihnen befinden. Angaben anderer Darlehensnehmer sind nicht Gegenstand der Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde von Tettenborn
Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin
Tettenborn Insolvenzverwaltung
Contrescarpe 82, 28195 Bremen

**Datei:** 03_korrespondenz/08_Mail_20260619_Vellio_Unterlagenumfang.eml

| | |
|---|---|
| Von | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| An | Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| Datum | Fri, 19 Jun 2026 12:48:00 +0200 |
| Betreff | AW: WT-24-118 - Ihre Anfrage zum Zahlungsempfang |

Sehr geehrte Frau von Tettenborn,

Ihre Anfrage ist bei mir eingegangen. In der laufenden Darlehensakte befinden sich die Übernahmeunterlagen, der Zahlungsplan und die Zuordnung der Schuldnerzahlungen. Die Kontoinhaberin des Kontos AT61 1904 3002 3457 3201 ist Vellio Finance GmbH.

Für die von Ihnen zusätzlich erfragten Buchungen zwischen den Gesellschaften muss ich die Abrechnung hinzuziehen. Diese Vorgänge stehen nicht sämtlich in der laufenden Zahlungsübersicht. Ich möchte Ihnen deshalb nicht eine Liste schicken, deren Umfang Ihre Fragen nur scheinbar abdeckt. Die ursprüngliche Übernahme und die späteren Raten lassen sich über das Darlehenskennzeichen zuordnen, müssen dabei aber als unterschiedliche Vorgänge erkennbar bleiben.

Bitte richten Sie weitere Fragen zu dieser Zusammenstellung zunächst an mich. Die Abstimmung der Unterlagen ist keine Erklärung, dass Vellio lediglich für Nexora eingezogen habe. So haben wir den Vertrag nicht bearbeitet. Über die rechtlichen Forderungen gegen die Bank kann ich für diese ohnehin keine Erklärung abgeben.

Mit freundlichen Grüßen
Nora Wendt
Vellio Finance GmbH

**Datei:** 03_korrespondenz/09_Mail_20260707_Nexora_Buchungsabgrenzung.eml

| | |
|---|---|
| Von | "Dr. Falk Neubauer" <legal@nexora.example> |
| An | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| Datum | Tue, 07 Jul 2026 08:33:00 +0200 |
| Betreff | Weserfunken - Unterlagen zur Abrechnung des Vertragswechsels |

Guten Morgen Frau Wendt,

Frau von Tettenborn hat Sie in ihre gestrige Nachricht aufgenommen. Für unsere weitere Antwort müssen die Abrechnung des Vertragswechsels und die späteren Schuldnerzahlungen nachvollziehbar getrennt bleiben. Bitte lassen Sie die bei Vellio vorhandenen Belege zur Übernahme unter der Darlehenskennung NF-WP-221014-01 zusammenstellen.

Wichtig ist mir, dass der Beleg vom 14. Oktober 2022 mit seinem ursprünglichen Buchungstext erhalten bleibt. Wenn eine heutige Erläuterung erforderlich ist, soll sie danebenstehen und nicht die alte Bezeichnung ersetzen. Dasselbe gilt für etwaige interne Verrechnungsangaben. Aus einer zusammengezogenen Übersicht wäre sonst nicht mehr erkennbar, welche Gesellschaft bei welchem Vorgang geleistet hat.

Bitte teilen Sie mir außerdem mit, ob Ihre laufende Zahlungshistorie nur die Schuldnerzahlungen enthält. Über Forderungen der Insolvenzverwaltung verhandeln Sie damit nicht für unsere Bank; eine entsprechende Vollmacht ist mit dieser Unterlagenanfrage nicht verbunden. Wir halten an unserer bisherigen Zurückweisung fest.

Freundliche Grüße
Dr. Falk Neubauer
Nexora Frontbank AG

**Datei:** 03_korrespondenz/10_Mail_20260713_Vellio_Abrechnungszuordnung.eml

| | |
|---|---|
| Von | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| An | "Dr. Falk Neubauer" <legal@nexora.example> |
| Datum | Mon, 13 Jul 2026 15:26:00 +0200 |
| Betreff | AW: Weserfunken - Umfang der Zahlungshistorie |

Hallo Herr Dr. Neubauer,

die laufende Zahlungshistorie zu NF-WP-221014-01 enthält die Zahlungen von Weserfunken auf Zinsen und Kapital. Die Übernahmeabrechnung vom 14. Oktober 2022 ist dort nicht als Schuldnerzahlung enthalten. Diese Abgrenzung können Sie für die Erläuterung des Aufbaus verwenden; die einzelnen Buchungsbelege müssen jeweils daneben gelesen werden.

Ich habe die Anfrage zur Übernahmeabrechnung unter derselben Darlehenskennung weitergegeben. Die ursprünglichen Belegtexte bleiben unverändert. Soweit eine Erläuterung aus der Buchhaltung hinzukommt, wird sie als gesonderte Auskunft übermittelt und nicht in den damaligen Eintrag hineingeschrieben.

Eine Zusage zur Erledigung der Forderungen habe ich Frau von Tettenborn nicht gegeben. Sie behandelt ihre Auskunftsanfrage an Vellio weiterhin getrennt von ihrem Zahlungsbegehren gegen Nexora. Ich kann ihr die bei uns geführten Abläufe erläutern, aber weder für Ihre Bank verhandeln noch ihren rechtlichen Standpunkt mit einem Buchhaltungsauszug ausräumen. Bitte informieren Sie mich, falls sie konkrete einzelne Zahlungseingänge beanstandet; dann kann ich gezielt nachsehen.

Freundliche Grüße
Nora Wendt
Vellio Finance GmbH

Telefonnotiz vom 10. April 2024 - Gespräch mit Martin Grothe

Verfasserin: Nora Wendt, Vellio Finance GmbH. Telefonat am 10. April 2024 von 10:05 bis 10:19 Uhr, Ortszeit Graz. Gesprächspartner: Martin Grothe, Weserfunken Präzisionsbau GmbH. Bezug: NF-WP-221014-01.

Herr Grothe rief wegen der bevorstehenden Endtilgung an. Er hatte die Antwort von Herrn Dr. Neubauer vom Vortag gelesen und wollte wissen, ob Vellio kurzfristig mit ihm über den Termin sprechen könne. Er beschrieb den Abstimmungsaufwand zwischen Materialbeschaffung, Fertigstellung und Kundenabnahme. Er äußerte sich nicht anhand einer vollständigen Übersicht sämtlicher Verbindlichkeiten; eine solche Übersicht lag auch mir im Gespräch nicht vor.

Ich erläuterte, dass ich keine Terminänderung zusagen könne. Die bloße Aufnahme seiner Anfrage ändere den Rückzahlungstermin nicht. Herr Grothe sagte, Frau Kröger arbeite deshalb weiter mit dem bestehenden Zahlungsplan. Er fragte zusätzlich nach einer gemeinsamen Besprechung mit Nexora, weil die ursprüngliche Finanzierung über die Bank zustande gekommen sei. Ich verwies für eine Änderung des laufenden Vertrags auf Vellio und für Fragen zu damaligen Bankgesprächen auf Herrn Dr. Neubauer.

Herr Grothe legte Wert darauf, dass seine Gesprächsanfrage nicht als bereits vereinbarte Verlängerung weitergegeben werde. Eine neue Finanzierung, Stundung oder abweichende Zahlungsweise wurde nicht vereinbart. Er wollte die vorhandenen auftragsbezogenen Angaben nochmals mit der Buchhaltung durchgehen. Ein verbindlicher Folgetermin wurde nicht festgelegt.

Die Notiz wurde von mir im Anschluss an das Gespräch angefertigt. Sie hält die besprochenen Abläufe fest; weitere mündliche Angaben von Herrn Grothe gegenüber Nexora sind mir nicht bekannt. Nora Wendt.

Telefonnotiz vom 10. Juli 2026 - Gespräch mit Dr. Falk Neubauer

Verfasserin: Kunigunde von Tettenborn, Tettenborn Insolvenzverwaltung. Telefonat am 10. Juli 2026 von 11:10 bis 11:28 Uhr, Ortszeit Bremen. Gesprächspartner: Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG. Geschäftszeichen WT-24-118; Darlehen NF-WP-221014-01.

Ich nahm Bezug auf die E-Mail vom 9. Juli und fragte nach dem Umfang der noch angekündigten Unterlagen. Herr Dr. Neubauer erklärte, die Bank wolle die Abrechnung des Vertragswechsels von den späteren Raten unterscheiden. Ich erwiderte, dass diese Unterscheidung in einer belegbezogenen Darstellung nachvollziehbar werden müsse und ich weiterhin eine wirtschaftliche Einziehung für die Bank geltend mache. Er widersprach dieser Einordnung und verwies auf die Abtretung zusammen mit der dreiseitigen Vertragsübernahme.

Zur gesonderten Forderung wegen der Kreditanbahnung bat er erneut um die konkrete Erklärung, auf die Herr Grothe vertraut haben solle, sowie um die Verbindung zu den Beschaffungsdispositionen. Er erklärte nicht, dass solche Ansprüche bereits durch den Vertragswechsel erlassen seien. Ein eigenes Fehlverhalten der Bank erkannte er ebenso wenig an. Ich hielt die Forderung aufrecht und kündigte an, die vorhandenen Unterlagen zur Anbahnung weiter abzugleichen.

Eine Zahlung, ein Vergleich oder eine abschließende Auskunft wurden nicht vereinbart. Herr Dr. Neubauer nannte keinen verbindlichen Termin für eine vollständige Übersendung sämtlicher verlangter Belege. Die Bereitschaft zum weiteren Unterlagenaustausch sollte nach seiner Erklärung keine Verhandlungszusage über eine Zahlung enthalten. Ich erklärte weder eine Rücknahme meiner Aufforderungen noch einen Aufschub der gerichtlichen Vorbereitung. Eine Stillhaltevereinbarung oder ein Verzicht auf Einwendungen wurde von keiner Seite erklärt.

Notiert unmittelbar nach dem Gespräch durch Kunigunde von Tettenborn.

**Datei:** 03_korrespondenz/30_Buchungsdaten_Geschaeftskonto.csv

**Buchungstag:** 2022-11-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 164900

**Saldo EUR:** 249200

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2022-11

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 227900

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2022-11

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 254700

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 245500

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 01

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 240500

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 232100

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 227400

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 208800

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 144600

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 116700

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-11-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 100500

**Beleg:** K4 Blatt 1

---

**Buchungstag:** 2022-12-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 158700

**Saldo EUR:** 259200

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2022-12

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 237900

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2022-12

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 264700

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 255500

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 02

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 250500

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 242100

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 237400

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 218800

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 154600

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 126700

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2022-12-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 110500

**Beleg:** K4 Blatt 2

---

**Buchungstag:** 2023-01-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 149100

**Saldo EUR:** 259600

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-01

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 238300

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-01

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 265100

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 255900

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-16

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 03

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 250900

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 242500

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 237800

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 219200

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 155000

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 127100

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-01-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 110900

**Beleg:** K4 Blatt 3

---

**Buchungstag:** 2023-02-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 177200

**Saldo EUR:** 288100

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-02

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 266800

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-02

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 293600

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 284400

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 04

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 279400

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 271000

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 266300

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 247700

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 183500

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 155600

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-02-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 139400

**Beleg:** K4 Blatt 4

---

**Buchungstag:** 2023-03-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 169400

**Saldo EUR:** 308800

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-03

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 287500

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-03

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 314300

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 305100

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 05

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 300100

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 291700

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 287000

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 268400

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 204200

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 176300

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-03-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 160100

**Beleg:** K4 Blatt 5

---

**Buchungstag:** 2023-04-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 184500

**Saldo EUR:** 344600

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-04

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 323300

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-04

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 350100

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 340900

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-17

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 06

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 335900

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 327500

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 322800

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 304200

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 240000

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 212100

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-04-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 195900

**Beleg:** K4 Blatt 6

---

**Buchungstag:** 2023-05-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 173800

**Saldo EUR:** 369700

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-05

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 348400

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-05

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 375200

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 366000

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 07

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 361000

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 352600

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 347900

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 329300

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 265100

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 237200

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-05-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 221000

**Beleg:** K4 Blatt 7

---

**Buchungstag:** 2023-06-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 159600

**Saldo EUR:** 380600

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-06

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 359300

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-06

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 386100

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 376900

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 08

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 371900

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 363500

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 358800

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 340200

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 276000

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 248100

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-06-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 231900

**Beleg:** K4 Blatt 8

---

**Buchungstag:** 2023-07-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 181900

**Saldo EUR:** 413800

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-07

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 392500

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-07

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 419300

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 410100

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-17

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 09

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 405100

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 396700

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 392000

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 373400

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 309200

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 281300

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-07-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 265100

**Beleg:** K4 Blatt 9

---

**Buchungstag:** 2023-08-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 167700

**Saldo EUR:** 432800

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-08

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 411500

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-08

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 438300

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 429100

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-16

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 10

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 424100

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 415700

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 411000

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 392400

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 328200

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 300300

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-08-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 284100

**Beleg:** K4 Blatt 10

---

**Buchungstag:** 2023-09-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 173300

**Saldo EUR:** 457400

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-09

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 436100

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-09

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 462900

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 453700

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 11

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 448700

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 440300

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 435600

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 417000

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 352800

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 324900

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-09-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 308700

**Beleg:** K4 Blatt 11

---

**Buchungstag:** 2023-10-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 169500

**Saldo EUR:** 478200

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-10

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 456900

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-10

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 483700

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 474500

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-16

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 12

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 469500

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 461100

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 456400

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 437800

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 373600

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 345700

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-10-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 329500

**Beleg:** K4 Blatt 12

---

**Buchungstag:** 2023-11-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 178200

**Saldo EUR:** 507700

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-11

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 486400

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-11

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 513200

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 504000

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 13

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 499000

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 490600

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 485900

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 467300

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 403100

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 375200

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-11-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 359000

**Beleg:** K4 Blatt 13

---

**Buchungstag:** 2023-12-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 165400

**Saldo EUR:** 524400

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2023-12

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 503100

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2023-12

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 529900

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 520700

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 14

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 515700

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 507300

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 502600

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 484000

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 419800

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 391900

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2023-12-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 375700

**Beleg:** K4 Blatt 14

---

**Buchungstag:** 2024-01-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 171800

**Saldo EUR:** 547500

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2024-01

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 526200

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2024-01

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 553000

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 543800

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 15

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 538800

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 530400

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 525700

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 507100

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 442900

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 415000

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 398800

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-01-28

**Empfänger:** Altmetall Nordufer GmbH

**Verwendungszweck:** Ankauf Späne und Reststücke

**Betrag EUR:** 2100

**Saldo EUR:** 400900

**Beleg:** K4 Blatt 15

---

**Buchungstag:** 2024-02-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 167500

**Saldo EUR:** 568400

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2024-02

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 547100

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2024-02

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 573900

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 564700

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 16

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 559700

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 551300

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 546600

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 528000

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 463800

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 435900

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 419700

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-02-28

**Empfänger:** Altmetall Nordufer GmbH

**Verwendungszweck:** Ankauf Späne und Reststücke

**Betrag EUR:** 2100

**Saldo EUR:** 421800

**Beleg:** K4 Blatt 16

---

**Buchungstag:** 2024-03-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 155800

**Saldo EUR:** 577600

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2024-03

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 556300

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2024-03

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 583100

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 573900

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 17

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 568900

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 560500

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 555800

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 537200

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 473000

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 445100

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 428900

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-03-28

**Empfänger:** Altmetall Nordufer GmbH

**Verwendungszweck:** Ankauf Späne und Reststücke

**Betrag EUR:** 2100

**Saldo EUR:** 431000

**Beleg:** K4 Blatt 17

---

**Buchungstag:** 2024-04-02

**Empfänger:** Nordhafen Antriebstechnik GmbH

**Verwendungszweck:** Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42

**Betrag EUR:** 598600

**Saldo EUR:** 1029600

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-04

**Empfänger:** Hanseblech Zuschnitt GmbH

**Verwendungszweck:** Werkstofflieferung HB-2024-04

**Betrag EUR:** -21300

**Saldo EUR:** 1008300

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-06

**Empfänger:** Werftkomponenten Kroll KG

**Verwendungszweck:** Messgehäuse WK-2024-04

**Betrag EUR:** 26800

**Saldo EUR:** 1035100

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-08

**Empfänger:** Gewerbehof Hüttenstraße KG

**Verwendungszweck:** Miete Halle 4 und Nebenkosten

**Betrag EUR:** -9200

**Saldo EUR:** 1025900

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Zinsperiode 18

**Betrag EUR:** -5000

**Saldo EUR:** 1020900

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-15

**Empfänger:** Vellio Finance GmbH

**Verwendungszweck:** NF-WP-221014-01 Endtilgung

**Betrag EUR:** -500000

**Saldo EUR:** 520900

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-18

**Empfänger:** Prüftechnik Bruns GmbH

**Verwendungszweck:** Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse

**Betrag EUR:** -8400

**Saldo EUR:** 512500

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-20

**Empfänger:** Versorgungswerke Weserbogen GmbH

**Verwendungszweck:** Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle

**Betrag EUR:** -4700

**Saldo EUR:** 507800

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-22

**Empfänger:** Finanzkasse Bremen

**Verwendungszweck:** Abgaben, Buchungsreferenz 72-481

**Betrag EUR:** -18600

**Saldo EUR:** 489200

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-25

**Empfänger:** Beschäftigte Weserfunken

**Verwendungszweck:** Sammelüberweisung Löhne und Gehälter

**Betrag EUR:** -64200

**Saldo EUR:** 425000

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-27

**Empfänger:** Sozialkassen

**Verwendungszweck:** Beitragsnachweise laufender Monat

**Betrag EUR:** -27900

**Saldo EUR:** 397100

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-28

**Empfänger:** Werkzeugservice Evers GmbH

**Verwendungszweck:** Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel

**Betrag EUR:** -16200

**Saldo EUR:** 380900

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

**Buchungstag:** 2024-04-28

**Empfänger:** Altmetall Nordufer GmbH

**Verwendungszweck:** Ankauf Späne und Reststücke

**Betrag EUR:** 2100

**Saldo EUR:** 383000

**Beleg:** K4 Blatt 18

---

Vellio Finance GmbH | Nora Wendt
Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Martin Grothe and Jutta Kröger; copy: Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer

2022-10-14 | NF-WP-221014-01 | Completion record

# Completion Confirmation

## 1. Completion and payment instructions

Dear Mr Grothe, dear Ms Kröger, following today's completion correspondence, we confirm the operational position for the loan identified above. This confirmation records completion of the signed arrangements; it does not replace the Loan Agreement, the Transfer and Assumption Agreement or the borrower's acknowledgement. Please retain those documents together. All times below are local times on 14 October 2022 in Bremen and Vienna, UTC+02:00.

Nexora Frontbank AG disbursed EUR 500,000 to Weserfunken Präzisionsbau GmbH at 10:11. The transfer of the lender's ongoing contractual position to Vellio Finance GmbH took effect at 12:30 with the borrower's consent. At 12:31 Vellio paid the separate EUR 500,000 acquisition price to Nexora. That settlement was between the two finance companies. It was neither a second advance to Weserfunken nor a repayment by Weserfunken and must not be posted against the borrower's outstanding principal.

Vellio's receipt instructions name Vellio Finance GmbH as beneficiary, IBAN AT61 1904 3002 3457 3201. The loan reference remains NF-WP-221014-01. The first monthly interest instalment of EUR 5,000 is scheduled for 15 November 2022. The agreed eighteen interest instalments total EUR 90,000; principal of EUR 500,000 falls due on 15 April 2024. The agreed banking-day adjustment applies without an additional interest instalment. No new repayment schedule is introduced by this letter.

The previous lender's name may remain on historical records of the application and disbursement. It should not be used to change the beneficiary in the payment master data. Please keep the historical description and the current beneficiary in separate fields so that a later review can distinguish the original financing from subsequent payments. Ms Kröger's confirmation of the updated payment details and Mr Grothe's release are retained with today's correspondence.

## 2. Administration and retained records

Vellio will administer the transferred loan position, allocate borrower receipts and deal with requests concerning future payments. A request to change the agreed maturity must be addressed to Vellio; it is not approved merely because it has been received or copied to Nexora. Until an actual amendment is agreed, the existing payment dates remain applicable. Today's completion does not include a revolving facility, an additional drawdown or a commitment to refinance the final principal payment.

The reference to administration does not appoint Vellio as Nexora's collection agent. The transfer documents record Vellio's acquisition of the ongoing lender position. Conversely, this administrative confirmation does not decide any independent question about conduct before completion. Records of the original application, offer and disbursement remain relevant to enquiries addressed to the party responsible for those acts. Please do not treat this letter as a waiver of such enquiries or as a release extending beyond the signed arrangements.

The acquisition-price entry belongs in the companies' closing records, outside the journal of payments received from Weserfunken. Borrower receipts are to be identified by date, amount and payment reference. A group relationship does not itself identify the account that received a particular payment. This confirmation gives no statement about unrelated group accounts or the existence of arrangements outside this loan's borrower-facing payment terms.

For account enquiries, please quote the unchanged loan reference and send the relevant payment date and transfer receipt to servicing@vellio.example. If a historical label causes uncertainty, preserve the original record and add a separate explanation; do not overwrite the original description. We will use the signed agreements and the actual booking records to resolve any discrepancy. This letter contains no instruction to make a payment to Nexora or to divide a scheduled instalment between the companies.

Kind regards,
Nora Wendt
Loan Administration
Vellio Finance GmbH
Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Austria
servicing@vellio.example

# 1. Zahlungseingänge Vellio

Nora Wendt | 13.07.2026 | NF-WP-221014-01 | Datenstand: Abschluss 16.04.2024

| Buchung | Referenz B3 | Art | Zinsen EUR | Valuta EUR | Gesamt EUR | Empfänger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | VF-WP-Z01 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.12.2022 | VF-WP-Z02 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 16.01.2023 | VF-WP-Z03 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.02.2023 | VF-WP-Z04 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.03.2023 | VF-WP-Z05 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 17.04.2023 | VF-WP-Z06 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.05.2023 | VF-WP-Z07 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.06.2023 | VF-WP-Z08 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 17.07.2023 | VF-WP-Z09 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 16.08.2023 | VF-WP-Z10 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.09.2023 | VF-WP-Z11 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 16.10.2023 | VF-WP-Z12 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.11.2023 | VF-WP-Z13 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.12.2023 | VF-WP-Z14 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.01.2024 | VF-WP-Z15 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.02.2024 | VF-WP-Z16 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.03.2024 | VF-WP-Z17 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.04.2024 | VF-WP-Z18 | Zinsen | 5.000,00 | - | 5.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| 15.04.2024 | VF-WP-P01 | Endtilgung | - | 500.000,00 | 500.000,00 | Vellio Finance GmbH |
| **Summe** | | | **90.000,00** | **500.000,00** | **590.000,00** | |

Grundlage: Zahlungsjournal B3 und Zahlungsbelege K4. Positive Beträge sind Eingänge bei Vellio; im Geschäftskonto der Darlehensnehmerin stehen dieselben Zahlungen mit negativem Vorzeichen.

Die April-Zinsrate und die Endtilgung sind zwei Aufträge am selben Tag. Keine zusätzliche neunzehnte Zinsrate; der Erwerbspreis vom 14.10.2022 gehört nicht in diese Summe.

## 2. Abschluss und Teilbeträge

Vellio Finance GmbH | Nora Wendt | Zusammenstellung 13.07.2026 | EUR

| Position | Betrag EUR | Beleg / Zuordnung |
|---|---|---|
| 18 Zinsraten | 90.000,00 | Zahlungen, Spalte D |
| Endtilgung 15.04.2024 | 500.000,00 | Zahlungen, Spalte E |
| **Gesamte Schuldnerzahlungen** | **590.000,00** | **Enthält die unten genannten Teilbeträge** |
| Letzte drei Zinsraten | 15.000,00 | 15.02., 15.03. und 15.04.2024 |
| **Letzte drei Zinsraten zuzüglich Valuta** | **515.000,00** | **Teilbetrag, nicht zusätzliche Zahlung** |
| Zahlungen am 15.04.2024 | 505.000,00 | Zinsrate und Endtilgung |
| Übernommene Darlehensvaluta 14.10.2022 | 500.000,00 | B1 / B3, Eröffnung VF-WP-01 |
| Offene Valuta nach Endtilgung | - | Keine laufenden Zinsen auf Restvaluta |
| Erwerbspreis Vellio an Nexora 14.10.2022 | 500.000,00 | B4; 12:31 Uhr; außerhalb Journal |

14.10.2022, 10:11 Uhr: Auszahlung Nexora an Weserfunken. 12:30 Uhr: Vollzug der Vertragsübernahme. 12:31 Uhr: gesonderter Kaufpreisausgleich Vellio an Nexora.

Der Erwerbspreis ist eine eigene Zahlung von Vellio und mindert die Schuldner-Valuta nicht. Die Kaufpreisposition ist keine zweite Darlehensauszahlung und kein Teil der 590.000,00 EUR.

Der Abschlussabgleich enthält keine Feststellung über sämtliche konzerninternen Vergütungen. Die fehlende gesonderte Schuldnergebühr beantwortet diese andere Frage nicht.

Bearbeitung: Nora Wendt, Vellio Finance GmbH. Zugrunde gelegt wurden B2 bis B4 und die einzelnen Zahlungsdaten. Diese Arbeitsmappe ersetzt weder Kontoauszüge noch den Übernahmevertrag.

## 3. Bezeichnung und Zahlungsrolle

Vellio Finance GmbH | Abstimmung zum Einzelkredit NF-WP-221014-01 | 13.07.2026

| Feld / Vorgang | Erfasste Angabe | Abgleich / Herkunft |
|---|---|---|
| Ursprüngliche Kreditgeberin | Nexora Frontbank AG | Angebot und Auszahlung, 11. bis 14.10.2022 |
| Übernommene Vertragsposition | Vellio Finance GmbH | Vollzug 14.10.2022, 12:30 Uhr; B1 / K8 |
| Historische Bezeichnung | Nexora in älteren Buchhaltungsübersichten | Kröger 12.03.2024; Wendt 14.03.2024 |
| Empfänger der Folgeraten | Vellio Finance GmbH | Zahlungsstamm bestätigt am 14.10.2022; B2 |
| Empfängerkonto | AT61 1904 3002 3457 3201 | Keine Umstellung auf ein Nexora-Konto |
| Unverändertes Kennzeichen | NF-WP-221014-01 | Kennzeichen bezeichnet den Kredit, nicht den Kontoinhaber |
| Erwerbspreisempfängerin | Nexora Frontbank AG | Einmaliger Kaufpreis; kein Schuldner-Zahlungsauftrag |
| Änderungsanfragen | An Vellio zu richten | Anfrage ersetzt keine vereinbarte Stundung oder Verlängerung |

In den Zahlungsfeldern ist Vellio als Empfängerin erfasst. Eine zusätzliche Gläubigerrolle von Nexora lässt sich nicht allein aus einer unveränderten Altbezeichnung ablesen. Dies ist die Buchungszuordnung von Vellio, keine Entscheidung über streitige Ansprüche.

Die behauptete Inkassofunktion wird von den Beteiligten unterschiedlich bewertet. Historische Textfelder bleiben unverändert; eine spätere Erläuterung wird daneben abgelegt und nicht als ursprünglicher Buchungsinhalt ausgegeben.

Reichweite: dieser Kredit und die bezeichneten Belege. Die Tabelle weist keine vollständigen fremden Konten, keine allgemeine Konzernprüfung und keinen Verzicht auf eigenständige Ansprüche aus früherem Verhalten aus.

## 1.1. Kontobuchungen März 2024

Weserfunken Präzisionsbau GmbH | Jutta Kröger | Abgleich 11.06.2026 | Konto 01728400

Vortrag EUR 421.800,00

| Datum | Gegenkonto / Empfänger | Verwendungszweck | Betrag EUR | Berechnet EUR | K4-Saldo EUR | Differenz EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2024 | Nordhafen Antriebstechnik GmbH | Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 155.800,00 | 577.600,00 | 577.600,00 | - |
| 04.03.2024 | Hanseblech Zuschnitt GmbH | Werkstofflieferung HB-2024-03 | (21.300,00) | 556.300,00 | 556.300,00 | - |
| 06.03.2024 | Werftkomponenten Kroll KG | Messgehäuse WK-2024-03 | 26.800,00 | 583.100,00 | 583.100,00 | - |
| 08.03.2024 | Gewerbehof Hüttenstraße KG | Miete Halle 4 und Nebenkosten | (9.200,00) | 573.900,00 | 573.900,00 | - |
| 15.03.2024 | Vellio Finance GmbH | NF-WP-221014-01 Zinsperiode 17 | (5.000,00) | 568.900,00 | 568.900,00 | - |
| 18.03.2024 | Prüftechnik Bruns GmbH | Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | (8.400,00) | 560.500,00 | 560.500,00 | - |
| 20.03.2024 | Versorgungswerke Weserbogen GmbH | Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | (4.700,00) | 555.800,00 | 555.800,00 | - |
| 22.03.2024 | Finanzkasse Bremen | Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | (18.600,00) | 537.200,00 | 537.200,00 | - |
| 25.03.2024 | Beschäftigte Weserfunken | Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | (64.200,00) | 473.000,00 | 473.000,00 | - |
| 27.03.2024 | Sozialkassen | Beitragsnachweise laufender Monat | (27.900,00) | 445.100,00 | 445.100,00 | - |
| 28.03.2024 | Werkzeugservice Evers GmbH | Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | (16.200,00) | 428.900,00 | 428.900,00 | - |
| **28.03.2024** | **Altmetall Nordufer GmbH** | **Ankauf Späne und Reststücke** | **2.100,00** | **431.000,00** | **431.000,00** | **-** |

Quelle: K4 Blatt 17; 30_Buchungsdaten_Geschaeftskonto.csv. Empfänger, Zwecke und Beträge entsprechen dem Export. Die Differenz vergleicht die Fortschreibung mit jeder einzelnen Auszugsbuchung.

Keine zusätzlichen Konten oder Kreditlinien erfasst. Der ausgewiesene Saldo ist ein Kontoguthaben, kein vollständiger Status aller fälligen Verpflichtungen. Bearbeitungsvermerk vom 11.06.2026.

## 1.2. Kontobuchungen April 2024

Weserfunken Präzisionsbau GmbH | Jutta Kröger | Abgleich 11.06.2026 | Konto 01728400

Vortrag EUR 431.000,00

| Datum | Gegenkonto / Empfänger | Verwendungszweck | Betrag EUR | Berechnet EUR | K4-Saldo EUR | Differenz EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | Nordhafen Antriebstechnik GmbH | Sammelzahlung Ventilblöcke, Projekt N42 | 598.600,00 | 1.029.600,00 | 1.029.600,00 | - |
| 04.04.2024 | Hanseblech Zuschnitt GmbH | Werkstofflieferung HB-2024-04 | (21.300,00) | 1.008.300,00 | 1.008.300,00 | - |
| 06.04.2024 | Werftkomponenten Kroll KG | Messgehäuse WK-2024-04 | 26.800,00 | 1.035.100,00 | 1.035.100,00 | - |
| 08.04.2024 | Gewerbehof Hüttenstraße KG | Miete Halle 4 und Nebenkosten | (9.200,00) | 1.025.900,00 | 1.025.900,00 | - |
| 15.04.2024 | Vellio Finance GmbH | NF-WP-221014-01 Zinsperiode 18 | (5.000,00) | 1.020.900,00 | 1.020.900,00 | - |
| 15.04.2024 | Vellio Finance GmbH | NF-WP-221014-01 Endtilgung | (500.000,00) | 520.900,00 | 520.900,00 | - |
| 18.04.2024 | Prüftechnik Bruns GmbH | Dichtheitsprüfungen und Materialzeugnisse | (8.400,00) | 512.500,00 | 512.500,00 | - |
| 20.04.2024 | Versorgungswerke Weserbogen GmbH | Strom- und Wärmeabschlag Werkhalle | (4.700,00) | 507.800,00 | 507.800,00 | - |
| 22.04.2024 | Finanzkasse Bremen | Abgaben, Buchungsreferenz 72-481 | (18.600,00) | 489.200,00 | 489.200,00 | - |
| 25.04.2024 | Beschäftigte Weserfunken | Sammelüberweisung Löhne und Gehälter | (64.200,00) | 425.000,00 | 425.000,00 | - |
| 27.04.2024 | Sozialkassen | Beitragsnachweise laufender Monat | (27.900,00) | 397.100,00 | 397.100,00 | - |
| 28.04.2024 | Werkzeugservice Evers GmbH | Fräser, Bohrer und Instandsetzung Spindel | (16.200,00) | 380.900,00 | 380.900,00 | - |
| **28.04.2024** | **Altmetall Nordufer GmbH** | **Ankauf Späne und Reststücke** | **2.100,00** | **383.000,00** | **383.000,00** | **-** |

Quelle: K4 Blatt 18; 30_Buchungsdaten_Geschaeftskonto.csv. Empfänger, Zwecke und Beträge entsprechen dem Export. Die Differenz vergleicht die Fortschreibung mit jeder einzelnen Auszugsbuchung.

Keine zusätzlichen Konten oder Kreditlinien erfasst. Der ausgewiesene Saldo ist ein Kontoguthaben, kein vollständiger Status aller fälligen Verpflichtungen. Bearbeitungsvermerk vom 11.06.2026.

## 2. Ausgewählte offene Lieferantenposten

Weserfunken Präzisionsbau GmbH | K7, Blätter 2 und 3 | Stand 15.04.2024, 16:30 Uhr

| Konto / Gläubiger | Rechnung | Belegdatum | Fällig | Offen brutto EUR | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 70011 Nordkai | NA-240212-17 | 12.02.2024 | 12.03.2024 | 42.840,00 | K7 Blatt 2 |
| 70012 Dichtungswerke | HD-240223-09 | 23.02.2024 | 22.03.2024 | 32.130,00 | K7 Blatt 2 |
| 70013 Unterweser | UM-240307-22 | 07.03.2024 | 04.04.2024 | 21.420,00 | K7 Blatt 2 |
| 70031 Hafenrohling | HM-240311-08 | 11.03.2024 | 10.04.2024 | 178.500,00 | K7 Blatt 2 |
| 70032 Fockenhafen | FL-240312-04 | 12.03.2024 | 11.04.2024 | 95.200,00 | K7 Blatt 2 |
| 70033 Förde | FS-240315-16 | 15.03.2024 | 15.04.2024 | 83.300,00 | K7 Blatt 2 |
| 70021 Dockmetall | DZ-240219-04 | 19.02.2024 | 20.03.2024 | 7.140,00 | K7 Blatt 3 |
| 70022 Strompfad | SI-240225-11 | 25.02.2024 | 25.03.2024 | 4.760,00 | K7 Blatt 3 |
| 70023 Fräswerk | FW-240305-18 | 05.03.2024 | 02.04.2024 | 5.950,00 | K7 Blatt 3 |
| 70024 Hafenlinie | HT-240308-31 | 08.03.2024 | 05.04.2024 | 3.570,00 | K7 Blatt 3 |
| 70025 Küstengas | KT-240311-05 | 11.03.2024 | 08.04.2024 | 2.380,00 | K7 Blatt 3 |
| 70026 Maßpunkt | MK-240315-08 | 15.03.2024 | 12.04.2024 | 1.190,00 | K7 Blatt 3 |
| **Summe der 12 Posten** | | | | **478.380,00** | |

Auswahl für die Zahlungsbesprechung, kein vollständiges Kreditorenverzeichnis. Ausstehende Löhne, Steuern und weitere Verpflichtungen sind hier nicht vollständig zusammengestellt. Mahnungen werden nicht als neue Forderungen hinzugezählt.

Alle zwölf Rechnungen sind bis einschließlich 15.04.2024 fällig. Der Auszug enthält keine Ausgleichsbuchung auf diese Posten; die Darlehenszahlung ist separat auf dem Finanzierungskonto erfasst. Zusammengestellt am 11.06.2026 durch Jutta Kröger.

## 3. Stichtagsabgleich

Jutta Kröger | 11.06.2026 | Beträge aus K4 und der ausgewählten Kreditorenliste

| Zeitpunkt / Rechenschritt | Betrag EUR | Verknüpfung |
|---|---|---|
| März: Eröffnung | 421.800,00 | K4 Blatt 16 / Vortrag Blatt 17 |
| März: vor Zinszahlung | 573.900,00 | Nach Buchung vom 08.03.2024 |
| März: nach Zinszahlung | 568.900,00 | Nach Buchung vom 15.03.2024 |
| März: Monatsende | 431.000,00 | Letzte Buchung im März |
| April: vor beiden Darlehenszahlungen | 1.025.900,00 | Nach Buchung vom 08.04.2024 |
| April: nach Zins und Endtilgung | 520.900,00 | Nach beiden Aufträgen vom 15.04.2024 |
| April: Monatsende | 383.000,00 | Letzte Buchung im April |
| Auswahl der bis 15.04. fälligen Kreditoren | 478.380,00 | Zwölf Rechnungen; kein Gesamtstatus |
| **Restbetrag nach Abzug nur dieser Auswahl** | **42.520,00** | **Kontostand nach Darlehen minus Auswahl** |

Der Restbetrag ist positiv. Die vorgelegte Auswahl belegt daher für sich keinen Fehlbetrag nach den Zahlungen am 15. April. Sie erlaubt umgekehrt keine Bestätigung, dass sämtliche fälligen Verpflichtungen erfüllt werden konnten.

Für einen vollständigen Abgleich wären weitere damals fällige Verpflichtungen, ihre Belege und verfügbare Mittel gesondert aufzunehmen. Hier werden keine unbelegten Zusatzverbindlichkeiten oder freien Kreditlinien angesetzt.

Die Rückforderung Nordhafen vom 02.05.2024 gehört nicht in die April-Auswahl. Der nachfolgende Mai-Vermerk stellt nur den späteren, separat dokumentierten Vorgang dar; eine frühere Fälligkeit wird daraus nicht abgeleitet.

## 4. Gesonderter Vorgang vom 2. Mai 2024

Jutta Kröger | Abgrenzung zum April-Abgleich | Quelle: K7 Blatt 6 | Zusammenstellung 11.06.2026

| Position | Betrag EUR | Beleg / zeitliche Einordnung |
|---|---|---|
| Rückforderung Nordhafen, N42-R240502 | 598.600,00 | 02.05.2024, 09:20 Uhr; Grothe 10:05 Uhr |
| April-Schlusssaldo als Ausgangsbetrag | 383.000,00 | K4 Blatt 18; kein neuer Mai-Kontoauszug |
| **Rückforderung abzüglich Ausgangsbetrag** | **215.600,00** | **Nur dieser spätere Vergleich** |

09:20 Uhr: Nordhafen beanstandet Risse bei Temperaturwechselprüfungen an den Losen N42-2402 und N42-2403 und verlangt die Rücknahme der April-Lieferung sowie Rückzahlung von 598.600,00 EUR am selben Tag.

10:05 Uhr: Grothe bestätigt Rücknahme und Rückzahlung ohne Aufrechnung. Damit ist noch keine tatsächliche Zahlung gebucht. Der Betrag entspricht dem im April eingegangenen Kundenbetrag, nicht einer weiteren April-Auszahlung.

11:10 Uhr: Kröger führt den Vorgang gesondert und berichtet, dass heute kein weiterer Eingang vorhanden ist. Ihre Nachricht knüpft an den April-Endbestand an. Sie ersetzt keinen Kontoauszug mit sämtlichen Mai-Bewegungen.

15:40 Uhr: Grothe teilt mit, dass der Insolvenzantrag heute gestellt wurde und keine neue Finanzierung vorliegt. Diese Information ist zeitlich vom März- und April-Zahlungsstand zu trennen.

Die rechnerischen 215.600,00 EUR betreffen ausschließlich den Vergleich der neuen Rückforderung mit dem genannten Ausgangsbetrag. Sie sind weder ein April-Fehlbetrag noch eine vollständige Summe aller am 2. Mai offenen Verpflichtungen.

Bearbeitung: Jutta Kröger. Der Arbeitsmappe sind keine neuen Bankbuchungen nach dem 30.04.2024 zugrunde gelegt. Die zugrunde liegende Korrespondenz bleibt als gesonderter Beleg erhalten.

**Datei:** 03_korrespondenz/04_vertiefung/44_Risikorueckfrage_20240409.eml

| | |
|---|---|
| Von | "Dr. Falk Neubauer" <legal@nexora.example> |
| An | Kreditadministration Nexora <kreditadministration@nexora.example> |
| Datum | Tue, 09 Apr 2024 12:05:00 +0200 |
| Betreff | Weserfunken / NF-WP-221014-01: Rückfrage zu den Altunterlagen |

Guten Tag,

Martin Grothe hat gestern wegen der anstehenden Endfälligkeit und der Zuständigkeit für ein Gespräch angefragt. Er schildert engere Abstimmungen mit Lieferanten und noch ausstehende Kundenabnahmen. Ich habe ihm heute um 11:41 Uhr mit Kopie an Nora Wendt geantwortet: Über eine Änderung der laufenden Fälligkeit entscheidet Vellio; Fragen zu unserem damaligen Angebot und zur Auszahlung bleiben bei uns. Bitte diese beiden Bereiche bei der Ablage getrennt halten.

Bitte prüfen Sie anhand des damaligen Abschlussvorgangs, welche Unterlagen zur Zustimmung des Kunden und zur Umstellung der Zahlungsdaten vorhanden sind. Maßgeblich sind die Mitteilung vom 14. Oktober 2022, Grothes Bestätigung und die Rückmeldung von Frau Kröger. Eine fortgeführte Bezeichnung Nexora in einer Kundenübersicht ist zunächst ein abweichender Buchungstext. Sie beantwortet nicht, ob ein späterer Zahlungseingang tatsächlich bei uns gebucht wurde. Originalbezeichnungen deshalb erhalten und eine Erläuterung gesondert anfügen.

Für eine Einschätzung der gegenwärtigen Lage reichen die Angaben aus Grothes Nachricht nicht aus. Mir liegt damit weder ein vollständiger Liquiditätsstatus noch eine Übersicht sämtlicher fälliger Verbindlichkeiten vor. Bitte aus der Anfrage weder eine erteilte Verlängerung noch eine von uns zugesagte Anschlussfinanzierung ableiten. Etwa vorhandene konkrete Gesprächsnotizen sind mit Datum und Verfasser beizuziehen, nicht aus der heutigen Erinnerung zu vervollständigen.

Der bevorstehende Zahlungstermin bleibt nach der bekannten Vertragslage der 15. April 2024. Diese interne Rückfrage erteilt keine Zahlungsfreigabe und enthält keine Zusage gegenüber dem Kunden. Ich habe keine weitergehenden Unterlagen an Grothe übersandt. Bitte Rückmeldung zum vorhandenen Aktenbestand an mich; einen vollständigen wirtschaftlichen Befund über Weserfunken können wir auf dieser Grundlage noch nicht abgeben.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Falk Neubauer
Nexora Frontbank AG
Schottenring 18, 1010 Wien
legal@nexora.example

**Datei:** 03_korrespondenz/04_vertiefung/45_Vellio_Buchungsanlagen_20260713.eml

| | |
|---|---|
| Von | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| An | "Dr. Falk Neubauer" <legal@nexora.example> |
| Datum | Mon, 13 Jul 2026 16:04:00 +0200 |
| Betreff | Weserfunken: Zuordnungstabelle und Vollzugsbestätigung |
| Anlagen | 42_Zahlungszuordnung_20260713.xlsx; 41_Completion_Confirmation_20221014.docx |

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer,

ergänzend zu meiner Nachricht von 15:26 Uhr übersende ich die Zahlungszuordnung als bearbeitbare Arbeitsmappe und die englische Vollzugsbestätigung vom 14. Oktober 2022. Die Tabelle ist heute für den Abgleich zusammengestellt worden. Sie ist kein zusätzlicher damaliger Kontoauszug; die Buchungsdaten betreffen den bereits abgeschlossenen Zeitraum bis zum 15. April 2024.

Das Blatt Zahlungen trennt die achtzehn Zinseingänge von der Endtilgung. Die Abschlussübersicht stellt den Kaufpreis daneben, nicht darunter als weitere Zahlung der Darlehensnehmerin. Der Erwerbspreis wurde am 14. Oktober 2022 um 12:31 Uhr von Vellio an Nexora geleistet. Er ist nicht Bestandteil der 590.000,00 EUR aus dem Zahlungsjournal. Die letzten drei Zinsraten und die Valuta ergeben einen darin enthaltenen Teilbetrag von 515.000,00 EUR.

Die alte Bezeichnung Nexora in den Unterlagen der Buchhaltung bleibt als Herkunftsangabe sichtbar. Für die Empfängerzuordnung verweise ich dagegen auf die Zahlungsaufträge an Vellio und die Umstellungsbestätigung vom Auszahlungstag. In den Nachrichten vom März 2024 ging es gerade um diesen Unterschied. Die Tabelle soll diese Felder vergleichbar halten und keine ursprünglichen Buchungstexte nachträglich berichtigen.

Die Vollzugsbestätigung erläutert die damalige Abwicklung; sie ist nicht der zwölfseitige Übernahmevertrag und ersetzt auch nicht die Zustimmung des Kunden. Die Übersicht belegt keine vollständige Einsicht in sämtliche Konten oder Vergütungsvereinbarungen anderer Konzerngesellschaften. Aus den ausgewiesenen Schuldnerzahlungen ergibt sich insbesondere keine Aussage darüber, ob außerhalb dieser Positionen andere interne Vergütungen vereinbart waren.

Bitte ordnen Sie beide Anlagen dem Einzelkredit NF-WP-221014-01 zu. Mit der Übersendung ist weder eine Anerkennung der geltend gemachten Ansprüche noch eine Vergleichs- oder Stillhaltevereinbarung verbunden. Über die noch zu beantwortenden Auskunftsfragen ist damit nicht abschließend entschieden.

Mit freundlichen Grüßen
Nora Wendt
Vellio Finance GmbH
Radetzkystraße 12, 8010 Graz
servicing@vellio.example

**Datei:** 03_korrespondenz/04_vertiefung/46_Kroeger_Kontoabgleich_20260611.eml

| | |
|---|---|
| Von | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| An | Rechtsanwältin Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| Datum | Thu, 11 Jun 2026 15:17:00 +0200 |
| Betreff | NF-WP-221014-01: Kontoabgleich und Abgrenzung der offenen Posten |
| Anlagen | 43_Kontoabgleich_20260611.xlsx |

Sehr geehrte Frau von Tettenborn,

zu meiner Nachricht von 14:38 Uhr erhalten Sie die ergänzende Arbeitsmappe. Ich habe die März- und Aprilbuchungen aus dem Auszugsexport unverändert übernommen und die laufenden Salden daneben rechnerisch fortgeführt. Diese Zusammenstellung entsteht jetzt für Ihre Rückfrage. Sie ist kein Nachweis, dass die Bank oder Vellio diese Übersicht bereits im Frühjahr 2024 erhalten hat.

Für März beginnt der Abgleich mit 421.800,00 EUR. Unmittelbar vor der Zinsbuchung stehen 573.900,00 EUR, danach 568.900,00 EUR und am Monatsende 431.000,00 EUR. Im April ergeben sich vor den beiden Darlehenszahlungen 1.025.900,00 EUR und nach Zins und Endtilgung 520.900,00 EUR. Der April endet mit 383.000,00 EUR. Die Zahlung von Nordhafen am 2. April über 598.600,00 EUR ist dabei als tatsächlicher Eingang erfasst.

Die zwölf ausgewählten Lieferantenposten ergeben 478.380,00 EUR und waren bis einschließlich 15. April fällig. Sie bilden nicht alle Verbindlichkeiten ab. Nach Abzug allein dieser Auswahl vom Kontostand nach den Darlehenszahlungen verbleiben rechnerisch 42.520,00 EUR. Daraus kann ich keinen vollständigen Finanzstatus bestätigen; ebenso wenig ergibt diese Auswahl für sich einen Fehlbetrag an diesem Tag. Zu weiteren Verpflichtungen müssten die jeweiligen Belege und Fälligkeiten gesondert zusammengestellt werden.

Die Rückforderung von Nordhafen über 598.600,00 EUR gehört dagegen zum 2. Mai 2024. Die Unterlagen zur Rücknahme der April-Lieferung und die damaligen Nachrichten stehen im letzten Teil der offenen Posten. Ich habe diesen Vorgang auf einem eigenen Blatt abgegrenzt und nicht als schon am 15. April fällige Lieferantenschuld eingetragen. Für Mai liegt dieser Arbeitsmappe kein zusätzlicher Kontoauszug bei. Eine Rückzahlung ist durch den April-Export nicht belegt.

Bitte die historische Bezeichnung Nexora und den wirklichen Empfänger Vellio weiterhin getrennt lesen. Zu einer Weiterleitung innerhalb der Unternehmensgruppe habe ich keinen eigenen Einblick. Meine Tabelle erklärt die Buchhaltung der Weserfunken und nicht fremde Konten oder die rechtliche Verantwortlichkeit.

Mit freundlichen Grüßen
Jutta Kröger
Buchhaltung, Weserfunken Präzisionsbau GmbH
Hüttenstraße 43, 28237 Bremen

Rademacher Westhoff Rechtsanwälte PartGmbB | Dr. Henrik Westhoff
Am Wall 146, 28195 Bremen

Handakte Nexora Frontbank AG | 26-184-NF

2026-09-22 | Landgericht Bremen | 4 O 1186/26

# Posteingang und Fristenkontrolle

## 1. Zustellung und Weiterleitung

Der Vermerk führt die Angaben zur Zustellung der Klage und zur Weitergabe an die Kanzlei zusammen. Grundlage sind die gerichtliche Verfügung vom 10. September 2026, die mitgeführten Empfangsangaben und die Verteidigungsanzeige vom heutigen Tag. Die Zeitangaben betreffen unterschiedliche Bearbeitungsschritte. Ein späterer Eingang beim Rechtsbereich oder beim Prozessbevollmächtigten ersetzt nicht den dokumentierten Empfang an der Zustellanschrift.

Am 15. September 2026 um 10:24 Uhr nahm Lena Berger die Sendung am Empfang der Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, entgegen. Der Rechtsbereich vermerkte den Eingang um 11:02 Uhr; die Unterlagen gelangten noch am selben Vormittag zu Dr. Falk Neubauer. Der Scan von Empfangsnachweis und Umschlag wurde am 16. September 2026 um 08:46 Uhr an die Kanzlei weitergeleitet. Diese Weiterleitung ist kein zusätzlicher Zustellungsvorgang.

Der Papierempfangsnachweis mit der Unterschrift wird beim Posteingang in Wien aufbewahrt. Für die Aktenzuordnung sind Empfangsnachweis und Umschlag zusammenzuhalten. Eine andere Quartalskurier-Sendung darf nicht als Beleg für dieses Verfahren verwendet werden. Der Vermerk bildet die dokumentierten Angaben ab; er ersetzt weder den Originalempfangsnachweis noch eine technische Prüfung der Scanübermittlung.

Die übersandte Klage datiert vom 8. September 2026 und umfasst 25 Seiten. Die bezeichneten Anlagen K1 bis K12 umfassen zusammen 75 Seiten. Hinzu kommen zwei Seiten gerichtliche Verfügung einschließlich der Empfangsangaben. Dieser Umfang von 102 Seiten betrifft die gerichtliche Eingangssendung. Später beigezogene Korrespondenz und eigene Unterlagen der Beklagten gehören nicht rückwirkend zu deren Anlagenbestand. Bei erneuter Zusammenstellung ist daher nach Herkunft und nicht allein nach dem aktuellen Gesamtumfang der Handakte abzugleichen.

## 2. Fristen und Bearbeitungsstand

Die Verfügung bestimmt wegen der Zustellung in Österreich eine Frist von einem Monat für die Anzeige der Verteidigungsbereitschaft. Ausgehend von der Zustellung am 15. September 2026 ist hierfür der 15. Oktober 2026 notiert. Für die Klageerwiderung sind die anschließend eingeräumten zwei weiteren Wochen mit dem 29. Oktober 2026 erfasst. Die beiden Fristen bleiben getrennte Einträge; die frühere Abgabe der Verteidigungsanzeige verlegt den notierten Erwiderungstermin nicht vor.

Die Verteidigungsanzeige wurde am 22. September 2026 um 14:18 Uhr übermittelt. Die in der Handakte festgehaltene Eingangsbestätigung trägt die Uhrzeit 14:18:07. Für die Erledigungskontrolle ist die Bestätigung der konkreten Sendung zuzuordnen. Die Anzeige betrifft die Verteidigungsbereitschaft; sie enthält noch keine vollständige Erwiderung auf den Zahlungs- und Auskunftsvortrag. Der Termin 29. Oktober 2026 bleibt deshalb trotz des heutigen Versands offen.

Bei der weiteren Bearbeitung sind die eigene Darstellung der Mandantin, die aus der Klage bekannten Unterlagen und die ergänzend vorgelegten Vertrags- und Zahlungsbelege auseinanderzuhalten. Der Entwurf der Klageerwiderung ist vor einem späteren Versand anhand der vollständigen Anlagenliste zu kontrollieren. Ein hier abgelegter Entwurf oder ein interner Arbeitsstand belegt für sich noch keine gerichtliche Übermittlung. Dieser Vermerk enthält keine Bestätigung eines Versands der Klageerwiderung.

Eine abweichende gerichtliche Fristbestimmung oder eine gewährte Verlängerung liegt diesem Vermerk nicht zugrunde. Auch ein Termin zur mündlichen Verhandlung ist damit nicht dokumentiert. Die Kanzlei führt die Erwiderungsfrist weiter; eine Änderung ist erst anhand einer entsprechenden gerichtlichen Nachricht einzutragen. Rückfragen zum Papierempfangsnachweis sind über Dr. Falk Neubauer an den Wiener Posteingang zu richten, damit kein fremder Sendungsnachweis in die Verfahrensakte gelangt.

Dr. Henrik Westhoff
Rechtsanwalt
Rademacher Westhoff Rechtsanwälte PartGmbB
Am Wall 146, 28195 Bremen

**Weserkontor Bank eG | Sven Peters**

Langenstraße 18, 28195 Bremen

Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-17 | Konto 01728400 | WT-24-118

# Auskunft zum Zahlungslauf am 15 April 2024

## 1. Zwei ausgeführte Einzelaufträge

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, auf Ihre Rückfrage übersenden wir die nachstehende Auskunft aus dem Auftragsarchiv zum Geschäftskonto der Weserfunken Präzisionsbau GmbH. Gegenstand sind ausschließlich die beiden am 15. April 2024 ausgeführten Aufträge an Vellio Finance GmbH. Das Schreiben ist am heutigen Tag erstellt worden. Die zugrunde liegenden Buchungen bleiben in Auszug 04/2024, Blatt 18 der Anlage K4, unverändert enthalten.

Vor Ausführung dieser Aufträge betrug das Guthaben 1.025.900,00 EUR. Zuerst wurde die Zinsrate von 5.000,00 EUR belastet. Danach betrug das Guthaben 1.020.900,00 EUR. Mit der Belastung der Endtilgung von 500.000,00 EUR verringerte es sich auf 520.900,00 EUR. Eine Lastschriftrückgabe, ein Pfändungseinzug oder ein abweichender Zahlungsempfänger ist bei diesen beiden Aufträgen nicht erfasst. Es handelt sich um Überweisungen von Weserfunken.

In beiden Aufträgen ist Vellio Finance GmbH als Empfängerin und AT61 1904 3002 3457 3201 als Empfangsverbindung eingetragen. Der gespeicherte Darlehensverwendungszweck lautet NF-WP-221014-01, ergänzt um Zinsperiode 18 beziehungsweise Endtilgung. Ein Name im Buchhaltungsstamm des Kunden kann von dieser Empfängerangabe abweichen. Unsere Auskunft bezieht sich auf die Aufträge, nicht auf Beschriftungen eines außerhalb der Bank geführten Ordners.

| Buchungstag | Auftrag | Belastung EUR | Saldo EUR |
|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | Zinsperiode 18 | 5.000,00 | 1.020.900,00 |
| 15.04.2024 | Endtilgung | 500.000,00 | 520.900,00 |

Die beiden Belastungen sind kein Nachweis dafür, welche weiteren Verpflichtungen am 15. April bestanden. Aufträge, die der Kunde lediglich intern erwogen hat, erscheinen nicht in diesem Auszug. Ebenso lässt das Guthaben allein keine Aussage darüber zu, ob der Betrieb seine übrigen fälligen Zahlungen zeitgerecht leisten konnte. Mit freundlichen Grüßen, Sven Peters, Geschäftskundenservice, service@weserkontor.example.

**Nordkai Armaturentechnik GmbH | Ottilie Feistlein**

Werftstraße 18, 27568 Bremerhaven

Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-18 | Kunde WP-043 | NA-240212-17

# Kontoerklärung zur Rechnung NA 240212 17

## 1. Kontenstand und Gespräch über eine andere Zahlungsweise

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, unsere Rechnung NA-240212-17 über 42.840,00 EUR war am 12. März 2024 fällig. Der anliegende Auszug unseres Einzelkontos enthält bis zum 30. April 2024 keinen Zahlungseingang und keine Gutschrift. Die Mahnung vom 8. April erzeugte keine zweite Rechnung. Der offene Betrag besteht aus 36.000,00 EUR Warenwert und 6.840,00 EUR Umsatzsteuer.

Am 16. April 2024 fragte Martin Grothe, ob ein Kunde unmittelbar an uns zahlen könne. Genannt wurden Nordhafen und der volle Rechnungsbetrag. Ich habe erklärt, dass ich dafür zunächst einen konkreten Auftrag und eine eindeutige Zuordnung benötige. Eine Zusage des Kunden lag mir nicht vor. Ich habe keine Forderungsabtretung unterschrieben, keine Ware an Erfüllungs statt angenommen und keine Stundung erklärt. Die Frage nach einer anderen Zahlstelle habe ich im Kundenkontakt vermerkt.

Grothe wirkte verärgert, weil die nächste Lieferung ohne Zahlung nicht freigegeben wurde. Er sagte, die Bank sei jetzt erledigt. Ich wusste nicht, welche Bank er meinte und ob er von einer ausgeführten Zahlung oder von einem Gespräch sprach. Wir hatten keine Einsicht in sein Konto, keine Liste anderer Gläubiger und keine Finanzplanung. Aus meinem Vermerk lässt sich daher keine bezifferte Kenntnis der gesamten Lage ableiten.

| Datum | Vorgang | Zugang EUR | Offen EUR |
|---|---|---|---|
| 12.02.2024 | Rechnung | 42.840,00 | 42.840,00 |
| 08.04.2024 | Mahnung ohne Zusatzkosten | 0,00 | 42.840,00 |
| 16.04.2024 | Anfrage Direktzahlung | 0,00 | 42.840,00 |
| 30.04.2024 | Kontenabschluss | 0,00 | 42.840,00 |

Die Anfrage ist bis Ende April nicht ausgeführt worden. Insbesondere haben wir weder eine Zahlung von Nordhafen noch einen Eingang von Grothe privat erhalten. Ein von Weserfunken angekündigter Zahlungslauf war für uns kein Zahlungsbeleg. Die Rechnung blieb offen. Mit freundlichen Grüßen, Ottilie Feistlein, Debitorenbuchhaltung, buchhaltung@nordkai.example.

**Nordhafen Antriebstechnik GmbH | Hanno Gütlein**

Am Industriehafen 26, 28237 Bremen

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Jutta Kröger, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen

2024-04-02 | N42 | Zahlungsavis 240402

# Abrechnung der Sammelzahlung für N42

## 1. Zuordnung der Überweisung

Sehr geehrte Frau Kröger, wir haben heute die Sammelzahlung über 598.600,00 EUR für die beiden abgerechneten Lose N42-2402 und N42-2403 angewiesen. Die Zahlung geht vollständig auf das uns bekannte Geschäftskonto der Weserfunken Präzisionsbau GmbH. Bitte verwenden Sie diese Aufstellung zur Aufteilung des zusammengefassten Bankeingangs auf die beiden Rechnungen. Es entsteht dadurch kein zweiter Zahlungseingang.

Für Los N42-2402 entfallen 260.000,00 EUR netto zuzüglich 49.400,00 EUR Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag von 309.400,00 EUR. Für Los N42-2403 entfallen 243.025,21 EUR netto zuzüglich 46.174,79 EUR Umsatzsteuer auf 289.200,00 EUR. Die beiden Bruttobeträge ergeben 598.600,00 EUR. Skonto und Gebühren wurden nicht abgezogen. Maßgeblich für Ihre Bankabstimmung ist dieser gemeinsame Überweisungsbetrag.

Die Baugruppen befinden sich in unserer Montagevorbereitung. Die noch ausstehende Temperaturwechselprüfung erfolgt im vorgesehenen Prüfablauf. Wir haben mit diesem Zahlungsavis weder den Prüfbericht vorweggenommen noch eine Aussage über mögliche Gewährleistungsfragen abgegeben. Eine gegenwärtige Rückzahlungsforderung ist in dieser Abrechnung nicht ausgewiesen. Bitte leiten Sie technische Rückfragen weiterhin an die Qualitätssicherung und Buchungsfragen an mich.

| Los | Netto EUR | USt EUR | Brutto EUR |
|---|---|---|---|
| N42-2402 | 260.000,00 | 49.400,00 | 309.400,00 |
| N42-2403 | 243.025,21 | 46.174,79 | 289.200,00 |
| Sammelzahlung | 503.025,21 | 95.574,79 | 598.600,00 |

Wir haben für diese Sammelzahlung keinen Teilbetrag an Nordkai oder einen anderen Lieferanten der Weserfunken überwiesen. Sollten später abweichende Zahlungswege vorgeschlagen werden, benötigen wir vor Ausführung eine eigene schriftliche Vereinbarung mit eindeutiger Forderungszuordnung. Mit freundlichen Grüßen, Hanno Gütlein, Kreditorenbuchhaltung, rechnungen@nordhafen.example.

**Nordhafen Antriebstechnik GmbH | Alma Knoblauch**

Am Industriehafen 26, 28237 Bremen

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Martin Grothe, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen

2024-05-02 | N42-R240502

# Bestätigung der Rückabwicklung der Lose N42

## 1. Rücknahme und Erstattungsbetrag

Sehr geehrter Herr Grothe, hiermit fassen wir unsere heutige Nachricht um 09:20 Uhr und Ihre Bestätigung um 10:05 Uhr zusammen. Bei der abschließenden Temperaturwechselprüfung wurden heute Risse im Anschlussbereich der Baugruppen aus den Losen N42-2402 und N42-2403 festgestellt. Die Baugruppen werden bei uns gesperrt und nach Abstimmung des Abholtermins an Sie zurückgegeben. Die vereinbarte Rückabwicklung umfasst die vollständige April-Sammelzahlung.

Sie haben für Weserfunken die Rücknahme und die Erstattung von 598.600,00 EUR mit heutiger Fälligkeit bestätigt. Davon entfallen 309.400,00 EUR auf Los N42-2402 und 289.200,00 EUR auf Los N42-2403. Die Beträge entsprechen dem Zahlungsavis vom 2. April. Eine zusätzliche Forderung über nochmals 598.600,00 EUR wird durch dieses Bestätigungsschreiben nicht begründet. Es dokumentiert denselben Vorgang N42-R240502.

Bitte teilen Sie uns den Termin und das Fahrzeug für die Abholung mit. Die Teile stehen gesondert gekennzeichnet auf vier Paletten. Unsere Pforte benötigt den Namen des Fahrers einen Werktag vorher. Über die Ursache der Risse und mögliche Ansprüche gegen einzelne Zulieferer enthält diese organisatorische Abstimmung keine abschließende Feststellung. Die Rückabwicklung mit Ihnen ist davon getrennt vereinbart.

| Position | Betrag EUR | Fälligkeit | Zahlungsstatus |
|---|---|---|---|
| N42-2402 | 309.400,00 | 02.05.2024 | Nicht eingegangen |
| N42-2403 | 289.200,00 | 02.05.2024 | Nicht eingegangen |
| Gesamterstattung | 598.600,00 | 02.05.2024 | Offen |

Die von Herrn Grothe am 16. April angesprochene Direktzahlung an Nordkai haben wir nicht vorgenommen. Die abgerechneten April-Lose waren am 2. April bereits bezahlt. Eine Aufrechnung mit neuen Lieferungen wurde heute ebenfalls nicht vereinbart. Wir benötigen eine konkrete Rückmeldung zur Erstattung und können eine interne Anweisung allein nicht als Zahlungseingang buchen. Mit freundlichen Grüßen, Alma Knoblauch, Einkauf, einkauf@nordhafen.example.

Jutta Kröger | Buchhaltung Weserfunken
Hüttenstraße 43, 28237 Bremen

Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-21 | WT-24-118 | Auskunft Jutta Kröger

# Erinnerungsvermerk zum Zahlungslauf und zu den Lieferanten

## 1. Eigene Wahrnehmung im April

Ich beantworte die Rückfragen zu meiner Nachricht vom 12. April 2024. In der Buchhaltung lief damals viel gleichzeitig: Monatsabschluss, Nachfragen der Lieferanten und die Endfälligkeit des Darlehens. Ich arbeitete meist vormittags im Büro über dem Wareneingang. Wenn das Hallentor offenstand, war ein Telefonat schlecht zu verstehen. Den Wortlaut von Gesprächen, an denen ich nicht selbst teilgenommen habe, kann ich nicht bestätigen.

Die zwölf Lieferantenrechnungen über 478.380,00 EUR hatte ich für eine Besprechung ausgewählt. Es waren offene, sachlich freigegebene Rechnungen. Die Liste war kein vollständiger Finanzstatus. Ich führte Lohn- und Steuertermine in anderen Listen. Eine damalige Zusammenführung aller Listen habe ich bislang nicht wiedergefunden. Der Umstand, dass diese Rechnungen offen waren, ist mir sicher erinnerlich. Weshalb Herr Grothe gerade diesen Zahlungslauf zurückstellte, entnehme ich hauptsächlich seiner E-Mail vom 15. April. Die gespeicherten Einzelkonten weisen für diese zwölf Belege auch am 2. Mai 2024 keine Ausgleichsbuchung aus. Diesen begrenzten Kontenabgleich habe ich heute nochmals geprüft; eine Aussage über weitere Gläubiger folgt daraus nicht.

Ich hatte keinen Bankauftrag für Nordkai freigegeben. Der Satz, Nordkai werde angerufen, war für mich keine Stundungsbestätigung. Als Frau Feistlein später nach einer direkten Kundenzahlung fragte, war ich überrascht. Ich kannte zu diesem Zeitpunkt keine unterschriebene Anweisung an Nordhafen. Aus unserem Konto wurde die Nordkai-Rechnung im April nicht beglichen. Ob jemand außerhalb unseres Kontos gezahlt hatte, musste ich erst beim Lieferanten erfragen.

## 2. Vellio und die alte Bezeichnung Nexora

Die Zinsüberweisungen und die Endtilgung gingen nach den gespeicherten Aufträgen an Vellio. Im Ordnerregister stand weiterhin Nexora, weil ich den Ordner 2022 unter diesem Namen angelegt hatte. Ich habe die Bezeichnung nicht nachträglich geändert. Für Überweisungen verwendete ich den hinterlegten Empfängerstamm, nicht die Ordnerüberschrift. Die einzelnen Freigaben des Geschäftsführers sind von dieser Benennung zu trennen.

An das Telefonat von Herrn Grothe mit Nora Wendt am 10. April erinnere ich mich nur am Rand. Ich brachte ihm danach eine offene Postenliste. Ich weiß nicht mehr, ob er diese Liste am Telefon schon besprochen hatte. Die Behauptung, Frau Wendt habe sämtliche Lieferantenrückstände gekannt, kann ich aus eigener Wahrnehmung nicht bestätigen. Ich kann ebenso wenig ausschließen, dass Herr Grothe ihr Beträge genannt hat, während ich nicht im Raum war.

Nach meiner Erinnerung sagte Herr Grothe im Büro einmal, die Finanzierung werde seit Beginn von denselben Leuten betreut. Damit meinte er möglicherweise den Kontakt, nicht eine juristische Aussage zur Vertragspartnerin. Ich selbst hatte 2022 eine Mitteilung über den Wechsel abgelegt. Meine heutige Erläuterung ersetzt diese damals erhaltene Mitteilung nicht.

## 3. Zeitpunkt und Grenzen der Erinnerung

Die Risse bei Nordhafen wurden mir erst am 2. Mai 2024 konkret mitgeteilt. Vorher wusste ich, dass Prüfungen ausstanden. Eine Rückzahlungsforderung von 598.600,00 EUR hatte ich im April noch nicht gebucht. Aus heutiger Sicht fällt es schwer, die spätere Nachricht nicht schon in frühere Gespräche hineinzulesen. Deshalb halte ich mich bei den Zahlen an die damaligen Auszüge und E-Mails.

Dieser Vermerk wurde am 21. September 2026 nach Durchsicht der Anlagen K4, K7, K8 und K9 erstellt. Er ist keine damalige Gesprächsaufzeichnung und keine eidesstattliche Versicherung. Die Angaben zur Wahrnehmung stammen von mir. Ergänzungen zu fremden Gesprächen müssten die jeweiligen Beteiligten selbst machen. Jutta Kröger.

Martin Grothe
Hüttenstraße 43, 28237 Bremen

Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-22 | WT-24-118 | ergänzende Auskunft

# Rückmeldung zu den Gesprächen im April 2024

## 1. Gesprächsanfrage bei Vellio

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, Frau Krögers Vermerk trifft zu, soweit sie die von ihr ausgeführten Zahlungen und ihre eigenen Gespräche beschreibt. An einer Stelle ist meine Erinnerung ausführlicher. Ich meine, Nora Wendt am 10. April gesagt zu haben, dass drei Lieferanten mittlerweile mahnten und bei Nordkai die nächste Lieferung hing. Ob ich dabei den Betrag von 478.380,00 EUR nannte oder nur von fast einer halben Million sprach, kann ich heute nicht sicher sagen. Eine Notiz mit einem solchen Betrag habe ich nicht.

Ich habe Wendt um ein Gespräch über die Endfälligkeit gebeten. Sie sagte, sie könne selbst keine Verlängerung zusagen. Eine vereinbarte Stundung behaupte ich nicht. Ich hatte gehofft, dass sich ein Gespräch noch vor dem Montag ergeben würde. Als das nicht geschah, gab ich die beiden Aufträge zum bestehenden Termin frei. Den Namen Nexora benutzte ich im Betrieb noch häufig, obwohl die Überweisungen an Vellio gingen. Das war bequem, hat aber später offenbar zu Missverständnissen geführt.

Ich habe die Übernahmeerklärung 2022 unterschrieben. Meine damalige Erwartung an eine Betreuung durch die Bank ist davon zu trennen. Eine garantierte Anschlussfinanzierung kann ich weder mit einem Schreiben noch mit einer konkreten wörtlichen Zusage belegen. Wenn in einer Zusammenfassung von einer Zusage steht, sollte zuerst geklärt werden, auf welches Gespräch sich das beziehen soll.

## 2. Lieferanten und die erwogene Direktzahlung

Nach dem Montag rief ich Ottilie Feistlein bei Nordkai an. Ich fragte, ob Nordhafen die 42.840,00 EUR unmittelbar überweisen könne. Meine Vorstellung war, einen weiteren Auftrag dafür zu verwenden. Frau Knoblauch bei Nordhafen stellte klar, dass die April-Lose bereits bezahlt seien und kein neuer freigegebener Zahlungsbetrag vorliege. Es kam nicht zu der von mir erhofften Direktzahlung. Eine Abtretung oder Übertragung von Teilen aus unserem Lager wurde nicht unterschrieben.

Ich wollte zunächst die Fertigung ohne weiteren Streit um Lieferstopps weiterbringen. Das ändert nichts daran, dass die Rechnungen offen blieben. Die kleine weiße Liste neben dem Telefon war meine Gesprächsliste und kein Zahlungsnachweis. Dort hatte ich Nordkai mit einem Haken versehen, nachdem ich angerufen hatte. Ein Haken bedeutete nicht, dass gezahlt worden war. Die Buchhaltung durfte daraus keine Ausgleichsbuchung ableiten.

Ob ich Herrn Neubauer damals mehr als die Schwierigkeiten mit Kundenabnahmen und Lieferanten schilderte, weiß ich nicht mehr. Die Antwort vom 9. April liegt vor. Ich möchte keinen späteren Zahlenstand zum Inhalt einer früheren E-Mail erklären. Für die damaligen Informationen kommt es darauf an, wer welche Nachricht tatsächlich erhalten hat.

## 3. Die Rückabwicklung am 2 Mai

Die Nachricht über die Risse traf mich am 2. Mai. Nach dem Telefonat bestätigte ich die vollständige Rücknahme und Erstattung. Ich hatte keine weitere Finanzierung, aus der wir diesen Betrag sofort hätten zahlen können. Die danach eingereichten Unterlagen zum Insolvenzantrag enthalten den neuen Erstattungsbetrag gesondert. Ich bitte darum, die Vereinbarung vom 2. Mai nicht als schon im März bestehende Erstattungsschuld zu behandeln.

Dieser Brief ergänzt meine E-Mail vom 10. Juni 2026. Er wurde heute nach Ihren Rückfragen verfasst und enthält meine gegenwärtige Erinnerung. Die Geschäftsunterlagen sollen unverändert erhalten bleiben, auch dort, wo sie meiner Erinnerung weniger deutlich entsprechen. Mit freundlichen Grüßen, Martin Grothe.

Vellio Finance GmbH | Nora Wendt
Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich

Tettenborn Insolvenzverwaltung, Contrescarpe 82, 28195 Bremen

2026-09-23 | NF-WP-221014-01 | WT-24-118

# Auskunft zu den Unterlagen und zum Gespräch vom 10 April

## 1. Vorliegende Gesprächsaufzeichnung

Sehr geehrte Frau von Tettenborn, ich habe die Rückfrage zum Gespräch vom 10. April anhand meiner damals angefertigten Telefonnotiz geprüft. Die Notiz liegt unverändert vor. Herr Grothe sprach über Materialbeschaffung, Fertigstellung und Kundenabnahme. Dass die Lage angespannt war, habe ich verstanden. Eine vollständige offene Postenliste oder ein Liquiditätsstatus war nicht beigefügt.

An die Zahl 478.380,00 EUR erinnere ich mich nicht. In meiner Notiz steht sie nicht. Daraus kann ich nicht sicher folgern, dass im gesamten Gespräch keine einzelne Zahl genannt wurde. Die Notiz ist keine Wortabschrift. Die heutige Aussage von Herrn Grothe, er habe von fast einer halben Million gesprochen, kann ich deshalb weder bestätigen noch durch eine Aufnahme widerlegen. Eine Tonaufzeichnung wurde nicht erstellt.

Ich habe keine Rückzahlungsverschiebung genehmigt. Eine Gesprächsanfrage durfte ich entgegennehmen. Für eine Änderung wäre eine Entscheidung der zuständigen Kreditbearbeitung erforderlich gewesen. Weder meine Notiz noch die damalige E-Mail bestätigen eine solche Entscheidung. Der bestehende Plan blieb für die Verwaltung des Darlehens hinterlegt.

## 2. Empfängerin der Zahlungen und Zuständigkeit

Die Zahlungen der Weserfunken wurden bei Vellio auf die laufende Darlehensposition gebucht. Ich habe Weserfunken keine Zahlung auf ein Konto von Nexora angewiesen. Die damalige Übernahmeabrechnung über 500.000,00 EUR war ein anderer Vorgang zwischen Vellio und Nexora. Sie ist vom 14. Oktober 2022 datiert und darf nicht mit der Endtilgung vom April 2024 gleichgesetzt werden.

Unsere laufende Kundenakte enthält den Transfer and Assumption Agreement, die Zahlungsanweisung und die Buchungsübersicht. Sie beantwortet nicht automatisch jede Frage zu Vereinbarungen anderer Konzerngesellschaften. Ich habe Ihre Nachfrage nach zusätzlich vorhandenen Verträgen an den zuständigen Bereich weitergeleitet. Ich kann Ihnen nur den Bestand bestätigen, den ich selbst eingesehen habe. Ein nicht in meinem Ordner befindlicher Vertrag wird dadurch weder bewiesen noch ausgeschlossen.

Die von Herrn Grothe angesprochene Lieferantendirektzahlung war mir im April nicht bekannt. Ich war nicht in den Nachrichten mit Nordkai und Nordhafen. Aus diesen später vorgelegten Unterlagen ergibt sich deshalb kein damaliger Zugang bei mir. Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswertung die Empfänger jeder einzelnen Nachricht.

## 3. Weiterer Unterlagenaustausch

Bitte übersenden Sie für weitere Rückfragen die konkrete Buchungszeile oder das bezeichnete Gespräch. Eine allgemeine Bestätigung, dass alle Mitarbeiter von Vellio sämtliche Umstände kannten, kann ich nicht abgeben. Ebenso wenig erkläre ich für Nexora etwas über deren vorvertragliche Gespräche. Meine heutige Auskunft ist eine Erklärung von Vellio zu meinen eigenen Tätigkeiten und den eingesehenen Unterlagen.

Die Auskunft enthält keine Anerkennung des geltend gemachten Zahlungsanspruchs und keine Einigung über dessen Erledigung. Einen gerichtlichen Termin oder eine Fristverlängerung vereinbaren wir damit nicht. Mit freundlichen Grüßen, Nora Wendt, Darlehensverwaltung, servicing@vellio.example.

Tettenborn Insolvenzverwaltung | Kunigunde von Tettenborn
Contrescarpe 82, 28195 Bremen

Nexora Frontbank AG, Dr. Falk Neubauer, Schottenring 18, 1010 Wien

2026-09-24 | WT-24-118 | Landgericht Bremen 4 O 1186/26

# Nachforderung zu Zahlungswegen und Kenntnisständen

## 1. Noch benötigte Unterlagen

Sehr geehrter Herr Dr. Neubauer, ich halte die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche aufrecht. Die inzwischen eingegangenen Auskünfte machen es erforderlich, die einzelnen Vorgänge noch genauer auseinanderzuhalten. Bitte benennen Sie die bei Ihrer Bank geführten Konten- und Belegreferenzen für Auszahlung, Erwerbspreis und etwaige spätere darlehensbezogene Einnahmen. Soweit Ihre bisherigen Erklärungen abschließend sein sollen, teilen Sie bitte mit, welchen Archivbestand und welchen Zeitraum Sie dafür geprüft haben.

Ich bitte um die zum Abschlusszeitpunkt vorhandenen Fassungen der Übernahme- und Abrechnungsunterlagen einschließlich einer etwaigen Nebenvereinbarung zu Rückkauf, Risikoübernahme oder Vergütung. Damit behaupte ich nicht, dass eine solche Nebenvereinbarung existiert. Ich möchte wissen, ob sie vorhanden ist und welche Stelle die Suche vorgenommen hat. Ein bloßer Verweis auf die Konzernzugehörigkeit ersetzt die Zuordnung der einzelnen Rechtsträger nicht.

Die Zahlungseingänge bei Vellio und der Erwerbspreiseingang bei Nexora sollen in Ihrer Antwort getrennt erscheinen. Bitte geben Sie keine Gesamtsumme an, die beide Vorgänge ohne Abgrenzung addiert. Bei einer behaupteten Weiterleitung benötige ich Datum, Betrag, Sender, Empfänger und den zugehörigen Abrechnungsgrund. Falls Ihre Bank keine Weiterleitung erhalten hat, bitte ich um eine entsprechend begrenzte Aussage zum geprüften Einzelvorgang.

## 2. Informationen vor der Schlusszahlung

Herr Grothe und Frau Wendt erinnern die Telefoninhalte nicht vollständig gleich. Bitte sichern Sie deshalb vorhandene Originalnachrichten und zeitnahe Gesprächsvermerke. Von Interesse sind konkrete Angaben über Lieferantenrückstände, fehlende Finanzierung oder bevorstehende Kundenabnahmen vor dem 15. April 2024. Ein später eingegangener Bericht darf nicht als damaliger Kenntnisstand ausgewiesen werden. Bitte benennen Sie Verfasser, Empfänger und Zugangstag jeder vorgelegten Nachricht.

Die Unterlagen zu Nordkai zeigen bisher einen Gesprächsvorschlag für eine Direktzahlung und einen weiter offenen Lieferantensaldo. Für die im Verfahren geltend gemachten Zahlungen an Vellio ist das ein gesonderter Sachverhalt. Ich bitte insbesondere um Mitteilung, ob und wann Ihrer Bank diese Lieferantenkorrespondenz tatsächlich vorlag. Eine pauschale Zurechnung sämtlicher Nachrichten zwischen allen Beteiligten lege ich der Anfrage nicht zugrunde.

Die Rückabwicklung mit Nordhafen wurde am 2. Mai 2024 vereinbart. Bitte trennen Sie diese neue Verpflichtung von den davor dokumentierten Rückständen. Die noch unvollständige Übersicht weiterer fälliger Verbindlichkeiten wird bei der Schuldnerin ergänzt. Das vorhandene Bankguthaben und die ausgewählte Kreditorenliste sind jeweils nur Teile der Aufklärung.

## 3. Rückmeldung und Verfahrensbezug

Bitte teilen Sie mir bis zum 5. Oktober 2026 mit, welche der bezeichneten Unterlagen Sie beibringen und welche Positionen Sie weiterhin bestreiten. Dieser erbetene Rückmeldetermin ersetzt keine gerichtliche Frist. Eine Vollmacht von Vellio für Ihre Bank setze ich nicht voraus. Falls Unterlagen ausschließlich bei Vellio liegen, benennen Sie bitte die dort zuständige Stelle, soweit bekannt.

Das Schreiben wird zunächst als Entwurf zur internen Freigabe geführt. Ein Versand ist in der Akte nicht bestätigt. Die aktuelle Klagefassung, die vorhandene Verteidigungsanzeige und die gerichtliche Erwiderungsfrist bleiben davon unberührt. Mit freundlichen Grüßen, Kunigunde von Tettenborn, Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin.

# Stichtage und fehlende Verpflichtungen

*Jutta Kröger | Zusammenstellung 24.09.2026 | EUR | Ausgewählte Belege, kein vollständiger Liquiditätsstatus*

| Position | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| Bankguthaben | 520.900,00 | 383.000,00 | April nach Schlusszahlung |
| Zwölf Lieferantenrechnungen | 478.380,00 | 478.380,00 | Auswahl laut K7; unverändert offen |
| Neue Erstattung N42 | 0,00 | 598.600,00 | Erst am 2. Mai vereinbart |
| Erfasste Verpflichtungen | 478.380,00 | 1.076.980,00 | Summe der beiden vorigen Zeilen |
| Differenz aus ausgewählten Belegen | 42.520,00 | (693.980,00) | Keine abschließende Zahlungsfähigkeitsprüfung |
| Zusätzliche fällige Verpflichtungen | | | Eingabe offen; nicht durch null ersetzen |
| Stand nach zusätzlicher Eingabe | offen | offen | Berechnung erst nach belegter Ergänzung |
| Vollständigkeit der Eingaben | Belege fehlen | Belege fehlen | Lohn-, Steuer- und Vertragslisten fehlen |

*Gelb: ergänzbare Eingabe. Erst eintragen, wenn Betrag und Stichtag belegt sind. Null ist eine Aussage.*

*Die April-Differenz betrifft nur die ausgewählten zwölf Rechnungen. Guthaben ist kein Vollständigkeitsnachweis.*

*Die Erstattung von 598.600 EUR entstand am 02.05.2024. Nicht in frühere Stichtage zurückrechnen.*

*Die April-Schlusszahlung ist bereits im Bankguthaben enthalten. Sie wird hier nicht nochmals abgezogen.*

*Quellen und Originalbeträge stehen im Blatt Belege. Frühere Excel-Dateien bleiben unverändert erhalten.*

## Belege für die Stichtagsgegenüberstellung

*Quelle: K7 Blätter 2 und 3; K4 Blatt 18; K7 Blatt 6; Ergänzungen 51, 54 und 55.*

| Gläubiger | Rechnung | Fälligkeit | Offen EUR | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 70011 Nordkai | NA-240212-17 | 12.03.2024 | 42.840,00 | K7 Blatt 2 |
| 70012 Dichtungswerke | HD-240223-09 | 22.03.2024 | 32.130,00 | K7 Blatt 2 |
| 70013 Unterweser | UM-240307-22 | 04.04.2024 | 21.420,00 | K7 Blatt 2 |
| 70031 Hafenrohling | HM-240311-08 | 10.04.2024 | 178.500,00 | K7 Blatt 2 |
| 70032 Fockenhafen | FL-240312-04 | 11.04.2024 | 95.200,00 | K7 Blatt 2 |
| 70033 Förde | FS-240315-16 | 15.04.2024 | 83.300,00 | K7 Blatt 2 |
| 70021 Dockmetall | DZ-240219-04 | 20.03.2024 | 7.140,00 | K7 Blatt 3 |
| 70022 Strompfad | SI-240225-11 | 25.03.2024 | 4.760,00 | K7 Blatt 3 |
| 70023 Fräswerk | FW-240305-18 | 02.04.2024 | 5.950,00 | K7 Blatt 3 |
| 70024 Hafenlinie | HT-240308-31 | 05.04.2024 | 3.570,00 | K7 Blatt 3 |
| 70025 Küstengas | KT-240311-05 | 08.04.2024 | 2.380,00 | K7 Blatt 3 |
| 70026 Maßpunkt | MK-240315-08 | 12.04.2024 | 1.190,00 | K7 Blatt 3 |

| Weitere Ausgangsdaten | EUR | Stichtag | Beleg | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| Bank nach Schlusszahlung | 520.900,00 | 15.04.2024 | K4 Blatt 18 / 51 | Tatsächlicher Saldo |
| Bank vor neuer Erstattung | 383.000,00 | 02.05.2024 | K7 Blatt 6 | Kein neuer Eingang mitgeteilt |
| Erstattung am Aprilstichtag | 0,00 | 15.04.2024 | K7 Blatt 6 / 54 | Noch nicht vereinbart |
| Erstattung am Maistichtag | 598.600,00 | 02.05.2024 | K7 Blatt 6 / 54 | Neue Forderung; noch unbezahlt |

*Fortbestand der zwölf ausgewählten Posten am 02.05.: Erinnerung mit Kontenabgleich Kröger, Dokument 55.*

## Ausführungen und bloße Vorschläge

*Zusammenstellung 24.09.2026 | Beträge in EUR | Kein Urteil über die Rückgewährpflicht*

| Vorgang | Betrag EUR | Abgrenzung |
|---|---|---|
| Schuldnerzahlungen an Vellio | 590.000,00 | 18 Zinsraten und Endtilgung |
| Davon Zahlungen ab 02.02.2024 | 515.000,00 | Teilbetrag der Zeile darüber |
| Davon Schlusszahlungen 15.04.2024 | 505.000,00 | 5.000 Zins und 500.000 Kapital |
| Erwerbspreis Vellio an Nexora | 500.000,00 | Eigener Vorgang am 14.10.2022 |
| Angefragte Direktzahlung an Nordkai | 42.840,00 | Nicht ausgeführt; kein Zahlungseingang |
| Bankauszahlung an Weserfunken | 500.000,00 | Zufluss; keine Rückzahlung |
| Ausgeführte Schuldnerzahlungen gezählt | 19 | 19 Einzelaufträge |

*Keine Addition der Teilsummen. Erwerbspreis, Auszahlung und Vorschlag sind keine Schuldnerzahlungen.*

*Die rechtliche Zeitraumberechnung ist gesondert zu prüfen. 02.02.2024 dient hier nur dem Belegabgleich.*

*Der Vertragswechsel um 12:30 Uhr ist eine Vereinbarung, keine zusätzliche Geldbewegung.*

*Ein wahrer Empfängername beweist noch nicht die rechtliche Anspruchsgegnerstellung.*

*Erinnerungen und Kenntnisstände: Dokumente 55 bis 57. Diese Mappe trifft keine Beweiswürdigung.*

## Zahlungsdaten mit Beleg und Status

*Quellen: K3, K4, B3, B4; Vorschlag in 62 und Absage in 63. Beträge sind positiv dargestellt.*

| ID | Datum | Sender an Empfänger | Art | Betrag EUR | Status | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z01 | 15.11.2022 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 1 / B3 |
| Z02 | 15.12.2022 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 2 / B3 |
| Z03 | 16.01.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 3 / B3 |
| Z04 | 15.02.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 4 / B3 |
| Z05 | 15.03.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 5 / B3 |
| Z06 | 17.04.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 6 / B3 |
| Z07 | 15.05.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 7 / B3 |
| Z08 | 15.06.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 8 / B3 |
| Z09 | 17.07.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 9 / B3 |
| Z10 | 16.08.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 10 / B3 |
| Z11 | 15.09.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 11 / B3 |
| Z12 | 16.10.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 12 / B3 |
| Z13 | 15.11.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 13 / B3 |
| Z14 | 15.12.2023 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 14 / B3 |
| Z15 | 15.01.2024 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 15 / B3 |
| Z16 | 15.02.2024 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 16 / B3 |
| Z17 | 15.03.2024 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 17 / B3 |
| Z18 | 15.04.2024 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 5.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 18 / B3 |
| Z19 | 15.04.2024 | Weserfunken an Vellio | Schuldnerzahlung | 500.000,00 | ausgeführt | K4 Blatt 18 / B3 |
| E01 | 14.10.2022 | Vellio an Nexora | Erwerbspreis | 500.000,00 | ausgeführt | B4, 12:31 Uhr |
| A01 | 14.10.2022 | Nexora an Weserfunken | Auszahlung | 500.000,00 | ausgeführt | K3, 10:11 Uhr |
| V01 | 16.04.2024 | Nordhafen an Nordkai | Vorschlag | 42.840,00 | nicht ausgeführt | 62 / 63 / 52 |

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/61_Nordkai_Lieferstopp_20240411.eml

| | |
|---|---|
| Von | Ottilie Feistlein <buchhaltung@nordkai.example> |
| An | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| Kopie | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| Datum | Thu, 11 Apr 2024 15:42:00 +0200 |
| Betreff | WP-043 / Rechnung NA-240212-17 und nächster Abruf |

Sehr geehrter Herr Grothe,

Frau Kröger hat heute zurückgerufen und gesagt, dass sie noch keinen freigegebenen Auftrag über unsere offene Rechnung hat. Es geht um 42.840,00 EUR, fällig seit dem 12. März. Unsere Mahnung vom 8. April bleibt deshalb bestehen. Der für nächste Woche besprochene Abruf darf vom Lager noch nicht auf Rechnung ausgeliefert werden. Die bereits gelieferten 80 Baugruppen sind davon getrennt.

Bitte lassen Sie mir eine ausgeführte Überweisung oder eine konkrete Rückmeldung zukommen. Die Formulierung, die Sache werde mit der Finanzierung zusammen erledigt, hilft uns bei der Zuordnung nicht weiter. Ich brauche keine vertrauliche Gesamtplanung Ihres Betriebs. Ich muss aber wissen, ob unser Betrag bezahlt ist und welchem Vorgang ein Eingang zugeordnet werden soll.

Mein Kollege im Lager hatte auf seiner Liste einen Haken neben Ihrem Namen gesehen. Das war die Bestätigung, dass die Teile für einen möglichen weiteren Abruf vorhanden sind. Es ist keine Zahlungsfreigabe und kein Hinweis auf den Eingang der offenen Rechnung. Bitte schicken Sie den Fahrer deshalb noch nicht los. Ich bin morgen bis 13 Uhr am Platz und gebe eine eingehende Bestätigung unmittelbar weiter.

Mit freundlichen Grüßen
Ottilie Feistlein
Nordkai Armaturentechnik GmbH
Werftstraße 18, 27568 Bremerhaven

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/62_Grothe_Direktzahlung_20240416.eml

| | |
|---|---|
| Von | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| An | Alma Knoblauch <einkauf@nordhafen.example> |
| Kopie | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| Datum | Tue, 16 Apr 2024 10:37:00 +0200 |
| Betreff | N42 / Kann ein weiterer Betrag direkt an Nordkai gehen? |

Guten Tag Frau Knoblauch,

ich versuche die nächste Lieferung von Nordkai wieder in Gang zu bringen. Dort ist noch unsere Rechnung NA-240212-17 über 42.840,00 EUR offen. Könnten Sie diesen Betrag aus einem weiteren freigegebenen Auftrag unmittelbar an Nordkai zahlen, statt über unser Konto? Frau Feistlein hat nach einer eindeutigen Anweisung gefragt. Ich habe ihr noch keine Bestätigung geschickt.

Die April-Sammelzahlung über 598.600,00 EUR ist bei uns bereits angekommen. Ich will diesen Betrag nicht nochmals abrufen. Mir geht es darum, ob aus den besprochenen weiteren Arbeiten schon ein neuer Zahlungsbetrag bereitsteht. Falls das noch nicht freigegeben ist, sagen Sie es bitte deutlich. Frau Kröger soll nicht aufgrund dieser Anfrage eine Zahlung buchen oder einen Lieferantenposten ausgleichen.

Ich würde dann die genaue Zuordnung mit Ihnen und Nordkai schriftlich abstimmen. Bisher gibt es dazu keine unterschriebene Vereinbarung. Bitte überweisen Sie daher nicht allein aufgrund dieser E-Mail auf eine fremde Kontoverbindung. Den Kontaktnamen bei Nordkai sende ich Ihnen erst, wenn wir wissen, ob dieser Weg überhaupt in Betracht kommt.

Viele Grüße
Martin Grothe
Weserfunken Präzisionsbau GmbH
Hüttenstraße 43, 28237 Bremen

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/63_Nordhafen_Kein_Auftrag_20240416.eml

| | |
|---|---|
| Von | Alma Knoblauch <einkauf@nordhafen.example> |
| An | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| Kopie | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| Datum | Tue, 16 Apr 2024 13:08:00 +0200 |
| Betreff | AW: N42 / derzeit kein weiterer Zahlungsbetrag |

Guten Tag Herr Grothe,

für die April-Lose ist die Zahlung abgeschlossen. Hanno hat Ihnen das Zahlungsavis vom 2. April nochmals beigefügt. Die 598.600,00 EUR sind vollständig an Weserfunken gegangen. Einen weiteren freigegebenen Betrag, aus dem wir Nordkai bedienen könnten, gibt es derzeit nicht. Die besprochenen nächsten Arbeiten sind noch nicht bestellt.

Wir werden die 42.840,00 EUR deshalb nicht überweisen. Bitte leiten Sie Frau Feistlein keine Zahlungszusage von uns weiter. Eine Abtretung oder ein Verrechnungsauftrag ist hier ebenfalls nicht eingegangen. Wenn später ein Auftrag zustande kommt, müssen Leistungsumfang, Rechnung und Zahlungsweg zunächst feststehen. Aus der heutigen Anfrage entsteht noch keine Verpflichtung unserer Buchhaltung.

Die Teile aus N42 befinden sich weiter im Prüfablauf. Bitte geben Sie unserer Qualitätssicherung die aktuelle Telefonnummer für technische Rückfragen. Ich bin für die kaufmännische Abstimmung zuständig und kann die noch anstehenden Prüfungen nicht durch eine E-Mail abschließen. Hanno ist wegen Buchungsfragen in Kopie meines internen Vorgangs informiert; an Ihre Bank oder Vellio wurde diese Nachricht nicht geschickt.

Freundliche Grüße
Alma Knoblauch
Nordhafen Antriebstechnik GmbH
Am Industriehafen 26, 28237 Bremen

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/64_Feistlein_Keine_Zahlung_20240417.eml

| | |
|---|---|
| Von | Ottilie Feistlein <buchhaltung@nordkai.example> |
| An | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| Kopie | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| Datum | Wed, 17 Apr 2024 08:51:00 +0200 |
| Betreff | NA-240212-17 / Telefonat und offener Saldo |

Guten Morgen Frau Kröger,

Herr Grothe hatte gestern nach einer Zahlung durch Nordhafen gefragt. Nach seiner späteren Rückmeldung kommt diese derzeit nicht zustande. Ich halte unsere Rechnung daher weiterhin mit 42.840,00 EUR offen. Bitte lassen Sie sie auch bei Ihnen stehen. Die Frage nach einem anderen Zahler ist kein Zahlungseingang.

In dem Telefonat fiel noch der Gedanke, Nordkai könnte Teile aus Ihrem Lager übernehmen und auf die Rechnung anrechnen. Ich habe das abgelehnt. Ich kann weder den Wert noch den Absatz dieser Teile beurteilen. Unser Lager hat keinen Abholauftrag bekommen. Eine Verrechnung mit Ware oder Werkzeugen ist nicht vereinbart. Für die bisherige Lieferung bleibt es bei der offenen Geldrechnung.

Ich möchte vermeiden, dass wir in vier Wochen unterschiedliche Gesprächsstände haben. Unser nächster Abruf bleibt gesperrt; die alte Rechnungsfälligkeit wurde nicht verschoben. Wenn sich ein Zahlungsweg konkretisiert, schicken Sie bitte zunächst eine abgestimmte schriftliche Angabe. Eine Nachricht mit dem Wort erledigt ohne Betrag und Zahlungsdatum können wir nicht als Ausgleich behandeln.

Mit freundlichen Grüßen
Ottilie Feistlein
Nordkai Armaturentechnik GmbH
Werftstraße 18, 27568 Bremerhaven

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/65_Bank_Belegantwort_20260917.eml

| | |
|---|---|
| Von | Sven Peters <service@weserkontor.example> |
| An | Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| Datum | Thu, 17 Sep 2026 11:26:00 +0200 |
| Betreff | WT-24-118 / zwei Aufträge vom 15.04.2024 |

Sehr geehrte Frau von Tettenborn,

anbei die Auskunft zu den beiden Einzelaufträgen. Die Empfängerangaben wurden aus dem Auftragsarchiv übernommen. Bitte beachten Sie, dass unser Schreiben am heutigen Tag erstellt wurde. Es ersetzt keinen Kontoauszug vom April 2024 und wird nicht rückdatiert. Der Betrag von 505.000,00 EUR setzt sich aus zwei Aufträgen zusammen.

Die Frage, ob ein Lieferant unmittelbar von einem Kunden bezahlt werden sollte, können wir mit diesen Kontodaten nicht beantworten. Auf dem angefragten Konto wäre eine Zahlung zwischen zwei anderen Unternehmen nicht sichtbar. Umgekehrt ist ein Vorschlag ohne Ausführung keine bei uns fehlende Kontobewegung. Für die weitere Klärung benötigen Sie die Unterlagen der bezeichneten Unternehmen.

Sie hatten außerdem gefragt, ob ein Guthaben von 520.900,00 EUR am Ende des Zahlungslaufs die wirtschaftliche Lage abschließend belegt. Wir bestätigen den Saldo, jedoch keinen Gesamtstatus der Gesellschaft. Unsere Auskunft enthält keine vollständige Liste ihrer fälligen Verpflichtungen. Die Bank hat die von Ihnen übersandte Kreditorenauswahl nicht geprüft.

Rückfragen bitte mit Konto 01728400 und den beiden Verwendungszwecken. Für einen zusätzlichen Abruf nennen Sie den konkreten Zeitraum.

Mit freundlichen Grüßen
Sven Peters
Weserkontor Bank eG
Langenstraße 18, 28195 Bremen

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/66_Feistlein_Archivantwort_20260918.eml

| | |
|---|---|
| Von | Ottilie Feistlein <buchhaltung@nordkai.example> |
| An | Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| Datum | Fri, 18 Sep 2026 14:17:00 +0200 |
| Betreff | WT-24-118 / Konto WP-043 und damalige Nachrichten |

Sehr geehrte Frau von Tettenborn,

ich übersende meine Kontoerklärung und die E-Mail vom 17. April 2024 als Originalnachricht. Die Tabelle enthält die damalige Rechnung nur einmal. Die Mahnung und die spätere Anfrage nach einem anderen Zahlungsweg erhöhen den Rechnungsbetrag nicht. Wir haben weder am 16. noch am 17. April einen Eingang von Nordhafen erhalten.

An das Wort Bank erinnere ich mich noch, weil Herr Grothe danach sehr schnell zu unserem Lieferstopp wechselte. Welches Kreditinstitut gemeint war, wusste ich nicht. Ich kann deshalb keine Aussage darüber machen, ob Nexora oder Vellio über unsere Rechnung informiert waren. Unsere eigenen Nachrichten gingen an Herrn Grothe und Frau Kröger. Ich habe sie keiner Finanzierungsgesellschaft weitergeleitet.

Die Frage nach Teilen aus dem Lager habe ich damals abgelehnt. Wir handeln mit unseren eigenen Serien und hätten die von Weserfunken genannten Teile nicht ohne Prüfung übernehmen können. Ich habe weder eine Bewertung veranlasst noch eine Abholung bestellt. In unserem Konto steht keine Warenübernahme.

Falls Sie meine damaligen Kollegen befragen möchten, nennen Sie bitte den konkreten Vorgang. Ich möchte eine Erinnerung aus dem Warenausgang nicht mit meinen eigenen Buchhaltungsangaben vermischen.

Mit freundlichen Grüßen
Ottilie Feistlein
Nordkai Armaturentechnik GmbH

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/67_Kroeger_Erinnerung_20260921.eml

| | |
|---|---|
| Von | Jutta Kröger <jutta.kroeger@weserfunken.example> |
| An | Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| Datum | Mon, 21 Sep 2026 16:29:00 +0200 |
| Betreff | WT-24-118 / meine Angaben und die Unterlagen im Büro |

Sehr geehrte Frau von Tettenborn,

anbei mein Vermerk. Ich habe die Stellen, die ich nur aus den alten E-Mails weiß, von meiner eigenen Erinnerung getrennt. Bitte ändern Sie den Vermerk nicht so, dass daraus eine Aufzeichnung vom April 2024 wird. Ich habe ihn heute geschrieben. Die alten Nachrichten liegen daneben.

Die weiße Telefonliste von Herrn Grothe finde ich nicht mehr. Ich erinnere mich aber daran, dass ein Haken dort auch für einen erledigten Anruf stand. Das war kein Bestandteil unseres Buchhaltungsprogramms. Für Zahlungen hatte ich die Bankausführungen. Zum Vorschlag einer Direktzahlung habe ich die Rückmeldung von Nordhafen gefunden. Sie enthält eine Absage.

Für eine vollständige Übersicht aller fälligen Verpflichtungen reichen die zwölf Lieferantenrechnungen nicht. Ich suche noch nach den damaligen Lohn- und Steuerlisten und einer Fälligkeitsübersicht für andere Verträge. Die Zahlen aus K7 darf ich deshalb nicht als vollständige Verbindlichkeitssumme bestätigen. Ein fehlendes Blatt kann nicht mit null eingesetzt werden.

Die Darlehensrate vom April wurde wie die Endtilgung an Vellio geschickt. Dass im Ordner Nexora stand, war eine alte Beschriftung. Bitte bewahren Sie die ursprüngliche Bezeichnung auf, damit sich das später erklären lässt.

Freundliche Grüße
Jutta Kröger

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/68_Grothe_Abweichende_Erinnerung_20260922.eml

| | |
|---|---|
| Von | Martin Grothe <martin.grothe@weserfunken.example> |
| An | Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| Datum | Tue, 22 Sep 2026 18:06:00 +0200 |
| Betreff | WT-24-118 / Ergänzung zu den Aprilgesprächen |

Sehr geehrte Frau von Tettenborn,

ich habe die Rückfragen in einem gesonderten Schreiben beantwortet. Bei dem Gespräch mit Frau Wendt erinnere ich mich an die Lieferanten und einen hohen Rückstand. Eine genaue Zahl möchte ich nicht nachträglich als sicher behaupten. Frau Kröger war nicht die ganze Zeit dabei. Ihre Aussage, dass sie die telefonische Weitergabe nicht bestätigen kann, verstehe ich deshalb.

Ich habe auch die Anfrage an Nordhafen nachgelesen. Daraus ist keine Direktzahlung geworden. Ich wollte eine Lösung für den Lieferstopp, aber eine Idee am Telefon ist noch keine Vereinbarung. Die Rechnung von Nordkai blieb in der offenen Liste. Von einer Übertragung unserer Werkzeuge oder Teile kann ebenfalls nicht die Rede sein; Frau Feistlein wollte das nicht.

Die Rückabwicklung am 2. Mai kam später hinzu. Dass die Temperaturwechselprüfung noch lief, war mir bekannt. Die Risse und der konkrete Erstattungsbetrag waren mir vor diesem Tag nicht bekannt. Bitte verwenden Sie für den Ablauf die Nachrichten mit ihren jeweiligen Daten.

Wenn Sie aus meinem Schreiben etwas für den Prozess übernehmen wollen, schicken Sie mir den betreffenden Absatz vorher zur Kontrolle der tatsächlichen Angaben. Eine rechtliche Bewertung kann ich damit nicht bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen
Martin Grothe

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/69_Wendt_Archivgrenze_20260923.eml

| | |
|---|---|
| Von | Nora Wendt <servicing@vellio.example> |
| An | Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| Datum | Wed, 23 Sep 2026 10:48:00 +0200 |
| Betreff | NF-WP-221014-01 / Antwort zum Gesprächsinhalt |

Sehr geehrte Frau von Tettenborn,

anbei meine Auskunft. Die Telefonnotiz vom 10. April bleibt unverändert. Ich kann die von Herrn Grothe heute erinnerte Zahlenangabe nicht bestätigen. Meine Notiz enthält sie nicht, ist aber keine wörtliche Mitschrift. Ich möchte daraus keine stärkere Aussage machen, als meine Erinnerung trägt.

Die Lieferantenkorrespondenz mit Nordkai und Nordhafen habe ich erst durch Ihre jetzige Rückfrage kennengelernt. Ich war damals nicht in den E-Mail-Verteilern. Bitte unterscheiden Sie daher den Zeitpunkt, zu dem ein Schriftstück erstellt wurde, von dem Zeitpunkt, zu dem es mir zuging.

Wegen möglicher zusätzlicher Konzernverträge habe ich den zuständigen Bereich gefragt. Die laufende Kreditakte beantwortet nicht automatisch eine Suche in anderen Gesellschaften. Ich kann Ihnen keine Bestätigung über Akten geben, in die ich keine Einsicht hatte. Die vorliegenden Zahlungsaufstellungen führen die Zahlungen von Weserfunken getrennt vom damaligen Erwerbspreis.

Es gibt keine von mir erteilte Zusage zur Zahlung an Sie oder zu einem Verzicht auf Einwendungen. Für eine weitere belegbezogene Frage stehe ich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Nora Wendt
Vellio Finance GmbH

**Datei:** 03_korrespondenz/05_anfechtungsunterlagen/70_Tettenborn_Arbeitsauftrag_20260924.eml

| | |
|---|---|
| Von | Kunigunde von Tettenborn <kanzlei@tettenborn.example> |
| An | Leopold Hutzler <leopold.hutzler@tettenborn.example> |
| Datum | Thu, 24 Sep 2026 15:32:00 +0200 |
| Betreff | WT-24-118 / Abgleich vor der nächsten Auskunftsrunde |

Guten Tag Herr Hutzler,

bitte prüfen Sie die beigefügten Arbeitsmappen gegen die Originale. Die erste Mappe stellt ausgewählte Stichtage gegenüber. Sie ist noch kein vollständiger Liquiditätsstatus. Insbesondere die zusätzlichen fälligen Verpflichtungen sind nicht vollständig erhoben. Lassen Sie die offenen Eingaben leer und benennen Sie die fehlenden Unterlagen, statt einen Wert von null einzutragen.

Die zweite Mappe trennt ausgeführte Darlehenszahlungen, den Erwerbspreis und nicht ausgeführte Vorschläge. Die April-Schlusszahlungen von zusammen 505.000,00 EUR sind in den 590.000,00 EUR enthalten. Der Erwerbspreis von 500.000,00 EUR darf nicht hinzuaddiert werden. Die Anfrage über 42.840,00 EUR an Nordhafen hat keinen Zahlungseingang bei Nordkai ausgelöst.

Bitte legen Sie daneben eine Chronologie der Kenntnisstände an: Wer hat welche Nachricht vor welchem Zahlungstag erhalten? Die Erinnerungen von Grothe, Kröger und Wendt sollen mit ihren jeweiligen Grenzen wiedergegeben werden. Eine fehlende Notiz beweist nicht ohne Weiteres, dass etwas nie gesagt wurde. Sie dürfen aus der heutigen Aktenkenntnis aber auch keinen damaligen Zugang ableiten.

Der beigefügte Nachforderungsbrief ist ein noch nicht versandter Entwurf. Markieren Sie die Stellen, die anhand der neuen Belege angepasst werden sollten, und legen Sie mir die fertige Fassung zur Freigabe vor. Weder eine Prozessentscheidung noch eine abschließende Anspruchsberechnung ist damit vorgegeben.

Freundliche Grüße
Kunigunde von Tettenborn
Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin